



华信中安安保文库

陈立 / 著

中国民营保安公司作用探析

维护海外利益 安全研究



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



华信中安安保文库

维护海外利益 安全研究

中国民营保安公司作用探析

陈立/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

维护海外利益安全研究：中国民营保安公司作用探析 / 陈立著. -- 北京：法律出版社，2019
ISBN 978 - 7 - 5197 - 3842 - 6

I. ①维… II. ①陈… III. ①国家利益—保护—研究—中国 IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 208325 号

维护海外利益安全研究

——中国民营保安公司作用探析

WEIHU HAIWAI LIYI ANQUAN YANJIU

—ZHONGGUO MINYING BAOAN GONGSI ZUOYONG TANXI

陈立著

策划编辑 慕雪丹

责任编辑 慕雪丹

装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 固安华明印业有限公司

责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法商出版分社

开本 A5

印张 9

字数 221 千

版本 2019 年 10 月第 1 版

印次 2019 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址 / www.lawpress.com.cn

投稿邮箱 / info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱 / jbwq@lawpress.com.cn

销售热线 / 400 - 660 - 8393

咨询电话 / 010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话：

统一销售客服 / 400 - 660 - 8393 / 6393

第一法律书店 / 010 - 83938432 / 8433 西安分公司 / 029 - 85330678 重庆分公司 / 023 - 67453036

上海分公司 / 021 - 62071010 / 1636 深圳分公司 / 0755 - 83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5197 - 3842 - 6

定价: 49.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

华信中安安保文库

编辑委员会

总 顾 问：罗 锋

顾 问：刘 飏 冯延龄 黄 闽

编委会主任：殷卫宏

成 员：郭太生 李 伟 李卫海 王 梅

卢瑞玲 杨 春 赵 新 李先喜

加强理论建设，全面
推进保密事业创新发展。

羅鋒

2020年7月15日

“华信中安安保文库”总序

2015年8月11日,华信中安集团与法律出版社签署了关于出版“华信中安安保文库”的战略合作框架协议。这是华信中安发展史上的一件重要的事情,对中国保安业发展来说,是促进理论建设迈出的重要一步,同时也是一项重要的基础性工作。

中国的保安业已经走过30年的历程。尽管30年来在各个方面取得了辉煌的成就,但理论研究的不足与高质量理论成果的短缺,已经成为保安业发展的短板,而这种短板效应必然会在更深层次上影响保安业的进一步改革、创新和发展。鉴于这种现实,在纪念中国保安业发展30周年大会上,我特别强调要“加强理论研究,发挥保安理论的引领作用”。并指出,中国保安“理论研究还仅仅处于起步阶段,要构筑保安理论大厦,发挥保安理论指导保安行业发展的作用,还要做很多艰苦的努力”。中国人民公安大学郭太生教授也曾撰文指出:“如果

缺乏理论建设,不仅不能解释和回应保安发展过程中的一系列实际问题,400多万保安队伍所做的实际贡献也不会引起社会的认同和重视。”因此,加强理论建设,发挥理论对实践的指导作用,不仅成为今后考量保安业发展的重要因素之一,也应当成为中国保安企业管理者自觉追求的目标。有责任感的保安业内人士应当在对此形成共识的基础上,付诸实际行动,支持、推动保安业的理论研究。

保安理论研究有多种实现途径,可以形成不同的理论研究载体和体现研究成果的方式。近几年来,各种不同形式的研究活动已经为保安理论研究的进一步深化奠定了基础。《中国保安》杂志不断地进行内容策划,推出理论研究成果;一些高等院校相关专业的学生通过不同视角撰写各种层次与保安业有关的学位论文;公安院校有志于研究保安业的专业教师也编写过有关教材与专著;中国保安协会每年组织高峰论坛(包括海峡两岸的论坛);一些核心学术期刊也登载保安方面的研究论文。总体上可以看出,目前对保安业的理论研究不能说是空白,也并非缺乏对保安理论研究的有识之士,所缺少的是广泛有效的组织与发动;研究内容缺乏规划和体系;理论研究平台的层次还不够高;保安业自身对理论研究的内部驱动力不足,支持力度也不够充分。实事求是地说,构筑保安理论大厦的目标任重道远、任务艰巨,需要相关方面脚踏实地、共同努力,在已有的起点上不断前行。

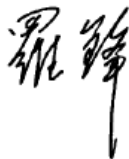
华信中安集团作为一家创建只有十余年历史的民营保安企业,本着推动中国保安行业理论研究的强烈历史使命感,总结中国保安业的发展经验:一是要依靠先进的经营理念,依据科学方法管理好自己的企业,履行好对社会、对行业所承担的责任;二是必须重视与文化教育单位的合作,重视各种理论对工作实践的引领,对员工队伍潜移默化的文化熏陶。结合华信中安公司的经营理念与所具备的条件,资助出版与保安业发展建设相关的图书,为支持、促进中国保安理论研究做点滴贡献,尽绵薄之力,是一种社会责任感使然。法律出版社是国家一级出版社,出版过大量的法律与其他相关学术领域的书籍,在中国出版界享有

非常好的声誉与威望,有强大的编辑队伍与销售渠道。华信中安与法律出版社开展长期的战略合作,是强强联合、共同推动保安理论研究和创新的重要方式之一。

华信中安公司与法律出版社签署战略合作框架协议仅仅是开始,协议的实施与具体工作的落实还需要相关方面的支持与帮助。我们希望华信中安公司与法律出版社搭建的这个平台,不仅能够有利于中国保安企业的创新与发展,也有利于保安从业人员理论队伍的建设;希望有关部门和机构的领导能够关注协议的实施,并提出建设性的指导意见;希望通过这个平台凝聚保安理论工作者队伍,使对保安业有兴趣的研究机构、专家学者积极参与进来,贡献知识、智慧与相关的优秀作品,不断提高保安业的理论研究水平。

在“华信中安安保文库”的酝酿、启动、选题策划和编辑出版的整个过程中,中国保安协会、北京保安协会都给予了高度的关注和有力的支持,特对此表达衷心的感谢!同时,感谢法律出版社的领导和编辑,能够与华信中安合作,并给予选题、出版工作上的指导和支持!感谢公安部治安局、北京市公安局治安总队的领导对此项工作的关心与支持!感谢现在和未来对开展此项工作建言献策并积极参与的各位专家、教授和理论工作者!

中国保安协会会长



序一 共同努力,维护海外利益安全

当今世界正处于百年未有之大变局,人类社会又一次来到发展的十字路口。实践证明,长期主导国际社会游戏规则西方国家难以为人类社会发展提供可持续、共同繁荣的解决方案。少数西方国家出现的单边主义、贸易保护主义、民粹主义等一系列逆全球化的现象说明,他们从维护自身利益的目的出发,给这个世界带来的更多的是混乱、动荡和发展的不平衡,众多发展中国家是西方主导下国际关系的受害者。

少数西方国家从殖民统治时期就在国际社会种下了混乱的毒果。少数西方国家不仅大肆掠夺发展中国家的资源和财富,而且长期奴役发展中国家的民众,使其充当本国的廉价劳动力,是不民主、不公平、不公正国际秩序的制造者。当他们认为自身处于国际社会“食物链”顶端的位置受到威胁时,殖民时期的凶恶嘴脸就再次暴露出来。可以看到,一些西方国家采取各种手段破坏国际规则与秩序,

打压发展中国家,制造麻烦、问题、矛盾和冲突,这就是当前国际社会动荡不安的深层次根源所在。

众多发展中国家仍至今仍深受西方殖民统治之害。早在殖民统治时期,被西方国家奴役的发展中国家长期处于落后状态;而西方国家结束殖民统治后,又将本国的“民主选举”等政治体制强加给这些发展中国家。西方这套“上层建筑”与发展中国家落后的经济基础之间的矛盾,不仅极大地制约了发展中国家的经济发展与民生改善,而且成为这些国家的动乱之源。从某种意义上而言,发展中国家“逢选必乱”和“换党如变天”等混乱现象,本质就是少数西方国家殖民统治和西方干预的后遗症。因此,越来越多的发展中国家深切认识到西方“模式”救不了自己。

不同于少数西方国家依靠“船坚炮利”征服世界,中国自古以来就坚持“互通有无,合作共赢”的精神,与世界各国进行平等合作的往来。面对西方国家遗留并继续制造的混乱局面,中国真正从国际社会的共同利益出发,提出以“一带一路”倡议为载体的“构建人类命运共同体”的理念,是具有东方智慧的全球治理的中国方案。“一带一路”以“共商、共建、共享”为原则,以“共同发展、共同富裕、共同繁荣”为目标,把人类社会的共同利益置于优先位置,是真正意义上的人类社会可持续发展的公共产品。中国鼓励支持各国选择符合本国国情的发展模式,这也完全不同于西方国家长期进行的“植入式民主”。

应当看到的是,少数西方国家制造的混乱局面是当今世界不安全之源,要解决这样的问题仍十分艰难。其一,政治风险十分突出。一些国家与地区仍深陷战争与冲突的泥潭,少数西方国家仍未放弃“颜色革命”的做法,扰乱了很多国家的政局,一些实行了西方国家所谓“民主选举”政治体制的发展中国家政局动荡。其二,恐怖主义风险居高不下,少数西方国家长期在反恐问题上采取“双重标准”和“工具主义、实用主义”的做法,未能有效遏制恐怖主义的肆虐态势。加之少数西方国家在发展中国家制造的混乱,这些都成为恐怖主义滋生蔓延的

“温床”,恐怖威胁成为困扰很多发展中国家的不安全因素。其三,社会治安问题突出。经济发展停滞和民生不能得到有效改善,导致发展中国家社会治安难以好转,有组织的犯罪等对个人的人身安全同样构成十分严重的威胁。

“一带一路”倡议将从根源上解决许多国家面临的安全与发展的问題,是当今世界的治本之举。安全与发展互为前提、互为基础,必须是以发展促安全,以安全保发展。“一带一路”倡议提出后,得到国际社会的广泛认可,相关内容也被写入联合国和安理会的相关文件之中,同时也得到绝大多数国家的响应与支持。当然,当今世界仍不安宁,特别是一些国家和地区的安全问题仍十分突出,不得不说是“一带一路”倡议中需要解决和面对的问题。

虽然关于如何应对“一带一路”倡议面临的安全问题,国内有很多部门和专家学者都提出相应对策,其中很多建议也极具建设意义。但是,维护海外利益安全有一个非常重要的原则就是:不走西方国家维护海外安全的老路,这条路殖民主义走过,殖民统治结束后,美国的黑水保安公司也走过,但这都不是中国人要走的路。具有五千多年文明史的中国,有着十分优良的文化传统,而这正是中国维护海外利益安全的根本所在。

我们欣喜地看到,《维护海外利益安全研究——中国民营保安公司作用探析》一书在维护国家海外利益安全问题上作出了新的尝试,一些观点、看法和建议极具创新性和可操作性。该书首先对中国海外利益的构成进行分析和界定,明确了海外安全风险的客体;再从分析中国企业面临的各类海外安全风险入手,深入剖析各类安全风险的成因和表现形态,对了解把握安全风险类别十分有帮助;接着提出构建海外安全整体理论框架、政策制度和法律体制,并且对于海外安全的能力建设提出设想,重点阐述民营安保公司的作用,可以说是维护海外安全的全方位的解决方案。与此同时,该书也以美国保护海外利益为例,深入研究美国私营安保企业在海外作用的利弊与经验教训,全面分析“他山

之石”。该书重点是对中国民营安保公司在维护海外安全中作用的探索,其中有深入的发展研究,有经验教训分析,更重要的是提出有可操作性的对策建议。

一口气读完本书后,我觉得十分解渴。这本书不仅语言文字流畅、结构合理、逻辑清晰,更重要的是内容充实,论证严谨且引用资料数据可靠。相信本书会让读者在了解乃至维护海外利益安全的实践上受益不少。

本书作者陈立曾作为我的博士研究生攻读博士学位,因此,我对他也算是有所了解。陈立具有非常刻苦的钻研精神,不仅学风端正,而且在研究上十分严谨。在本书的写作过程中,他查阅了大量海内外的资料数据,还到国家相关部门和企业进行走访调研,特别是到很多中国民营安保公司实地考察,研究态度之严谨认真,可见一斑。历经数年努力刻苦的研究,成果终得以呈现,在此也向陈立表示衷心的祝贺,也希望陈立在今后的科研工作中能有更多的收获与成果。

谨在本书面世前写上一些不成熟的看法,供读者参考。是为序。

国际反恐问题专家 李 伟
中国现代国际关系研究院博士生导师

序 二

与陈立博士相识,是通过她的导师、中国知名反恐专家李伟老师。李伟老师是我的好朋友,记得在2016年下半年我俩的一次见面中,李伟老师对我说,他带的博士生陈立准备将毕业论文的主题定为“海外利益保护”问题,而我们华信中安此前已经在海外利益保护方面有过多年的实践,因此,陈立希望到华信中安进行深入调研。我作为中国保安行业的一员,听到这个消息,感到非常兴奋,原因是终于有人专门对“海外安保”问题进行深入系统的研究。

2017年,陈立博士多次到华信中安调研,除到我司安全风险评估中心、国际业务发展与管理中心等部門详细了解海外安保业务的开展情况外,还专门找我谈了我个人对维护国家海外利益安全问题的一些看法。尽管陈立博士不是保安行业人士,但却致力于海外安保研究,于是,我将其视为同道中人,加之又是好友的学生,交流自然是毫无保留,相

谈甚欢,并且约定:论文通过答辩后,由华信中安资助出版,收入“华信中安安保文库”。

2018年,陈立博士论文完成后,还征求过我的意见,我怀着无比激动的心情,认真通读了全文,之后也就国家的政策导向、中国海外安保业务开展的状况等方面向陈立博士谈了一些个人看法。陈立博士的论文给我印象最深的,除了立意高远外,就是文中抓准了维护海外利益安全的重要力量——中国民营保安公司。

众所周知,随着国家“走出去”战略的持续深化和“一带一路”建设的不断推进,一方面,我国海外资产总量十分庞大,我国公民出境人数也在不断增加,海外有巨大的国家利益。而近年来,中国企业在境外特别是“一带一路”沿线国家的经营环境日趋恶化,中资企业境外项目面临着东道国发生政权更迭、社会动荡、战争、恐怖袭击、绑架勒索、拦路抢劫、入室盗窃、跨国有组织犯罪等严重威胁我人员、财产安全的风险,中资企业境外人员甚至成为沿线部分国家暴恐势力的头号袭击目标。另一方面,在过去较长的一个时期,中资企业海外项目往往完全依赖当地军队、警察、保安公司或西方保安公司实施安保。在事关人身和财产安全如此重大的问题上,将自身置于十分被动的地步,导致发生在海外中资企业和公民身上的安全事件层出不穷,“高风险、低安保、损失重”成为阶段性的常态。在这样的大背景下,海外中资企业和中国公民热切期待并强烈呼吁中国安保力量尽快走出国门,为保护国家海外利益提供服务。随着中资企业走出国门,中国民营保安公司勇于担当,冲在保护国家海外利益的第一线。需要特别强调的是,由于安保行业属于重要且敏感的行业,在当前的国际环境下,面对巨大的中国海外利益,如果派出军队、警察及国营保安公司(即以前各省市公安机关设立的保安公司)赴境外开展安保业务,显然不合时宜:一是会引起东道国的猜疑和抵制;二是会给西方反华势力以口实,为其游说东道国抵制中国项目及安保力量进入和经营提供了最佳借口;三是会给反华媒体及NGO提供炒作“中国威胁论”的新的“素材”。因此,保护中国海外利

益的历史重任,能且只能由中国民营保安公司承担。

中国保安同行也清醒地认识到,为保护国家海外利益服务,正是时代发展赋予中国保安企业的历史使命,也是中国保安企业逐步走向海外并做大做强做精的极好机遇。令中国保安人感到振奋的是,近年来,国家对海外利益保护问题空前重视,政府相关部门已经推出部分有利于加强我国海外利益保护的举措,目前仍在加紧研究,相信今后会形成体系化的顶层设计。“伴随式”走出去的中国民营保安公司也不负重托,抓紧一切机会向国际同行学习,不断加强能力建设,海外安保服务模式也从单一的人力防范的服务模式,进入到人防、物防、技防、安全咨询、安全培训、安全风险评估、安全信息推送、海上武装护航、海外陆地安保、公共关系与危机管理、紧急救援等全方位的服务模式。我坚信,在不久的将来,善于学习、勇于创新的中国保安人将会完成跟随、并行到超越的过程。

我欣喜地看到,《维护海外利益安全研究——中国民营保安公司作用探析》恰好是从一个角度落实习近平总书记提出“总体国家安全观”的实际行动。所谓总体国家安全,就是既重视外部安全,又重视内部安全;既重视国土安全,又重视国民安全;既重视传统安全,又重视非传统安全;既重视发展问题,又重视安全问题;既重视国内安全,又重视海外安全。总体国家安全观是辩证统一的多层次的全面安全观。本书的核心是“海外安全”,在介绍中国海外利益面临的安全风险、美国维护海外利益安全经验借鉴等的基础上,建设性地引导中国民营保安公司赴境外依法、合规开展安保业务,为最大限度地保护中国海外利益提供中国力量。对于中国保安同行来说,参考借鉴意义十分巨大。为此,要特别感谢陈立博士所付出的努力!

是为序。

殷卫宏

前 言

海外利益是中国国家利益的重要组成部分。随着中国新一轮对外开放全面推进,特别是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”加快实施,海外利益在国家整体利益格局中的比重逐步提高,对国家整体利益作出的贡献逐渐加大。与此同时,国际安全环境发生着复杂深刻的变化,各种传统和非传统安全问题点多面广,中国海外利益面临的安全风险增加,维护海外利益安全成为一项紧迫的任务。

近年来,中国经济实力显著提升,军事力量长足发展,全方位外交深入拓展,文化影响日益广泛,这些都为维护国家海外利益安全提供了坚实有力保障,中国对海外利益的认知以及维护海外利益安全的理念和实践也发生了巨大变化。2014 年 4 月 15 日,习近平总书记主持召开中央国家安全委员会第一次会议,提出总体国家安全观这一全新的国家安全理念,所指的国家安全包括政治安全、国土安

全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等领域,2015年7月1日第十二届全国人大常委会第十五次会议通过的《中华人民共和国国家安全法》规定,国家安全还包括外层空间、国际海底区域和极地等新领域以及海外利益的安全,维护海外利益安全上升为维护国家安全的一项重要任务。目前,中国维护海外利益安全正从被动应对向积极防御转变,政府在其中发挥着主导作用,是维护海外利益安全的主角。鉴于维护海外利益安全是一项复杂的系统工程,政府可以继续在外交、军事、参与全球治理等领域发挥作用的同时,更多地动用社会资源和民间力量,构建一个综合运用多种手段共同防御风险的海外利益保护机制。

从国际经验来看,私人保安公司在维护国家海外利益安全中发挥着不可或缺的作用。以美国为例,私人保安公司不只为政府、国际组织、非政府组织、跨国公司提供海外安全保卫服务,还为它们提供安全建议与培训、情报搜集与分析、信息安全防卫和军事后勤支援等多项服务,被广泛运用于人道主义援助、联合国维和、保护国家海外利益安全、打击跨国犯罪、应急救援等多个领域。美国私人保安公司避免了军事力量可能造成的敏感问题,通过预防和抵御各类安全风险,维护美国海外利益安全,成为和平时美国国家安全体系中的一个重要组成部分。

中国保安业实施改制以来,中国民营保安公司也在探索开展海外业务,维护海外利益安全的发展道路,但受主客观因素的影响制约,中国民营保安公司在开展海外业务方面举步维艰,在维护海外利益安全方面的作用有限。鉴于民营保安公司能够提供安全保卫服务,迅速有效地应对中国海外利益面临的武装冲突、政局动荡、恐怖主义、社会治安及海盗犯罪等主要安全威胁,可以在非紧急不能轻易使用军事力量的情况下填补海外利益保护中硬实力缺位的问题,应当被纳入国家多元化海外利益保护机制建设中统筹规划。中国民营保安公司也应牢牢抓住并用好维护国家利益的各种机遇,按照总体国家安全观的要求,加

强战略谋划,坚持“国家利益至上的大局观”、“命运与共的发展观”和“互利共赢的利益观”,在比对国外成功案例的基础上,提升“未雨绸缪”的预警能力、“水来土掩”的境外行动能力和“亡羊补牢”的应急修复能力,走出一条既符合时代要求又能体现中国特色的发展道路。

目 录

绪 论 / 1

一、问题的提出与研究意义 / 1

二、研究现状与不足 / 3

三、创新之处与研究方法 / 12

第一章 国家利益与中国海外利益 / 15

第一节 国家利益 / 16

一、国家利益概念的出现 / 16

二、西方国际关系理论中的国家利益观 / 18

三、中国学者对国家利益的研究 / 24

四、中国国家领导人关于国家利益的思想与实践 / 26

第二节 中国海外利益 / 34

一、中国海外利益的概念 / 34

二、中国海外利益的内涵 / 35

三、中国海外利益的外延 / 36

四、中国海外利益的发展阶段 / 37

第三节 中国海外利益的规模与分布 / 47

一、中国海外利益的规模 / 47

二、中国海外利益的分布 / 53

本章小结 / 67

第二章 中国海外利益面临的安全风险 / 68

第一节 武装冲突与政局动荡对中国海外利益构成的严重威胁 / 69

一、武装冲突与政局动荡风险的概念 / 69

二、武装冲突与政局动荡对中国海外利益构成严重威胁的典型 案例 / 71

三、中国海外利益面临的武装冲突与政局动荡风险上升 / 73

第二节 恐怖主义对中国海外利益构成的严重危害 / 78

一、中国海外利益面临的全球性恐怖危害进一步扩大 / 79

二、中国海外利益集中的多个地区暴恐形势日趋严峻 / 83

三、中国海外利益面对恐怖主义风险控制不足 / 83

第三节 社会治安对中国海外利益构成的安全威胁 / 86

一、社会治安对中国海外公民和机构构成的安全威胁 / 87

二、社会治安对中国海上战略通道构成的安全威胁 / 92

本章小结 / 95

第三章 构建维护海外利益安全多元化机制 / 97

第一节 总体国家安全观是维护海外利益安全的坚强保障 / 98

一、为维护海外利益安全提供理论保障 / 99

二、为维护海外利益安全提供体制保障 / 104

三、为维护海外利益安全提供法律保障 / 108

第二节 加强政府维护海外利益安全的能力 / 111

一、政府现有的维护海外利益安全的手段 / 111

二、加强政府维护海外利益安全能力的建设方向 / 133

第三节 提升民间力量在维护海外利益安全中的作用 / 146	
一、维护海外利益安全的民间力量 / 147	
二、提升私人保安公司在维护海外利益安全中的作用 / 153	
本章小结 / 158	
第四章 美国私人保安公司维护海外利益安全经验借鉴 / 160	
第一节 美国政府扶持下的私人保安公司 / 161	
一、美国私人保安公司的由来 / 162	
二、从黑水公司看美国政府扶持私人保安公司 / 167	
三、私人保安公司——美国推行对外政策的工具 / 172	
第二节 美国私人保安公司在维护海外利益安全中的运用 / 175	
一、美国私人保安公司的运营模式 / 176	
二、美国私人保安公司的类别 / 179	
三、美国私人保安公司在维护海外利益安全中的运用 / 184	
第三节 美国私人保安公司对中国的启示与借鉴 / 194	
一、美国私人保安公司成长的经验 / 195	
二、美国私人保安公司开展海外业务的教训 / 200	
本章小结 / 206	
第五章 中国民营保安公司维护海外利益安全作用探析 / 208	
第一节 中国民营保安业的历史沿革与海外实践 / 209	
一、中国民营保安公司的历史沿革 / 209	
二、中国民营保安公司维护海外利益安全实践 / 212	
第二节 中国民营保安公司维护海外利益安全存在的问题与 困境 / 220	
一、中国民营保安公司维护海外利益安全存在的问题 / 221	
二、中国民营保安公司维护海外利益安全面临的困境 / 225	
第三节 对中国民营保安业维护海外利益安全的思考 / 230	

图表目录

- 表 1 全球八大留学目的国接受高等教育国际学生人数及增长情况 61
- 表 2 中国在主要留学国家留学生人员及占该国留学生人数比重(2016 年) 61
- 表 3 2017—2018 年中国出境游客热门目的地城市——短线游 63
- 表 4 2017—2018 年中国出境游客热门目的地城市——长线游 63
- 表 5 2006—2016 年中国海外撤侨行动列表 74
- 图 1 2015 年领事保护案件分类统计 88
- 图 2 五大洲海外中国公民发案率对比 89

绪 论

一、问题的提出与研究意义

(一) 背景

改革开放 40 年来,中国在世界经济和全球治理中的分量迅速提升。中国是世界第二大经济体、最大货物出口国、第二大货物进口国、第二大对外投资国、最大外汇储备国以及最大旅游市场,成为影响世界政治经济版图变化的一个主要因素。中国对外开放从早期“引进来”为主转为“高水平引进来”和“大规模走出去”同步进行的新格局。2017 年,中国对外直接投资仍以 1582.9 亿美元位列全球第三名,继续保持发展中国家首位。“一带一路”重大战略倡议的提出,使中国与沿线国家合作更加紧密、往来更加便利、利益更加融合,为“走出去”提供了新机遇,中国企业在开展投资合作、对外工程承包和劳务合作等跨国经营领域取得突破性进展。2018 年,中国企业在“一带一路”沿线对 56 个国家非金融类直接投资 156.4 亿美元,新签对外承包工程项目合

同 7721 份,新签合同额 1257.8 亿美元,占同期中国对外承包工程新签合同额的 52%。

在中国开放发展、中国国家利益快速向海外延伸和拓展的同时,维护国家海外利益安全面临的风险和挑战不容忽视。虽然和平与发展仍是时代主流,但世界面临的可预见、难以预见的风险因素明显增多。自 2008 年国际金融危机以来,经过十年时间调整,全球经济没有迎来理想的复苏,而是陷入持续的结构性低迷,贸易保护主义不断升级、全球多边机制不振、各类区域性的贸易投资协定碎片化,美欧的移民、投资、监管等政策朝着逆全球化方向发展,民粹主义抬头。与此同时,霸权主义、强权政治和新干涉主义有了新的发展,各种国际力量围绕权力和权益再分配的斗争趋于激烈,民族宗教矛盾、边界领土争端等热点复杂多变,小战不断、冲突不止、危机频发仍是一些地区常态。非传统安全威胁上升,尤其是国际恐怖主义及其他形形色色极端势力猖獗,已由区域性安全威胁上升为全球性安全威胁。

“一枝动则万叶不宁”,因某一不稳定因素对中国海外利益安全构成威胁的案例不胜枚举,中国维护海外利益安全的重要性和紧迫性在上升,而与之相应的保障手段和能力都难以满足现实需要。如何运用战略思维,树立世界眼光,动用各类社会资源和民间力量,构建维护海外利益安全的多元化机制,加强支撑大规模“走出去”的体制和力量配套建设,已成为必须思考的问题。

(二) 研究意义

现今,海外利益不再是一个单纯的经济、外交或政治概念,而是整体国家利益不可分割的重要部分,在中国海外利益逐渐实现跨国融合的历史进程中,海外利益安全遭侵犯的事件频发,过去七八年里,中国公民在境外遭遇绑架、杀害、抢劫和恐怖袭击的总量,全世界最多。^① 维护海外

^① 刘静:《中国海外利益保护——海外风险类别与保护手段》,中国社会科学出版社 2016 年版,第 51 页。

利益安全不仅事关新时期国家发展和安全大局,还关乎“坚持以人民为中心”的新时代中国特色社会主义思想的精神实质能否全面准确贯彻落实。因此,本书以维护国家海外利益安全为研究对象,针对中国海外利益面临的严峻挑战,提出解决之道,是学术研究服务于形势需要的使命所在,具有十分重要的现实意义。

关于海外利益保护的研究在新千年之初开始发展,如今在国内外已是一门显学。中国的海外利益保护既关系国家利益,又关系国家安全,必须以认清国家安全形势为前提,以维护国家利益为目标,立足国际秩序大变局来把握规律,立足防范风险的大前提来统筹,立足中国发展重要战略机遇期大背景来谋划。要做到这一点,需要开展系统的理论研究作引导。同时,中国的海外利益保护是一个综合多种手段共同预防和抵御风险的过程,正在蓬勃兴起的中国民营保安公司已经自发地参与其中。如何激励中国民营保安公司走出国门,促其在维护国家海外利益安全方面发挥不可或缺的作用,也需要开展系统的理论研究作引导。从这一点来说,本书具有十分重要的理论意义。

二、研究现状与不足

(一)国内研究现状

2004年8月,胡锦涛同志在第十次驻外使节会议上强调,“要增强我国海外利益保护能力,完善相关法律法规,健全预警和快速反应机制,改进工作作风,满腔热情地为在国外的我国公民和法人服务”^①,激发了学界对海外利益的研究与探索。该年共发表四篇相关文章和报道,分别是傅梦孜、刀书林、冯仲平的《中国的海外利益》,朱章铭、张意轩的《涉外安全司 中国海外利益保护伞》,杨磊、张运成的《中国该如何保护自己的海外利益》以及一篇来自新浪网站的报道。随后,关于海外利益的

^① 《第十次驻外使节会议举行 胡锦涛发表重要讲话》,载新华网:[http://www. cc. cn/xwzx/gnsz/gdxw/200408/30/t20040830_1627324. shtml](http://www.cc.cn/xwzx/gnsz/gdxw/200408/30/t20040830_1627324.shtml),2017年3月18日最后访问。

学术成果、新闻报道和研讨会屡见不鲜。上海外国语大学、深圳大学还专门成立了中国海外利益研究中心。

最早研究海外利益的专著是汪段泳、苏长和主编的《中国海外利益研究年度报告(2008—2009)》,^①通过论文汇编形式从海外利益界定、中国公民与海外经济利益保护、国际责任与中国海外利益、中国国家形象与文化的海外传播等四个方面,对2008—2009年中国海外利益状况进行描述与分析。书中以“国际合约形式表现出来的国家利益”对中国海外利益进行限定,并最先提出“海外利益风险外交管理”理论。近几年,中国企业及公民境外活动井喷式增加,国内关于海外利益的学术研究也如火如荼开展,先后出版发行的专著有:宋云霞、王全达的《军队维护国家海外利益法律保障研究》、^②李涛的《中国海外利益》^③、于军和程春华的《中国的海外利益》、^④李志永的《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》^⑤以及张啸天的《国家利益拓展与军事战略》。^⑥他们从不同视角对中国海外利益进行解读,并对海外利益的拓展与保护提出不同路径的实践方案。

在中国知网上输入“海外利益”,可检索出相关学术文章362篇。从2010年每年几篇增长到2015年、2016年每年80篇左右。国内关于海外利益的研究与探索主要集中在以下几个方面:

第一,对中国海外利益定义和范畴的认定。国内关于中国海外利益的研究已开展十多年,迄今为止在概念上未达成一致。例如,刀书林等认为,海外利益实际上是境外的国家利益;^⑦毕玉蓉认为,海外利益是国

① 汪段泳、苏长和主编:《中国海外利益研究年度报告(2008—2009)》,上海人民出版社2011年版。

② 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版。

③ 李涛:《中国海外利益》,国际文化出版公司2014年版。

④ 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版。

⑤ 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版。

⑥ 张啸天:《国家利益拓展与军事战略》,时事出版社2010年版。

⑦ 傅梦孜、刀书林、冯仲平:《中国的海外利益》,载《时事报告》2004年第6期。

家利益的海外延伸,^①他们强调的是海外利益的“海外”属性。陈伟恕认为,狭隘的海外利益是指中国机构和公民在海外的生命、财产和活动安全,广义的理解,还包括在境外所有与中国政府、法人和公民发生利益关系的有效协议与合约,在境外所有中国官方和民间所应公平获得的尊严、名誉和形象;^②张曙光认为,国家的海外利益是国家对外与安全利益的自然和必然延伸,而非一般意义上经济利益的拓展,^③他们强调的是海外利益的具体内容;吴志成认为,海外利益是一国政府、企业、社会组织和公民在国家主权管辖范围以外存在的利益,^④他强调的是海外利益的不同主体。苏长和认为,海外利益是中国政府、企业、社会组织和公民通过全球联系产生的,在中国主权管辖范围之外存在的,主要以国际条约形式表现出来的中国国家利益,他更强调海外利益的存在形式。^⑤

第二,海外利益保护的国外借鉴。海外利益并非新鲜事物,自人类开展海外商业以来就一直存在。对海外利益采取具有法律基础的有组织的保护措施,最早可追溯至2500年前的古希腊。^⑥由于西方国家先于中国走向世界,海外利益保护实践比中国早且丰富,总结和借鉴西方国家海外利益保护机制与经验因此成为国内学者研究的重点。汪段泳通过对西方海外利益保护文献进行梳理,提出运用国际法、国际制度和军事保护是发达国家保护海外利益的常用手段;^⑦夏莉萍总结了20世纪

① 毕玉蓉:《中国海外利益的维护与实现》,载《国防》2007年第3期。

② 陈伟恕:《中国海外利益研究的总体视野——一种以实践为主的研究纲要》,载《国际观察》2009年第2期。

③ 张曙光:《国家海外利益风险的外交管理》,载《世界经济与政治》2009年第8期。

④ 吴志成:《从利比亚撤侨看中国海外国家利益的保护》,载《欧洲研究》2011年第3期。

⑤ 汪段泳、苏长和主编:《中国海外利益研究年度报告(2008-2009)》,上海人民出版社2011年版,第32页。

⑥ Graham H. Stuart, *American Diplomatic and Consular Practice*, New York, D. Appleton Century Co., 1936, p. 23.

⑦ 汪段泳:《海外利益实现与保护的国家差异——一项文献综述》,载《国际观察》2009年第2期。

90年代以来主要发达国家在领事机制建设方面的经验做法。^①还有一些学者针对国别开展研究,如李志永认为国内立法是美国海外利益保护的突出特征,投资国一方面可以通过对外援助法对受援国进行约束,另一方面可以通过国内法对损害己方利益的国家、企业和个人进行限制或惩罚。^②于军研究了印度海外利益保护的措施与手段,提出利用地区 and 全球性合作机制、塑造国家形象、展开海军外交等举措值得中国借鉴。^③

第三,中国海外利益保护的机制建设。中国学者从不同切入点探索多种力量参与海外利益保护的可行性。张啸天提出军队是维护海外利益的坚强保障,中国应具备在地区发挥决定性作用、在世界其他地方发挥重要影响的军事力量。^④宋云霞和王全达从立法角度对中国军队开展海外行动的法理范畴和具体内容进行研究。^⑤吕晓莉和徐青认为以政府为主导的海外利益保护机制资源有限,充分利用行业协会、华人华侨社会网络及民间组织,构建中国海外利益保护的社会机制是当世之需。^⑥李志永探讨了警务外交和企业公共外交在海外利益保护中的作用。^⑦宋瑞琛、陈云东指出国际法作为规范和调整国家间利益的重要法律形式,能够为中国海外利益的维护提供合法性依据和制度保障。^⑧于

① 夏莉萍:《20世纪90年代以来主要发达国家领事保护机制变化研究——兼论对中国的启示》,外交学院2008年博士学位论文。

② 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第67页。

③ 于军:《印度海外利益的拓展与维护及其对中国的启示》,载《探索》2015年第2期。

④ 张啸天:《国家利益拓展与军事战略》,时事出版社2010年版。

⑤ 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版。

⑥ 吕晓莉、徐青:《构建中国海外利益保护的社会机制探析》,载《当代世界与社会主义》2015年第2期。

⑦ 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第123~147页。

⑧ 宋瑞琛、陈云东:《中美双边投资协定谈判:国际投资与海外利益维护》,载《学术探索》2015年第4期。

军、程春华以国家利益与国际制度的关系为起点,提出加强中国国际制度能力建设的具体办法。^①

客观而言,目前中国国内关于海外利益的研究取得一定积极成果,但随着中国与世界互联互通日益紧密,中国海外利益面临的安全挑战日趋严峻,如何维护海外利益安全成为这一时期海外利益保护研究的新任务。现有的研究成果尚不能满足新任务的需要。

首先,从安全视野探讨海外利益保护的学术研究欠缺。目前,国内关于海外利益保护的研究多在对外贸易、对外投资、国际金融合作、企业公共外交等经济和政治领域,将海外利益保护上升到维护国家安全的高度,从安全视角探索如何规避风险保障海外利益安全的学术成果甚少。2015年出版的李晓敏编写的《非传统威胁下中国公民海外安全分析》和顶针智库编写的《中国公民境外安全报告(2015)》虽弥补了这方面的空白,但主要以中国公民为研究主体,分析企业员工、游客、留学生在海外面临的安全风险,^②只涉及海外利益保护有限的面。

其次,关于中国民营保安公司维护海外利益安全的研究刚起步。社会学家乌尔里希·贝克在其所著《风险社会》中说:“全球化跨越了生产和再生产,跨越了国家界限。在这种意义上,危险成为超国界的存在,成为带有一种新型的社会和政治动力的非阶级化的全球性危险。”在安全危险全球化的背景下,中国海外能源资源、战略运输通道遭冲击,中国驻外机构、企业及人员遭袭击、抢劫、绑架、杀害的事件时有发生。虽然中国外交部及其他有关部门采取的领事保护、国际警务合作、撤侨等措施能够提供有效救助,但均属于应急处置范畴。鉴于海外安全风险的复杂性、长期性和突发不确定性,维护海外利益安全需要多元化、常态化、坚持预防优先的保护途径。中国保安业经过三十多年的发展,既具备这样的潜质,也担得起这样的责任,中国学者有必要将中国保安公司纳入视

① 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版。

② 顶针安全·顶针智库:《中国公民境外安全报告(2015)》,时事出版社2015年版。

野开展系统深入的研究。国内涉及此领域的研究屈指可数,除了李卫海的《中国保安业开展海外业务的法律与监管研究》,从法律角度拟定了中国保安业开展海外业务的基本守则和监管对策,还有几篇学术文章,如辛田的《中国海外利益保护私营化初探》^①、汪俊石和董勇的《关于保安业走出国门的思考》^②及张杰的《“一带一路”与私人安保对中国海外利益的保护——以中亚地区为视角》。^③另有一些关于国外私人保安业开展国际事务的内容可散见于《中外保安业发展现状及比较研究》^④、《国外私人调查和保安业管理》^⑤《国外保安业》^⑥等书籍,但多是只言片语,没有更多内容。

(二) 国外研究现状

国外研究的相关成果主要集中在以下几个方面:

第一,关于国家利益及保护的论述。海外利益的概念是中国提出的。对于以殖民扩张发家致富的西方国家而言,海外利益从一开始就自然地成为其国家利益的组成部分,因此,很难找到国外关于海外利益保护的专著。但在西方国家的政府报告或关于国家利益的研究专著中都有涉及海外利益及其保护的内容。如2000年美国国家利益委员会公布的《美国国家利益》界定中,美国国家利益被分为“生死攸关的利益”“极端重要利益”“重要利益”“次要利益”四个层次,每个层次都提及海外利益的内容,包括预防、阻遏和减少核武器、生化武器和化学武器对美国本土和海外驻军的攻击,确保重要国际体系的有效性,维护美国国家利益的拓展等。关于拓展和维护美国的国家利益,美国学者罗伯特·基欧汉

① 辛田:《中国海外利益保护私营化初探》,载《国际展望》2016年第4期。

② 汪俊石、董勇:《关于保安业走出国门的思考》,载《热点探讨》2014年第5期。

③ 张杰:《“一带一路”与私人安保对中国海外利益的保护——以中亚地区为视角》,载《上海对外经贸大学学报》2017年第1期。

④ 江静:《中外保安业发展现状及比较研究》,东北师范大学出版社2016年版。

⑤ 公安部治安管理局、公安部第一研究所编著:《国外私人调查和保安业管理》,群众出版社2012年版。

⑥ 张弘主编:《国外保安业》,中国商业出版社2007年版。

在其《全球化治理》一书中提出在国际制度方面的建树是美国拓展和保护国家利益的工具,政治家致力于制度创新时,必然存在有所选择的动机,问题不在于国际组织庞大具有压制性,而在于它们被视为服务于强者或特权者的特定利益。^① 约瑟夫·奈等认为,在海外利益拓展过程中,美国通过强大的文化输出塑造美国的国际形象,通过传播民主价值观和人权标准建立和维护美国国家利益。^② 布热津斯基认为,美国在全球至高无上的地位是由一个确实覆盖全球的联盟所组成的精细体系组成的。^③ 德琳·凯特指出,“作为全球性大国,美国应使用军事力量来保卫和推进美国在世界各地的利益”。^④ 杰里尔·A. 罗塞蒂在其《美国对外政策的政治学》中也提到了运用军事力量维护美国国家利益的观点,指出“为了保卫我们的国家和盟友,或者为了维护更大范围的和平与安全,必须运用军队,包括面对严重的人道主义危机时保护我们的人民”。^⑤

第二,关于私人保安公司的界定。1850年,世界第一家真正意义的现代保安公司——平克顿侦探公司成立,比中国民营保安公司早了134年。国外对私人保安的研究也相对较早,权威的代表著作有:1970年德兰公司提供的五卷书报告,系统研究了至20世纪70年代初美国私人保安公司的性质、现状、责任与监管;20世纪80年代宇冠公司的两份报告,考究了美国私人保安与警务业的历程,并对其未来发展进行了预测。冷战结束后,美英等国裁军,大批受过军事培训、掌握军事技能的士兵涌入

① Robert o. Keohane, “Governance in a Partially Globalized World”, *American Political Science Review*, March 2001, pp. 1 - 13.

② [美]约瑟夫·奈等:《美国软实力的衰落》,载《国外社会科学文献》2004年第10期。

③ [美]兹比格纽·布热津斯基:《大棋局》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社1998年版,第36~37页。

④ Madeleine K. Albright, “Advancing American Interests through the United Nations”, *U. S. Department of State Dispatch*, Washington; Vol. 6, Iss. 8, Feb. 20, 1995.

⑤ 冯海沧:《美国国际危机管理研究》,军事谊文出版社2007年版,第97~99页。

私人保安公司。与此同时,由于苏联解体,全球多个地区出现势力真空,动荡与冲突不断,一些大型私人保安公司,如戴阳国际、美国军事职业资源公司、泰坦、AD 咨询公司、全球风险国际等,开始活跃在全球 50 多个国家和地区,^①为戴比尔斯钻石联合企业、英国石油、德士古石油、海湾——雪佛龙石油等跨国企业提供私人安保服务。国外学者兴起对这一类私人保安公司性质及其涉外业务的研究热潮。一些学者将这种开展国际业务的私人保安公司称为私人国际保安公司,^②还有一些学者倾向于将其定义为私人军事公司。例如,卡洛斯·奥尔蒂斯认为它是“向客户提供军事手段或帮助客户增强这方面能力的合法的跨国商业公司”;^③切斯特曼和莱纳特称之为“在国家区域外为跨国公司提供武力或为其武装人员提供建议和培训,从而提升他们战斗力的国际军事公司”;^④布鲁克林解释其为“在国外通过为现场设施和非当地人员提供直接或间接安全服务的合法营利公司”。^⑤ 2006 年,国际和平行动协会(IPOA)接收“私人保安公司”为其会员,称“私人保安公司”包括那些在外国和动荡地区提供武装安全服务的公司。

虽然西方学界未就如何定义这些提供海外安保服务的公司达成一致,但大量研究著作和报告显示其仍倾向于将它们笼统地定义为私人保安公司。本书研究的国外私人保安公司主要针对那些开展海外业务的私人保安公司。

① Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 3.

② J. C. Zarate, “The Emergence of a new Dog of War: Private International Security Companies”, *Stanford Journal of International Law* 34, 1998, pp. 81 – 82.

③ C. Ortiz, *The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of Commercial Activity and Responsibility*, Leiden, Netherlands, Vols. Verlag, 2007, pp. 60 – 61.

④ S. Chesterman and C. Lehnardt, *From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 3.

⑤ D. J. Brooks, “The Business End of Military Intelligence: Private Military Companies”, *Military Professional Intelligence Bulletin*, 1999, p. 1.

第三,关于私人保安公司在拓展和维护国家利益中的作用。辛格指出私人保安公司在国家的构建以及为政府利益服务方面发挥了重要作用,特别是在那些政府治理缺失的地区,私人保安公司拥有极大的效力。^① 蕾切尔·韦伯称,私人保安公司在公众和国会的视线外,提供了另一种别具特色的服务,从某种意义上讲,他们可以充当政府的“前沿公司”。^② 本尼迪克特提出为政府和跨国公司提供国际安全服务的私人保安公司是美国实施对外政策和维护国家利益的工具。^③ 休·布雷热表示,私人保安公司好比跨国公司的“投资卫士”,没有私人保安公司提供安保,跨国公司不敢在危险地区开展业务,哪怕这一地区蕴涵着巨大商机。2002年《巴尔干纪事报》报道戴阳国际高官和雇员在波斯尼亚参与拐卖妇女,以及2003年美国黑水公司在伊拉克枪杀平民事件后,国外学界开始从不同视角研究如何规制那些在海外维护国家利益的私人保安公司。本尼迪克特认为私人保安公司在国家推行对外政策中扮演着重要角色,国家应在国内法基础上清晰地认定它们,明确它们的责任,给予它们法律上的约束和保障。^④ 伊森伯格提出应将军队法适用于这些涉外私人保安公司,这将使其管理者在选择、培训和使用雇员时更加慎重,同时也能使他们在海外行动时获得更多与国家武装力量同等的权利。^⑤ 哈夫勒以“国际和平行动组织”为例分析了行业协会在私人保安公司管理中的作用,指出行业遵守“自愿原则”,行业自律虽不具有强制约束

① P. W. Singer, “The Ultimate Military Entrepreneur”, *MHQ: Quarterly Journal of Military History* 15, 2003, p. 154.

② R. Weber, *Swords into Dow Shares: Governing the Decline of the Military Industrial Complex*, Boulder, Co: Perseus, 2001, pp. 177 – 182.

③ Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 2.

④ Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 66 – 68.

⑤ D. Isenberg, “A Fistful of Contractors”, *British American Security Information Council*, 2004, pp. 46 – 47.

力,但依然可以规范和保障私人保安公司在海外实施保护国家利益的行为。^① 迪金森提出针对雇佣军制定的国际法不适用于现在的私人保安公司,它们不直接参加军事行动,以商业的运行模式为在海外的政府机构、跨国公司、公民及国际组织提供各种安全服务,是影响国际安全形势不可忽视的力量,国际社会应当推动相关国际法的制定实施,对其进行约束和限制。^②

总体而言,由于国家性质不同,对海外利益的定义不同,拓展和维护海外利益的手段也不尽相同。在国外,很难找到一本既符合中国国情又体现中国海外利益保护原则与特色的研究成果。虽然西方私人保安公司参与海外利益保护的做法值得借鉴,但相关研究更多侧重于它与政府的特殊关系及其“军事化”特征,而非如何维护海外利益本身。因此,无论国内国外,都缺乏在此领域全面、系统的论述。本书的着力点也正是基于此,期望能有所突破。

三、创新之处与研究方法

(一) 创新之处

1. 界定了新时期中国海外利益的概念。当今中国正处于和平崛起、伟大复兴和实现“中国梦”的关键时期,中国国家利益的内涵和外延都已发生深刻变化。这中国维护国家利益的决心和实力也已发生深刻变化,这决定了对中国海外利益的认知必须做出相应调整,中国海外利益的概念应当更加广泛,内容应当更加丰富。本书在对党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央不断实践逐渐形成的较为系统、独特的国家利益观展开研究的基础上,对中国海外利益的概念进行重新界定,是

^① See V. Haufler, *A Public Role for the Private Sector: Industry Self Regulation in a Global Economy*, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 2001, p. 52.

^② See L. Dickinson, "Government for Hire: Privatizing Foreign Affairs and the Problem of Accountability under International Law," *William & Mary Law Review* 47, 2005, p. 38.

一处创新。

2. 使中国民营保安公司维护海外利益安全的研究更加系统深入。国内已经有学者关注私人保安公司在维护海外利益安全中的作用,本书在掌握大量最新数据和文献资料的基础上,以中国民营保安公司为研究主体,以维护海外利益安全为出发点和落脚点,更加系统深入地探讨了中国民营保安公司维护海外利益安全的必要性、可行性以及具体的操作路径,为读者了解私人保安公司在维护海外利益安全中的作用及未来建设方向、为学界开展海外利益保护研究提供了一个可以参考的视角,是又一处创新。

(二) 研究方法

本书坚持马克思历史唯物主义和辩证唯物主义的基本原理和方法,运用发展的、全面的、系统的、普遍联系的观点探析中国民营保安公司在维护海外利益安全中的作用。使用的研究方法主要有:

1. 历史分析法。古人云,欲知大道,必先为史。以史为鉴,可以知兴替。历史是产生思想的重要源泉,历史分析是战略研究的基本方法。本书通过对中国海外利益的发展历史进行梳理,分析得出中国海外利益安全频遭侵害的原因;通过对中国民营保安公司的发展历史进行梳理,分析得出中国保安公司走出去是历史发展的必然这一理论结果;通过对美国私人保安公司的发展历史进行梳理,分析得出由于时代背景、国家利益和国家性质的不同,西方发达国家的私人保安业发展路径不完全适合中国,中国必须建设符合自己国情,体现自己特色的中国保安业。

2. 演绎归纳法。演绎的方法是将已知事实作为前提,通过合理的逻辑推理,推导出未知的结论。归纳的方法是通过个别事物和现实的分析,从中推理出该事物和现象的普遍性规律。本书在对大量文献开展研究的基础上,通过演绎法,以中国国家利益迅速拓展和海外利益安全面临风险多样化这一已知事实作为前提,推导出中国民营保安公司必将在构建多元化海外利益安全保护机制中发挥不可或缺作用的结论。通过归纳国外私人保安公司维护海外利益安全的经验做法,推导出中国民营

保安公司开展海外业务可借鉴的发展模式。

3. 案例分析法。本书从正反两方面选取案例进行分析。一是通过对中国境外机构、企业及人员海外安保措施成功与失败的案例比较,得出私人保安公司维护海外利益安全的可行性。二是通过对国外私人安保公司成功与失败的案例比较,得出美国私人保安公司不断发展壮大的经验和黑水公司倒闭关门的教训,作为中国民营保安公司开展海外业务的前车之鉴。

第一章 国家利益与中国海外利益

“利益”的词义是“好处”，也可以理解为需求。自人类出现起，就有了衣食住行的生存需求，就产生了利益问题。国家利益是世界政治的核心，^①也是在国际政治中发挥作用最持久、影响力最大的因素，是国家对外行为最基本的动因。历来各国从政界到学界，围绕国家利益的外交斗争和学术论辩不断，但却未能就“国家利益”一词确定一个普遍接受的概念或标准定义。^② 由于国家利益受内外两种因素影响，不同时期、不同环境下国家利益的内容不同，因此，国家利益始终处于动态形成与调整过程中。冷战结束使国家利益发生前所未有的演变。一方面，民族国家的多元竞争取代两大集团的紧张对峙，各国不再将意识形态和社会制度等因素作为外交决策

① [美] 汉斯·摩根索：《政治学的困境》，中国人民公安大学出版社 1990 年版，第 65 页。

② [美] 西奥多·哥伦比斯、杰姆斯·沃尔夫：《权力与正义》，白希译，华夏出版社 1990 年版，第 104 页。

的首要标准,国家利益在国家决策中的地位重新得到重视。另一方面,全球化成为当今社会最深刻的变革。在全球化时代,各国在政治、经济、军事和文化上的相互依存不断扩大,民族国家不再是国际政治体系中唯一的行为体,其自主性有所下降。全球化使国家利益从封闭体系转变为开放体系,框定国家利益的因素大大增加,远远超出传统的认知范围。中国在融入全球化过程中,国家利益的内涵和外延不断拓展,与人类命运共同利益的交叉程度逐渐加深,中国海外利益得以迅速发展。

第一节 国家利益

在汉语中,“国家利益”具有双重概念。一个概念是国际政治范畴中的国家利益,指的是一个民族国家的整体利益,与之相对应的概念是国际利益或世界利益;另一个概念是国内政治意义上的概念,指的是政府利益或政府所代表的全国性利益,与之相对应的概念是个人利益或集体利益。^① 本书所指的“国家利益”是前者,并将其研究作为中国海外利益研究的逻辑起点。

一、国家利益概念的出现

国家利益是一个历史范畴,“对于那些制定和实施他们的部落、城邦、王国和帝国的对外政策的人来说,虽然国家利益这一名词尚未出现,国家利益的思想则是始终存在的”。^② 西方关于国家利益的思想最早可追溯到古希腊时代。古希腊历史学家修昔底德在总结伯罗奔尼撒战争时断言,无论是在国家还是个人之间,利益的一致是最可靠的纽带。^③

① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第4~5页。

② 王逸舟:《国家利益再思考》,载《中国社会科学》2002年第2期。

③ [美]威廉·奥尔森等:《国际关系的理论与实践》,王沿等译,中国社会科学出版社1987年版,第77页。

在中国,很早就出现了“利益观念”。例如,墨子提倡“兼相爱,交相利”,指出国与国、家与家、人与人之间,只要相互兼爱,不发动战争,不相互攻伐,就可以共同取利。孟子认为“义”就是最大的“利”,“义之与利,其所指皆同,惟即其天道而言之则曰义,即其人道而言之则曰利”,^①注重统治阶级长治久安的大利,反对不利于封建统治的利。所以当梁惠王问:“将有以利吾国乎?”,孟子曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣”。^②司马迁在《史记》卷一百二十九货殖列传第六十九中写道:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,意指普天之下芸芸众生为了各自利益劳累奔波而乐此不疲。

近代意义上的国家利益概念被认为与欧洲民族国家体制的形成发展相伴而生。在文艺复兴时期,意大利的尼古拉·马基雅维利、法国的让·布丹、荷兰的古果·格老秀斯和英国的托马斯·霍布斯等人就提出了国家利益的概念,认为国家的政治行为应服从于国家利益。^③但受君权神授思想的影响,他们仍认为君主是国家主权的拥有者,代表着国家利益。例如,尼古拉·马基雅维利在《君主论》中提到,“国家的利益无论从道义上还是法律和科学上讲,都是政府行为合法性的最终源泉,君主可以为了国家的利益而不惜采取任何手段”。

在近代民族国家产生之前,国家利益的载体很大程度上不是真正意义上的国家,它作为非“绝对独立的”政治实体依附于君主或皇室利益而存在。“三十年战争”结束,威斯特伐利亚体系建立以后,主权原则在外交领域加以确认,世俗国家从教会手中取得民众最高忠诚的权利,民族国家成为国际关系的重要行为体,国家利益才作为一个独立的概念出现。^④在此期间,产生较大影响的是法国路易十三的宰相、红衣主教黎

① 邓秉元:《孟子章句讲疏》,华东师范大学出版社2011年版,第12页。

② 陈戌国:《四书五经》,岳麓书社2002年版,第63页。

③ 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第18页。

④ See Charles Beard, *The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy*, Chicago, Quadrangle Paperbacks, 1966, pp. 10 - 13.

塞留,他强调“民族国家利益至上”,并在“三十年战争”中加以外交实践,直接推动由民族主权国家构成的威斯特伐利亚体系的建立,开创了现代外交的先河。基辛格评价其称,“少有政治家能像他一样对历史造成如此大的影响。黎塞留是现代国家制度之父。他提倡国家利益至上观念,并为了法国利益义无反顾地付诸实施。在他的倡导下,这个观念取代了中世纪的世界道德观成为法国国家政策的指导原则”。^①虽然国家利益这一概念确立于民族国家产生之后,但民族国家建立后,统治者个人意志仍很大程度支配着国家的对外政策,王朝利益让位于国家利益经历了一个漫长的渐进过程。1848年,恩格斯批判德国政府的外交是“为了延长专制政权的寿命”,^②而不管国家利益。美国历史学家查尔斯·比尔德批判称,“欧洲为王朝利益进行的外交到19世纪中叶开始走向尾声,经历了一个世纪的发展,直到‘一战’结束才彻底销声匿迹”,^③“随着国家体系的出现,公众对政治控制影响力的增加,以及经济关系的巨大发展,国际利益这一新提法的界限才逐渐被确定下来”。^④

二、西方国际关系理论中的国家利益观

关于国际关系理论中国家利益的研究,西方学者作出的努力比较早。最早定性国家利益的是国际关系学科诞生之初占主导地位的理想主义理论。第一次世界大战的爆发宣布“均势可以将自私自利的权力追求导向最终的和谐”^⑤这一“欧洲协调”传统理念破产,“美国挟其信心、

① [美]亨利·基辛格:《大外交》,顾淑馨、林添贵译,海南出版社2006年版,第50页。

② [德]恩格斯:《德国的对外政策》,载马克思等:《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社1975年版,第304~306页。

③ Charles Beard, *The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy*, Chicago, Quadrangle Paperbacks, 1966, pp. 10-13.

④ 倪世雄:《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社2001年版,第251页。

⑤ [美]亨利·基辛格:《大外交》,顾淑馨、林添贵译,海南出版社2006年版,第26页。

实力与理想主义登上国际舞台”。^① 理想主义思潮中,最有影响的是美国总统托马斯·伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson),他认为,国际政治是一个总体和谐、可以通过道德和国际法求得进步的过程。“每个国家在维护和平这一点上都有着共同的利益”,^②国家从物质角度决定对外政策是危险的,对外政策应反映与个人道德相同的标准,世界安全需要的不是维护国家利益,而是将和平作为一个法律概念加以维护。威尔逊是国际利益和谐论者,^③他的“十四点计划”被视为理想主义国际秩序的经典宣言。20世纪30年代一系列国际危机的爆发使理想主义受到质疑,爱德华·霍列特·卡尔对国际利益和谐论进行批判,称其为“给自我利益披上普世利益的外衣”,^④卡尔本人也因此成为“最早以政治现实主义名义重建国际政治学的人”。^⑤

相比较于卡尔,古典现实主义代表摩根索“在界定国家利益方面作出了最重要的贡献,他不仅明确提出要以理性和利益指导国家外交政策,而且明确地以权力界定国家利益,从而使国家利益摆脱近代以来空洞的内容。他还曾专门撰文分析究竟什么是美国的国家利益,为现实主义的理性假设奠定坚实的基础”。^⑥ 摩根索的国家利益理论包括以下几个方面:(1)权力是政治的目的,利益是政治的实质,“国际政治就像一切政治一样,是追逐权力的斗争”,“以权力界定的利益概念是帮助政治

① [美]亨利·基辛格:《大外交》,顾淑馨、林添贵译,海南出版社2006年版,第212页。

② [英]爱德华·卡尔等:《20年危机(1919~1939):国际关系研究导论》,秦亚青译,世界知识出版社2005年版,第50页。

③ [英]爱德华·卡尔等:《20年危机(1919~1939):国际关系研究导论》,秦亚青译,世界知识出版社2005年版,第43页。

④ [英]爱德华·卡尔等:《20年危机(1919~1939):国际关系研究导论》,秦亚青译,世界知识出版社2005年版,第72页。

⑤ [美]肯尼斯·汤普森:《国际思想大师——20世纪主要理论家与世界危机》,耿协峰译,北京大学出版社2003年版,第87页。

⑥ 胡宗山:《国际关系理论方法论研究》,世界知识出版社2007年版,第112页。

现实主义找到穿越国际政治领域道路的主要路标”。^① (2) 类似人性的两面性,国家利益概念也包含两个因素:一是逻辑意义上的、起码的、最低限度的需求,即一个政治单位作为实体存在,它的领土、政治制度及文化的完整,这是国家利益的固有含义和不变成分;二是由环境决定的可变需求,即由政治传统和文化背景所决定的国家利益,这是国家利益的可变成分。^② 领土、政治制度及文化完整是国家利益的核心,权力是其尺度和实现工具。(3) 国家以追求利益为目的,但不能超越国家能力范围,^③ 应施以理性的外交政策,把危险降至最低,利益增至最大,“在一个特定的历史时期之内,哪种利益能够决定政治行为,要视制定外交政策时所处的政治和文化环境而定”。^④ (4) 民族国家在追求国家利益时所遵循的道德,不同于普通人在处理人际关系时所遵循的道德,“所有当代成功的政治家都把国家利益作为他们政策的最高标准,在国际事务中没有一个是伟大的道德家达到过他们的目标”。摩根索以人性、利益和权力为核心的现实主义理论体系,为许多学者所接受,但他所说的国家利益可以包罗万象,如果不在具体环境和情景中加以明确定义,只能是一个一般的、笼统的、难以操作的抽象理论概念。^⑤

以肯尼斯·华尔兹为代表的新现实主义摒弃了古典现实主义中人性等难以用科学标定的概念和无法证伪的假设,把现实主义的国际关系理论发展为高度简约的科学理论体系,构建了以安全为核心的国家利益

① [美] 汉斯·摩根索:《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》,徐昕等译,中国人民公安大学出版社 1990 年版,第 6~7 页。

② Hans J. Morgenthau, *The Dilemmas of Politics*, Chicago, University of Chicago Press, 1958, p. 65.

③ [美] 汉斯·摩根索:《国家间政治:权力斗争与和平》,徐昕等译,北京大学出版社 2006 年版,第 28~35 页。

④ [美] 汉斯·摩根索:《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》,徐昕等译,中国人民公安大学出版社 1990 年版,第 35~36 页。

⑤ 秦亚青:《权力·制度·文化》,北京大学出版社 2005 年版,第 37 页。

理论。他构想了一个包含结构和单元的国际政治系统,^①把国际体系设想为具有单一无政府逻辑的自助体系,把国家设想为其中互动的单元,得出的结论是,鉴于无政府秩序的排列原则经久未变和单元功能的同一性,国际体系的结构只能根据单元间能力的分配来界定。也就是说,由于无政府状态是国际体系中永恒的客观存在,国家安全就只能依靠国家自助。华尔兹把国际政治体系类比为经济市场,^②使“国家利益”这一模糊概念更加清晰。他提出安全是国家的唯一利益,权力只是一种有可能使用的手段,在重要关头,国家最终关心的并非权力而是生存安全。这被认为是新现实主义对摩根索古典现实主义国家利益内涵的一个重要修正。

20世纪70年代,世界环境发生变化,越南战争结束、石油危机爆发和布雷顿森林体系解体等一系列重大事件使现实主义理论的根本假定受到质疑,自由主义思潮再起。1977年,罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈合作撰写的《权力与相互依赖:转变中的国际政治》问世,“成为新自由主义崛起的宣言”。^③他们对现实主义的国家中心说和军事权力说等基本假设进行反驳,^④用复合相互依赖模式解释国际机制对国家能力、利益的影响,并以此为基础,提出全球治理的概念和意义,“从全球的角度讲,治理问题即全球社会的各种制度与进程如何有效地、合法地编织起来,发挥作用”。^⑤

① [美]肯尼斯·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海人民出版社2008年版,第42页。

② [美]肯尼斯·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海人民出版社2008年版,第95~98页。

③ [美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖:转变中的世界政治》,门洪华译,北京大学出版社2002年版,第3页。

④ [美]大卫·鲍德温主编:《新现实主义与新自由主义》,浙江人民出版社2001年版,第13页。

⑤ [美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖:转变中的世界政治》,门洪华译,北京大学出版社2002年版,第11页。

1984年,罗伯特·基欧汉在《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》一书中放弃《权力与相互依赖:转变中的世界政治》中的基本假设,转而承认国家的理性和单一性特征,同时也接受了华尔兹对无政府逻辑的定义,他把影响国家行为的一些非权力因素引进国际体系进程,把国际制度定义为国际体系进程的基本特征,把国家定义为国际体系中的行为主体,构建起新自由制度主义高度简约的科学理论体系。不同于现实主义把冲突视为国际关系的基本特征,新自由制度主义认为合作是国际关系的实质,也是实现国家利益的可能方式,而国际制度是达成这一目标的中介,“为了世界政治中的合作不在临时的基础上进行,人类必须使用规则”。^①新自由制度主义接受新现实主义以军事力量定义的国家权力和以物质收益为主的国家利益观,同时指出没有一成不变的国家利益,利己主义的利益概念没有考虑国际规范和规则对他国目标的影响、国家间利益的相互性及国际制度如何影响国家自身利益的界定。^②新自由制度主义认为客观条件和国际制度、规范等观念因素共同决定国家利益,生存(生命)、独立(自由)、经济财富(财产)是国家利益的三种内涵。^③他们把国家的发展利益上升到与生存利益并重的高度,并把国家利益概念的界定延伸至与跨国利益和全球利益休戚相关的国际层面,拓宽了国际关系理论研究的视角。

以肯尼斯·华尔兹为代表的新现实主义和以罗伯特·基欧汉为代表的新自由主义的“理性主义”^④辩论成为20世纪80年代中期至90年代中后期国际关系理论发展的核心,与之同时发展起来的还有非主流的

① James Der Derian, *International Theory: Critical Investigation*, New York, University Press, 1995, p. 291.

② [美]罗伯特·基欧汉:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,上海人民出版社2001年版,第121~158页。

③ Kenneth Waltz, *Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics*, New York, Columbia University Press, 1986, p. 329.

④ Robert Keohane, *International Institutions: Two Approaches*, Boulder, Co: Westview-Press, 1989, pp. 158 - 179.

“反思主义”理论,他们强调国际关系中观念和话语的作用、结构和行为体的相互建构、权力与非物质性和真理的相对性。建构主义是20世纪90年代以来国际关系研究中的一个重要理论学派,他们尝试建立一条介于理性主义和反思主义之间的中间道路,使国际关系理论成为一种既考虑国际政治的社会建构,又坚持科学实在论的理论体系。

以亚历山大·温特为代表的建构主义承认国家是国际关系的行为主体,也强调自己的理论是结构主义理论。他们引入一种社会视角,通过施动者—国家和结构—国际体系文化间互相建构的关系来分析国家利益。根据建构主义观点,权力政治和国际体系的无政府状态是由施动者互动建构起来的,施动者的身份和国家利益又是由国际体系结构建构出来的。他们不认为国际体系无政府状态是永恒的客观存在,否认理性主义对国家利益赋予的单纯的物质性内涵,认为国家利益是国家—社会复合体的再造要求或安全要求,^①是国家社会中的政治、文化、规范及共同观念构建的结果,这些因素不仅决定着构建国家的身份,还深度影响国家利益,改变一国的政策行为。建构主义的国家利益观的根本要素是观念,即观念决定身份,身份决定利益。一个国家的观念变了,其身份就会发生变化;身份发生变化,国家利益也就随之发生变化。因此,国家利益不仅包含生存、独立、经济财富三种内涵,还有第四种,即集体自尊——一个集团对自我有着良好感觉的需要,对尊重和地位的需求。^②建构主义注重“认同”在实现国家利益中的重要性,认为在资源匮乏的世界,只有达到集体认同、国家成为国际国家、国家利益成为国际利益,国家间才不会因寻求自我利益发生冲突。从这个意义上讲,建构主义也被

① [美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社2014年版,第228页。

② [美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社2014年版,第229页。

称为认同政治理论。^①

现实主义、自由主义和建构主义之间是互补的,而不是竞争的,^②它们各自的分析范式为我们研究国家利益提供了多方位的研究视角。综合三大理论基本观点,我们可以得出,国家利益是国家在国际体系中互动的结果,并随着国际政治格局演变而发展变化。国家利益已不再局限于政治与军事安全,还包含国家的发展利益和集体自尊。在当今,国家仍是国际政治的主要行为体,追求国家利益、实现国家利益是所有外交的出发点和落脚点,^③对国家利益的判断与认知依然对国家发展战略的制定与实施产生着重要影响。

三、中国学者对国家利益的研究

虽然在中国的对外政策报告、文件和讲话中较早就能看到“民族利益”^④或“国家利益”字样,如周恩来在1949年曾说:在没有发生战争和破坏的时候,对内对外都要进行保卫国家利益的工作,对内就不说了,对外而言,外交就成了第一线的工作。^⑤但由于中华人民共和国成立之初受苏联影响,对西方的国际关系理论采取否定态度,直到1978年中共十一届三中全会制定改革开放政策之后,中国的国际关系学术研究才起步,中国学界才开始涉猎国家利益的问题。^⑥

① [美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社2014年版,第27页。

② [美]玛莎·费丽莫:《国际社会中的国家利益》,袁正清译,浙江人民出版社2001年版,第34页。

③ 楚树龙:《国际关系基本理论》,清华大学出版社2003年版,第34页。

④ 中华人民共和国成立之后,中国主要受苏联的国际关系理论影响,苏联官员与学者偏爱使用“民族利益”,作为意识形态一致的社会主义国家,中国政府接受苏联的用法,在谈及国际政治意义上的国家利益时,也多使用“民族利益”来表达。详见阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第8~9页。

⑤ 中华人民共和国外交部等编:《周恩来外交文选》,中央文献出版社1990年版,第2页。

⑥ 参见阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第9页。

国内对国家利益开展系统研究较早的学者是阎学通,他首先厘清了国际政治范畴内的国家利益与国内政治意义上的国家利益、国家利益与统治阶级利益、国家利益与民族利益这几对易被混淆的概念之间的关系,进而在明确“利益”概念的基础上对“国家利益”作出定义。阎学通认为“凡是满足人的物质或精神需要的都可称为利益”,^①利益包括两方面内容,一个是物质层面的,另一个是精神层面的。因此,“国家利益”就是“一切满足民族国家全体人民物质与精神需要的东西。在物质上,国家需要安全与发展,在精神上,国家需要国际社会尊重与承认”。^②

其后,对“国家利益”这一概念的界定,众多学者相继提出不少见解。例如,王逸舟认为,“国家利益是指民族国家追求的主要好处、权利和受益点,反映这个国家全体国民及各种利益集团的需求和兴趣”;^③秦朝英认为,国家利益是一个主权国家在开放的国际关系竞争格局中,其决策主体所认定的物质与精神的“生存与发展的需求总和”;^④楚树龙认为,国家利益是一国在与外部世界的关系中作为一个整体所关注和维护的,事关本国家、民族、人民的基本和重大利益;^⑤宋新宁认为,“国家利益是指一个国家内有利于绝大多数居民的共同生存与进一步发展的诸因素的综合,是一个客观存在与抽象性并存的概念”。^⑥ 尽管中国学界对“国家利益”概念尚未统一,但从学者的各自表述来看,认为“国家利益代表民族国家整体利益”,并“包含物质和精神两方面需求”的观点占据主流。

鉴于国家利益具有多样性,中国学者以不同的标准为尺度,对国家

① 参见阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第10页。

② 参见阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第10页。

③ 王逸舟:《全球政治和中国外交》,世界知识出版社2003年版,第37页。

④ 秦朝英:《论国家利益——生存与发展需求》,载《战略与管理》1998年第6期。

⑤ 参见楚树龙:《国际关系基本理论》,清华大学出版社2003年版,第37页。

⑥ 周建明、王海良:《国家大战略、国家安全战略与国家利益》,载《世界经济与政治》2002年第4期。

利益进行了不同类型的划分。例如,按利益的内容分类,阎学通把国家利益分为政治利益、安全利益、经济利益和文化利益;^①王逸舟把国家利益分为主权利益、发展利益和责任利益;^②楚树龙把国家利益分为安全利益、发展利益和国家的国际利益。^③按利益主体的范围分类,陈志武把国家利益分为人员生命安全、财产安全、资源供应和海外市场拓展。^④按照利益的重要性分类,国家利益可以分为生存利益、重要利益、主要利益和边际利益。^⑤叶章蓉认为,国家利益就是国家的安全与发展这两大问题。^⑥

国家利益是附着在国家肌体上的政治概念,是历史的产物,随着国家的产生而产生,随着国家的消亡而消亡。它从形成走向消亡是一个漫长的过程,始终处于动态变化与调整中。不同时期、不同环境、不同立场与认知能力,人们对国家利益的认识也不尽相同,因此,对国家利益的定义“并非一次性完成,而是一个不断充实完善、调整修正和自我更新的动态过程”;^⑦对国家利益的划分主要取决于我们研究国际关系中哪些矛盾,根据不同矛盾的性质和内容对国家利益进行科学和合理的分类。^⑧

四、中国国家领导人关于国家利益的思想与实践

国家利益是一个民族国家的最高利益,也是一国对外行动的动因。在中华人民共和国成立之初,中国共产党领导人就提出外交工作要保卫

① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第138~227页。

② 王逸舟:《国家利益再思考》,载《中国社会科学》2002年第2期。

③ 冯超:《我国关于国家利益问题的研究综述》,载《济源职业技术学院学报》2015年第1期。

④ 陈志武:《审视中国的海外利益》,载《国际融资》2005年第7期。

⑤ 马维野:《国家安全 国家利益 新国家安全观》,载《当代世界与社会主义》2001年第6期。

⑥ 叶章蓉:《国家利益与国际关系》,载《太平洋学报》1994年第4期。

⑦ 王逸舟:《国家利益再思考》,载《中国社会科学》2002年第2期。

⑧ 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第25页。

国家利益的任务。^①此后,以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体在领导中国人民反对帝国主义侵略和干涉,维护国家主权、民族独立的斗争中;以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体在领导中国改革开放和社会主义现代化建设,反对霸权主义的斗争中;以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央在领导扩大对外开放和中国特色社会主义建设,推动世界多极化,构建国际政治经济新秩序的斗争中,不断深化对国家利益的认识,不断发展关于国家利益的理论思想。特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央不断丰富国家利益的内容与实践,逐渐形成一套较为系统、独特的国家利益观,明确“国家利益是指一个主权国家在国际社会生存需求和发展需求的总和”,任何国家都存在三个基本需求:第一,确保国家生存,包括维护领土完整和保护本国公民的生命安全;第二,促进人民的经济福利与幸福;第三,保持社会制度和政府体系的自决与自主,实际上,凡涉及国家的需求,不论大小,都可以说是国家利益;^②明确中国的核心利益,包括:国家主权,国家安全,领土完整,国家统一,中国宪法确立的国家政治制度和社会大局稳定,经济社会可持续发展的基本保障。^③国家利益成为中国国家领导人分析国际国内形势和指导对外政策的主要依据。

(一) 国家利益是中国外交的出发点和落脚点

中国共产党执政之初就提出外交工作要服务于国家利益,但那时由于对共产主义运动的长期性估计不足,一度将国际共产主义运动作为外交工作的首要任务,国家利益并未上升到出发点这一高度。直到中共十二大报告明确提出,“我们是爱国主义者,决不容忍中国的民族尊严和民

^① 参见中华人民共和国外交部编:《周恩来外交文选》,中央文献出版社1990年版,第2页。

^② 《总体国家安全观干部读本》编委会编:《总体国家安全观干部读本》,人民出版社2016年版,第47页。

^③ 《全面践行总体国家安全观》,人民出版社、党建读物出版社2019年版,第15页。

族利益受到任何侵犯……”^①以国家利益为对外政策出发点才正式成为中国对外政策的基本原则。^②党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势,在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新,形成了新时代中国特色社会主义外交思想,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的重大理论成果,是新时代我国对外工作的根本遵循和行动指南。

1. 强调“要始终把坚决维护国家主权、安全和发展利益作为外交工作的基本出发点和落脚点”。^③ 2014年11月召开的中央外事会议上,习近平同志发表重要讲话,明确了新形势下对外工作的指导思想、基本原则、战略目标、主要任务。习近平同志指出,我国外交要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜,统筹国内国际两个大局,统筹发展安全两件大事,坚持走和平发展道路,坚定维护国家主权、安全、发展利益,维护和延长我国发展的重要战略机遇期,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保障。^④ 习近平同志强调,我国已进入实现中华民族伟大复兴的关键阶段……中国必须有自己特色的大国外交。我们要在总结实践经验的基础上,丰富和发展对外工作理念,使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。要坚持中国共产党领导和中国特色社会主义,坚持我国的发展道路、社会制度、文化传统、价值观念。要坚持独立自主的和平外交方针,坚持把国家和民族发展放在

① 中共中央文献研究室编:《十二大以来重要文献选编》(上),人民出版社1986年版,第39~40页。

② 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第257~258页。

③ 《习近平总书记系列重要讲话读本:关于国际关系和我国外交战略》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/world/2016-05/11/c_128974581.htm,2019年7月13日最后访问。

④ 《习近平同志在中央外事工作会议发表重要讲话 强调高举和平、发展、合作、共赢旗帜》,载人民网:http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2014-12/01/content_1505132.htm,2019年7月15日最后访问。

自己力量的基点上,坚定不移走自己的路,走和平发展道路,同时决不能放弃我们的正当权益,决不能牺牲国家核心利益。要坚持国际关系民主化,坚持和平共处五项原则,坚持国家不分大小、强弱、贫富都是国际社会平等成员,坚持世界的命运必须由各国人民共同掌握,维护国际公平正义,特别是要为广大发展中国家说话。坚决维护国家利益是中国外交的神圣使命。^①

2. 提出维护国家主权、安全、发展利益是做好外交工作的重要标尺。习近平同志指出,做好外交工作,胸中要装着国内国际两个大局,国内大局就是“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦;国际大局就是为中国改革发展稳定争取良好外部条件,维护国家主权、安全、发展利益,维护世界和平稳定、促进共同发展。2018年中央外事工作会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位。习近平外交思想从党和国家事业全局出发,准确把握新时代中国和世界发展大势,深刻回答了新时代如何做好对外工作的重大理论和实践问题。

3. 坚持维护国家主权、安全和发展利益一直是我国外交政策的宗旨。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,面对国际形势风云变幻,我国对外工作攻坚克难、砥砺前行、波澜壮阔,开创性推进中国特色大国外交,经历了许多风险考验,打赢了不少大仗硬仗,办成了不少大事难事,取得了历史性成就,习近平外交思想就是在系统总结党的十八大以来对外工作实践经验的基础上形成的,这其中既有对毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等关于对外工作思想精髓的继承,更有结合新时代中国特色大国外交实践的理论创新。就继承性而言,中华人民共和国成立以来,我国外交致力于维护国家主权、安全和发展利益,从来没改变过;改革开放以来,维护世界

^① 《习近平出席中央外事工作会议并发表重要讲话》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm,2019年7月15日最后访问。

和平、促进共同发展一直是我国外交政策的宗旨。^①

(二) 坚决维护国家核心利益

以习近平同志为总书记的党中央强调,中国坚定不移走和平发展道路,始终不渝倡导合作共赢理念。但是,走和平发展道路、倡导合作共赢是有底线的,这就是坚决维护国家核心利益。2013年1月28日,习近平同志在主持十八届中共中央政治局就坚定不移走和平发展道路进行第三次集体学习时强调,我们要坚持走和平发展道路,但决不能放弃我们的正当权益,决不能牺牲国家核心利益。任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易,不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。在涉及中国核心利益问题上,我们要敢于划出红线,亮明底线,要使用越来越多的资源和手段来维护国家利益,要越来越主动地维护国家利益的地位。^② 2014年3月11日,习近平同志在出席十二届全国人大二次会议解放军代表团全体会议时强调,实现强军目标,必须勇敢承担起我们这一代革命军人的历史责任。面对新的形势任务,必须以只争朝夕的精神推进国防和军队现代化。我们希望和平,但任何时候任何情况下,都决不放弃维护国家正当权益、决不牺牲国家核心利益。^③

维护自身的领土主权和正当合理的海洋权益,是中国政府必须承担的责任。既要坚持用和平方式、谈判方式解决争端,又要做好应对各种复杂局面的准备。^④ 2013年6月13日,习近平同志在会见中国国民党荣誉主席吴伯雄一行时指出,坚持从中华民族整体利益的高度把握两岸

① 《深入理解习近平外交思想的五个维度》,载人民网:[http://theory. people. com. cn/n1/2018/0815/c40531-30230108. html](http://theory.people.com.cn/n1/2018/0815/c40531-30230108.html),2019年7月15日最后访问。

② 中共中央宣传部编:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社2016年版,第272页。

③ 《习近平:决不牺牲国家核心利益》,载人民网:[http://politics. people. com. cn/n/2014/0312/c70731-24607620. html](http://politics.people.com.cn/n/2014/0312/c70731-24607620.html),2019年7月30日最后访问。

④ 《推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系》,载人民网:[http://politics. people. com. cn/n1/2016/0511/c1001-28340141. html](http://politics.people.com.cn/n1/2016/0511/c1001-28340141.html),2019年7月30日最后访问。

关系大局。我们坚持维护中华民族根本利益,维护包括台湾同胞在内的全体中华儿女共同利益。从中华民族整体利益把握两岸关系大局,最根本的、最核心的是维护国家领土和主权完整。大陆和台湾虽然尚未统一,但同属一个中国,是不可分割的整体。国共两党理应坚持一个中国立场、共同维护一个中国框架。希望两党都本着对历史、对人民负责任的态度,以中华民族整体利益为重,把握好两岸关系和平发展大局,推动两岸关系沿着正确方向不断向前迈进。^① 2013年7月30日,习近平同志十八届中央政治局第八次集体学习时的讲话中提出,要统筹维稳和维权两个大局,坚持维护国家主权、安全、发展利益相统一,维护海洋权益和提升综合国力相匹配。要做好应对各种复杂局面的准备,提高海洋维权能力,坚决维护中国海洋权益。2016年3月31日,习近平同志在华盛顿出席第四届核安全峰会期间,同美国总统奥巴马举行会见时强调,中国坚定维护在南海的主权和相关权利,坚定致力于维护南海地区和平稳定,坚持通过同有关当事国直接协商谈判和平解决争议。中方尊重和维护各国依据国际法享有的航行和飞越自由,同时不会接受任何以航行自由为借口损害中国国家主权和安全利益的行为。^② 2016年12月31日习近平同志发表二〇一七年新年贺词中称,我们坚持和平发展,坚决捍卫领土主权和海洋权益。谁要在这个问题上做文章,中国人民决不答应!^③

(三) 国家利益是世界利益的一部分

中国领导人的国家利益观不是狭隘的民族主义国家利益观,而是坚持国际主义和爱国主义相结合的国家利益观。中华人民共和国成立之

① 《从中华民族整体利益的高度把握两岸关系大局》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/0721/c397563-27337088.html>,2019年7月30日最后访问。

② 《习近平关于南海问题有何重要论述?》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2016-07/09/c_1119191120.htm,2019年7月15日最后访问。

③ 《大家撸起袖子加油干》,载人民网:http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2017-01/01/content_1740034.htm,2019年7月15日最后访问。

日起,中国政府就表示“社会主义的爱国主义不是狭隘的民族主义,而是在国际主义指导下的加强民族自信心的爱国主义”。^① 习近平同志提出“把中国人民的利益同各国人民共同利益结合起来”。^② 他在2012年11月29日率中央政治局常委和中央书记处同志到国家博物馆参观《复兴之路》展览时指出,“现在,大家都在讨论中国梦,我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想”。^③ 随后,他在国内外很多重要场合,对中国梦进行了深刻阐述。中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦,与世界各国人民的美好梦想息息相通,中国人民愿意同各国人民在实现各自梦想的过程中相互支持,相互帮助。中国将始终做全球发展的贡献者,坚持走共同发展道路,继续奉行互利共赢的开放战略,将自身发展经验和机遇同世界各国分享,欢迎各国搭乘中国发展“快车”“便车”“顺风车”,实现共同发展,让大家一起过上好日子。^④

习近平同志认为国家利益应是一种平等的利益,实现国家利益的前提是不以损害他国利益为代价,承认并尊重他国合法的国家利益,“不管国际风云如何变幻,我们都要始终坚持和平发展、合作共赢,要和平不要战争,要合作不要对抗,在追求本国利益时兼顾别国合理关切”。^⑤ 2014年5月21日,习近平同志在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上讲到,应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观……安全应该是普遍的。不能一个国家安全而其他国家不安全,一部分国家安全

① 中华人民共和国外交部等编:《周恩来外交文选》,中央文献出版社1990年版,第55页。

② 《习近平谈多边事务:发展是最大的安全》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/0812/c385474-27447561.html>,2019年7月30日最后访问。

③ 中共中央宣传部编:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社2016年版,第5页。

④ 中共中央宣传部编:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社2016年版,第5页。

⑤ 《习近平的全球治理观》,载新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/15/c_128320863.htm,2017年7月5日最后访问。

而另一部分国家不安全。更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全……安全应该是平等的。各国都有平等参与地区安全事务的权利,也都有维护地区安全的责任。任何国家都不应该谋求垄断地区安全事务,侵害其他国家正当权益。^①

习近平同志坚持国家利益与世界利益的统一性,他在2013年1月28日主持十八届中央政治局第三次集体学习时指出:世界繁荣稳定是中国的机遇,中国发展也是世界的机遇。和平发展道路能不能走得通,很大程度上要看我们能不能把世界的机遇转变为中国的机遇,把中国的机遇转变为世界的机遇,在中国与世界各国良性互动、互利共赢中开拓前进。我们要坚持从我国实际出发,坚定不移走自己的路,同时我们要树立世界眼光,更好把国内发展与对外开放统一起来,把中国发展与世界发展联系起来,把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来,不断扩大同各国的互利合作,以更加积极的姿态参与国际事务,共同应对全球性挑战,努力为全球发展作出贡献。^② 2013年,习近平总书记提出构建人类命运共同体理念,指出“这个世界,各国相互联系、相互依存的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。他多次强调,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。中国推动更高水平开放的脚步不会停滞!中国推动建设开放型世界经济脚步不会停滞!中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞!中国将继续积极参与全球治理体系变革和建设,为世界贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量,推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,让人类命运共同体建设的阳光普照世界!^③

① 《习近平同志谈治国理政》(第一卷),北京外文出版社2014年版,第354~355页。

② 《习近平谈“十三五”五大发展理念之四:开放发展篇》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/1113/c385474-27811334.html>,2019年7月15日最后访问。

③ 《你中有我我中有你,习近平这样论述人类命运共同体》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/xjxs/2019-05/07/c_1124463051.htm,2019年7月30日最后访问。

中国提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的倡议,把快速发展的中国经济同沿线国家的利益紧密地结合起来,有助于实现中国与周边、与亚欧国家发展战略的对接,编织更加紧密的共同利益网络,将双方利益融合提升到更高水平,势必在推动人类命运共同体建设上发挥更大作用。

第二节 中国海外利益

“海外”一词早在《吕氏春秋通论·审分览·审分》便有明确界定:“海外”,即四海之外,泛指边远之地;《古汉语实用词典》中解释,古人认为中国疆土四面环海,故称中国以外地方为海外;《现代汉语词典》将“海外”意指“国外”,一国领土之外。中国人最早到海外活动可以追溯到秦汉时代。据《史记》载称:秦始皇派方士徐福率童男幼女数千,入东海求延年益寿药。徐福率领的数千人就是第一批移居海外的中国人。^①汉武帝时期,张骞前往西域开辟古丝绸之路,随后又开通途经东南亚至印度的海上丝绸之路,开启了中国与外部世界的贸易往来,中国商人开始向海外销售丝绸、茶叶、陶瓷等中国产品。虽然中国人海外活动、经商由来已久,但本书研究的海外利益是中华人民共和国成立之后的国家利益在海外的正常延伸与拓展。

一、中国海外利益的概念

只有准确把握国家海外利益的概念,才能理解国家维护海外利益安全所制定和实施的战略。海外利益是新时期中国重要的发展和安全利益,是国家利益的重要组成部分,是中国与国际社会互联互通过程中产生于国家领土之外的国家利益。因此,在“国家利益是指一个主权国家

^① 江永良:《海外华人地域分布变化特征及原因》,载《华侨华人历史研究》2002 年第 1 期。

在国际社会中生存需求和发展需求的总和”这一概念的基础上,本书界定中国海外利益为“中国作为一个主权国家,在与国际社会互联互动过程中,产生于国家主管辖范围以外的生存需求和发展需求的总和”。

需要加以说明的是,在国内政治范畴中,国家利益和个人利益是相对的,个人代表不了国家,当个人利益与国家利益发生冲突时,个人利益必须服从于国家利益。但在国际政治范畴中,国家利益是每个公民具体利益的集合,是由每个公民的个人合法利益汇聚而成的。^①例如,中国公民在海外经营的企业在合法合规竞争中失利,也被视为中国海外经济利益的损失;中国公民在海外遭无辜枪杀,同样被视为对中国海外利益安全的侵害。因此,维护每一位中国公民在海外合法的生存需求和发展需求,也就是维护国家的整体海外利益。

二、中国海外利益的内涵

海外利益是国家利益的重要组成部分,自然具有国家利益排他的属性,即不容侵犯性。中华人民共和国自成立以来,坚定奉行独立自主的和平外交政策,反对把自己的意志强加于人,反对干涉别国内政,反对以强凌弱,决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己,也决不放弃自己的正当权益。当海外利益受到威胁或者侵犯时,国家会采取一切手段加以维护。海外利益是在中国与国际社会互联互动过程中产生的,因此,也具有共享的属性。随着全球范围内相互依赖进程的发展,国家利益之间的重叠性日益显现出来,中国在追求海外利益的同时,会与相互依赖方产生共同利益,实现利益共享。

海外利益的排他性和共享性这两重属性,决定了维护海外利益须采取两种性质不同的安全战略:一种是“坚决维护中国主权、安全和发展利益,决不屈服于任何外来压力”的底线思维,凡事从坏处准备,努力争取最好的结果,做到有备无患,牢牢把握主动权;另一种是从国家间共同利

^① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第21页。

益着眼,从低敏感领域入手,积极培育各方合作意识,共同维护共享利益。当前中国所处的国际国内环境下,维护海外利益必须奉行包含上述两种行为模式的安全战略,但随着各国相互联系,相互依存的程度不断加深,搭建合作框架将成为维护海外利益的大势所趋。

三、中国海外利益的外延

在现实中,海外利益不是单一的,而是由不同领域和不同主体的多种利益构成的,是一个不可分割的整体。按照宏观分类,海外利益可分为海外经济利益、海外政治利益、海外军事利益、海外安全利益和海外文化利益。其中,海外经济利益是中国海外利益的基本内容,主要指中国政府、公民、法人、社会组织在海外的经济收益、财产及相应权益,包括参与国际分工和经济合作、贸易与投资、劳务合作与工程承包、市场拓展以及国际经济活动规范的制定与执行等。^① 经济利益是国家生存有了一定保障后对外追求的最主要利益,也可以被称为根本利益或最终利益。^②

海外政治利益主要表现为维护国家现有的社会制度,维护主权独立和完整,维护国家在国际社会中的地位、影响力及其他相关权益。海外政治利益是一种无形利益,在海外利益格局中居较高层次,是国家追求的长远利益和战略目标。^③

维护海外军事利益是满足中国国家武装力量在境外开展战争与非战争军事行动的需求,海外军事利益既包括临时部署的武装力量、海外维和部队、派驻军事训练人员和顾问、武官机构、技术停靠站和停泊处、后勤补给基地、海外军火仓库、临时使用的军事设施等有形利益,也包括

① 傅梦孜等:《中国的海外利益》,载《时事报告》2004年第6期。

② 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第23页。

③ 王逸舟主编:《磨合中的建构——中国与国际组织关系的多视角透视》,中国发展出版社2003年版,第352~353页。

显示军事存在、开展军事外交、参与国际军事行动、制定国际军事规则等无形利益。海外军事利益是中国海外利益的重要组成部分,也是维护中国海外利益的有力保障。

海外安全利益指中国公民、法人、驻外机构在海外的人身和财产安全,海外运输通道、运输工具安全以及国家的地缘政治安全等。海外安全利益是与其他几种利益相伴而生且附着于其上的一种利益,是支撑其他利益得以生成、发展、实现的重要基础和基本保障。^①

海外文化利益指国家的文化精髓、价值理念、社会制度和发展经验等在海外的传播与推广,以及所获得的国际认可和尊重。^②文化利益在海外利益实现过程中具有不可忽视的作用,是国家交往中塑造良好国际形象、提升国家软实力的重要手段。

四、中国海外利益的发展阶段

与国家利益相同,中国海外利益也是一个历史范畴,伴随着民族国家的出现而出现,“世界国家”^③的形成而消亡,经历了一个漫长的发展过程。每个发展阶段,受国内外不同环境的影响,中国海外利益的内容和形式也不同。

(一) 第一阶段(1949~1978年):中国海外利益的出现

1949年中华人民共和国成立之初,国际上,美苏陷入“冷战”,以美国为首的西方国家对新中国持敌视和不承认的态度,政治上孤立,经济上封锁,军事上威胁。在国内,国民党反动派残余势力负隅顽抗,长年内战使中国经济遭受严重破坏,工农业生产急剧下降。国家面临的首要任

① 王发龙:《国际制度视角下的中国海外利益维护路径研究》,山东大学2016年博士学位论文。

② 文化利益有其物质形态和非物质形态。本研究所指为非物质形态的海外文化利益。

③ W. W. Willoughby, *The Future of the National State*, Boston, Ginn and Company, 1911, pp. 102-103. 转引自阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第34页。

务是稳固政权,维护国家主权和安全,恢复国内生产。因此,这一阶段国家的政治利益和安全利益占据压倒性地位。为获取国际社会在政治上的承认,谋求生存空间,毛泽东提出“一边倒”的外交政策,新中国与社会主义国家建立起广泛的外交关系。随着国际国内环境的发展变化,中国面临的严重威胁从美国演变成美国和苏联,又从美国和苏联演变成主要是苏联,中国的外交政策也从“一边倒”调整为“反帝反修”,再调整为“联美抗苏”。

在这样一个大背景下,中国的海外利益出现并曲折发展,有限的海外经济利益主要是为了服务政治和外交需要。20世纪50年代,中国的对外经济关系仅限于以苏联为主的少数几个社会主义国家。这一时期对外贸易主要由国有贸易公司垄断,出口商品绝大部分是初级劳动密集型产品,以换来外汇进口机器设备等资本技术密集型产品。50年代末,中苏关系破裂后,中国的海外经济利益日益减少。1966年“文化大革命”爆发,中国对外经济的主要内容是对第三世界的援助,海外经济利益日趋消失。^①直到70年代初,中美关系正常化,中国开始与西方国家建立外交关系,并开展经济往来,中国的对外经济关系才有所改善。尽管如此,1978年,中国进出口总额只有206.4亿美元,对外经济合作规模仅5.6亿美元。^②1978年,中国共产党十一届三中全会制定了改革开放的方针以后,中国的海外经济利益才真正被政府和社会重视起来。

这一阶段,中国公民临时或短期出国主要是公派公务活动,相对集中在苏联和东欧。由于条件限制,自1949年至1978年,中国仅向苏联、东欧等32个国家和地区派出过1548名留学生,主要学习和研究外国语言,出境人数只有28万人次。^③

① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第119页。

② 湛雄涛:《中国海外经济利益保护中的东道国政治风险研究:以苏丹为例》,中山大学2012年硕士学位论文。

③ 许志怀、关健:《四十年出国留学工作的回顾和思考》,载《神州学人》1989年第6期。

(二) 第二阶段(1978~2000年):中国海外利益的发展

20世纪70年代,世界范围内蓬勃兴起的新科技革命推动世界经济以更快速度发展,国际局势趋于和平,外部对中国的直接军事威胁开始减弱。随着“文化大革命”的结束,中国摆脱了“十年混乱”,党、政、军工作基本恢复正常秩序,国内获得安定团结的政治局面。以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体对时代主题和国际形势的变化作出科学判断,认为“争取较长时期的和平是可能的,战争是可以避免的”,提出“社会主义现代化建设是我们当前最大的政治,因为它代表着最大的利益、最根本的利益”。^①1978年,党的十一届三中全会作出把党和国家工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。1982年,中国共产党第十二次全国代表大会正式提出坚持独立自主的外交政策,为国内经济建设争取一个较长时期的和平环境。中国对外政策的重点逐渐从维护国家政治利益和安全利益转向扩大国家经济利益。中国外交与经济两者间关系,实现了由“经济为外交服务”到“外交为经济服务”的过渡。

中国改革开放之初,面临着现代化建设资金、技术和先进管理经验的巨大缺口,对外开放主要以让利方式吸引国外资本和技术“引进来”,随着中国越来越广泛地参与经济全球化,中国的海外经济利益得到空前发展。一是对外贸易结构有所优化。1978年,中国进出口总额为206.4亿美元,占世界贸易总额0.79%,位列全球第29位。到2000年,中国进出口总额增长到4743亿美元,占世界贸易总额的比重上升到3.6%,位列全球第8位,对外贸易由初级产品出口为主转向多样化产品出口。二是对外投资得到发展。1978年8月,国务院提出“出国办企业”,第一次把扩大对外投资作为国家政策确定下来。1979年11月,北京市友谊商业服务总公司与日本东京丸一商事株式会社,在东京合资开办了中国改革开放以来的第一家海外合资企业——“京和股份有限公司”,标志着

^① 《邓小平文选(1975-1982)》,人民出版社1983年版,第149页。

中国企业跨国经营的开始。1985年7月,国务院授权对外经济贸易部制定并试行《关于在国外开设非贸易性合资企业的审批程序和管理办法》(现已废止),下放部分企业境外投资的审批权限,简化了审批手续。同年,中国先后同意大利、泰国、丹麦、荷兰、奥地利、新加坡、科威特等7国签订相互促进和保护投资协定,累计达到14个;同联邦德国、比利时、马来西亚3个国家签订避免双重征税协定,累计达到7个,^①进一步改善了中国企业的投资环境,对促进对外投资起到了重要作用。1979年,中国在国外设立的非贸易性企业只有4个,投资额0.012亿美元,截至2000年年底,对外经济贸易部备案的境外中资企业(不含金融类企业)6298家,累计投资额75.7亿美元,遍及全球160多个国家和地区。^②三是对外经济合作取得进步。1976~1978年,中国只有一份对外劳务合同和6份对外工程承包合同,合同金额仅200万美元。^③实行改革开放至1999年年底,中国在外劳务人员达38万人次,遍布世界180多个国家和地区。

海外经济利益的空前发展,带动中国海外利益的整体发展。首先,促进中国与国际经济体制接轨。1988年,国务院决定全面推行对外贸易承包经营责任制,1991年提出进一步改革和完善对外贸易体制,逐渐取消国家补贴,实行自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的“四自”政策,从根本上解决中国经营体制长期存在的政企不分问题,推动社会主义市场经济建设。为了参与世界经济秩序、经济制度,融入世界经济贸易一体化发展,1992年,对外经济贸易部参照国际贸易惯例制定《出口商品管理暂行办法》,提高对外经济贸易政策的透明度。1993年,中国开始实行“国际会计实务准则”,同年,中国赋予首批100家科研院所

① 郑磊:《中国企业跨国经营的实践案例与行动指南》,南京大学出版社2009年版,第187页。

② 郑磊:《中国企业跨国经营的实践案例与行动指南》,南京大学出版社2009年版,第189页。

③ 中国经济年鉴编辑委员会:《中国经济年鉴 1991》,经济管理出版社1991年版,第105~111页。

科技产品的对外经营权,^①进一步推动中国高科技技术商品化和国际化,优化中国出口商品结构。1994年,中国将双重汇率制改为有调节的单一汇率制,向2000年实现自由汇率过渡。中国先后加入“世界知识产权组织”“保护工业产权巴黎公约”“世界版权公约”,并于1995年正式申请加入“世界贸易组织”。

其次,促进人员流动的大发展。中华人民共和国成立之初,国内旅游部门一直作为从事外事接待工作的一个行政部门,不讲求经济效益,而是服务于政治任务需要。出国旅游也被视为资产阶级的生活方式而受到排斥,公民出境主要是外事活动。因此,改革开放之前中国基本没有旅游业。粉碎“四人帮”后,中国经济仍徘徊不前,邓小平同志号召全党解放思想,开动脑筋,多想办法,加速社会主义现代化建设,提出发展旅游业先行一步,中国旅游业进入新的历史时期。据国家旅游局年度统计公报显示,至2000年,中国出境旅游已突破1000万人次,达到1047.26万人次,国际旅游(外汇)收入162.24亿美元,占据世界第7位,相当于中国全年外贸出口创汇的6.5%。另据国家教育部统计数据显示,2000年各类出国留学人员总数为38989人,其中国家公派2808人,单位公派3888人,自费留学32293人,占到多数。

最后,促进中国海外文化利益的发展。由于中国经济改革取得巨大成绩,世界各国改变了对中国发展模式和中国文化的看法。特别是“冷战”之后,西方国家普遍遇到“后工业化社会”下社会矛盾日益严重的问题,中国的儒家文化得到国际社会的认可,在全球掀起了解中国的热潮。1993年,美国大学委员会和教育测试中心决定自1994年4月起,将中文列为美国学生申请进大学的外语资格测验项目之一。^②

(三)第三阶段(2001年至今):中国海外利益步入全面发展“快车道”
进入21世纪,和平与发展仍是当今时代两大主题,国际政治多极化

① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第129页。

② 王祖耀:《中文将进入美国外语的主流》,载《民主与科学》1993年第3期。

和世界经济全球化趋势不可逆转,给世界发展带来机遇又形成新的挑战。中国改革开放多年,通过“引进来”有效利用大量的国际资金、技术和先进管理经验,拉动了经济增长,调整了产业结构,促进了就业和国际收支平衡。面对经济科技全球化愈演愈烈的发展趋势,能否在充分利用国外资源在国际市场上取得新突破,是中国进一步扩大对外开放的关键。1997年12月24日,江泽民同志在接见全国外资工作会议代表时,首次把“走出去”作为一个重要战略提出来,并把它置于国家发展战略的重要位置。他说:“在此,我想再讲一个重要问题,就是我们不仅要积极吸引外国企业到中国投资办厂,也要积极引导和组织国内有实力的企业走出去,到国外去投资办厂,利用当地的市场和资源。视野要放开一些,既要看到欧美市场,也要看到广大发展中国家的市场。发展中国家的生产力水平比发达国家低,对产品和服务的要求相对也低一些,但市场十分广阔。在努力扩大商品出口的同时,必须下大气力研究和部署如何走出去搞经济技术合作。‘引进来’和‘走出去’,是我们对外开放基本国策两个紧密联系、相互促进的方面,缺一不可。这个指导思想一定要明确”。^①“走出去”鼓励中国企业到境外开展各种对外直接投资活动,包括对外投资办厂、对外投资开店、境外加工装配、境外资源开发、设立境外研发中心、建立国际营销网络、从事国际农业合资合作、进行跨国并购等,^②其实质是通过把各种生产要素输出到国外,将生产能力和生产经营网络向国外延伸与布局。在改革开放进程中,实施“走出去”战略,可在更大范围、更广领域、更高层次参与国际经济技术合作与竞争,更好地利用国内、国外两个市场、两种资源。随着中国经济发展水平的提高和成功加入“世界贸易组织”,2001年“走出去”上升为国家战略,被

^① 《江泽民“走出去”战略的形成及其重要意义》,载人民网:[http://finance. people. com. cn/GB/8215/126457/8313172. html](http://finance.people.com.cn/GB/8215/126457/8313172.html),2019年7月15日最后访问。

^② 卢进勇:《“走出去”战略与中国跨国公司崛起——迈向经济强国的必由之路》,首都经济贸易大学出版社2012年版,第1页。

写入《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,与对外贸易和利用外资一起并列为“十五”期间开放型经济发展的三大支柱。

2013年,以习近平同志为核心的中央审时度势,高瞻远瞩,统筹国内国际两个大局提出共建“一带一路”倡议。“一带一路”倡议推动中国经济更加紧密地与世界经济融合发展,既可以进一步激活亚欧大陆的经济增长潜力,从而影响和带动全球经济的复苏,也可以促进全球治理体系朝着更加公平、公正、合理的方向变革,增强包括中国在内的广大发展中国家在国际事务中的话语权;既有利于提高中国能源资源保障水平,又可以把中国重大技术装备带出去,把优势产能转出去,把重要技术标准推出去,为国内经济发展和转型升级拓展更大空间,同时促进沿线国家加快基础设施建设和工业化进程,从而实现多赢。“一带一路”丰富了中国对外开放的内涵,为中国海外利益增长添加了新的动力。

一是海外利益的规模迅速扩大。2002年之前,中国实际使用外资金额的增长速度快于对外直接投资的增长速度,两者间差距不断拉大,至2002年,中国使用外资金额为527.43亿美元,对外直接投资净额只有27亿美元。从2002年开始,中国对外直接投资实现连续13年增长,到2015年,中国对外直接投资额增长为2002年的54倍,达到1456.7亿美元,超越日本成为全球第二大对外投资国。投资流量超过同期吸收外资水平,首次实现直接投资项下资本净输出,^①这是中国“走出去”战略的一个里程碑,也是中国企业国际化进程的重要分水岭,标志着中国在国际投资格局中的地位已经从单向引资大国发展成为双向投资大国,中国正从经贸大国稳步迈向经贸强国。对外直接投资的迅速增长带动越来越多的中国企业以越来越快的步伐“走出去”。2007年,中国境内投资者在国外开办企业数首超1万,到2017年这一数量上升至3.92万,分布在全球189个国家和地区。与之相伴随的还有中国公民出境人数

^① 《2015年度中国对外直接投资统计公报》,载商务部网站:<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsg/tjgb/201609/20160901399223.shtml>,2017年7月8日最后访问。

的急剧增长。2000年,中国居民出境人数为1047.26万人次,从2014年突破1亿人次以来,每年以超过1000万人次的速度递增。

二是海外利益的外延不断延伸。海外文化利益作为中国文化软实力提升的重要成果遍布全球多个国家(地区)。在习近平治国理政思想体系中,有关提高国家文化软实力的战略思考是一个重要组成部分。他非常明确地阐释文化的价值与力量,异常坚定地推动文化的创新与进步,直白晓畅地表达对于文化的信心与信仰。从2013年末开始,第12、13、18次中央政治局集体学习都涉及文化软实力问题,习近平本人也在多种场合论及提高国家文化软实力的重要意义与策略,形成了文化软实力战略发展的大思路。在习近平同志看来,“体现一个国家综合实力最核心的、最高层的,还是文化软实力,这事关一个民族精气神的凝聚”。他特别指出:提高国家文化软实力,关系“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。^①中国与200多个国家(地区)、40多个国际组织建立教育文化交流与合作关系,与有关国家(地区)建立46个部级、司局级磋商机制或联合工作组,与43个国家(地区)签署了学历学位互认协定,另在14个国家和地区举办了4个机构和98个办学项目。中国汉语言文字的生命力和影响力更加强劲。64个国家和欧盟将汉语教学纳入国民教育体系,超过1亿名外国汉语爱好者在全球掀起学汉语热潮。^②以教授汉语和传播中国文化为宗旨的非营利性教育机构——孔子学院,作为中国文化软实力的传播载体在海外落地生根,开花结果。2004年11月21日,中国第一家孔子学院在韩国首尔挂牌,截至2019年6月,全球已有155国家(地区)设立了539所孔子学院和1129个

① 《文化软实力直接关系道路命运》,载人民网:[http://theory. people. com. cn/n1/2016/1103/c40531-28832241. html](http://theory.people.com.cn/n1/2016/1103/c40531-28832241.html),2019年7月15日最后访问。

② 《张开双翼,中国教育更自信》,载教育部网站:[http://www. moe. gov. cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2016n/2016_zl11/201603/t20160315_233544. html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/zl_2016n/2016_zl11/201603/t20160315_233544.html),2017年7月19日最后访问。

孔子课堂。^①

三是海外利益的空间得到拓展。中国海外利益由单纯的地理空间拓展至国际制度层面,中国参与国际制度建设的程度越来越深,在调整既有国际制度、创建新的国际制度中发挥的作用越来越大。中华人民共和国成立之初,因国际合法地位无法得到认可,曾一度被排除在国际制度之外,直到1971年中国恢复在联合国的常任理事国席位,才逐渐从国际制度的“局外者”转向国际制度的“参与者”。但那一时期,中国参与国际制度的主要目的还是获得政治承认和外交需要,对国际制度的规则不熟悉,参与国际制度的活动多是消极和被动的。一位联合国代表形容当时中国人在联合国的行为是“他们来了,他们笑了,他们走了”。^② 改革开放加快了中国深化融入国际制度的步伐,至1999年,中国参与的国际制度已由1979年之前的34个发展到220个,^③中国加入世界贸易组织后,加速融入经济全球化进程,全球经济与中国经济之间不再是单向的影响与被影响的关系,而是日益呈现出一种互动关系。尤其是国际金融危机之后,中国对全球经济的影响力越来越大,在国际制度的创建和国际规则的制定上产生了日益重要的影响,如在国际气候公约的谈判中扮演了负责任大国角色、在区域安全领域主导成立了上海合作组织、在经济和发展领域创建了亚洲基础设施投资银行、参与创建了二十国集团、与东盟达成了自由贸易协定等,不仅成为国际制度积极的参与者,还是负责任的建设者和稳健的改革者。

2015年10月12日,习近平同志在主持中共中央政治局第二十七次集体学习时强调,随着全球性挑战增多,加强全球治理、推进全球治理体制变革已是大势所趋。这不仅事关应对各种全球性挑战,而且事关国

① 《全球孔子学院(课堂)》,载孔子学院总部/国家汉办官网:<http://www.hanban.org/>,2019年7月15日最后访问。

② Michel Oksenberg and Elizabeth Economy,“*Shaping U. S. China Relations: A Long Term Strategy*”,*Council on Foreign Relations*,April 1998.

③ 参见于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版,第71页。

际秩序和国际体系定规则、定方向;不仅事关对发展制高点的争夺,而且事关各国在国际秩序和国际体系长远制度性安排中的地位和作用……要推动变革全球治理体制中不公正不合理的安排,推动国际货币基金组织、世界银行等国际经济金融组织切实反映国际格局的变化,特别是要增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权,推动各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等,推进全球治理规则民主化、法治化,努力使全球治理体制更加平衡地反映大多数国家意愿和利益。要推动建设国际经济金融领域、新兴领域、周边区域合作等方面的新机制新规则,推动建设和完善区域合作机制,加强周边区域合作,加强国际社会应对资源能源安全、粮食安全、网络信息安全、应对气候变化、打击恐怖主义、防范重大传染性疾病等全球性挑战的能力。^① 习近平同志指出,现在,世界上的事情越来越需要各国共同商量着办,建立国际机制、遵守国际规则、追求国际正义成为多数国家的共识。经济全球化深入发展,把世界各国利益和命运更加紧密地联系在一起,形成了你中有我、我中有你的利益共同体。很多问题不再局限于一国内部,很多挑战也不再是一国之力所能应对,全球性挑战需要各国通力合作来应对。^② 习近平同志在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上的主旨演讲提出,全球经济治理体系变革紧迫性越来越突出,国际社会呼声越来越高。全球治理体系只有适应国际经济格局新要求,才能为全球经济提供有力保障。国家不分大小、强弱、贫富,都是国际社会平等成员,理应平等参与决策、享受权利、履行义务。要赋予新兴市场国家和发展中国家更多代表性

^① 参见《习近平:推动全球治理体制更加公正更加合理》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/13/c_1116812159.htm,2019 年 7 月 15 日最后访问。

^② 《习近平:推动全球治理体制更加公正更加合理》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2015-10/13/c_1116812159.htm,2019 年 7 月 15 日最后访问。

和发言权。^①

第三节 中国海外利益的规模与分布

中国海外利益的快速扩展,既是中国参与全球化进程的必然结果,也是近年来中国经济崛起、逐步融入国际体系的重要体现。随着中国综合国力的增强和国际地位的提升,中国的海外政治利益已从获得政治认同转向国际角色认同,从主要追求对外政治交往转向“推动全球治理体制向着更加公正合理方向发展,为我国发展和世界和平创造更加有利的条件”,^②中国的海外文化利益也伴随着经济利益、安全利益同步发展,遍及全球多数国家(地区)。鉴于本书主要探讨私人保安公司在维护海外利益安全中的可行性,因此,本节分析的中国海外利益的规模与分布主要针对能够作为实体存在的有形的物质利益,具体包括中国境外机构、企业及人员,境外资产,海外能源资源和海上战略通道。

一、中国海外利益的规模

(一) 境外机构

截至2019年3月,中国与178个国家建立外交关系,在173个国家设有驻外大使馆,在49个国家设驻外总领事馆99个,另在联合国、欧盟、非盟等组织设常驻代表团、使团、代表处11个。^③ 商务部在223个国

① 《习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲(全文)》,载新华网:http://www.xinhuanet.com//2017-01/18/c_1120331545.htm,2019年7月15日最后访问。

② 《习近平的全球治理观》,载新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/15/c_128320863.htm,2017年7月18日最后访问。

③ 《中华人民共和国与各国建立外交关系日期简表》,载外交部网站:http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/2193_674977/,2019年7月19日最后访问。

家和4个国际组织设有227个驻外经商机构。^①文化和旅游部47个国家设立中国文化中心或旅游办事处。^②教育部在世界上51个中国留学生较多国家的中国大使馆设有教育处或文化参赞,其下属事业单位——国家汉办在全球155个国家(地区)设立539所孔子学院和1129个孔子课堂中,亚洲35国(地区),孔子学院126所,孔子课堂112个;非洲44国,孔子学院59所,孔子课堂41个;欧洲43国(地区),孔子学院184所,孔子课堂322个;美洲26国,孔子学院150所,孔子课堂559个;大洋洲7国,孔子学院20所,孔子课堂95个。^③出境人员较多的广东、福建、浙江、上海等省市外事部门近年来新设涉外安全处,负责与外交部对口协调工作。

(二) 境外资产

境外资产主要指中国境内投资者以现金、实物、无形资产等方式在国(境)外设立、购买企业,并以控制该企业的经营管理权为核心开展经济活动所得资产。据商务部发布的《2017年度中国对外直接投资统计公报》显示,2017年中国对外直接投资净额(流量)为1582.9亿美元,2.55万家中国境内投资者在国(境)外设立3.92万家对外直接投资企业,分布在全球189个国家(地区),中国对外直接投资累计净额(存量)达18090.4亿美元,中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的11.1%和5.9%,流量位列按全球国家(地区)排名的第3位,存量由2016年的第6位跃升至第2位。自2003年中国政府权威发布年度数据以来,2017年中国对外直接投资流量是2002年流量的58.6倍,占全球比重连续两年超过一成,中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力

① 《驻外经商机构》,载商务部网站:<http://www.mofcom.gov.cn/mofcom/guobie-baogao.shtml>,2019年7月19日最后访问。

② 《驻外机构》,载文化和旅游部网站:https://www.mct.gov.cn/gywhb/jgsz/zw-whjg_jgsz/201904/t20190415_842749.htm,2019年7月26日最后访问。

③ 《孔子学院/课堂》,载国家汉办网:http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/node_10961.htm,2019年7月25日最后访问。

不断扩大。从双向投资情况看,中国对外直接投资流量已连续三年高于吸引外资。2002~2017年中国对外投资的年均增长速度高达31.2%,近五年(2013~2017年)累计流量达7310.7亿美元,占对外直接投资存量规模的40.4%。2017年中国对外直接投资存量是2002年年末存量的60.5倍,占全球外国直接投资流出存量的份额由2002年的0.4%提升至5.9%,排名由第25位上升至第2位,仅次于美国(7.8万亿美元)。中国企业对外投资并购活跃,共实施完成并购431起,涉及56个国家(地区),实际交易总额1196.2亿美元,领域涉及制造业、采矿业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业等18个行业大类。

(三) 境外中国公民侨民

境外企业员工是境外中国公民的重要群体。《2017年度中国对外直接投资统计公报》统计,截至2017年年末境外企业中中方员工数达168.3万人,占到境外企业员工总数49.6%。在“一带一路”建设引领下,中国对外劳务合作业务稳步发展,2017年共派出各类劳务人员52.2万人,期末在外各类劳务人员97.9万人,包括具有对外劳务合作经营资格的企业按照合同约定的条件派到国(境)外为外方提供劳务服务并接受管理的中国公民,以及通过中国企业在海外项目招募的赴海外务工人员。^①截至2017年年末,中国已累计派出各类劳务人员902.2万人次,为推动对外经贸合作、促进民心相通、助力扶贫脱贫发挥了积极作用。^②

留学事业历来与国家和民族的命运紧密相连,中华人民共和国成立特别是改革开放以来,党和国家制定实施一系列方针政策,推动中国留学事业取得瞩目成绩,留学生成为境外中国公民的第二大群体,为中国的改革开放和社会主义现代化建设作出了重要贡献。据国家教育部

^① 详见中国对外承包工程商会2004年12月发布的《中国对外劳务合作年度报告2004》前言。

^② 《中国对外劳务合作发展报告2017-2018》,载商务部网站:<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/index.shtml#f3>,2019年7月18日最后访问。

2018 年度出国留学人员情况统计,2018 年度我国出国留学人员总数为 66.21 万人。其中,国家公派 3.02 万人,单位公派 3.56 万人,自费留学 59.63 万人。2018 年度各类留学回国人员总数为 51.94 万人。其中,国家公派 2.53 万人,单位公派 2.65 万人,自费留学 46.76 万人。2018 年度与 2017 年度的统计数据相比较,出国留学人数增加 5.37 万人,增长 8.83%;留学回国人数增加 3.85 万人,增长了 8.00%。从 1978 年到 2018 年年底,各类出国留学人员累计达 585.71 万人。其中 153.39 万人正在国外进行相关阶段的学习和研究;432.32 万人已完成学业;365.14 万人在完成学业后选择回国发展,占已完成学业群体的 84.46%。^① 中国已成为世界最大的留学输出国。^②

随着对外开放的不断深化,中国公民出境旅游蓬勃兴起,成为中国公民境外活动的重要内容。1997 年,国家旅游局在试办港澳游、边境游的基础上,正式开展中国公民自费出境旅游业务。之后,中国公民出境旅游目的地数量逐步增加,据国家旅游局发布的《中国旅游发展报告(2016)》显示,截至 2015 年,中国公民出境旅游目的地已扩大到 151 个国家和地区。^③ 出境旅游人数在 2014 年首次突破 1 亿人次后,一直保持良性增长趋势,2018 年达到 14972 万人次,比上年同期增长 14.7%。^④ 中国不仅是全球增长最快的客源输出国之一,还是联合国世界旅游组织

① 《2018 年度我国出国留学人员情况统计》,载教育部网站:http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201903/t20190327_375704.html,2019 年 7 月 25 日最后访问。

② 《中国成为世界最大的留学输出国和亚洲最大留学目的国》,载教育部网站:http://www.moe.gov.cn/s78/A20/moe_863/201703/t20170309_298739.html,2017 年 7 月 19 日最后访问。

③ 《客源输出最快 中国“坐稳”世界第一大出境旅游消费国》,载新华网:http://travel.news.cn/2016-05/20/c_129001790.htm,2017 年 8 月 12 日最后访问。

④ 《去年中国公民出境旅游近 1.5 亿人次》,载人民网:<http://finance.people.com.cn/n1/2019/0214/c1004-30670762.html>,2019 年 7 月 25 日最后访问。

认定的世界第一大出境旅游消费国。^①

除此之外,中国有6000多万海外侨胞,^②遍布世界近200个国家和地区。中国政府历来重视海外侨胞的利益。我国《宪法》第50条规定,中华人民共和国保护华侨的正当的权利和利益。邓小平指出:中国与世界各国不同,有着自己独特的机遇。比如,我们有几千万爱国同胞在海外,他们对祖国作出了很多贡献。^③ 习近平同志指出,在世界各地有几千万海外侨胞,大家都是中华大家庭的成员。长期以来,一代又一代海外侨胞,秉承中华民族优秀传统文化,不忘祖国,不忘祖籍,不忘身上流淌的中华民族血液,热情支持中国革命、建设、改革事业,为中华民族发展壮大、促进祖国和平统一大业、增进中国人民同各国人民的友好合作作出了重要贡献。^④

(四) 海外能源利益

能源是国民经济的基本支撑,是人类赖以生存的基础,自人类进入工业化社会,能源便成为推动社会经济发展的重要物质原动力。伴随着改革开放特别是20世纪90年代以来中国经济强劲的发展势头,中国能源耗费量不断增大,能源短缺的矛盾日益突出。在已探明的45种矿产能源中,2010年能够自给的有21种,而至2020年这一数据只有6种。^⑤ 石油,作为国民经济支柱性矿产,消费量不断攀升。1993年,中国进口991万吨原油和精炼油制品,从石油净出口国变成石油净进口国。2003

① 《客源输出最快 中国“坐稳”世界第一大出境旅游消费国》,载新华网:http://travel.news.cn/2016-05/20/c_129001790.htm,2017年8月12日最后访问。

② 蔡北华主编:《海外华侨华人发展简史》,上海社会科学院出版社1992年版,第7页。

③ 《邓小平文选》(第3卷),人民出版社1993年版,第358页。

④ 《习近平:共同的根共同的魂共同的梦 共同书写中华民族发展新篇章》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0607/c64094-25116166.html>,2019年7月18日最后访问。

⑤ 肖勤福主编:《中国走出去战略研究报告》,中共中央党校出版社2004年版,第24页。

年,中国超过日本成为仅次于美国的全球最大能源消费国。^①目前,中国油气产量主要集中在东部、中部、西部、海域四大油气区的7个油气群,其中多数油气群枯竭度已超过50%。在已探明的576个油田中,约一半探明储量已被开采,最大的11个油田里只有塔河油田的产量尚未达到高峰。^②中国石油产量和消费量不断扩大的缺口,以及中国面临的产业结构和能源结构的调整,决定了中国在未来相当长时期内,对石油进口的依赖会加重。据专家评估认为,到2020年,中国石油的对外依存度将上升到70%。^③中国石油企业海外投资成为中国石油安全战略的必然选择。目前,中国石油企业已经在全球50多个国家和地区拥有油气项目100多个。^④中石油在苏丹和哈萨克斯坦有三个千万吨级油田,在委内瑞拉、印度尼西亚等地建成7个200万吨以上油气项目,海外投资业务分布在全球28个国家和地区,运作着73个项目,公司同时还有500支工程技术服务队在48个国家施工作业。中石化拥有各类海外施工队伍300多支,在30多个国家和地区开展石油工程技术服务,海外油气勘探开发项目达到47个,分布在非洲、中东、南美等区域的18个主要产油国和地区。中海油海外勘探区共25个,海外业务遍布东南亚、中亚、西非、北美等区域的10个国家和地区。

(五)海上战略通道

目前,中国战略能源资源进口及对外贸易进出口主要集中在四条海上战略通道。

第一条通道,从波斯湾经阿拉伯海、印度洋,环绕印度次大陆,穿越马六甲海峡,进入南中国海,抵达中国沿海港口,航线长5500~6500海

① 秦扬:《布局:中国石油安全的外交战略》,石油工业出版社2015年版,第7页。

② 秦扬:《布局:中国石油安全的外交战略》,石油工业出版社2015年版,第38页。

③ 秦扬:《布局:中国石油安全的外交战略》,石油工业出版社2015年版,第14页。

④ 宿波:《中国石油企业海外投资区域及其风险研究》,对外经济贸易大学2011年硕士学位论文。

里,每年运输石油量约占中国进口石油的60%。^①

第二条通道,从西非、东南非,经好望角、印度洋、马六甲海峡、南中国海到达中国沿海各港口,航线长约8000海里,除了承载中国进口石油的30%,还运输大批铁矿石、锰矿石及其他有色金属。

第三条通道,从中国沿海各港口经南中国海、南洋诸海到东南亚各国乃至大洋洲诸国,该航线是现有海上战略通道中运输量最大的航线,主要运输从东南亚进口的石油、天然气、木材等战略物资和澳大利亚的铁矿石、锰矿石、铀矿石等有色金属资源。

第四条通道,从中国沿海港口东出第一岛链穿越太平洋,经巴拿马运河到北美和拉丁美洲等国港口,该航线承运中国从南美洲进口的石油、铁矿石等战略资源物资。

二、中国海外利益的分布

(一) 对外贸易区位分布

对外贸易是中国实施改革开放政策后首先发展起来,也是发展最迅速的海外利益。1978年,中国的对外贸易总额为206.4亿美元,逆差11.4亿美元;^②2016年,对外贸易总额上升至3.7万亿美元,^③是1978年的179倍。近年来,在国际市场需求疲弱,国内综合成本不断上升,不确定、不稳定因素增多的情况下,中国对外贸易仍保持较快发展有多种原因:一方面,党中央、国务院高度重视外贸工作,及时出台促进外贸回稳向好、促进加工贸易创新发展等一系列支持政策,为企业减负助力;另一方面,一大批进出口企业从供给侧发力,加快转型升级,开展技术创新、产品创新、商业模式创新,国际竞争力进一步提升。在各方面共同努

^① 《索马里海盗再犯惊天案 中国被劫船只让全球关注》,载环球网:<http://china.huanqiu.com/roll/2009-10/609595.html>,2017年10月24日最后访问。

^② 国家统计局编:《中国统计年鉴 1989》,中国统计出版社1989年版,第663页。

^③ 《中国对外贸易形势报告(2017年春季)》,载商务部网站:<http://www.mofcom.gov.cn/article/gzyb/>,2017年9月3日最后访问。

力下,中国外贸进出口降幅收窄,结构优化,效益提升,新的发展动能不断积聚。2016年,中国贸易地位从1978年第32位上升至世界第一大贸易国。

中国对外贸易的重点多在发达国家。改革开放以来,中国出口约80%是面向发达国家的,技术进口和引进技术人才,基本上来自工业化国家。^①据商务部《中国对外贸易形势报告(2017年春季)》显示,欧盟仍是中国第一大贸易伙伴,2016年中欧双边贸易进出口总额5470亿美元,占中国进出口总额14.8%。具体欧盟国家中,与德国双边贸易总额最高,占与欧盟地区总额的27.6%,与英国双边贸易进出口总额也较多,达到743.38亿美元,占与欧盟地区总额的13.5%。美国是中国第二大贸易伙伴国,2016年中美双边贸易额占中国进出口总额的14.1%。东盟是中国第三大贸易伙伴。2002年《中国—东盟全面经济合作框架协议》签订之后,中国与对东南亚国家的贸易合作规模迅速扩大。2016年,中国与东盟双边贸易额占中国进出口总额的12.3%,其中,与越南双边贸易总额最高,占与东盟地区总额的21.7%,其次是马来西亚、泰国和新加坡。日本作为中国传统主要贸易伙伴,尽管在政治和历史问题上的态度一直妨碍着中日经济合作的正常发展,但中日双边贸易额仍占到中国进出口总额的7.5%,排名第五。

(二) 对外直接投资区位分布

对外直接投资,是指中国境内投资者以现金、实物、无形资产等方式在境外设立、购买国(境)外企业,并以控制该企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资起步晚,是中国改革开放以后才发展起来的海外利益。改革开放之初,中国对外直接投资规模小、资金缺乏、跨国经营和管理经验不足,对发达国家投资风险较大,投资主要集中在以亚洲、拉丁美洲、非洲发展中国家和中国港澳地区为主的45个国家和地区。随着中国对外投资规模的迅速增长及质量的不断提升,对外直接投资开

^① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第130页。

始向发达国家延伸,分布区域更趋于广泛化、合理化,但仍不均衡,大部分投资依然集中于亚洲和拉丁美洲等传统投资区域。

商务部发布的《2017 年度中国对外直接投资统计公报》显示从中国对外直接投资流量地区分布看,2017 年欧洲和非洲是中国对外直接投资流量增长最快的地区,同比分别增长 72.7% 和 71.1%,亚洲依然是中国对外直接投资最主要的流向目的地。2017 年中国对亚洲、欧洲、拉丁美洲、北美洲、大洋洲和非洲的对外直接投资流量分别为 1100.4 亿美元、184.6 亿美元、140.8 亿美元、65.0 亿美元、51.1 亿美元和 41.1 亿美元,占当年中国对外直接投资流量整体比重分别 69.5%、11.7%、8.9%、4.1%、3.2% 和 2.6%。流向欧洲的投资 184.6 亿美元,创历史最高值,其中流量在 10 亿美元以上的国家有 6 个,分别是瑞士(75.1 亿美元)、德国(27.2 亿美元)、英国(20.7 亿美元)、俄罗斯联邦(15.5 亿美元)、卢森堡(13.5 亿美元)、瑞典(12.9 亿美元)。流向非洲地区的投资 41 亿美元,主要流向安哥拉、肯尼亚、刚果(金)、南非、赞比亚、几内亚、刚果(布)、苏丹、埃塞俄比亚、尼日利亚、坦桑尼亚等国家。流向北美洲地区的投资 65 亿美元中,对美国投资 64.3 亿美元,同比下降 62.1%;加拿大 3.2 亿美元,同比下降 88.9%。流向拉丁美洲地区的投资 140.8 亿美元,主要流向英属维尔京群岛(193 亿美元)、巴西(4.3 亿美元)、委内瑞拉(2.7 亿美元)、阿根廷(2.1 亿美元)等。流向亚洲地区的投资 1100.4 亿美元中对中国香港的投资 911.5 亿美元,占对亚洲投资的 82.8%;对东盟 10 国的投资 141.2 亿美元,占对亚洲投资的 12.8%。流向大洋洲 51.1 亿美元,主要流向澳大利亚、新西兰、萨摩亚、巴布亚新几内亚等国家。

从中国对外直接投资流量地区分布看,中国对外直接投资存量的八成分布在发展中经济体。2017 年年末,中国在亚洲的投资存量为 11393.2 亿美元,占 63%,主要分布在中国香港、新加坡、印度尼西亚、中国澳门、哈萨克斯坦、老挝、韩国、巴基斯坦、缅甸、柬埔寨、阿联酋、泰国、越南、马来西亚、印度、以色列、伊朗等;中国香港占亚洲存量的 86.1%。

拉丁美洲 3868.9 亿美元,占 21.4%,主要分布在开曼群岛、英属维尔京群岛、委内瑞拉、巴西、阿根廷、牙买加、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、特立尼达和多巴哥、智利等。其中开曼群岛和英属维尔京群岛累计存量 3717.4 亿美元,占对拉美地区投资存量的 96.1%。欧洲 1108.6 亿美元,占 6.1%,主要分布在英国、荷兰、卢森堡、俄罗斯、德国、瑞士、瑞典、法国、挪威、意大利等。北美洲 869.1 亿美元,占 4.8%,主要分布在美国、加拿大。非洲 433 亿美元,占 2.4%,主要分布在南非、刚果(金)、赞比亚、尼日利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、津巴布韦、加纳、肯尼亚、坦桑尼亚、苏丹、毛里求斯等。大洋洲 417.6 亿美元,占 2.3%,主要分布在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、斐济等。2017 年年末,中国对外直接投资存量前 20 位的国家(地区)累计达到 16568.03 亿美元,占中国对外直接投资存量的 91.6%。分别是:中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛、美国、新加坡、澳大利亚、英国、荷兰、卢森堡、俄罗斯、德国、加拿大、印度尼西亚、中国澳门、百慕大、瑞士、哈萨克斯坦、南非、瑞典、老挝。

从境外企业的国家(地区)分布情况看,中国在亚洲设立的境外企业数量超过 2.2 万家,占 56.3%,主要分布在中国香港、新加坡、日本、越南、韩国、印度尼西亚、老挝、泰国、柬埔寨、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、蒙古国等。在中国香港地区设立的境外企业超过 1.2 万家,占到中国境外企业总数的三成,是中国设立境外企业数量最多、投资最活跃的地区。在北美洲设立的境外企业超过 5900 家,占 15.1%,主要分布在美国、加拿大。中国企业在美国设立的境外企业数量仅次于中国香港。在欧洲设立的境外企业近 4200 家,占 10.7%,主要分布在俄罗斯、德国、英国、荷兰、法国、意大利等。在非洲设立的境外企业超过 3400 家,占 8.7%,主要分布在赞比亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、南非、肯尼亚、坦桑尼亚、加纳、安哥拉、乌干达等。在拉丁美洲设立的境外企业 2200 多家,占 5.7%,主要分布在英属维尔京群岛、开曼群岛、巴西、墨西哥、智利、委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔等。在大洋洲设立的境外企业 1300 多家,占 3.5%。主要分布在澳大利亚、新西兰、萨摩亚、巴布亚新几内亚、斐济等。

(三) 对外承包工程和劳务出口区位分布

中国对外承包工程和劳务出口开始得较早,但早期经营目的并不在于获取经济收入,而是对外经济援助的一种方式,就其性质而言,不能算是中国的海外利益。改革开放之后,中国的对外承包工程和劳务出口规模和实际经济收益得到发展,这些才真正成为中国海外利益的一部分。1976—1978年,中国仅和两个国家签订了7个工程劳务合同,金额200万美元,^①截至2017年,中国对外承包工程业务规模达到完成营业额1685.9亿美元,新签合同额2652.8亿美元,中国对外承包工程业务已累计签订合同额2.1万亿美元,完成营业额1.4万亿美元。^②对外承包工程业务额超过对外直接投资额,成为中国一项重要的海外经济收入。截至2017年12月底,中国对外劳务合作业务累计派出各类劳务人员902.2万人次,突破900万人次大关。^③

从区位分布来看,对外承包工程业务主要集中在“亚非拉”地区。据商务部《中国对外承包工程发展报告2017—2018》,亚洲继续保持中国对外承包工程业务第一大市场。随着“一带一路”建设在亚洲周边地区稳步推进和“亲诚惠容”周边经济外交政策全面深入实施,中国与亚洲国家在承包工程等领域合作保持良好发展势头,多领域合作实现优化转型。2017年,中国企业积极开拓亚洲地区市场,发挥相关领域竞争优势,不断探索转型升级的新路径,在投建营一体化、跨界合作等业务新引擎快速发展的带动下,新签合同额1436.7亿美元,占对外承包工程新签合同总额的54.1%;完成营业额882.9亿美元,占对外承包工程完成营业额总额的52.4%。从国别(地区)市场业务规模来看,亚洲市场中有20

① 中国经济年鉴编辑委员会:《中国经济年鉴 1991年》,经济管理出版社1991年版,第111~105页。

② 《中国对外承包工程发展报告2017—2018》,载商务部网站:<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/>,2019年7月25日最后访问。

③ 《中国对外劳务合作发展报告2017—2018》,载商务部网站:<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/>,2019年7月25日最后访问。

个国别(地区)新签合同额超过 20 亿美元,其中巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚等市场新签合同额及完成营业额均位居前列。

非洲是中国对外承包工程业务的重点市场。当前,非洲各国普遍期待加快工业化和农业现代化进程,致力于实现经济独立和自主可持续发展,非洲国家巨大的基础设施需求潜力得到释放,中国企业在非洲市场开展承包工程业务具有较好的基础,随着中非经贸合作的持续推进,中国企业对外承包工程业务迎来新的发展机遇。2017 年,中国企业在非洲地区 54 个国别开展对外承包工程业务,新签合同额 765.0 亿美元,占对外承包工程新签合同总额的 28.8%;完成营业额 511.9 亿美元,占对外承包工程完成营业总额的 30.4%,尼日利亚、肯尼亚、安哥拉、埃塞俄比亚、阿尔及利亚等五个国别的新签合同额和完成营业额均排名前五,其中肯尼亚和尼日利亚新签合同额同比实现较快增长,增速分别达到 137.3% 和 91.7%。中非产能合作作为相关的对外承包工程与投资业务提供了新的增长点。

拉丁美洲地区是中国对外承包工程传统市场。中国企业在该地区业务完成新签合同额 158.6 亿美元,完成营业额 129.2 亿美元。中国企业在拉丁美洲市场业务主要集中在委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔等国,其中,2017 年委内瑞拉市场新签合同额占到整个拉美市场业务的近三成,在玻利维亚、秘鲁等市场新签合同额同比翻番。中国企业在坚守委内瑞拉、厄瓜多尔等传统市场的同时,加强了对玻利维亚、秘鲁、巴拿马、墨西哥等市场的开拓。

除了主要集中的“亚非拉地区”之外,欧洲是中国企业开展基础设施建设转型升级的目标市场。目前中国对外承包工程行业正处于转变发展方式、实现转型升级的关键时期,进入欧洲等高端市场,与欧洲企业开展合作,对于提高中国企业业务运作能力,提升境外 BOT、PPP、特许经营等项目的经营水平具有重要意义,有助于中国企业业务的转型升级和市场布局的优化调整。2017 年,中国企业在欧洲地区承包工程业务新签合同额 172.2 亿美元,完成营业额 93.2 亿美元,在俄罗斯联邦、法国、乌克兰等市场业务规模位居欧洲市场前列。

近年,中国对外劳务合作业务总体保持稳定发展态势。因中国劳动力价格较低,与发达国家的工程技术差距不大,在技术落后的发展中国家具有较强竞争力,加之西方国家失业问题已成为一种长期的经济困难,各国为保护本国公民的就业机会,对外籍劳工加强限制,从国别地区市场分布情况看,亚洲、非洲地区仍然占据我劳务合作项下、工程项下外派劳务人员规模的主导地位,主要分布在日本、中国澳门、新加坡、阿尔及利亚、中国香港、沙特阿拉伯、巴拿马、马来西亚、安哥拉、巴基斯坦等国家(地区)。其中,港澳地区、新加坡、日本以接收劳务项下劳务人员为主,阿尔及利亚、马来西亚、沙特阿拉伯、巴基斯坦以接收工程项下劳务人员为主,外派人数和期末在外人数稳居前列。

(四)境外中国公民侨民区位分布

如上所述,中国境外公民主要由境外企业员工、留学生、出境游客和华侨华人四部分组成。伴随中国企业在世界各地拓展,中国境外企业员工在全球的覆盖面也随之扩大,2017年年末在亚洲覆盖的国家(地区)数量为46个,覆盖率为97.9%;在欧洲覆盖的国家(地区)数量为43个,覆盖率87.8%;在非洲覆盖的国家(地区)数量为52个,覆盖率86.7%;在北美洲覆盖的国家(地区)数量为3个,覆盖率75%;在拉丁美洲覆盖的国家(地区)数量为33个,覆盖率67.3%;在大洋洲覆盖的国家(地区)数量为12个,覆盖率50%。2017年年末,中国设立境外企业数量前20的国家(地区)依次为:中国香港、美国、澳大利亚、俄罗斯联邦、德国、新加坡、日本、英属维尔京群岛、越南、加拿大、韩国、印度尼西亚、老挝、泰国、柬埔寨、开曼群岛、马来西亚、英国、阿拉伯联合酋长国、蒙古国,累计超过2.9万家,占中国在境外设立企业总数的74.9%。^① 这些国家(地区)同样是中国境外企业员工分布较集中的国家(地区)。

^① 《2017年度中国对外直接投资统计公报》,载商务部网站:<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/201809/20180902791493.shtml>,2019年7月23日最后访问。

中国留学生已遍布世界 100 多个国家和地区,^①但中国留学生的留学选择很有地域性特征,留学生集中分布明显,主要集中在西方发达国家和亚洲的日本、韩国及中国香港。2017 年 12 月,全球化智库(CCG)与西南财经大学发展研究院联合发布《中国留学发展报告(2017)》,分别列出“全球八大留学目的国接受高等教育国际学生人数及增长情况”(见表 1)和“中国在主要留学国家留学生人员及占该国留学生人数比重(2016)”(见表 2),结果显示,在美国、英国、中国、澳大利亚、法国、加拿大、俄罗斯、德国等全球八大留学目的国中,除了中国和排在第 4 位的法国、第 8 位的德国外,中国留学生数量在其他几个国家的国际学生中都排名第一。中国还是日本、韩国、新西兰、瑞典、瑞士等国家的最主要留学生源国,中国留学生占新西兰留学生的比例超过三成,占日本和韩国比例达到半数及以上。2018 年,中国出国留学人员目的地仍相对集中,据 2018 年中国留学生在世界主要留学目的国人数情况统计,排在前十位的国家是美国,328547 人次;澳大利亚,97984 人次;英国,94995 人次;加拿大,83990 人次;日本,74921 人次;韩国,66672 人次;德国,30259 人次;法国,28043 人次;俄罗斯,20209 人次;新西兰,16520 人次。

此外,不同学历背景的中国留学生,在选择留学目的国时也存在差异。根据《中国留学回国就业蓝皮书(2016)》数据显示,具有研究生背景的留学生,一般以攻读博士学位为主,主要集中在美国,其次是日本和英国;具有大学学历背景的留学生主要集中在英国,占到同等学力中国留学生人数总数的 40.75%;具有初中和高中学历背景的留学生更多地集中在澳大利亚。

^① 《我国已成为世界最大留学输出国和亚洲重要留学目的地国》,载人民网:<http://edu.people.com.cn/n/2014/1213/c1053-26202501.html>,2017 年 9 月 3 日最后访问。

表 1 全球八大留学目的国接受高等教育国际学生人数及增长情况

单位:人,%

排名	国家	2015 - 2016 学年人数	2016 - 2017 学年人数	2015 - 2016 学年 同比增幅	2016 - 2017 学年 同比增幅
1	美国	1043839	1078822	7.1	3.4
2	英国	496690	501045	0.6	0.9
3	中国	397635	442773	5.5	11.4
4	澳大利 亚	292352	327606	8.4	12.1
5	法国	309642	323933	3.6	4.6
6	加拿大	263855	312100	10.1	18.3
7	俄罗斯	282921	296178	13.1	4.7
8	德国	235858	251542	7.8	6.6
八大留学 目的国总人数		3322792	3533999	6.4	6.32

资料来源:《中国留学发展报告(2017)》, https://www.sohu.com/a/211332807_800。

表 2 中国在主要留学国家留学生人员及占该国留学生人数比重(2016 年)

单位:万人,% ,百分点

国家	中国作为生源国的排名	中国留学生人数	占该国留学生比例
美国	1	32.85	31.5
澳大利亚	1	9.80	33.5
加拿大	1	8.40	31.8
日本	1	9.49	49.3
英国	1	9.50	19.1
韩国	1	6.64	57.3
德国	2	3.03	12.8
俄罗斯	1	2.02	7.1
新西兰	1	1.65	32.7
瑞典	1	0.22	6.6

续表

国家	中国作为生源国的排名	中国留学生人数	占该国留学生比例
法国	2	2.80	9.1
荷兰	2	0.43	5.5
瑞士	1	0.24	9.36

资料来源:《中国留学发展报告(2017)》, https://www.sohu.com/a/211332807_800517。

随着与中国政府签订 ADS(Approved Destonation Status, 被批准的旅游目的地国家)协议的国家和地区不断增加,中国游客出境旅游目的地已扩展到 151 个国家和地区,其中亚洲和欧洲是中国游客出境旅游最热门的目的地。世界旅游城市联合会(WTCF)发布的《中国公民出境(城市)旅游消费市场调查报告(2017—2018)》显示,2017 年,亚洲和欧洲占中国游客出境旅游选择比例均超过六成,分别为 61.25% 和 60.69%;其次为北美洲,选择比例也超过 1/3,达 35.55%;选择南美洲、大洋洲和非洲的比例分别为 19.78%、14.02%、12.62%。亚洲国家中,泰国、日本、韩国、新加坡和马来西亚是最受中国出境游客青睐国家,曼谷、东京、大阪、芭提雅、首尔等城市是最受中国游客欢迎的二十大短线出境旅游城市(见表 3)。欧美国家中,英国、法国和美国是最受中国出境游客青睐国家,伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶、爱丁堡等城市是最受中国出境游客欢迎的二十大长线出境旅游城市(见表 4)。^① 目前,中国已是泰国、越南、印度尼西亚、俄罗斯、柬埔寨、马尔代夫等多个国家第一旅游客源国,同时在 2017 年新晋为新西兰、斯里兰卡、尼泊尔、菲律宾等多个国家第二旅游客源国。^②

① 《中国公民出境(城市)旅游消费市场调查报告(2017—2018)》,载世界旅游联合会网站:<http://cn.wtcf.org.cn/xsyj/lhhbg/201809133486998.html>,2019 年 7 月 25 日最后访问。

② 《中国在线出境旅游大数据 2017:上海消费者最爱出境游》,载人民网:<http://travel.people.com.cn/n1/2018/0207/c41570-29811859.html>,2019 年 7 月 25 日最后访问。

表3 2017—2018年中国出境游客热门目的地城市——短线游

序号	短线游城市	序号	短线游城市
1	曼谷(泰国)	11	神户(日本)
2	东京(日本)	12	马尔代夫
3	大阪(日本)	13	吉隆坡(马来西亚)
4	芭提雅(泰国)	14	奈良(日本)
5	首尔(韩国)	15	冲绳(日本)
6	新加坡	16	福冈(日本)
7	名古屋(日本)	17	札幌(日本)
8	济州岛(韩国)	18	仁川(韩国)
9	釜山(韩国)	19	马六甲(马来西亚)
10	清迈(泰国)	20	金边(柬埔寨)

资料来源:《中国公民出境(城市)旅游消费市场调查报告(2017—2018)》。

表4 2017—2018年中国出境游客热门目的地城市——长线游

序号	长线游城市	序号	长线游城市
1	伦敦(英国)	11	哥本哈根(丹麦)
2	巴黎(法国)	12	悉尼(澳大利亚)
3	纽约(美国)	13	都柏林(爱尔兰)
4	洛杉矶(美国)	14	贝尔法斯特(英国)
5	爱丁堡(英国)	15	斯德哥尔摩(瑞典)
6	旧金山(美国)	16	夏威夷(美国)
7	华盛顿(美国)	17	墨尔本(澳大利亚)
8	柏林(德国)	18	日内瓦(瑞士)
9	罗马(意大利)	19	慕尼黑(德国)
10	米兰(意大利)	20	芝加哥(美国)

资料来源:《中国公民出境(城市)旅游消费市场调查报告(2017—2018)》。

2007—2010年,国务院侨务办公室开展专项课题对世界各地的华侨华人分布状况进行了科学估算,虽然近几年海外华侨华人的数量有所变化,该课题得出的结果对我们了解华侨华人的区位分布仍具有一定的参考价值。课题结果显示:东南亚是世界华侨华人最集中的地区。2007年,东南亚华侨华人总数约3348.6万人,约占全球华侨华人总数的73.5%。其中,印度尼西亚是东南亚,也是全球华侨华人数量最多的国

家,达到1000万人以上。其次是泰国、马来西亚、新加坡和缅甸。在东北亚,华侨华人人数最多的国家是日本和韩国。截至2008年年底,在日的华侨华人达到655377人,超过在日韩国人和朝鲜人数量,跃居外国人的榜首。已取得日本国籍的华人总数达110135人,主要聚居在东京。截至2008年年底,居住在韩国的中国人有587481人。在中亚,约有60万少数民族华侨华人,主要集中在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。在中东地区,华侨华人总数超过40万人,主要集中在沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、以色列、埃及、伊朗等国。美洲是华侨华人数量增长最快的地区之一。据估算,整个美洲地区华侨华人有630万人,其中北美约530万人。在北美国家中,美国华侨华人最多,将近400万人,遍布美国53个州,加利福尼亚州是华侨华人居住最集中的地区,纽约州、新泽西州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、得克萨斯州、宾夕法尼亚州、华盛顿州是美国华侨华人较集中居住的区域。加拿大华侨华人人数在130万人以上,聚居在大多伦多和大温哥华地区。除此之外,拉丁美洲约有华侨华人100万人。大洋洲华侨华人总数约为95万人,主要分布在澳大利亚、新西兰、塔希提、巴布亚新几内亚、所罗门群岛和斐济。欧洲华侨华人总数约为215万人,华侨华人较聚集的国家依次是:法国(大巴黎区是全欧洲最大的华侨华人聚居地)、英国、意大利(米兰是意大利华侨华人最多的城市,也是欧洲第三大华人社区)、俄罗斯、西班牙、德国、荷兰、爱尔兰、奥地利、匈牙利、葡萄牙和捷克。自1990年始,中国人开始大量涌入非洲,华侨华人已遍布非洲53个国家。其中,南非的华侨华人最多,主要分布在约翰内斯堡、比勒陀利亚和开普敦等地,约翰内斯堡是华侨华人最主要的聚居地,集中了南非半数以上的华侨华人,其次是尼日利亚的拉各斯地区和毛里求斯的首都路易港。^①

(五) 能源资源海外投资区位分布

全球能源资源分布极不平衡,从维度分布看,主要集中在北纬20~

^① 庄国土:《华侨华人分布状况和发展趋势》,载《侨务工作研究》2010年第4期。

40 度和 50 ~ 70 度两个地带。北纬 20 ~ 40 度内有波斯湾和墨西哥湾两大油区和北非油田, 占据全球 51.3% 的石油储量; 北纬 50 ~ 70 度内有著名的北海油田、俄罗斯伏尔加及西伯利亚油田和阿拉斯加湾油田。从地区分布看, 中东海湾地区地处欧亚非三洲枢纽的位置, 是全球石油资源最丰富的地区, 石油储量占世界总储量的 2/3, 在世界石油储量排前十位的国家中占据五位。除位居世界首位的沙特阿拉伯外, 还有伊朗、伊拉克、科威特和阿拉伯联合酋长国。非洲是近年来石油探明储量和产量增长最快的地区, 主要集中在西非几内亚湾地区和北非地区, 利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉和苏丹排名非洲原油储量前五位。北美洲石油储量最丰富的国家是加拿大, 探明储量居世界第二位; 其次是美国和墨西哥, 墨西哥是西半球第三大传统石油战略储备国, 也是世界第六大产油国。中南美洲是世界重要的石油生产和出口地区之一, 也是世界石油探明储量和产量增长较快的地区之一, 委内瑞拉、巴西和厄瓜多尔是该地区原油储量最丰富的国家。欧洲及亚欧大陆石油探明储量约占世界总储量的 8%。其中, 俄罗斯探明储量居世界第八位, 产油量居世界第一。中亚的哈萨克斯坦也是该地区原油储量较为丰富的国家。亚太地区的中国、印度、印度尼西亚和马来西亚被探明是该地区原油储量最丰富的国家。

1993 年, 中国石油天然气集团(以下简称中石油)中标泰国邦亚区块项目, 拉开了中国企业海外能源投资的帷幕。1993—1998 年, 中国的能源海外投资主要集中在亚太地区, 印度尼西亚和马来西亚是中国重要的石油贸易伙伴国。近年来, 随着亚太油源的日趋枯竭及亚太地区石油消费的不断增长, 印度尼西亚和马来西亚逐渐由石油出口国转变为石油净进口国, 中国能源资源海外投资趋于多元化。目前, 中国的石油能源海外投资几乎遍及上述世界几大石油储备区, 正形成以中东及非洲、中亚及俄罗斯和南美为中心的三大能源战略区。中东是中国最大的石油进口来源地, 在 2015 年的中国石油进口中占比 46%。中国对中东国家的石油海外投资主要集中在伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋和科威特等主要油气起

源国。^① 非洲是中国第二大石油进口来源地和最大的海外份额油来源地。1995年9月,中石油应苏丹政府邀请,通过国际公共招标方式进入苏丹市场,这是中国的石油企业第一次走出去以对外投资的方式参与非洲的石油勘探开发。目前,中国在非洲的石油海外投资已从苏丹辐射到安哥拉、利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、尼日尔、肯尼亚、刚果(布)、尼日利亚、喀麦隆、加蓬、加纳、赤道几内亚、乍得、埃及、刚果(金)和毛里塔尼亚等16个国家。

在中亚,中国的能源资源海外投资主要集中在哈萨克斯坦,中哈能源合作是双方务实合作的“压舱石”。1997年,中石油中标获得哈国阿克纠宾油气股份公司60.3%的股份和乌津油田的开采权益,中国企业正式进军哈萨克斯坦海外能源投资市场。^② 目前,中国在哈萨克斯坦运营着阿克纠宾项目、哈萨克斯坦石油公司项目、曼格什套项目、北布扎奇项目、Ai Dan Munai项目和KuatAmlonMuani项目等6个上游勘探开发项目,建成年产3000万吨的油气合作区,年输送量2000万吨的原油管道和550亿立方米的天然气管道,实现了集勘探开发、管道运输、原油加工、工程技术服务及油品销售于一体的上中下游完整的业务链。^③ 除此之外,中国在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦也有能源资源海外投资,分布油气储备区,如吉尔吉斯斯坦中西部的马利苏四—伊兹巴斯肯特油田、南部的阿拉伊盆地以及巴特肯州等地,塔吉克斯坦阿姆河盆地东部的伯格达地区和西南部的哈特隆州,乌兹别克斯坦的费尔干纳盆地、乌斯丘尔特地区、布哈拉州、苏尔汗河州等地。

在拉丁美洲,中国的石油海外投资集中在委内瑞拉、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚。1993年10月,中石油获得秘鲁塔拉拉油田第7区块开采

① 杨光主编:《中东发展报告(2015~2016)》,社会科学文献出版社2016年版,第9~12页。

② 《中国中亚合作现状》,载石油观察网:<http://www.oilobserver.com/tendency/article/489>,2017年9月4日最后访问。

③ 《中国与中亚能源合作:国之战略》,载人民网:<http://energy.people.com.cn/n/2014/1115/c71661-26031515.html>,2017年9月4日最后访问。

权,为中国企业海外投资拉美能源市场奠定了基础。自1997年起,中国开始参与委内瑞拉和厄瓜多尔的石油开采项目。在委内瑞拉,中石油与委内瑞拉国家石油公司成立合资企业,共同开发委奥里诺科重油带的石油资源。在厄瓜多尔,中石油和中石化共同组建的安第斯石油公司收购了五个石油区块的资产和开发权,成为厄瓜多尔最大的外资企业之一。目前,除墨西哥和玻利维亚外,中国几乎在拉丁美洲所有油气出口国都有海外投资项目,并成为阿根廷、委内瑞拉、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁油气开发的主要外国投资方。

本章小结

国家利益是世界政治的核心,“只要世界在政治上还是由国家所构成,那么国际政治中实际上最后的话语就只能是国家利益”。^① 国家利益这一概念自出现以来,国内外学者对其内涵进行了不同的诠释和扩展,关于它的讨论和争论从未停止过,但国家利益是一个民族国家的最高利益,是一国对外行动的动因,这一点是不争的事实。在全球化的不断推动下,国家利益的范畴已超越国界,“海外利益”一词应运而生。中国的海外利益与西方唯利是图现实主义追求的海外利益在性质上有所不同,它是建立在“先义后利、义利兼顾”的中国义利观之上,秉着与世界各国相互尊重、平等相待、重信守诺、互利共赢原则发展起来的国家利益,是你中有我、我中有你,实现双赢、多赢、共赢的国家利益。中国海外利益从1978年改革开放发展至今,内容越来越丰富,范围越来越广泛,纬度从纯粹的地理空间拓展到国际制度和全球治理层面。硕大的海外利益成果背后是几十年来中国的快速崛起、经济实力的强大和国际地位的日渐提高,还有维护海外利益安全面临的紧迫任务和严峻挑战。

^① 汉斯·摩根索:《政治学的困境》,芝加哥大学出版社1958年版,第68页。转引自刘文祥:《考察影响美国外交决策的国内因素》,载《世界经济与政治》1999年第8期。

第二章 中国海外利益面临的安全风险

中国国家利益不断拓展的同时,海外利益面临的风险因素增多,维护海外利益安全面临的压力加大。从全球角度来看,整个世界仍然很不安宁,中国海外利益所处的国际大环境恶化。从中国海外利益的区位分布来看,对外直接投资、对外承包工程和劳务输出、境外机构、企业及人员都主要集中在亚非拉一带,这一地区由于历史和发展原因,本就属于高风险地区,加之一些国家法律不健全,投资环境存在许多不规范、不完善之处,中国海外利益面临多元复杂的安全威胁。2015年,中国境外领事保护与协助案件达86678件,同比增长27152件,增幅45.61%,增量和增幅均创近3年新高;出境中国公民每万人次发案率6.77件,较2014年的5.1件和2013年的4.25件均有大幅上升。^①“量率齐升、

^① 《2015年中国境外领事保护与协助案件总体情况》,载中国领事服务网;<http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/ztlz/ajztqk2014/t1360879.shtml>,2017年9月8日最后访问。

增幅扩大”的态势表明当前中国海外利益面临的风险挑战依然严峻,并呈常态化、长期化趋势发展。本章讨论的安全风险包括武装冲突与政局动荡风险、恐怖主义风险和社会治安风险。

第一节 武装冲突与政局动荡对中国 海外利益构成的严重威胁

当今世界依然面临现实和潜在的武装冲突与政局动荡风险。据瑞典乌普萨拉大学和平与冲突数据库统计,2014 年全球发生的武装冲突共有 40 场,比上年增加 6 场,其中国家间冲突 1 场,国内冲突 26 场,共造成 104000 人死亡。系统和平中心主任马歇尔称,到 2015 年年初仍在继续的武装冲突有 23 场,其中 8 场存在重燃战火的危险,死亡人数有所下降,但仍有近 10 万人。^① 由于武装冲突与政局动荡风险能引起东道国经营环境的急剧变化,具有极大的不稳定性和不确定性,且涉及范围广泛、人员众多,造成的损失不可估量,是中国海外利益安全的最大风险。

一、武装冲突与政局动荡风险的概念

“武装冲突与政局动荡风险”这一概念最早出现在美国 1956 年的《共同安全法案》,1961 年《对外援助法》和 1981 年《海外私人投资公司法(修订)》对其进行修订,将范围逐步扩大到“革命和内乱风险”及“骚乱风险”。进入 20 世纪 90 年代,全球经济一体化进程加速,跨国直接投资增长迅猛,国际资本流动加快,与此同时,新兴市场的风险日益显现,为了满足美国私人海外投资的需要,最大限度地保护美国的海外利益,美国海外投资保险制度进一步将武装冲突与政局动荡风险的范围扩大至“政治暴力风险”。除了美国,他国及国际社会对武装冲突与政局

^① 张宇燕、李慎明主编:《国际形势黄皮书:全球政治与安全报告(2016)》,社会科学出版社 2015 年版,第 41 页。

动荡风险的范围也都有所界定,最具代表性的是多边投资担保机构,它将武装冲突与政局动荡风险的范围界定为“在东道国国内,处于政治动机的战争、内乱行为,包括革命、起义、政变、破坏和恐怖行为引起的各种损失,包括有形资产的损失、毁灭、商业经营的中断等”。^①

目前为止,中国法律和官方文件尚没有关于“武装冲突与政局动荡风险”概念的明确界定。中国出口信用保险公司在投资保险承保的风险中将此类风险称为“武装冲突与政治暴力风险”,并将“武装冲突”解释为“投资所在国发生的战争、革命、暴动、内战、恐怖行为以及其他类似战争的行为”。^② 本书引用黄河等老师所著的《中国企业跨国经营的国外政治风险及对策研究》一书中的定义,将武装冲突与政局动荡风险界定为:东道国政府领导层变动、社会各阶层利益冲突、民族纠纷、宗教矛盾和派别争斗等引起的局势动荡,甚至武装冲突,或东道国与他国在政治、经济、宗教和民族等问题上矛盾激化引发武装冲突或局部战争,从而给外国投资者造成直接或间接损失的可能性。

与其他类别的风险不同,武装冲突与政局动荡风险的诱发因素多种多样,所有引发东道国政治环境发生变化的因素皆可能导致武装冲突与政局动荡风险的发生。从风险来源看,武装冲突与政局动荡风险既可能源自东道国内部,如2006年4月所罗门议会选举引发的大规模骚乱,也可能源自周边邻国或其他国家,如突尼斯本·阿里政权倒台导致北非一连串国家动荡。从表现形式看,武装冲突与政局动荡风险可能演变成为骚乱、暴乱、动乱、动荡,甚或战争。从实施主体看,武装冲突与政局动荡风险的施动者可能是东道国政府,也可能是东道国不同的利益群体、民族(部落)或宗教派别。因宗教矛盾引发武装冲突与政局动荡是人类社

① 刘阳:《中国企业对外投资所面临的战乱风险与防范——以利比亚战争为例》,中国人民大学2012年硕士学位论文。

② 《投资保险的历史与发展》,载中国出口信用保险公司网:<http://www.sinosure.com.cn/sinosure/cpyfw/tzbx/gytbx/gytbx.html>,2017年9月20日最后访问。

会发展进程中一个长期存在的社会历史现象,世界上不同宗教及教派之间历来存在许多重大纠纷和难以弥合的矛盾冲突,并因此引发过一连串的局部战争,如印巴战争、阿以战争、两伊战争等。伴随着全球化深入发展,宗教复兴不断发酵,宗教间相互排斥与利益争夺更加激烈,成为引发一国或地区武装冲突与政局动荡的主要因素。

二、武装冲突与政局动荡对中国海外利益构成严重威胁的典型案例

武装冲突与政局动荡风险是严重威胁中国海外利益安全的风险,一旦发生,对中国海外利益安全造成的破坏性影响是最直接也是最彻底的。一方面,因东道国政治环境剧烈变化引起的动荡、动乱、战争,直接威胁中国海外公民的生命安全;另一方面,动荡、动乱、战争造成东道国政权更迭或政治生态长时间恶化,将使中国的境外投资和项目被迫终止或毁约,中国境外资产安全、能源安全等都会因此蒙受巨大损失。

(一) 利比亚政局动荡对中国海外利益构成的严重威胁

利比亚是中国对外承包工程业务的重要市场之一。自 2007 年开始,中国企业大规模进入利比亚投资或承包工程,至 2011 年利比亚发生动乱之前,在利比亚的中国公民超过 3 万人,企业 75 家,涉及工程项目 50 多个,合同金额达 188 亿美元。2011 年 1 月 14 日,卡扎菲之前在公共场合说“正在为利比亚人民建房子”,引起一帮百姓到班加西市苏卢格工地疯抢房子,并与前来维持秩序的警察发生冲突,打响了利比亚动荡的第一枪。^① 由于利比亚的建房工程几乎全由中国承包,中国企业和公民成为动荡首当其冲的受害者。利比亚陷入全国性混战后,中国在利比亚所有项目,包括基建、铁路、电信、石油开发等全部被迫搁浅,中国在班加西、塞卜哈、的黎波里、贝达、祖瓦拉等地 27 家企业的工地、营地遭遇当地暴徒袭击与抢劫,造成直接经济损失 15 亿元人民币,致使多名中方

^① 何建明:《国家——2011·中国外交史上的空前行动》,作家出版社 2012 年版,第 24 页。

员工受伤。虽然经多方努力,35860 名中国公民全部成功撤回,但中国滞留在利比亚的所有资产陷入失控状态,车辆设备、原材料被抢,房屋、营地、大型施工设施被焚烧破坏。利比亚政局动荡使中国承受巨大的经济损失。一方面,中国在利比亚承揽的主要是工程承包项目,按照惯例,这种项目先由中方垫资,而中国企业为此投保的保险覆盖率只有合同的 5.68%,也就是说,中国垫资承揽 188 亿美元的工程项目,最后只获得不到 7 亿美元的赔偿金额。另一方面,虽然中国与利比亚在 1978 年就建立了外交关系,但并没有与利比亚政府签订双边投资保护协定,中国只能通过外交手段为在利比亚投资受损的企业寻求赔偿。这种在非法律框架内的解决方式具有很大的不确定性和很差的时效性。有专家估算,利比亚政局动荡给中国造成的各类损失至少 200 亿美元。^①

(二) 苏丹政局动荡对中国海外利益构成的严重威胁

自 1956 年 1 月 1 日苏丹宣布独立成立共和国以来,苏丹国内政治局势一直动荡不安。1955 年和 1983 年苏丹先后经历两次长期南北内战,导致南北分裂,达尔富尔问题以及边界划定和资源分配引发的南北双方武装冲突不断。历年的美国政治风险服务公司国别风险报告都将苏丹列为武装冲突与政局动荡高风险国家。

1959 年中国与苏丹建交,1964 年周恩来总理对苏丹进行友好访问,1970 年起中国开始向苏丹提供经济援助。1995 年苏丹总统巴希尔访华,提出希望中国公司到苏丹勘探开发石油,帮助苏丹建立自己的石油工业体系。同年 9 月,以中石油与苏丹能源矿产部正式签署穆格莱德盆地石油项目为开端,中国大规模投资苏丹的石油和矿产领域。发展至今,苏丹成为中国重要的石油供应国之一,中国是苏丹的最大投资国,在苏丹已逐步建立起集生产、运输、精炼、销售于一体,包括上、中、下游完整的石油工业产业链。

^① 《中国企业在利比亚受损 200 亿美元》,载环球网:<http://world.huanqiu.com/roll/2011-04/1649932.html>,2017 年 9 月 20 日最后访问。

中国在苏丹的石油项目主要集中在 1/2/4 区块、6 区块、3/7 区块和 15 区块,除了 6 区块和 15 区块位于苏丹北部外,其他几个区块都处在苏丹南北交界处。由于苏丹的经济支柱主要来自石油,石油收入占到南苏丹财政收入的 98%,苏丹财政收入的 45%,^①南北双方各利益群体为争夺资源冲突不断,直接危及这一地区中国海外利益的安全。2006 年 11 月,达尔富尔反政府武装“救国阵线”袭击中国位于南达尔富尔和南科尔多凡州接壤处的阿布贾巴拉炼油厂,威胁中国石油公司离开苏丹;2007 年 10 月,达尔富尔反政府武装“正义与和平运动”绑架 5 名中石油工人,声称“此次行动是向中国的石油公司发出警告”,同年 12 月,该组织袭击了中国长城石油公司在南科尔多凡州经营的拉豪油田;2008 年 10 月,“正义与和平运动”为争取石油利益,在达尔富尔附近的阿卜耶依施工现场绑架中石油 3 名工程师和 6 名工人,其中 4 人当天遇害,2 人失踪;2012 年 1 月,苏丹反政府武装“苏丹人民解放军”在南科尔多凡省与政府军交火,劫持了中资公司 29 名员工,同年 4 月,南苏丹政府宣布哈季利季油田属于南苏丹,并派军队攻占这一地区,引起南北双方激战,造成这一油田的设施设备基本被损毁,厂房全部被炸坏,中国和马来西亚在该油田的合资项目遭受巨大损失;2016 年 7 月,南苏丹支持总统基尔和副总统马沙尔的两派部落武装爆发冲突,导致首都朱巴失序,对中国在南苏丹的海外利益构成严重威胁,中国赴南苏丹维和步兵营 2 人丧生、5 人受伤,中国港湾公司朱巴机场改扩建项目部等中资企业受到武装力量的侵扰,中国实施紧急撤侨。^②

三、中国海外利益面临的武装冲突与政局动荡风险上升

据《中国企业国际化报告(2014)》数据显示,2005—2014 年共发生

① 湛雄涛:《中国海外经济利益保护中的东道国政治风险研究:以苏丹为例》,中山大学 2012 年硕士学位论文。

② 案例引自湛雄涛:《中国海外经济利益保护中的东道国政治风险研究:以苏丹为例》,中山大学 2012 年硕士学位论文。

120 起中国企业“走出去”失败案例,有 30 起因政治因素所致,其中 21 起在运营过程中遭遇了东道国武装冲突或政局动荡,占总数的 17%。2015 年中国领事保护中心发布的“出国安全提醒”中,涉及武装冲突与政局动荡风险的占 14.1%,各使领馆处理的领事保护案件中,涉及武装冲突与政局动荡的达 36 起。此外,通过对 2006—2016 年中国实施的海外撤侨行动梳理得出,16 起海外撤侨行动中有 15 起是因东道国武装冲突与政局动荡引发的紧急撤侨事件(见表 5),平均每年至少发生一起。随着全球化下中国“走出去”战略的深入开展,特别是“一带一路”重大倡议的不断推进,中国对“一带一路”相关国家投资快速增长,中国海外利益分布的国家和地区更趋于集中,海外利益面临的武装冲突与政局动荡风险上升。

表 5 2006—2016 年中国海外撤侨行动列表

序号	时间	事件	撤侨行动
1	2006 年 4 月	所罗门群岛发生骚乱,唐人街 60 多家华侨华人店铺被焚,数百名中国侨民遭受严重冲击	外交部连夜启动应急机制撤回 310 名侨胞
2	2006 年 4 月底	东帝汶发生骚乱,造成多人死亡	撤回 243 名侨胞
3	2006 年 7 月 12 日	黎巴嫩、以色列发生武装冲突并持续升级,严重危及中国在黎公民的安全	安全撤离在黎中国公民共计 167 人
4	2006 年 11 月 16 日	汤加首都努库阿洛法发生大规模骚乱,300 多名侨胞希望政府协助他们撤离	193 名老弱妇孺侨胞经斐济回国
5	2008 年 1 月	乍得反政府武装与政府军发生激战,中国在乍得侨胞和中资机构人员生命财产安全受到严重威胁	411 名中国公民全部安全撤离
6	2008 年 11 月 25 日	泰国曼谷国际机场因反政府示威活动被迫关闭	历经 113 小时紧急接回 3346 名中国公民

续表

序号	时间	事件	撤侨行动
7	2010 年 1 月 12 日	海地发生里氏 7.3 级地震,造成重大人员伤亡	48 名滞留海地的中国公民平安抵达北京首都国际机场
8	2010 年 6 月 10 日	吉尔吉斯斯坦奥什地区发生骚乱,祸及中国侨民	1299 名在吉中国公民安全返国
9	2011 年 1 月 25 日	埃及开罗等城市爆发游行示威	共接回包括约 360 名港澳台同胞在内的中国公民 1800 余人
10	2011 年 2 月 15 日	利比亚陷入全国性混战	分批撤离包括港澳台同胞在内的中国驻利比亚人员共计 35860 人
11	2012 年 12 月中旬	中非北部武装“塞雷卡”连续攻占多座城市,导致该国安全局势剧烈动荡,危及在中非 310 余名中国公民的生命和财产安全	安全撤出 308 名中国公民
12	2014 年 5 月 9 日	越南多地发生针对外国企业的打砸抢烧暴力事件,造成 5 名中国公民死亡,多人受伤	安全撤回 3860 名在越受冲击的中国公民
13	2014 年 5 月	利比亚冲突升级,范围持续扩大,安全形势迅速恶化	安全撤回 1177 名中国公民
14	2014 年 6 月	伊拉克政府军与反政府武装在多地交火,安全形势急剧恶化,1200 多名中资企业员工滞留施工项目营地	1258 名中国员工分三批安全撤离
15	2015 年 3 月	也门安全形势严重恶化,危及中国公民安全	613 名中国公民分四批安全撤离
16	2016 年 7 月	南苏丹总统基尔领导的部队与效忠副总统马沙尔的部队在朱巴持续激烈交火导致朱巴失序	组织约 330 名中国公民分两批撤离

资料来源:外交部网站。

(一)从外部因素讲,“一带一路”沿线多个国家存在潜在的武装冲突与政局动荡风险

当前,国际安全格局正经历自“冷战”结束以来最为复杂、深刻的调整与变化,世界并不安静,在欧亚大陆由东向西已逐渐形成一个包括中南半岛、南亚、中亚、西亚及北非在内的“社会政治动荡风险弧”,^①地缘上与“一带一路”倡议相重合,而“一带一路”倡议所涵盖的国家地区正是或将是中国海外利益相对集中地区。

在中亚,老人政治可能给政局稳定造成隐患。在南亚,多国政局动荡,外加印度干预和美国南亚政策调整,整个地区再入多事之秋,乱局动荡短期难弥。在东南亚,泰国政坛一直处于动荡状态,军事政变频发。在西亚北非,“阿拉伯之春”后期效应继续发酵,国家内部危机不断升级,导致地区既有秩序分崩离析。

(二)从内部因素讲,中国企业“走出去”的模式更容易遭遇武装冲突与政局动荡风险的威胁

中国企业“走出去”模式被国际媒体称为“China Model”。^② 这种模式具有一定特点:其一,企业主体以政府主导的国有企业为主。《2015年度中国对外直接投资统计公报》显示,2006年国有企业在对外非金融直接投资存量中所占比例为81%,至2015年,这一数据下降至50.4%。尽管如此,国有企业仍占据半壁江山。这是因为,国有企业拥有充沛的资金和大量技术管理人员,掌握足够的社会融资途径和资源,相对于小型企业及私营公司更能承受高风险海外投资项目可能带来的不利后果。除此之外,国有企业更具备在投资地长期享有相关项目的经营权、控制权和决策权,并获得与欧盟甚至美、日等较强经济集团公开竞争的能力,

^① 黄河等:《中国企业在“一带一路”沿线国家投资的政治风险及权益保护》,载《复旦国际关系评论》2015年第1期。

^② 刘阳:《中国企业对外投资所面临的战乱风险与防范——以利比亚战争为例》,中国人民大学2012年硕士学位论文。

更能满足国家发展战略的需要。因此,目前中国企业“走出去”仍然以政府为主导。以利比亚为例,中国在利比亚投资与承保工程 75 家企业中仅央企就有 13 家,如中国铁道建筑工程总公司、中国建筑工程总公司、中国葛洲坝集团、中国建筑材料集团有限公司等,这些央企在利比亚的合同额占到总合同额的 94.45%。^①其二,建立“资源—信贷—项目”“一揽子”承包的“统包”模式。具体指,在大型基建、铁路、电信、资源勘探等项目中,由中方负责出资和开发,合作方以某种资源和投资权益作为担保,或将资源、项目的部分收益直接用于偿还贷款的一种合作生产模式。这种生产模式的施动者主要是中国企业。由于经营大型项目需要很多基础设施、设备、原材料,很多都是东道国不能提供的,甚至一些小的配件也要从中国直接输出,如在利比亚就发生过因买不上匹配的钉子被迫停产耽误工期的事情。除此之外,项目运行需要大量的技术人才和工人,由于存在语言、习俗等问题,雇用培训东道国人员将增加企业运营成本,降低生产管理的效能,因此中国企业更倾向于这种从员工到资金再到材料、设备,从工程师到工人再到厨师、医生“一揽子”承包的“统包”模式。

中国企业“走出去”的“China Model”模式增加了遭遇武装冲突与政局动荡风险的可能性。首先,中国以政府为主导以国有企业为主体的“走出去”模式被西方国家炒作为掠夺资源、抢占市场的“新殖民主义”,引起一些发展中国家担忧,对中国海外利益构成“软风险”,并可能转化为现实威胁。如非洲、东盟许多国家推出限制原矿出口政策,致使中国境外矿业项目投资额同比下滑逾 10.9%;^②蒙古国直接爆发以中资企业造成环境污染为由,反对中国企业参与蒙古国矿业开采的反华排华骚

① 刘阳:《中国企业对外投资所面临的战乱风险与防范——以利比亚战争为例》,中国人民大学 2012 年硕士学位论文。

② 《前三季度中企境外矿产投资额同比下滑逾 10%》,载中国新闻网:<http://www.chinanews.com/cj/2013/11-02/5456385.shtml>,2017 年 9 月 23 日最后访问。

乱,给中资企业及人员造成重大损失。其次,以政府为主导的国有企业在海外投资多涉及资源能源领域,或者以投资方式直接参与东道国的资源能源开发,或者以资源能源作为与东道国开展其他合作项目的担保,这种“将鸡蛋放在一个篮子里”的做法本身具有很大风险性。虽然一国的资源能源主要由政府控制,但历来是各方势力争夺的焦点。尤其在中国海外利益集中的亚非地区,一些发展中国家自身政治发展存在问题,很容易引发政局动荡甚至政权更迭,这种情况下,中国企业投资过于集中的能源资源领域将不可避免地首先在动荡中受到殃及,有的甚至因涉及利益重新分配被新政府故意拖延而被迫终止。如利比亚战乱结束后,中国国有企业很难返回利比亚继续之前项目的一个重要原因就是中方在当地的合作方主要是卡扎菲政权控制下的公司,新过渡政府成立后,虽口头承诺欢迎中国企业参与重建利比亚,但除了中兴、华为几家私营公司外,中国的国有企业都没有顺利返回利比亚。最后,中国“一揽子”承包的“统包”模式很容易与当地政府、政党、部族集团、失业群体产生竞争性矛盾与冲突,一旦东道国发生武装冲突与政局动荡,甚至一点小的骚动,就可能激发当地居民的反华排华情绪,从而上升为严重的反华排华事件。

第二节 恐怖主义对中国海外利益构成的严重危害

恐怖主义指通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态目的的主张和行为。^① 20 世纪 60 年代末恐怖主义出现,至今已逐步“成为我们当前面临的最严峻和急迫的安全挑战”。恐怖主义漠视国家主权和基本人权,漠视国际人道主义原则,滥用暴力或极端手段,造成

^① 王爱立主编:《中华人民共和国反恐怖主义法解读》,中国法制出版社 2016 年版,第 3 页。

大量人员伤亡,通过制造恐怖气氛,削弱社会安全感,给人类文明带来巨大灾难,严重危害着地区和平与安全。1994年8月,一名中国工程师和一名翻译在阿尔及利亚被恐怖分子枪杀,是改革开放以来中国公民在海外遭遇恐怖主义袭击的首例。^① 随着越来越多的中国公民“走出去”从事商务、旅游、务工、留学等活动,中国公民海外遭遇恐怖主义袭击事件的数量在增加。据不完全统计,仅媒体公开报道,2004—2014年就发生了265起中国公民海外遭遇恐怖主义袭击事件,造成1022人伤亡。^② 也就是说,平均每年至少有100名中国公民在海外因恐怖主义伤亡。恐怖主义成为威胁中国海外利益安全的又一大风险,而且这一风险在“成为超国界的存在,成为带有一种新型的社会和政治动力的非阶级化的全球性危险”的情况下,^③不断上升。

一、中国海外利益面临的全球性恐怖危害进一步扩大

2014年6月,伊拉克和叙利亚反政府极端武装联手攻城略地,宣称建立“伊斯兰国”,掀起“9·11”后最大规模恐怖活动浪潮,随后在伊拉克和叙利亚以外的中东、北非、南亚、中亚和东南亚地区快速蔓延,形成跨亚、非、欧三洲的恐怖主义网络,在全球肆虐,对人类社会构成严峻的挑战。2017年11月21日,伊朗和伊拉克都宣布“伊斯兰国”已被剿灭,“伊斯兰国”的“国”虽不存在,但“伊斯兰国”恐怖组织依然存在,与其相关联的恐怖袭击不减,恐怖危害不可小视。特别是,“伊斯兰国”已使国际恐怖主义从1.0版升级为2.0版,成为全球安全的严重威胁。

首先,暴恐模式升级。“伊斯兰国”设立完整的、上下一体的国家机构治理区,俨然从恐怖组织升级为“政权”,引起多个国际恐怖组织效

① 顶针安全·顶针智库:《中国公民境外安全报告2015》,时事出版社2015年版,第52页。

② 顶针安全·顶针智库:《中国公民境外安全报告2015》,时事出版社2015年版,第52页。

③ [德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,第7页。

仿。如利比亚恐怖组织接管东部城市德尔纳的法院、行政机构、学校和广播设施,实行严苛的教法统治;“博科圣地”“索马里青年党”“基地”阿拉伯半岛分支割据一方,“封都建政”,以“准国家”实体推动暴恐行为。

其次,残暴手法升级。为了彰显实力,引发国际关注,恐怖组织吸引拥护者入伙,国际恐怖主义竞相搞“恐怖营销”。^①如“伊斯兰国”多次绑架并杀害人质;利比亚恐怖组织杀害了多名人质;埃及“耶路撒冷支持者”在开罗绑架人质并将其杀害。

再次,极端思想威胁升级。国际恐怖主义暴力极端思想全球蔓延对国际社会构成长期威胁,尤其是互联网成为其宣传、招募、勾连甚至策动恐袭的有利平台。美联邦调查局局长称“伊斯兰国”的极端思想已经影响一部分易受蛊惑的美国公民,对美国构成的威胁甚于“基地”组织的外部袭击。《纽约时报》分析,暴恐极端思想蔓延,使美国面临一场“旷日持久和分布面广的反恐斗争”。^②近期欧美国家接连发生的恐怖袭击事件显示,极端思想威胁正越来越多地转变为现实危害,那些受极端思想控制的人员随时可能在全球发动恐怖袭击,且这类袭击突发性强,规模小,很难防范。

联合国负责反恐事务的副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫2018年8月23日警告称,“伊斯兰国”对国际安全构成的威胁仍值得高度关注。“伊斯兰国”在伊、叙仍有2万至3万人,并呈现死灰复燃之势,其资金来源、后勤保障、组织结构得到迅速恢复。同时,“伊斯兰国”加速向域外渗透和发展,触角遍及亚、非、欧、美四大洲,并在南亚、东南亚、北非和中亚等地建立了多个分支机构,已逐步形成多中心、网络化的新架构。^③

① 中国现代国际关系研究院编:《国际战略与安全形势评估2015/2016》,时事出版社2016年版,第108页。

② 中国现代国际关系研究院编:《国际战略与安全形势评估2015/2016》,时事出版社2016年版,第108页。

③ 中国现代国际关系研究院:《国际战略与安全形势评估2018/2019》,2019年1月版,第350页。

最后,国际恐怖主义间此消彼长,总体危害上升。“伊斯兰国”的存在改变了“基地”组织“一统天下”的局面,两大国际恐怖组织因全球恐怖主义“领导权”展开激烈博弈。随后发生在法国的几起暴恐事件,“伊斯兰国”高调宣称对事件负责,彰显其让“沉寂”多年的欧洲再次陷入了“恐怖泥潭”。“基地”也通过分支“伊斯兰马格里布基地组织”以及在阿尔及利亚北部到几内亚湾沿岸地区猖獗的“圣战”团伙对法国在西非的利益和侨民下手,以报复法国开展的“新月形沙丘”行动。^①除此之外,“基地”组织在全球扩张态势明显,逐步在南亚、中东、非洲形成互相联动的国际暴恐网络。据美多家智库评估,“基地”在全球 20 多个分支或同盟组织,共拥兵约 4 万人,包括叙利亚 1 万~2 万人,索马里 7000~9000 人,利比亚 5000 人,也门 4000 人,马格里布、萨赫勒地区 4000 人,南亚 1000 人,^②其索马里分支“索马里青年党”、叙利亚分支“征服阵线”、也门分支“阿拉伯半岛基地组织”、在南亚分支“印度次大陆基地组织”等一直活跃,在“伊斯兰国”节节败退之时,呈现出“步步紧逼”之势,国际社会面临的恐怖主义威胁有增无减。

全球恐怖活动加剧严重威胁全人类的生命安全。2015 年 6 月,美国《外交政策》发表题为《恐怖主义在除美国之外的几乎所有地方大行其道》的文章指出,2014 年全球发生恐袭的次数从 2013 年 9707 次上升至 13463 次,增幅 35%;全球死于恐怖袭击的人数从 2013 年 17981 人上升至 32727 人,增幅 81%,2002 年这一数字只有 725 人,在美国实施全球反恐的 12 年间,全球死于恐怖主义的人数增长了 4000%,而且增幅越来越快。^③ 马里兰大学美国恐怖活动起因及其对策研究中心统计,2015 年全

① 法国在这项军事行动中部署了 3000 名士兵维护毛利塔尼斯、马里、尼日尔、乍得和布基纳法索的安全。

② 中国现代国际关系研究院:《国际战略与安全形势评估 2018/2019》,2019 年 1 月版,第 351 页。

③ 《越反越恐:美媒称死于恐怖主义人数 12 年增 40 倍》,载参考消息网:<http://www.cankaoxiaoxi.com/mil/20150702/837071.shtml>,2017 年 9 月 27 日最后访问。

球恐怖袭击的数量和致死人数有所下降,但仍发生了 11774 起恐怖袭击,致死人数达到 28328 人。^① 由经济与和平研究所公布的“2015 年全球恐怖主义排行”数据显示,在居住人口占全球 99.6% 的 162 个国家中,因恐怖主义致至少 1 人死亡的受害国有 67 个,其中伊拉克、尼日利亚、阿富汗、巴基斯坦和叙利亚位列前五,2014 年上述国家因恐怖主义死亡人数占全球总数的 78%,印度、也门、索马里、利比亚和泰国紧排其后。^② 随着“伊斯兰国”在中东溃败,其成员回流发动“独狼”作案的概率增加,据美国艾斯瑞公司和“和平科技实验室”联合统计,仅 2017 年 1 - 10 月,全球“独狼”袭击达 311 次,致死 1156 人,超过 2016 年全年的 299 次。2017 年,全球恐怖袭击的数量和致死人数继续呈现下降趋势,据澳大利亚经济与和平研究所《2018 年全球恐怖主义指数报告》统计,2017 年全球共发生恐怖袭击 8277 起,比 2016 年下降 23%;因恐怖袭击死亡的人数为 18814,比 2016 年下降 27%,与 2014 年的峰值相比,下降了 44%,但国际恐怖组织在一些战乱地区依然活动频繁,伊拉克、阿富汗、尼日利亚、叙利亚、巴基斯坦、索马里仍属于恐怖主义极高风险国家,印度、也门、埃及、菲律宾、土耳其、利比亚等 17 个国家属于恐怖主义高风险国家,其中伊拉克、阿富汗、尼日利亚、叙利亚、巴基斯坦、索马里、印度、也门、埃及、菲律宾等十个国家受恐怖主义影响最深,2017 年发生的恐怖袭击数量达 5795 起,占全年总数的 70%,致死人数达 15617 人,占全年总数 84%。2018 年 11 月,美国战略与国际问题研究中心发布报告称,当前全球活跃的萨拉菲“圣战”组织至少 67 个,萨拉菲“圣战”分子人数高达 23 万,创 40 年新高,^③对全人类安全构成严重威胁的国际暴恐势力

① U. S. Department of State, “Country Reports on Terrorism 2015”, <http://www.state.gov/documents/organization/258249.pdf>, July 27, 2017.

② 《外媒:2014 年全球 3.26 万人因恐怖主义遇难》,载人民网;<http://hi.people.com.cn/n/2015/1117/c234653-27118007.html>, 2017 年 9 月 27 日最后访问。

③ 中国现代国际关系研究院:《国际战略与安全形势评估 2018/2019》,2019 年 1 月版,第 349 页。

实力依然强劲。^① 中国在全球 189 个国家(地区)都有海外利益分布,很容易受到恐怖主义波及,据外交部统计,仅 2015 年外交部领事保护中心处理的恐怖袭击和劫持人质类领事保护与协助案件就有 45 起。

二、中国海外利益集中的多个地区暴恐形势日趋严峻

中国海外利益集中的多个地区,也是恐怖活动高发区,面临来自本土恐怖主义与国际恐怖主义的双重威胁,安全状况持续恶化。

中国公民海外遭遇的恐怖袭击事件多分布在南亚、东南亚、中亚地区。梳理 2004—2014 年中国公民遭遇的恐怖袭击事件得出,265 起事件中发生在中国周边的占 46%,其次是西亚非洲占 27%,随后是拉美、北美大洋洲和欧洲,分别占比 12%、8% 和 7%。^② 随着“一带一路”建设深入推进,我国海外利益向安全风险高危区延伸,与国际恐怖势力正面交锋的可能性增大。例如,2015 年 11 月 19 日,中国公民在叙利亚被“伊斯兰国”绑架后杀害;同月 23 日,马里首都巴马科发生恐怖袭击事件,7 名中国人被劫持为人质,3 名同胞遇难。2016 年 8 月 30 日,中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭自杀式恐怖袭击,造成使馆 2 名当地保安和 1 名园丁受伤,这是中国经历的首起以汽车炸弹明目张胆地对驻外使领馆发动恐怖袭击的事件。2017 年 5 月,两名中国公民在巴基斯坦奎达遭恐怖分子绑架,虽经多方营救仍不幸遇害。2018 年 8 月 11 日,中冶集团山达克铜金矿项目员工在巴基斯坦遭自杀式汽车炸弹袭击;11 月 23 日,我国驻卡拉奇领事馆遇袭,产生了十分恶劣的影响。2019 年 4 月 21 日,两名中国公民在斯里兰卡恐怖袭击中遇难。

三、中国海外利益面对恐怖主义风险控制不足

风险控制是指在识别和评估风险的基础上,对所有风险单元的评估

^① 马愿:《2018 年全球恐怖主义指数报告解读》,载《国际研究参考》2019 年第 2 期。

^② 参见顶针安全·顶针智库:《中国公民境外安全报告 2015》,时事出版社 2015 年版,第 24 页。

结果进行分析,提出有针对性的应对措施和方法,消灭或减少风险事件的发生,或降低风险事件发生后带来的损失。^①

中国公民海外遭遇恐怖主义袭击主要有两种情况:

1. 第一类:恐怖袭击的殃及者。这种情况下,中国公民并非恐怖分子专门针对的对象,而是恐怖活动实施过程中不幸被波及者。例如,2005年11月9日,“基地组织”分支“马利克旅”在约旦首都安曼商业中心区的拉迪森、君悦和戴斯三座酒店分别实施汽车炸弹式恐怖袭击,造成至少59人死亡,正在安曼访问的中国国防大学军事代表团3名成员不幸遇难。2013年9月21日,“索马里青年党”在肯尼亚内罗毕韦斯特盖特购物中心发动恐怖袭击,造成68人死亡,包括1名在商场购物的中国公民。2015年8月17日,恐怖分子在曼谷市四面佛附近实施爆炸,导致20人遇难,其中有7名中国游客不幸遇难。2015年11月20日,恐怖分子冲进马里首都巴马科丽笙蓝标酒店进行扫射,并将酒店内170人扣为人质,造成27人死亡,正在酒店大堂与马里交通部商谈援建铁路事宜的3名中国铁建国际集团同胞不幸遇难。2016年1月24日,恐怖分子在老挝赛宋奔省发生炸弹袭击,造成中国公民2死1伤。此类恐怖主义袭击“实际上是中国融入全球化进程的一个必然的副产品”,^②具有很大的偶然性,难以进行风险控制。随着中国企业和公民“走出去”的数量越来越多、基数越来越大、频次越来越快、范围越来越广,中国公民的海外安全问题会越发突出,特别是当前恐怖主义已成为全球性危害的现实背景下,中国公民被全球恐怖袭击活动所殃及的概率还会上升。

2. 第二类:恐怖袭击的针对者。这种情况下,海外中资机构及人员是恐怖分子实施恐怖行为的特定目标。这类恐怖袭击造成中国公民伤亡数更多、危害性更加严重,发生地点以阿富汗、巴基斯坦等反恐前线国

^① 王福俭等编:《中国企业境外投资和对外承包工程风险管控及案例分析》,中国经济出版社2015年版,第7页。

^② 赵灵敏:《国人境外遇袭抗险新思维》,载《南风窗》2007年第21期。

家和非洲为主,^①且往往伴有政治目的。例如,2004年6月10日,中铁十四局集团在阿富汗昆都士以南36公里处的建筑工地遭恐怖分子袭击,造成中国工人11人死亡,4人重伤。袭击时间选在凌晨1点防范最薄弱的时候,袭击过程中恐怖分子不抢劫财物只以杀人为目的,这是一起针对中国人的有组织、有预谋的恐怖事件。由于中铁十四局集团参与的是由阿富汗公共事业部投资的昆都士公路修复工程,阿警方认为,恐怖分子制造这起事件的目的是阻止中国参与阿政府在地方的重建工作。再如,巴基斯坦瓜达尔港原是个荒凉多石的偏远小渔村,中国投资十几亿将其建设成为巴国第二大深水港。中国帮助巴基斯坦复活瓜达尔港,体现了中、巴两国的深厚友谊,也正因为此,中国在巴企业和公民成为恐怖分子用以报复巴政府或与巴政府进行交易的目标。2004年5月3日,中国工程人员在巴基斯坦西部瓜达尔港的遭遇汽车炸弹袭击,造成3人遇难,9人受伤。巴基斯坦警方称,此次袭击的目的是赶走参与瓜达尔港工程的中国人。2008年8月29日,“塔利班”在巴基斯坦西北边境省绑架2名中国工程师,以此要挟巴政府停止对“塔利班”的军事打击行动。2014年5月20日,一名中国游客在巴基斯坦西北部德拉伊斯梅尔汗地区遭恐怖分子绑架,巴基斯坦“塔利班”分支组织“谢赫里亚尔·马哈苏德”随后宣称对此负责,目的是借中国向巴施压换回被巴政府关押的组织成员。此外,非洲是恐怖主义活动活跃地区,也是中国海外利益相对集中地区,恐怖主义与当地反政府武装、部族势力相互抗衡时,常针对中国人实施恐怖袭击。其中,伤亡最惨重的是2007年4月24日发生在埃塞俄比亚的恐怖袭击事件,当日,约200名恐怖分子突然袭击中原油田勘探局位于埃塞俄比亚东南部索马里州的工地,造成9名中国工人丧生,65名当地工人被杀,另有7名中国工人被掳走。“欧加登尼族解放阵线”组织宣称对事件负责,并警告称,任何在欧加登地区的投资,只要惠及埃塞俄比亚政府都“不能容忍”。

① 赵灵敏:《国人境外遇袭抗险新思维》,载《南风窗》2007年第21期。

与第一类恐怖袭击相比,第二类恐怖袭击的目标特定,袭击原因多是由于中国经济活动与当地利益发生冲突造成的,只要风险控制措施到位,是可以加以预防的。2004年的恐怖袭击后,中铁十四局集团与阿富汗警方和国际维和部队取得联系加强建筑工地的安全警卫,并雇用阿富汗最大保安公司 USPI 评估工地安全,部署了超过 150 名武装保安人员。2006 年 4 月 1 日凌晨,该公司在贾拉拉巴德省的建筑工地又遭遇恐怖分子袭击,执勤保安发出警告并对开火的暴恐分子给予快速还击,暴恐分子仓皇逃窜,仅一名保安受伤。两起袭击事件发生的时间都在凌晨,目标都是中铁十四局集团公司在阿富汗的建筑工地,因为后者采取了风险控制,成功降低了恐怖袭击造成的损失。

顶针智库对 2004—2014 年中国公民海外遭遇的恐怖袭击事件进行了一项分析统计,得出国有企业员工、民营企业员工和普通公民海外遭遇恐怖袭击的伤害风险率分别是 0.82/10000、2/10000 和 0.62/10000,其中民营企业员工遭遇恐怖袭击的伤亡率最高,分别是国有企业员工的 2.4 倍、中国普通公民的 3.2 倍,占到这一时段内中国公民境外遭遇恐怖袭击伤亡人数总数的 37%。^① 民营企业特别是小规模民营企业,由于缺乏可靠的政治和安全依托,加之产业分布与经营地域广泛、势单力薄,风险意识差、自身风险控制能力有限,往往成为境外遭遇恐怖主义伤害的主要群体。

第三节 社会治安对中国海外利益构成的安全威胁

社会治安是社会在法律、法规及制度下呈现出的一种安定、有序的状态或状况。社会治安风险指影响社会治安的各种矛盾、因素,具体包

^① 顶针安全·顶针智库:《中国公民境外安全报告 2015》,时事出版社 2015 年版,第 72 页。

括偷盗抢劫、人身伤害、绑架勒索、海盗犯罪等。^① 这类风险是最常见的海外安全风险,在政府权威不足、社会治安环境较差、犯罪率和失业率居高不下、国内贫富差距较大以及国民排外倾向较重的国家系数较高。由于世界各国经济发展水平不平衡,一些最不发达国家被排除在经济全球化之外,越来越“边缘化”。国内人口增长与经济发展矛盾激化,加之部分国家长期处于内战或武装冲突状态,导致中央政府权力失控,社会治安状况恶化,刑事犯罪活动猖獗,殃及中国的海外利益。另有一些国家的政治势力将本国经济和社会问题归咎于外国人转嫁国内矛盾,导致族群对立,针对外国人的社会治安案件多发,也殃及中国的海外利益。

一、社会治安对中国海外公民和机构构成的安全威胁

中国海外利益集中地区的东道国社会环境都比较复杂,社会治安成为影响中国海外利益安全的主要威胁,不但非洲、南美洲国家和地区社会治安状况堪忧,在东南亚、欧洲、北美等国家和地区,中国海外公民也是容易受各类刑事犯罪侵犯的人群之一。2015年,中国领事保护中心发布的社会治安类安全提醒占总数的32.1%,属于次数最多的安全提醒类别。^② 中国外交部领事保护中心处理的31144件境外领事保护与协助案件中,社会治安类案件有6487起,较2014年3109起增长108.6%,^③ 主要涉及偷盗抢劫、人身伤害、绑架勒索等(见图1)。其中,抢劫是中国公民在海外遭遇的最高社会治安风险。据《法制晚报》2016年统计数据显示,2015年中国公民在海外遭遇的抢劫案件至少241起,2014年中国公民

① 王福俭等编:《中国企业境外投资和对外承包工程风险管控及案例分析》,中国经济出版社2015年版,第18页。

② 张宇燕、李慎明主编:《国际形势黄皮书:全球政治与安全报告(2017)》,社会科学文献出版社2016年版,第186页。

③ 《2015年中国境外领事保护与协助案件总体情况》,载中国领事服务网:<http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/ztzl/ajztqk2014/t1360879.shtml>,2017年9月8日最后访问。

海外遭抢劫的频率为平均 2.3 天/起,2015 年上升为平均 1.7 天/起。^①

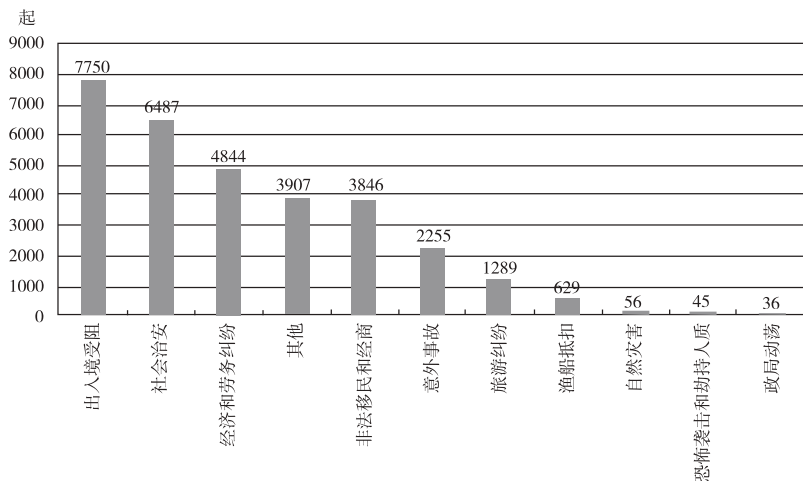


图 1 2015 年领事保护案件分类统计

资料来源:中国领事服务网。

如图 2 所示,非洲是社会治安案件发案率最高地区。近年来,中国在中资企业、工程项目和劳务人员数量迅速增加。据不完全统计,2015 年中国公民赴非超过 200 万人次,在非中资企业达 4200 余家,务工人员达 45 万余人。^② 同时非洲地区经济发展相对滞后,部分国家政局不稳,社会治安不佳,对中国在非机构和人员安全带来严峻挑战。特别是中资机构项目营地多位于人烟稀少的偏远地区,安全防范意识和能力相对不足,极易成为犯罪分子袭击的目标。例如,2015 年 4 月以来,南非针对外国人的暴力犯罪和排外骚乱在多个城市蔓延,数百家外国人商店被打砸哄抢,数千名外国人流离失所,中国人经营的超市、商铺也遭到抢劫,蒙受损失。在南非姆普马兰加、林波波两省交界处接连发生中国公

^① 《华人被抢更频 南非险情升高》,载《法制晚报》2016 年 1 月 3 日。

^② 《2015 年中国境外领事保护与协助案件总体情况》,载中国领事服务网:<http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/ztzl/ajztqk2014/t1360879.shtml>,2017 年 9 月 8 日最后访问。

民被绑架案,引起当地华人恐慌。在博茨瓦纳,针对华人餐馆和个人的持枪抢劫等社会治安案件频发,各类不法分子违法犯罪活动猖獗。在安哥拉,有超过5万的中国人,受国际油价低迷影响,当地正遭遇2002年停战以来最严重的经济危机,失业率居高不下,社会治安恶化。仅2016年4月,安哥拉中资企业聚集的罗安达地区就发生了多起针对华人的绑架和抢劫等恶性治安案件。中国外交部领事保护中心数据统计显示,非洲地区发案率平均高于其他各洲4倍之多。

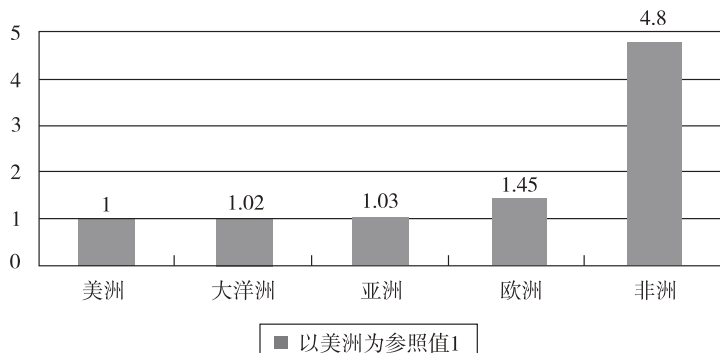


图2 五大洲海外中国公民发案率对比

资料来源:中国领事服务网。

亚洲是社会治安案件较为集中的地区。2015年发生在亚洲地区的领事保护与协助案件总数为47513件,占全年总数的55%。^①受全球金融危机影响,中亚国家遇到严重的经济困难,失业率上升,一些城市的社会治安形势恶化,偷盗、抢劫、凶杀等刑事案件增多。2014年,哈萨克斯坦内务部登记备案的犯罪案件就有24.9万起,^②偷盗抢劫案占到60%,在哈萨克斯坦的中国公民经常成为盗窃抢劫的对象。2015年2月,中国

^① 《2015年中国境外领事保护与协助案件总体情况》,载中国领事服务网:<http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/ztl/ajztqk2014/t1360879.shtml>,2017年9月8日最后访问。

^② 李伟主编:《“一带一路”沿线国家安全风险评估》,中国发展出版社2015年版,第18页。

驻乌兹别克斯坦使馆经商参处发布消息,提醒中资机构和中国公民加强防范,注意人身和财产安全。

在阿富汗、巴基斯坦针对中国公民的抢劫、绑架案件时有发生。2017年3月,外交部提醒中国公民近期暂勿前往阿富汗部分省份。5月31日,阿富汗发生特大恐袭,部分省份安全形势持续恶化,相继发生多起武装冲突、恐怖袭击和绑架事件,造成大量人员伤亡,部分中国个体工商户和游客遭遇抢劫或受到人身伤害。6月13日,外交部和驻阿富汗使馆再次发布安全信息,提醒中国公民近期暂勿前往阿富汗巴达赫尚、塔哈尔、昆都士、坎大哈等21个省份,并谨慎前往包括首都喀布尔在内的阿富汗其他地区。另据外交部消息,在马尔代夫等治安状况总体良好的国家,近来,也连续发生多起中国游客被诈骗、盗窃、抢劫乃至人身伤害事件。

马来西亚非法劳工和帮派组织犯罪问题较严重。印度尼西亚、缅甸、菲律宾、孟加拉、越南、尼泊尔等国劳工大量涌入,滞留在马来西亚的外籍劳工达到60万人。^①马来西亚多次驱逐非法移民,但效果不彰,恶性刑事案件时有发生,在华人聚集的吉隆坡经常发生入室偷盗抢劫案件。2015年9月16日,马来西亚再次爆发反华示威,高呼辱骂华人的口号,并企图冲向唐人街。菲律宾的枪支管理松散,60多万支非法枪支流落民间,^②绑架枪杀国内外平民事件经常发生,当地华人常成为主要目标。据统计,大马尼拉地区有137个松散的犯罪团伙,主要从事抢劫、绑架活动。2014年1—8月,菲律宾共发生33起绑架案中,华人受害者占到1/3。2016年10月,在大马尼拉华人聚集区三周发生6起华人被绑架案件,菲律宾恢复治安运动发起人洪玉华称,这一数据恐会继续增加。

① 李伟主编:《“一带一路”沿线国家安全风险评估》,中国发展出版社2015年版,第115页。

② 《菲律宾绑架乱象:首都成重灾区半数参与者为军警》,载人民网:<http://society.people.com.cn/n/2014/0921/c136657-25701646.html>,2017年10月20日最后访问。

2011年10周内,越南发生了9起反华游行;2014年5月针对华人的打、砸、抢、烧暴力骚乱造成至少16名中国公民死亡,大量资产受损。

欧洲、美洲涉华社会治安案件数量上升。2014年发生在欧洲、美洲的领事保护与协助案件分别为13598件和7369件,2015年这一数据增加到20131件和9032件,增幅为48%和23%。近年发生在欧洲的社会治安类领事保护与协助案件中,发案率最高的是抢劫,法国警方表示,2016年前7个月的统计数据显示,针对华人的暴力抢劫事件明显增加,在一年内从35起增至105起,^①其次是盗窃、凶杀和诈骗,案发地点多集中在华人聚居区。如位于法国东北郊的奥贝维利耶市是新的华人聚居区,也是法国特有的“敏感街区”,聚集着大量城郊移民和贫困、失业人口,各类刑事犯罪事件频发。虽然法国内政部将其列为第二批“治安优先区”,但由于当地警力不足,监控手段缺乏,不少犯罪嫌疑人未成年无法判刑等原因,这里的治安状况始终得不到改善。从2015年年底起,奥贝维利耶市每月发生数起针对华人的严重暴力犯罪事件,2016年7月14日法国国庆日前夕,还发生了北非籍青年枪击华人的恶性事件。8月7日,一名华裔设计师在街道遭3名歹徒抢劫并殴打致死,引发万名欧洲华人“反暴力、要安全”的维权抗议游行活动。

在美洲,涉及华人的社会治安案件主要发生在北美洲,其中美国是发案率最高的国家,近乎平均每天有1起针对华人的刑事案件发生。美国还是北美洲中华人遭遇抢劫事件最多的国家,抢劫案占涉华刑事案件比例超过1/3。^②2016年,美国费城发生近百起华人餐厅和住宅遭持枪抢劫案,2017年6月半个月,仅在休斯敦地区就发生了4起针对华人的抢劫案。墨西哥自2012年12月至2015年9月共发生6487起绑架案,平均每天6起;危地马拉拥有1600万人口,2013—2016年因暴力犯

① 《海外华人常遭抢劫难道是华人必富?》,载新华网:http://news.xinhuanet.com/overseas/2016-10/21/c_129332512.htm,2017年10月21日最后访问。

② 《华人被抢更频 南非险情升高》,载《法制晚报》2016年1月3日。

罪致死的高达 1.8 万人,被认为是“世界上最暴力的五个国家之一”;巴西最大城市圣保罗 2015 年 1—9 月共发生 2809 起凶杀案,平均每 10 万居民中发生 9.12 起,高出世界平均水平。^① 受全球经济增长乏力,尤其是石油和大宗商品价格下跌影响,拉丁美洲普遍陷入贸易危机,经济放缓,民众生活水平普遍下降,引发左右翼博弈加剧,多国政局不稳,社会治安形势持续恶化,针对中国人的刑事犯罪案件增多,且暴力手段不断“升级”,除了使用手枪外,甚至动用自制燃烧弹。在阿根廷、苏里南、委内瑞拉、智利等地经常发生暴力抢劫华人超市的恶性事件,华裔老板遭抢劫后被杀害的事件屡见不鲜。

二、社会治安对中国海上战略通道构成的安全威胁

全球化进程中,中国经济日益成为高度依赖海洋的开放型经济,海洋对中国经济和社会发展的支撑作用越来越突出。据统计,自 2000 年以来,中国外贸货物吞吐量以年均 15% 的速度快速增长,到 2014 年,中国对外贸易运输量的 95% 通过海上运输完成,特别是,关乎国家战略安全的能源资源进口主要依赖海运,每年通过海洋输送到国内的石油就有至少 1 亿吨,^② 占到石油进口总量的 94%。除此之外,粮食进口量的 92%、煤炭进口量的 91%、铁矿石进口量的 98% 以及传统大宗商品出口量的 86%、机电产品出口量的 73% 都要依靠海上运输。^③ 海上战略通道是中国的海上交通命脉,直接关系国家的核心利益和可持续发展战略。2013 年,习近平总书记在出访中亚和东南亚期间,提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议。2015 年 3 月 28 日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和

① 中国现代国际关系研究院编:《国际战略与安全形势评估(2015/2016)》,时事出版社 2016 年版,第 366 页。

② 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社 2015 年版,第 100 页。

③ 杜德斌等:《中国海上通道安全及保障思路研究》,载《世界地理研究》2015 年第 2 期。

21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,推进“21 世纪海上丝绸之路”建设正式成为中国的一项重大战略。

但是,中国海上战略通道并不完全太平,现有的 4 条通道连接着中国与世界 150 多个国家(地区)的 1200 多个港口,途经中国南海、印度洋、阿拉伯海、红海等一些重要海域和台湾海峡、马六甲海峡、霍尔木兹海峡、曼德海峡等一些重要海峡,这些海域、海峡也恰是全球海盗出没频繁地区,海盗犯罪严重威胁着海上通道安全。

海盗是伴随着人类社会征服海洋过程而产生的,有了海上贸易,就有了以此为生的海盗出现。公元前 140 年左右,希腊历史学家波利比奥斯第一次使用“海盗”一词并对其进行了描述。公元 100 年左右,希腊历史学家普卢塔克古对海盗做了最早且清晰的定义,即“海盗为非法对船只和海上城市进行攻击的人”。^① 目前国际社会公认的海盗犯罪是《联合国海洋法公约》第 101 条关于海盗行为的界定,具体包括:(1)私人船舶或私人飞机的船员、机组成员或乘客以私人目的,在公海或任何国家管辖范围以外的地方对另一船舶或飞机,或对另一船舶或飞机上的人或财物所从事的任何非法的暴力或扣留行为,或者掠夺行为;(2)明知船舶或飞机成为海盗船舶或飞机的事实,而自愿参加其活动的任何行为;(3)教唆或故意便利(1)或(2)项所述行为的任何行为。此外,国际社会普遍将在领海、港口等区域发生的暴力劫掠、扣押等非法行为,即“海上武装抢劫”或“武装抢劫船只”,也列在此类。

全球海盗活动主要集中在西非海岸、红海和亚丁湾、索马里半岛附近海域、孟加拉湾和整个东南亚海域这五个地区,这些地区几乎被中国海上战略通道全覆盖。例如,从中国沿海各港口到达东南亚的第三条通道,每年承载的运输量占中国海上运输总量的 50%,而东南亚海域却是最危险水域,以往海盗案件多发于此。据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》最新报告,2015 年东南亚海域共发生海盗犯罪 178 起,东南亚已

① 陆忠伟主编:《非传统安全论》,时事出版社 2003 年版,第 495 页。

成为全球海盗攻击频率最高的地区。马六甲海峡是马来半岛与苏门答腊岛之间一条细长水道,全长约 800 公里,西北部入口处宽 233 公里,东南部的新加坡海峡最宽处不足 20 公里,是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道,也是世界上最繁忙的海峡之一,自 19 世纪初就是海盗的“天堂”。据国际海洋局海盗报告中心统计,2004 年马六甲海域的海盗犯罪占全球海盗犯罪总数的近 60%。同年,印度尼西亚、马来西亚和新加坡三国发起全年联合巡逻行动,马六甲海峡的海盗犯罪活动受到遏制,2009 年、2010 年、2012 年、2013 年皆创下零海盗犯罪的记录,但从 2014 年开始又有死灰复燃的迹象,新加坡、马来西亚、泰国的油船相继被海盗劫持,马六甲海盗犯罪仍不可懈怠。在海峡沿岸三国中,新加坡海盗犯罪问题得到很大改善,亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织信息共享中心发布的安全数据显示,2016 年新加坡的海盗袭击和抢劫事件骤减 98%。数据同时显示,前八个月发生在亚洲的 6 起海盗劫持事件都发生在马来西亚沙巴州以东和菲律宾南部海域。另一个马六甲沿岸国家——印度尼西亚的形势不容乐观,2017 年上半年,国际海事局海盗报告中心共报告 87 起海盗和武装抢劫船舶事件,其中有 19 起发生在印度尼西亚,国际海事局呼吁印度尼西亚当局采取强有力行动,打击海盗犯罪。

另外两个海盗犯罪频发海域——红海和亚丁湾、索马里海域,在 2012 年前曾是全球航行最危险海域,2010 年、2011 年,这里的海盗犯罪数分别达到 219 起和 237 起,占当年全球海盗犯罪总数的 56.7%、60.2%。^① 亚丁湾是从印度洋经红海和苏伊士运河进入地中海及大西洋的咽喉要道,被称为世界航运的生命线。每年约有 100 个国家和地区的近 2 万船舶、世界 14% 的海上贸易和 30% 的石油运输、全球近 30% 的集装箱轮和近 50% 的散装货轮,^②在最宽不足 200 海里的水域穿行,为海

① 王竞超:《论海上丝绸之路沿线的海盗威胁与中国对策》,载《武大国际法评论》2016 年第 1 期。

② 李发新等编著:《中国军队与海上护航行动》,五洲传播出版社 2013 年版,第 5 页。

盗活动提供了便利。近年来,来自中国、俄罗斯、印度、日本、韩国、伊朗、泰国、马来西亚等 20 多个国家,以及北约 508 特遣编队、欧盟 465 特遣编队和美国主导的多国联合 151 特遣编队等 3 个国际海军组织的近 40 艘军舰在亚丁湾、索马里海域保护海上航路。欧盟还专门训练索马里的海岸警卫队以应对海盗袭击,使这些海域的海盗犯罪大幅下降,2014 年降至 11 起,2015 年全年没有发生 1 起,2016 年有两起。目前,欧盟实施的代号为“阿塔兰塔”的护航行动仍在亚丁湾水域进行,印度、俄罗斯和中国军舰也在该水域执行护航任务,但自 2016 年 12 月北约军事力量撤离该水域后,国际社会对海盗施加的压力明显减弱,加之周边国家国内政治环境不断恶化,海盗犯罪又有卷土重来之势。2017 年以来,索马里沿岸海域至少已发生 5 起劫持船只事件,其中包括“阿里斯 13”号油轮和 1 艘渔船,海盗劫持这艘渔船后,将其改装为发动海上袭击的“母舰”。国际海事局发布提醒称,索马里海盗仍有攻击远离沿海水域商船的技能 and 能力,呼吁各船长保持高度警惕。

尽管在国际社会的联合打击和相关国家有效管理下,全球海盗犯罪数量连年减少,但中国船只及船员遭海盗袭击劫持事件仍时有发生。英国知名保险公司希思可发布的报告指出,近几年,海上遭绑架最多的是中国人。由于中国经济的高速增长和远洋船只的日益增多,中国船员已成为海盗新的袭击目标。海盗犯罪同其他社会治安类案件一样对中国海外利益安全构成的现实威胁不容小觑。

本章小结

中国是世界经济全球化的受益者。自改革开放以来,中国经济保持着持续的高速增长,一直是全球经济增长率最高的国家之一,宏观经济相对稳定,已成为东亚地区经济增长和贸易增长的发动机与稳定器。中国是世界上经济成绩最好的国家之一,也正在为世界经济做出越来越多的贡献。2014 年,中国经济对世界经济增长的贡献率达到 30%,对亚洲

经济增长的贡献率约为 50%。^① 随着“一带一路”倡议的不断推进,中国将进一步融入亚洲经济之中,持续深化同沿线各国在能源、经贸、产业投资、金融、生态环境、文化、教育、旅游等多领域的交流合作,中国企业、机构和人员大规模“走出去”已成为可预见的事实。看到可喜成绩的同时,我们也要意识到全球化下,国际安全环境更加复杂,安全威胁更加多样,中国海外利益面临的安全隐患更加突出,尤其是中国海外利益多集中在世界安全体系的边缘地带,地区冲突和动荡此起彼伏,恐怖主义、海盗活动层出不穷。“舟轻不觉动,缆急始知牵”,中国海外利益安全之舟已驶入国际大变局的惊涛骇浪之中。海外利益是国家利益的重要组成部分,维护海外利益安全是新一轮对外开放的必然要求,也是中国特色国家安全道路的重要体现。

^① 刘慧主编:《中国国际安全研究报告(2016)》,社会科学文献出版社 2016 年版,第 46 页。

第三章 构建维护海外利益 安全多元化机制

国家安全工作的根本使命是捍卫国家利益,国家利益是制定国家安全战略的出发点,决定国家安全目标及其实现手段和途径。改革开放 40 多年来,中国经济和社会发展取得巨大成就,中国与外部世界联系更加紧密,中国国家利益的内涵和外延都发生了深刻变化,客观上要求国家安全战略也随之调整变化。2014 年 4 月 15 日,习近平同志主持召开中央国家安全委员会第一次会议时指出,当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富,时空领域比历史上任何时候都要宽广,内外因素比历史上任何时候都要复杂,必须坚持总体国家安全观,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托,走出一条中国特色国家安全道路。^①

^① 《习近平:坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0416/c64094-24900492.html>,2019 年 7 月 30 日最后访问。

2018年4月17日,习近平同志主持召开十九届中央国家安全委员会第一次会议时强调,“要加强党对国家安全工作的集中统一领导,正确把握当前国家安全形势,全面贯彻落实总体国家安全观,努力开创新时代国家安全工作新局面,为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供牢靠安全保障”。^① 总体国家安全观着眼中华民族伟大复兴这一最高利益,立足国家安全和发展战略全局,深刻阐述了做好国家安全工作根本性、全局性、方向性的重大问题,为不断提高国家维护海外利益安全能力提供了科学指南和根本遵循。

第一节 总体国家安全观是维护海外利益安全的坚强保障

习近平同志指出,全面贯彻落实总体国家安全观,必须坚持统筹发展和安全两件大事,既要善于运用发展成果夯实国家安全的实力基础,又要善于塑造有利于经济社会发展的安全环境;坚持人民安全、政治安全、国家利益至上的有机统一,人民安全是国家安全的宗旨,政治安全是国家安全的根本,国家利益至上是国家安全的准则,实现人民安居乐业、党的长期执政、国家长治久安;坚持立足于防,又有效处置风险;坚持维护和塑造国家安全,塑造是更高层次更具前瞻性的维护,要发挥负责任大国作用,同世界各国一道,推动构建人类命运共同体;坚持科学统筹,始终把国家安全置于中国特色社会主义事业全局中来把握,充分调动各方面积极性,形成维护国家安全合力。^② 总体国家安全观是新形势下党中央对中国面临的各种安全问题和安全挑战的系统回应,是马克思主义

① 《安邦定国 习近平这样论述国家安全》,载人民网:<http://legal.people.com.cn/n1/2019/0415/c426440-31030682.html>,2019年7月30日最后访问。

② 《习近平:全面贯彻落实总体国家安全观 开创新时代国家安全工作新局面》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0418/c64094-29932761.html>,2019年7月30日最后访问。

时代化、中国化在安全领域的最新体现,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重大理论成果,是指导新时期国家安全工作的纲领性思想。践行总体国家安全观,从战略高度和全局视野,对维护海外利益安全作出总体性、系统性、全面性、持续性布局,为维护海外利益安全提供了坚强保障。

一、为维护海外利益安全提供理论保障

海外利益安全是一个全局性问题,维护海外利益安全工作是一项全局性工作,只有在总体国家安全观的指导下,才能在空间构成上全面认识海外利益安全和维护海外利益安全工作的方方面面。总体国家安全观提出的“坚持国家利益至上”、“坚持以人民安全为宗旨”和“坚持共同安全”等相关理论不仅对当前维护海外利益安全工作具有重要指导意义,而且对未来进一步拓展海外利益、维护更广泛的海外利益安全工作具有重要指导意义。

(一) 坚持国家利益至上

总体国家安全观指出,走中国特色国家安全道路,必须坚持国家利益至上。由于国家利益是一个历史范畴,从形成走向消亡需要一个漫长的过程,在这一过程中,国家利益会随着环境发生质和量上的变化,内容和形式上的变化,客观上要求国家安全工作的内容和方式也要不断地创新和充实。当前我们面对的是,全球化下中国与外部世界的利益融合空前密切,随着新一轮高水平对外开放的全面推进,中国与各国经济联系更加紧密,政治互信更加深入,人文交流更加广泛,中国国家利益在海外的地理范围会越来越广阔,领域空间会越来越丰富。预计2020年内地居民出境人数将达到1.5亿人次,2025年前后中国对外投资将达1.25万亿美元左右。^①在此背景下,总体国家安全观将国家安全工作扩展到

^① 《总体国家安全观干部读本》编委会编:《总体国家安全观干部读本》,人民出版社2016年版,第190页。

国家利益向外拓展的范围和领域,提出“中国国家安全工作必须提高保护利益边界的能力。国家利益拓展到哪里,国家安全边界就该到哪里”,^①为提升海外维权能力,有效保障海外利益安全,奠定了理论基础。

(二) 坚持以人民安全为宗旨

2014年习近平同志在提出总体国家安全观时强调,贯彻落实总体国家安全观,必须既重视外部安全,又重视内部安全,对内求发展、求变革、求稳定、建设平安中国,对外求和平、求合作、求共赢、建设和谐世界;既重视国土安全,又重视国民安全,坚持以民为本、以人为本,坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民,真正夯实国家安全的群众基础……^②2016年4月15日首个全民国家安全教育日到来之际,习近平同志作出重要指示。他强调,国泰民安是人民群众最基本、最普遍的愿望。实现中华民族伟大复兴的中国梦,保证人民安居乐业,国家安全是头等大事。要以设立全民国家安全教育日为契机,以总体国家安全观为指导,全面实施国家安全法,深入开展国家安全宣传教育,切实增强全民国家安全意识。要坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民,动员全党全社会共同努力,汇聚起维护国家安全的强大力量,夯实国家安全的社会基础,防范化解各类安全风险,不断提高人民群众的安全感、幸福感。^③2017年2月17日,在国家安全工作座谈会上,习近平同志再次强调,国家安全涵盖领域十分广泛,在党和国家工作全局中的重要性日益凸显。我们正在推进具有许多新的历史特点的伟大斗争、党的建设新的伟大工程、中国特色社会主义伟大事业,时刻面对各种风险考验和重大挑战。这既对国家安全工作提出了新课题,也为做好国家安全工作提供

① 《总体国家安全观干部读本》编委会编:《总体国家安全观干部读本》,人民出版社2016年版,第54页。

② 《习近平:坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0416/c64094-24900492.html>,2019年7月30日最后访问。

③ 《习近平在首个全民国家安全教育日之际作出重要指示》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0415/c64094-28278100.html>,2019年7月30日最后访问。

了新机遇。国家安全工作归根结底是保障人民利益,要坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民,为群众安居乐业提供坚强保障。^① 以民为本,把人民安全放在第一位,是把中国共产党“全心全意为人民服务”的宗旨和“执政为民”的理念全面贯彻到国家安全领域的重要体现,也是中国传统文化中最优秀的价值取向和思想主张。近年来,随着中国经济水平的迅速提升,中国参与国际活动日趋频繁,旅居海外的华侨、中国驻外员工、留学生和中国游客的总数每年以万计增加,^②与之相伴随的是,中国公民海外遭遇安全风险的概率上升,海外劳工权益保护问题凸显,涉及我国的安全事件频发。党和政府在各项大政方针的制定和安全事件的处置中,都充分体现出“以人民安全为宗旨”的价值取向。例如,2011年2月利比亚陷入全国性混战后,中国政府集中海陆空和军队四大力量,动用91架次中国民航包机,35架次外航包机,12架次军机,租用外国轮船11艘,中运、中海货轮5艘,军舰1艘,历时12天,安全撤出中国驻利比亚人员35860人。^③ 这是1949年以来规模最大的一次海外中国公民救援行动,中国政府的效率和信誉令世界瞩目。2015年3月,也门局势急剧恶化,中国公民的生命财产安全受到严重威胁,“习近平主席下令护航编队执行撤侨任务,李克强总理也作出重要批示,要求采取行动确保在也门中国公民生命财产安全”。^④ 3月29日至4月6日,中国派出3艘军舰,从也门撤出中国公民613人,同时协助来自15个国家的共279名外国公民安全撤离。总体国家安全观坚持“以人民安全为宗旨”,必将推动海外中国公民安全保障机制的进一步完善,海外中国公民安全也必将得到更高层次和更高效率的积极保障。

① 《安邦定国 习近平这样论述国家安全》,载人民网:<http://legal.people.com.cn/n1/2019/0415/c426440-31030682.html>,2019年7月30日最后访问。

② 《总体国家安全观教育读本》,光明日报出版社2016年版,第53页。

③ 《总体国家安全观教育读本》,光明日报出版社2016年版,第45页。

④ 《也门撤侨,见证大国能力与担当》,载人民网:<http://world.people.com.cn/n1/2015/0410/c1002-26822448.html>,2019年7月30日最后访问。

(三) 坚持共同安全

共同安全的概念最早源于欧洲。1982年,非政府组织“裁军与安全
问题独立委员会”率先提出共同安全的概念,认为持久的安全只有在全体
国家能够共享安全的时候才能实现。1983年,联合国大会专门组建
一个政府间研究小组,重点研究共同安全,并发表了《安全概念》的研究
报告,使共同安全观有了新发展。^① 习近平同志提出的总体国家安全
观“……既重视自身安全,又重视共同安全,打造命运共同体,推动各方
朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行”,^②不仅对中国国家安全有重
大的指导意义,同时也为全球安全治理树立典范,对推动世界安全理念
升级,维护世界和平发展,构建人类命运共同体具有重要意义。习近平
同志在国际社会倡导“我们要摒弃一切形式的冷战思维,树立共同、综
合、合作、可持续安全的新观念”,^③指出“共同,就是要尊重和保障每
一个国家安全。综合,就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。合
作,就是要通过对话合作促进各国和本地区安全。可持续,就是要发展
和安全并重以实现持久安全”。^④ 2017年9月26日,习近平同志在国
际刑警组织第八十六届全体大会开幕式上发表主旨演讲强调,“实现各
国共同安全,是构建人类命运共同体的题中应有之义。促进和平与发展,
首先要维护安全稳定;没有安全稳定,就谈不上和平与发展。中国愿同
各国政府及其执法机构、各国际组织一道,高举合作、创新、法治、共赢的

① 《总体国家安全观干部读本》编委会编:《总体国家安全观干部读本》,人民出版社
2016年版,第10页。

② 《总体国家安全观与“共同安全”》,载新华网:[http://www.xinhuanet.com/globe/
2017-11/07/c_136717155.htm](http://www.xinhuanet.com/globe/2017-11/07/c_136717155.htm),2019年7月30日最后访问。

③ 《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》,载人民网:[http://poli-
tics.people.com.cn/n/2015/0929/c1024-27644905.html](http://politics.people.com.cn/n/2015/0929/c1024-27644905.html),2019年7月30日最后访问。

④ 《习近平就“亚洲安全观”作出哪些新论述?》,载新华网:[http://www.xinhuanet.
com/world/2016-04/29/c_128944821.htm](http://www.xinhuanet.com/world/2016-04/29/c_128944821.htm),2019年7月30日最后访问。

旗帜,加强警务和安全方面合作,共同构建普遍安全的人类命运共同体”。^①

坚持共同安全,是顺应国际安全合作潮流对当今世界主要安全问题和共同安全利益的准确把握。当今世界,各国相互联系、相互依存,全球命运与共、休戚相关,和平、发展、合作、共赢从来没有像今天这样成为不可阻挡的历史潮流。同时,当今世界并不太平,恐怖主义、网络犯罪、跨国有组织犯罪、新型犯罪等全球性安全问题愈加突出,安全领域威胁层出不穷,人类面临着许多共同挑战。

——安全问题的联动性更加突出。安全问题同政治、经济、文化、民族、宗教等问题紧密相关,非传统安全威胁和传统安全威胁相互交织。一个看似单纯的安全问题,往往并不能简单对待,否则就可能陷入“头痛医头、脚痛医脚”的困境。恐怖主义就是典型的例子,其滋生蔓延受经济发展、地缘政治、宗教文化等多种复杂因素影响,单纯靠一种手段无法从根本上解决问题。

——安全问题的跨国性更加突出。安全问题早已超越国界,任何一个国家的安全短板都会导致外部风险大量涌入,形成安全风险洼地;任何一个国家的安全问题积累到一定程度又会外溢成为区域性甚至全球性安全问题。各国可谓安危与共、唇齿相依,没有哪个国家能够置身事外而独善其身,也没有哪个国家可以包打天下来实现所谓的绝对安全。

——安全问题的多样性更加突出。全球安全问题的内涵和外延正在不断拓展,传统犯罪在互联网和新媒体的作用下翻陈出新,电信诈骗、金融诈骗等新型犯罪大量滋生,跨国有组织犯罪日趋升级,难民危机愈演愈烈,网络攻击、网络窃密已经成为危害各国安全的突出问题。各种安全问题相互交织、相互作用,解决起来难度更大。

当今世界既充满希望又充满不确定性,人们对未来既充满期待又感

^① 《总体国家安全观与“共同安全”》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/globe/2017-11/07/c_136717155.htm,2019年7月30日最后访问。

到困惑。安全问题解决不好,人类和平与发展的崇高事业就难以顺利推进。安全问题确实是事关人类前途命运的重大问题,必须引起各国和国际社会高度重视。^①

坚持共同安全,也是实现中国自身发展与维护国家安全的重要举措。中国要发展需要一个安全稳定的国际环境,中国不可能在一个乱哄哄的世界里发展起来。当今世界,没有绝对安全的世外桃源。安全问题是双向的、联动的,只顾一个国家安全而罔顾其他国家安全,牺牲别国安全谋求自身的所谓绝对安全,不仅是不可取的,而且最终会贻害自己。覆巢之下焉有完卵。各国都有平等参与国际和地区安全事务的权利,也都有维护国际和地区安全的责任。^②

二、为维护海外利益安全提供体制保障

习近平同志指出,国家安全和社会稳定是改革发展的前提。只有国家安全和社会稳定,改革发展才能不断推进。当前,我国面临对外维护国家主权、安全和发展利益,对内维护政治安全和社会稳定的双重压力,各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多。而我们的安全工作体制机制还不能适应维护国家安全的需要,需要搭建一个强有力的平台统筹国家安全工作。设立国家安全委员会,加强对国家安全工作的集中统一领导,已是当务之急。^③ 2013年11月12日,中共第十八届中央委员会第三次全体会议提出,设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。2014年1月24日,中共中央政治局会议研

① 《习近平在国际刑警组织第八十六届全体大会开幕式上的主旨演讲》,载新华网:http://www.xinhuanet.com//politics/2017-09/26/c_1121726066.htm,2019年7月30日最后访问。

② 《习近平在国际刑警组织第八十六届全体大会开幕式上的主旨演讲》,载新华网:http://www.xinhuanet.com//politics/2017-09/26/c_1121726066.htm,2019年7月30日最后访问。

③ 《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》(2013年11月9日),载《十八大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社2014年版,第506页。

究确定中央国家安全委员会设置,明确中央国家安全委员会作为中共中央关于国家安全工作的决策和议事协调机构,向中央政治局、中央政治局常务委员会负责,统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作。

2014年4月15日习近平同志主持召开中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。他强调党的十八届三中全会决定成立国家安全委员会,是推进国家治理体系和治理能力现代化、实现国家长治久安的迫切要求,是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要保障,目的就是更好适应我国国家安全面临的新形势新任务,建立集中统一、高效权威的国家安全体制,加强对国家安全工作的领导,指出“中央国家安全委员会要遵循集中统一、科学谋划、统分结合、协调行动、精干高效的原则,聚焦重点,抓纲带目,紧紧围绕国家安全工作的统一部署狠抓落实”。^① 2014年4月15日,中央国家安全委员会第一次全体会议的召开,标志着富有中国特色的国家安全领导机构开始正式运转。中央国家安全委员会的成立,进一步优化了中国国家安全领导体制,为解决当前中国面临的复杂的国家安全问题提供了领导保障。^②

中央国家安全委员会成立4年来,坚持党的全面领导,按照总体国家安全观的要求,初步构建了国家安全体系主体框架,形成了国家安全理论体系,完善了国家安全战略体系,建立了国家安全工作协调机制,解决了许多长期想解决而没有解决的难题,办成了许多过去想办而没有办成的大事,国家安全工作得到全面加强,牢牢掌握了维护国家安全的全局性主动。^③

首先,设立中央国家安全委员会是党中央加强党对国家安全工作的

① 《习近平:坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0416/c64094-24900492.html>,2019年7月30日最后访问。

② 《为什么要提总体国家安全观》,载人民网:<http://theory.people.com.cn/n1/2017/0803/c40531-29446249.html>,2019年7月30日最后访问。

③ 《指导新时代国家安全工作的强大思想武器》,载人民网:<http://politics.people.com.cn/n1/2018/0504/c1001-29963982.html>,2019年7月30日最后访问。

领导作出的重大部署。办好中国的事情,关键在党。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度最大优势是中国共产党领导。坚持和完善党的领导,是党和国家的根本所在、命脉所在,是全国各族人民的利益所在、幸福所在。^① 2014年1月24日,中共中央政治局会议上,国家安全委员会称呼前增加了“中央”两字,体现出国家安全委员会是党的机构,直接对中共中央政治局负责,由总书记亲自兼任国安委主席,进一步突出党在国家安全工作中的核心地位。国家安全事关国家大局和民族根本利益,只有置于党的绝对领导之下,才能始终保持正确方向,确保国家长治久安。在新的历史时期,中国的海外利益安全面临来自多方面的威胁和挑战,需要人民军队作为坚强后盾,也需要外交、公安、安全、财政、国土、人防、工业与信息化等各个领域的协调配合、形成合力。坚持党对国家安全工作的绝对领导,将在领导体制上形成高度的集中统一,在开展维护海外利益安全行动时,形成有效的统筹指挥、协同应对。如2014年3月8日,从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班突然失联,包括154名中国乘客在内的全体人员不知去向,在习近平总书记的重要指示下,国家安全委员会立即统筹多方力量,开展立体化快速搜救行动。中国交通部、海军迅速调动海警船、军舰赶赴失联海域搜救,在与越南外交沟通后,中国空军派出两架大型飞机空中搜救,相关部门调动10颗卫星为搜救工作提供信息和保障。与此同时,由多部门组建的中国政府工作组及公共安全专家小组赶赴马来西亚参与调查,在北京,有专门的中国工作组负责乘客家属的安抚工作。此次针对马航事件的应急行动能够顺畅进行,得益于党绝对领导下的国家安全委员会的统筹协调。

其次,中央国家安全委员会是党中央关于国家安全工作的决策和议事协调机构。此前,国家安全领域一直存在“九龙治水”的局面,在中央

^① 《在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》(2016年7月1日),人民出版社2016年版,第22页。

及国务院层面设有国防动员委员会、中央维护稳定工作领导小组、国家反恐工作领导小组等数十个议事协调机构,机构间安全管理职责交叉、职能重叠,缺乏权威性,在处理国家安全事务过程中,经常出现无序现象导致低效结果。即使是专司国家安全议事协调工作的中央国家安全领导小组,也存在着很大的局限性。该小组与中央外事工作领导小组合署办公,成员均是有外交工作背景的官员,很难在新时期的综合安全问题上调动一切相关力量打出“组合拳”。这种无序和低效也会体现在海外利益保护工作中。例如,在一些涉及多领域的海外利益保护案例中,会出现“多头管理”或“无人问津”的情况,在一些重大的海外救援行动中,从信息共享到形势预判再到应急机制的启动都会稍显迟缓。中央国家安全委员会是党中央关于国家安全工作的决策和议事协调机构,将实施更为有力的统筹和协调。习近平同志强调:中央国家安全委员会要发挥好统筹国家安全事务的作用,抓好国家安全方针政策贯彻落实,完善国家安全工作机制,着力在提高把握全局、谋划发展的战略能力上下功夫,不断增强驾驭风险、迎接挑战的本领。各地区要建立健全党委统一领导的国家安全工作责任制,各司其职、各负其责,密切配合、通力合作,勇于负责、敢于担当。要加强国家安全系统党的建设,以政治建设为统领,建设一支忠诚可靠的国家安全队伍。要坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民,全面实施国家安全法,深入开展国家安全宣传教育,增强全党全国人民国家安全意识,推动全社会形成维护国家安全的强大合力。^①

最后,中央国家安全委员会积极塑造国家安全外部环境。全球化改变了中国外部的安全环境,非传统安全问题凸显。核武器扩散、传染病传播、生态恶化、生存资源缺乏等不安全因素可能给人类带来重大灾难;跨国交流与联系加剧了犯罪、毒品走私、恐怖主义以及非法移民给全球安全带来的威胁或风险;互联网让世界变成“地球村”,网络空间成为与

^① 《指导新时代国家安全工作的强大思想武器》,载人民网:[http://politics. people.com.cn/n1/2018/0504/c1001-29963982.html](http://politics.people.com.cn/n1/2018/0504/c1001-29963982.html),2019年7月30日最后访问。

陆地、海洋、天空、太空同等重要的人类活动新领域。同时,网络安全问题也相伴而生,网络犯罪、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害。各种非传统安全威胁相互交融、相互影响,成为中国对外维护主权、安全、发展利益面对的最复杂、最现实、最严峻的问题之一。为此,中国提出“共同安全”理念,在维护自身利益的同时,与各国政府和国际组织开展安全交流合作,积极塑造外部安全环境,促进共同安全,国家安全委员会是践行这一理念的领导体制。2015年,中国与蒙古国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、伊朗、泰国、塔吉克斯坦等多国国家安全委员会就携手打击恐怖主义、网络犯罪、电信诈骗、毒品走私、非法偷渡等各类跨国犯罪活动,共同应对各类风险挑战达成共识。同年10月,中国与英国建立了“高级别安全对话机制”,这是西方发达国家首次与中国开展高级别安全对话与合作,将为大国间安全合作树立典范。这些国际层面的安全领域合作,必将会提升中国海外利益安全保障能力,塑造对中国海外利益拓展与维护更为有利的安全环境。

三、为维护海外利益安全提供法律保障

依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,保证国家各项工作都依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、法律化,使这个制度和法律不因个人意志而改变。^①依法治国是社会主义法治的核心内容,是中国共产党领导人民治理国家的基本方略。依法维护国家安全,是全面依法治国的组成部分。

中国历来高度重视国家安全法治建设。1954年,为应对国家安全面临的严峻复杂形势,中国制定《宪法》,初步奠定了国家安全立法的基础。改革开放后,中国加强社会主义法制建设,国家安全立法取得长足进步。1979年7月1日,第五届全国人大第二次会议通过《刑法》和《刑

^① 《总体国家安全观教育读本》,光明日报出版社2016年版,第132页。

事诉讼法》,为维护国家安全提供了部分法律依据。1983年7月1日,国家安全部成立,国家安全法的起草工作同时启动。1993年2月22日,第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《国家安全法》,这是一部“小国家安全法”,主要规范反间谍活动。由于中华人民共和国成立后很长一段时间,影响中国国家安全的主要是政治、军事等传统安全领域,上述法律法规的出台对维护当时的中国国家安全发挥了重要作用。“冷战”结束后,特别是进入21世纪以来,政治、军事等传统领域安全不断向经济、生态、能源、海洋等非传统领域延伸,中国面对的是新时期的综合安全,制定立足全局、统领国家安全各领域的国家安全法律制度体系,显得十分必要。2014年10月,党的十八届四中全会明确提出:贯彻落实总体国家安全观,加快国家安全法治建设,推进公共安全法治化,构建国家安全法律制度体系。在这一方针的指导下,2014年11月1日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《反间谍法》,同时废止1993年《国家安全法》。2015年7月1日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过新的《国家安全法》,以法律形式确立总体国家安全观的指导地位和国家安全的领导体制,明确维护国家安全的各项任务,建立维护国家安全的各项制度,为构建国家安全体系奠定了坚实的法律基础。

《国家安全法》是新时期维护海外利益安全的重要法律保障。

首先,《国家安全法》科学界定了国家安全的内涵和外延,为维护海外利益安全划定了范围。《国家安全法》第2条规定:“国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力。”所有涉及“国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益”的利益都被纳入国家安全保障的范围之内。《国家安全法》第1条把“保护人民的根本利益”确定为立法目的,第2条把“人民福祉”确定为国家核心利益,第7条把“尊重和保障人权,依法保护公民的权利和自由”确定为维护国家安全的重

要原则,第16条把“保卫人民安全”确定为维护国家安全的重要任务,为维护海外中国公民的安全和利益提供了坚实屏障。

其次,《国家安全法》对海外利益保护机制建设提出了要求。《国家安全法》明确了中央国家安全委员会在国家安全中的地位和作用,并以法律形式明确了各部门、各地方维护国家安全的职责,规范国家机关、公民和组织维护国家安全的责任、权利和义务,将改变以往维护海外利益安全过程中出现的国家安全资源和力量分散,工作统筹协调不够,缺乏顶层设计,信息收集与共享、形势分析与研判滞后,应对机制运转迟缓、快速反应不够等问题。例如,《国家安全法》第18条规定开展国际军事安全合作,实施联合国维和、国际救援、海上护航和维护国家海外利益的军事行动,维护国家主权、安全、领土完整、发展利益和世界和平。

最后,《国家安全法》首次对维护海外利益安全作出了明确规定。《国家安全法》第33条明确规定:“国家依法采取必要措施,保护海外中国公民、组织和机构的安全和正当权益,保护国家的海外利益不受威胁和侵害。”

《反恐怖主义法》中也有维护海外利益安全的相关规定。例如,《反恐怖主义法》第59条规定:“中华人民共和国在境外的机构、人员、重要设施遭受或者可能遭受恐怖袭击的,国务院外交、公安、国家安全、商务、金融、国有资产监督管理、旅游、交通运输等主管部门应当及时启动应对处置预案。国务院外交部门应当协调有关国家采取相应措施。中华人民共和国在境外的机构、人员、重要设施遭受严重恐怖袭击后,经与有关国家协商同意,国家反恐怖主义工作领导机构可以组织外交、公安、国家安全等部门派出工作人员赴境外开展应对处置工作。”《反恐怖主义法》还对开展反恐怖主义国际合作作出规定,并在第71条明确规定:“经与有关国家达成协议,并报国务院批准,国务院公安部门、国家安全部门可以派员出境执行反恐怖主义任务。中国人民解放军、中国人民武装警察部队派员出境执行反恐怖主义任务,由中央军事委员会批准。”

这些综合性和专门性法律的审议和出台,为推进中国国家安全工作

法治化、制度化发挥了重要作用,不仅有利于维护国家利益,也有利于维护中国境外机构、企业及人员的合法权益。

第二节 加强政府维护海外利益安全的能力

维护海外利益安全在国家利益快速拓展,国家安全面临的压力不断上升的过程中,受到党和政府的高度重视。2004年,阿富汗和巴基斯坦接连发生前所未有的以政治为目的,以杀害中国人为目标的恐怖袭击后,国务院召开会议研究部署加强中国境外人员和机构的安全保护工作,维护海外利益安全首次被政治高层集体讨论。^①同年8月,胡锦涛同志在第十次驻外使节会议上指出,要增强外交工作的创造性、主动性、进取性,维护和拓展我国国家利益,这是中国高层第一次明确提出维护海外利益的概念。2005年,“积极维护我国公民在海外的生命安全和合法权益”被写进国务院政府工作报告。^②党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央更加强调“切实维护我国海外利益,不断提高保障能力和水平,加强保护力度”,海外利益安全被纳入总体国家安全观,写入《国家安全法》。在这一过程中,政府始终是维护海外利益安全的主角,加强海外利益保护力量,首要任务是提高政府维护海外利益安全的能力。

一、政府现有的维护海外利益安全的手段

(一) 不断完善领事保护工作机制

领事,指一国政府根据与另一国政府达成的协议,派驻对方国家的特定城市,在其领区内保护派遣国国家和公民权益的政府代表。^③关于

① 《海外公民喋血催生中国外交新政》,载青年在线网:http://zqb.cyol.com/content/2004-10/25/content_972910.htm,2019年7月30日最后访问。

② 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第74页。

③ 《新中国领事实践》编写组:《新中国领事实践》,世界知识出版社1991年版,第1页。

领事保护,《维也纳领事关系公约》^①第5条第1款规定:“于国际法许可之限度内,在接受国内保护派遣国及其国民——个人与法人——之利益”。^②中国外交部《中国领事保护和协助指南》(2015年版)规定:“领事保护是指中国政府和中国驻外外交、领事机构维护海外中国公民和机构安全及正当权益的工作。”^③领事保护是国际社会共同认可和普遍遵循的国际准则之一,也是中国维护海外公民、法人安全和合法权益最有效、最有法律依据的途径。中国的领事保护体制机制包括:

1. 较为完整的领事保护制度。国际领事保护制度最早是欧洲地区民间商团或行业协会为解决商务等跨国活动产生商业纠纷的需要,通过权威团体或个人来调节和仲裁商业活动演变来的。国际社会约定俗成的双边领事规则最早出现在17世纪西方国家间的通商和航海条约中。后来人们将这一民间性质的涉商领事制度引入国家关系中,到十八九世纪变得越来越普遍,成为主权国家民间事务协调和处理的基本准则。^④

中国在清朝晚期开始仿照西方国家在海外设立领事馆。鸦片战争后,西方列强的入侵加速了中国社会半殖民地半封建化进程,中国传统的以小农家庭劳动为主的自然经济解体,大量贫苦群众为生活所迫背井离乡出国谋生。当时,西方国家资本主义发展正处于自由竞争高峰期,为满足自身发展和东南亚、南美洲、北美洲、非洲等海外殖民地开发需要大量廉价劳动力,西方列强通过签订不平等条约,迫使清政府开放更多

① 1963年4月22日,联合国通过第一个全面规范领事关系和制度的公约——《维也纳领事关系公约》,1967年3月19日开始生效。它是目前为止世界上承认并批准加入国家最多的国际法律条约之一,也是世界上最权威、最受各国认可的关于领事官地位和领事管辖权的国际法律文件。

② 《维也纳领事关系公约》,载中国驻开普敦总领事馆网站:<http://capetown.chinaconsulate.org/chn/lsbh/xgfg/t213674.htm>,2019年7月30日最后访问。

③ 《中国领事保护和协助指南》(2015年版),载外交部网站:http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/lszs_674973/t1383302.shtml,2017年11月4日最后访问。

④ 李晓敏:《非传统威胁下中国公民海外安全分析》,人民出版社2011年版,第102页。

口岸,允许中国人远赴列强殖民地或外洋打工。如1860年中英《北京条约》规定:“凡有华民情甘出口,或在英国所属各处,或在外洋别地承工,俱准与英民立约为凭。无论单身或愿携带家属一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”。^① 面对华工出洋“合法化”,以及由此造成的出洋华工人数大增,中国人和外国人间涉商、民事案件不断的复杂情况,清政府不得不采取有限措施“护侨”。1866年,清政府“总理衙门”与英、法议定《招工章程》22条,其中不少条款体现了对外国随意招工的限制和保护华工权益的意向。^② 1878年,经与英国交涉,清政府在新加坡设立了第一个中国驻外领事馆。此后,清政府在日本、美国、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、澳大利亚等国50多个城市派驻领事官员和扩设领事馆,^③但在当时的历史条件下,即便设立领事馆,也很难从根本上对华工和华人进行有效保护,只能部分地改善华人华工的处境。中华民国时期,与中国建立领事关系的国家不断增多,国民政府在国外设立的领事机构最多达85个。^④

中华人民共和国成立后,废除一切不平等条约,在和平共处五项原则基础上发展外交和领事关系,中国领事保护制度进入全新建设阶段。1949年9月29日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国中央人民政府应尽力保护外国华侨的正当权益。”1953年,中共中央主管部门召开领事和侨务会议,专题讨论领事工作如何服务于国内经济建设和国外华侨。1954年,外交部出台《关于领事工作任务的初步规定》,规定了领事工作的6项任务。同年,“保护国外华侨的正当的权利和利益”被写入中国《宪法》。1955年,负责领事工作的专门机构——中国外交部领事司成立,随后外交部《关于护照、签证、认证暂

① 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版,第62页。

② 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版,第62页。

③ 丘日庆:《领事法论》,上海社会科学院出版社1996年版,第18页。

④ 李晓敏:《非传统威胁下中国公民海外安全分析》,人民出版社2011年版,第115页。

行办法》、外交部、华侨事务委员会、司法部《关于归国华侨、侨眷发往国外的文件办理公证认证的指示》、原内务部、外交部《关于办理出、入境问题的统一规定》等法规相继实施,中国领事保护工作初步形成有章可循的局面。受“冷战”期间社会主义和资本主义两大阵营对垒的影响,以及“文化大革命”造成外交外事工作上的混乱,这一时期中国领事保护制度发展缓慢,至1978年,中国在国外共设7个领馆,同外国签订的领事条约只有3个,受理的领事保护案件数量很少。

中国实行改革开放推动了领事保护制度的发展。1979年7月3日,中国申请加入《维也纳领事关系公约》,同年8月1日起,该公约对中国生效,标志着中国领事制度在程序上与国际社会正式接轨。^①但是从改革开放之初直到20世纪90年代,中国领事保护的主体主要是华侨,如《新中国领事实践》一书谈及保护中国公民在外国的正当权益时,特意指出:“主要论述保护在境外定居的中国公民的正当权益”,^②领事保护对象的限定一定程度上束缚了领事保护制度的发展,因此,这一时期的领事保护通常也被称为“护侨”。^③

进入21世纪,特别是2001年中国加入世界贸易组织后,中国与国际社会的交流与合作实现质的飞跃,国际联系空前紧密,临时出国公民的比重越来越大,在海外遭遇袭击和不法侵害的事件频发,中国领事保护制度受到高度重视,进入全面快速发展阶段。首先,中国领事保护对象的范围从华侨扩大到“处于外国境内,仍具有中国国籍的自然人和法人”,^④其中,“具有中国国籍的自然人”指“凡是依照《中华人民共和国国

① 黎海波:《海外中国公民领事保护问题研究(1978-2011)》,暨南大学出版社2012年版,第8页。

② 《新中国领事实践》编写组:《新中国领事实践》,世界知识出版社1991年版,第130页。

③ 黎海波:《海外中国公民领事保护问题研究(1978-2011)》,暨南大学出版社2012年版,第121页。

④ 黎海波:《海外中国公民领事保护问题研究(1978-2011)》,暨南大学出版社2012年版,第1页。

籍法》具有中国国籍者,无论是大陆居民,还是香港、澳门和台湾同胞,无论是定居国外的华侨,还是临时出国的旅行者,无论是在国外学习的留学生,还是务工人员,都是领事保护的对象”;^①法人,指具有民事权利能力和行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的社会组织,如机关法人、事业单位法人和企业法人等。^②领事保护对象范围的扩大,使领事保护逐渐成为外交工作中与广大民众切身利益联系最为直接相关和最为密切的一部分。其次,中国领事保护制度得到全方位保障和完善。2003年,中国政府开始完善领事工作机制,力图使之逐步制度化和法制化。^③同年,外交部通过本部官方网站、中央电视台、《人民日报》(海外版)及《世界知识》等媒体正式启用“领事保护”一词,标志着中国领事保护从护侨转向服务于更广泛的人民群众。2004年3月6日,时任外交部部长李肇星在记者招待会上指出:我们的外交是全中国人民的外交,新中国的外交也在贯彻以人为本、执政为民的宗旨,“以人为本”“外交为民”成为中国领事保护理念的新发展。2005年12月,中央财政部设立“领事保护专项经费”,这是中华人民共和国成立以来首度为保护海外公民设立的专项资金,为领事保护的顺利开展提供经费保障。2006年5月29日,外交部设立领事保护处,专门负责海外公民安全和法人权益保护工作,2007年,该领事保护处升格为领事保护中心,中国领事保护机构得到进一步加强。2009年11月,《中华人民共和国领事保护和服务工作条例(征求意见稿)》面向公众征询意见,以行政法规的形式弥补中国在领事保护立法方面的缺失。

与此同时,中国也在加快对外领事关系发展步伐。截至2018年年

① 《中国领事保护和协助指南(2015年版)》,载外交部网站:http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/lszs_674973/t1383302.shtml,2017年11月4日最后访问。

② 黎海波:《海外中国公民领事保护问题研究(1978-2011)》,暨南大学出版社2012年版,第30页。

③ 黎海波:《海外中国公民领事保护问题研究(1978-2011)》,暨南大学出版社2012年版,第108页。

底,中国在 53 个国家设立了 98 个领事机构(总领馆 93 个,领事馆 2 个,领事办公室 3 个),其中 92 个是改革开放后设立的。海外设领的根本目的就是要促进中外友好合作,维护海外中国公民和企业的安全与合法权益,让同胞们离“家”更近。中国积极接受外国在华设领。20 世纪 80 年代,外国在中国内地实际新设领事机构 18 个;20 世纪 90 年代,新设 49 个;进入 21 世纪以来,新设 141 个。目前,外国在中国内地及香港、澳门特别行政区实际设立领事机构数量为 338 个。接受外国在华设领促进了中国与外部世界的融合,促进了地方经济发展,为全面推进对外开放发挥了积极作用。此外,中国还与 49 个国家签署了双边领事条约或协定。这些条约或协定,以《维也纳领事关系公约》为基础并有所发展,是促进中外领事合作的重要法律文件,为促进中外人员往来、服务国家对外开放提供了坚实的法律保障。^①

2. “以人为本”“外交为民”的领事保护理念。“以人为本”,就是以人为中心,“以人为本”“外交为民”就是“国家的外交组织、外交活动和外交内容都要以这个本来衡量,即是否满足了人民的需要、是否为人民尽到责任、是否受到了人民的有效监督、是否维护了每个公民在世界上的权利”。^② 中华人民共和国成立后的很长一段时间,受国内国际环境限制,中国外交侧重于国际政治和意识形态领域的合作与抗争,表现为一种政治外交,反映在领事保护工作中就是更加重视集体人权和利益。一些外交官、领事官员受行政管理传统理念和作风影响,存在较强的官本位思想,为民服务意识不强,导致中国的领事保护工作与普通百姓距离较遥远,缺乏普遍性和大众性。^③ 随着改革开放的深化和社会主义市

① 《领事工作媒体吹风会现场实录(上)》,载中国领事服务网:<http://cs.mfa.gov.cn/gyls/lsgz/ztzl/2018ndlsgzcfh/t1628183.shtml>,2019 年 7 月 29 日最后访问。

② 庞中英:《以人为本——中国外交新要素》,载《东方早报》2004 年 3 月 10 日,第 4 版。

③ 黎海波:《海外中国公民领事保护问题研究(1978-2011)》,暨南大学出版社 2012 年版,第 102~103 页。

场经济的发展,人民群众在根本利益上的统一和具体利益上的分化,要求中国共产党在推进改革开放和社会主义现代化过程中,既要代表广大人民群众的根本利益,又要正确处理和调整不同利益之间的矛盾,切实维护好具体的个人利益。2002年5月,江泽民在中央党校发表重要讲话指出,贯彻“三个代表”要求,本质在坚持执政为民。2003年,胡锦涛在“七一”讲话中强调,“三个代表”重要思想的本质是“立党为公,执政为民”。同年10月,党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出,“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”。^①

在此背景下,领事保护工作由于其为普通民众服务的性质,成为落实“以人为本”“外交为民”指导思想的体现。例如,《中国境外领事保护和服务指南》(2003年版)中新增“服务”两字,强调领事保护中的为民服务功能,《中国领事保护和协助指南》(2007年版)更细致地介绍驻外领事官员的职责和海外中国公民要求领事保护的权利与义务,并首次将“触犯当地法律的中国籍公民”也列入领事保护的对象范围,实现了领事保护与服务的“全覆盖”。为了凸显中国领事保护的大众化和人性化,外交部还先后发布《中国领事保护和协助指南》插图版和《中国领事保护和协助指南》附少数民族文字版,帮助更广泛群众了解和普及领事保护知识。此外,“以人为本”“外交为民”理念还体现在中国的领事保护实践中。例如,2004年7月21日,中国天津商人赵某在美国尼亚加拉观光瀑布时,被美国国土移民局警察无故打伤。驻纽约总领事馆官员很快前往探视,同时中方正式向美国边境事务局发出照会,要求彻查。5天后,时任外交部部长李肇星亲自与时任美国国务卿鲍威尔通话,就中国公民赵某在美国期间人权受到侵犯一事表明态度,要求美方依法严惩有关肇事人员。中国外长就一个公民的遭遇直接与对方最高外交长官

^① 《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,载《人民日报》2003年10月22日,第2版。

提出直接交涉,这是不多见的。^①党的十八大以来,“外交为民”理念的内涵不断扩展,“同胞走到哪里,祖国的领事保护与服务就延伸到哪里”成为中国领事保护工作的总目标,中国领事保护更加强调人性化服务和主动作为。例如,中国驻澳大利亚大使馆统计数据发现,自2015年12月1日至2016年12月1日,旅居澳大利亚中国公民死亡48人,重伤16人,其中一些死伤是因为公民自身缺乏安全意识造成的。中国驻澳大利亚大使馆将过去一年处理的涉及中国公民的典型领事保护案例纳入《中国公民旅居澳大利亚手册》(2016版),并对易发事故和人群做了专题提示,增强旅居澳大利亚中国公民的安全意识,防患于未然。

3. 坚持以预防为主的“预防+应急”领事保护机制。据外交部领事司统计,涉海外中国公民的安全事件中,一半事件由中方人员的不当行为引起,^②领事保护的最高境界是帮助海外公民出小事、少出事、不出事,^③做好“前期预防、上游治理”,从根源上降低海外公民安全风险系数。中国领事保护预防机制有:(1)宣传教育机制。近年来,为普及领事保护常识,外交部领事司先后编写了通用性和专门针对公民、企业的三种领事保护指南,分别是《中国领事保护与协助指南》、《海外中国公民文明指南》和《中国企业海外安全风险防范指南》,其中《中国领事保护与协助指南》进行了五次版本更新。此外,外交部领事司还通过网络媒体上与公众直接交流、举办讲座,或以接受采访、举行记者吹风会等形式进行领事保护知识的普及和宣传活动,增强公民在海外的安全防范和自我保护意识。自2009年起,外交部每年举行“树立海外中国公民文明形象宣传月”系列活动,“只有树立起中国人谦和友善、遵俗守法、诚实守信的文明形象,中国海外公民的人身财产安全才能得到更多保证,发

① 《中国外交风格发生温和转变》,载新浪网:<http://news.sina.com.cn/c/2005-04-26/17196499473.Shtml>,2017年11月11日最后访问。

② 夏莉萍:《海外中国公民安全风险与保护》,载《国际政治研究》2013年第2期。

③ 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第96页。

展也才会有更多的空间”。^① (2) 风险预警机制。外交部自 2000 年开始通过网站和各种媒体发布“出国特别提醒”,2011 年 11 月,开通“一站式”领事服务网络平台,优化整合国内相关领事资源以及中国驻外机构掌握的驻在国和地区信息,为海外中国公民和企业提供风险预警和领事服务。外交部领事司还相继开设外交小灵通微博和“领事直通车”微信账号,推出向中国出境公民手机发送安全提醒短信的公益服务,让海外中国公民第一时间了解驻在国的安全风险和紧急求救电话,目前该服务已涵盖 190 多个国家。2015 年,外交部发布的安全提醒信息达到 500 余条。此外,外交部还会同其他部门建立联合预警机制。2005 年,索马里海域发生多起渔船遭海盗袭击和劫持事件,使中国渔民生命和财产安全受到严重威胁。外交部领事司与商务部合作司、农业部渔业局和交通运输部海事局组成远洋渔业合作管理协调小组,联合发布远洋渔业合作预警通报,要求中国各远洋渔业企业不得向索马里海域派遣渔船从事捕捞生产等。2006 年 4 月 25 日,外交部同国家旅游局联合发布《中国公民出境旅游突发事件应急预案》,首次建立起包括信息收集、预警评估和预警发布等内容的旅游预警机制。^②

庞大的海外公民规模和海外投资决定了中国海外安全事件的易发性、高发性和突发性,应急处理机制是实现海外安全保护的重中之重,也是领事保护机制建设的关键。2014 年,外交部开设“12308”全球领事保护与服务应急呼叫中心,为海外中国公民提供 24 小时领事保护与服务热线应答,目前,该系统覆盖范围已扩展至全球 270 个驻外机构,成为“中国海外公民与祖国之间的一条全天候、零时差、无障碍的领保应急绿色通道”。^③ 外交

① 《树立海外中国公民文明形象宣传月活动启动》,载中国政府网:http://www.gov.cn/jrzq/2009-08/18/content_1395757.htm,2019 年 7 月 30 日最后访问。

② 夏莉萍:《领事保护机制改革研究——主要发达国家的视角》,北京出版社 2011 年版,第 314 页。

③ 《外交部:去年安全营救 50 多名遭绑架公民》,载人民网:<http://fj.people.com.cn/n2/2016/0204/c350390-27690471.html>,2019 年 7 月 30 日最后访问。

部办公厅同步开设 24 小时值班室,对涉及海外中国公民安全问题的电话,第一时间上报并与外交部领事保护中心的负责官员联系,对造成重大人员伤亡或财产损失的,立即启动外交部办公厅、中国领事保护中心、涉外安全司组成的部内应急机制,共同开展救助工作。2015 年外交部领事司共处置涉及近 30 万中国公民的 8 万多起领事保护与协助案件,其中包括上百起重大领事保护案件,撤离战乱和自然灾害地区中国公民 6000 余人,安全营救遭绑架劫持人员 50 多名。^① 各级地方政府也分别建立了应急协调机制,2007 年 10 月,广东省外事办公室在全国率先设立“涉外安全处”,负责指导处理广东省在境外公民和机构安全保护的相关事务;2013 年 4 月,北京市政府外事办公室正式成立领事保护处,温州、福建等一些省、市、区地方政府外事办公室也针对各省公民和企业对外交往活动频繁的实际情况,开设专门机构,协助外交部处理涉及本省海外公民的领事保护案件。

(二) 多部门协调合作的境外安全保护联动机制

由于早期海外利益保护案例较少,且涉及范围有限,维护海外利益安全工作通常在外交部或商务部各自部门层面展开。随着中国海外利益所涉及部门、产业、公民群体不断扩大,海外利益的复杂性和交叉性决定维护海外利益安全仅依靠单一部门力量已远远不够,需要国内跨部门协调合作,国务院各部门开始参与到海外利益保护中来。2004 年 7 月 19 日,国务院召开研究部署加强我境外人员和机构安全保护工作的会议,要求各有关部门和单位充分认识做好中国境外人员和机构安全保护工作的重要意义,按照中央部署和要求,抓紧建立中国境外人员和机构安全保护工作部际协调机制和驻外使馆牵头的安全保护工作机制,制定完善相关法规 and 政策措施,分工负责,密切合作,切实维护好中国境外人员和机构的安全。同年,经国务院批准,由外交部牵头、国务院 26 个有

^① 《外交部:去年安全营救 50 多名遭绑架公民》,载人民网:<http://fj.people.com.cn/n2/2016/0204/c350390-27690471.html>,2019 年 7 月 30 日最后访问。

关部门且包括军队有关部门参加的“境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议”(以下简称“部际联席会议”)成立,成为中央层面的领导协调机构,负责研究拟定境外中国公民和机构安全保护工作的方针和政策,分析评估海外安全风险并视情况及时发布预警,统一指挥、协调境外涉及中国公民和企业重大领事事件的处置工作。在此基础上,外交部会同商务部等7部门制定《境外中资企业机构和人员安全管理规定》,明确境外重大安全突发事件的处置由外交部和商务部等在部际联席会议的统一领导下进行。

“部际联席会议”的建立和运行对提升维护海外利益能力和效率发挥了重要而显著的作用。2015年4月25日,尼泊尔发生8.1级地震,导致4名中国公民遇难,多人受伤。由于加德满都机场关闭、多地道路遭到破坏,大量中国游客和中资机构员工受困当地。党中央、国务院迅速作出重要指示,外交部部长王毅在20小时内通过“部际联席会议”召集国资委、国防部、民航局、旅游局、民政局、地震局、总参等有关部门召开部际协调会,明确各部门分工,研定处置方案,在一周时间内协调民航加强运力调派52架次飞机安全接回滞留加德满都机场的5686名中国公民。^①救援工作的顺利进行与“部际联席会议”的高效运转密不可分。

在“部际联席会议”带动下,广东、福建、浙江、广西、北京等18个省先后建立省级跨部门协调机制,^②2011年12月20日,大连市境外公民和机构安全保护工作联席会议机制建立,标志着全国地级市也逐渐建立起境外安保工作联席会议机制。这些机制的建立,有力地促进了地方政府对境外本地公民和机构的安全保护工作,有些地方甚至牵头赴海外处理涉及本地公民的安全事件。例如,2012年3月4日,刚果(布)首

① 邱凌:《认识境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议制度》,载《中国应急管理》2015年第11期。

② 邱凌:《认识境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议制度》,载《中国应急管理》2015年第11期。

都布拉柴维尔一弹药库发生爆炸事故,波及附近北京建工集团项目工地,造成中国员工6人不幸遇难,45人不同程度受伤。3月6日,由北京市政府牵头,外交部等部门参加的联合工作组赴刚果(布)开展救援工作。同时,“部际联席会议”制度不断创新,将企业、驻外使领馆等纳入机制参与方,有利于推动以“部际联席会议”制度为依托,中央、地方、驻外使领馆、企业和个人“五位一体”的境外中国公民与机构安全保护工作网络的建设。^①

(三) 国际警务合作为海外中国公民提供安全保障

国际警务合作,是指不同国家的警察机关之间,根据本国法律或参与的国际公约,在惩治国际性犯罪、维护国际社会秩序领域相互提供援助、协调配合的一种执法行为。^② 至今,中国政府批准加入30个联合国框架下的具有刑事司法协助内容的多边国际条约,其中包括《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》;与160多个国家和国际组织开展包括刑事司法协助、引渡、犯罪资产和收益的查封、扣押、冻结、没收、返还等各类司法合作,与52个国家签订含有刑事司法协助内容的条约或协定,与39个国家签订双边引渡条约;^③与83个国家和地区建立双边警务合作关系,与31个国家的内政警察部门建立定期工作会晤机制,签署各类文件近300份;先后向东帝汶等8个联合国维和任务区派遣中国维和警察2300多人次,国际警务合作初步形成“全方位、宽领域、多层次、务实效”的工作格局,^④在维护海外利益安全方面成效显著。例如,2011年10月5日,湄公河发生13名中国船员遇害惨案后,中

① 邱凌:《认识境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议制度》,载《中国应急管理》2015年第11期。

② 向党:《国际警务合作概述》,载《公安大学学报》1997年第3期。

③ 《中国已对外缔结39项引渡条约52项刑事司法协助条约》,载中国新闻网:<http://www.chinanews.com/gn/2014/11-26/6817918.shtml>,2017年11月16日最后访问。

④ 《国际警务合作是打击跨国犯罪的有效手段》,载和讯网:<http://news.hexun.com/2014-10-28/169798257.html>,2017年11月11日最后访问。

国与老挝、缅甸、泰国就此事件进行多方交涉,倡议建立四国维护湄公河国际航运执法安全合作机制,切实维护湄公河的航运安全。同年12月10日,中国公安部组成执法警员200余人,执行船艇11艘,与老挝、缅甸和泰国执法部门共同开展联合巡逻执法。2013年以来,中欧双方通过刑事司法协助渠道和双边警务渠道核查案件达200余起,有效打击了违法犯罪行为,保护双方公民生命财产安全。^①2015年,中国与巴基斯坦通过双边警务合作平台达成共识,由巴方派遣3.2万名安保力量为瓜达尔港内210处大小工程驻地的14321名中国工人提供安全保障。^②

中国还通过派驻警务联络官形式开展国际警务合作。警务联络官起源于20世纪70年代的欧洲,当时为了收集毒品犯罪情报、寻求打击毒品犯罪的合作途径,由一国警察机构向另一国派驻专门警察负责双方的固定联系,后来这一做法被逐渐推广到世界各地和各跨国犯罪领域。^③1998年5月8日,中国公安部向中国驻美国使领馆派驻警务联络官,合作打击两国毒品犯罪,是警务联络官制度首次在中国的运用。2004年,公安部在国际合作局下设立警务联络官工作处,进一步理顺外派警务联络官的工作机制。截至2017年9月,中国已向31个国家37个驻外使领馆派驻64名驻外警务联络官。^④警务联络官在维护国家安全,打击跨国犯罪,保障海外中国公民安全和合法权益方面发挥着重要作用。例如,2010年6月10日,吉尔吉斯斯坦南部奥什州发生大规模骚

① 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第137页。

② Zahid Gishkori,“Economic Corridor:Pakistan,China Agree on Four layer Security”,http://tribune.com.pk/story/983033/economic_corridor_pakistan_china_agree_on_four_layer_security/,November 17,2017.

③ 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第138页。

④ 《打击跨国犯罪中国目前全球31国设64名驻外警务联络官》,载联合早报:<http://www.zaobao.com/realtime/china/story20170925-797930>,2017年11月11日最后访问。

乱,驻吉尔吉斯斯坦使馆警务联络官利用双边警务合作机制,协调当地警方和边防军,用装甲运兵车和坦克护送中国公民到机场。2013年,中国公安部首次派驻阿根廷警务联络官,仅4个月时间,先后开展外事活动40余次,梳理举报线索260余条,妥善处置新发生案件30余起,与阿警方联手成功打掉一批侵害中国公民权益的犯罪团伙。^①在东帝汶等一些国家,中国侨民向当地警方报案后,也会向中国使馆和驻外警务联络官求助,警务联络官会按照联合国规定的程序,在当地警方办案时予以监督,确保中国侨民权益不受侵害。

(四) 军事力量是维护海外利益安全的保底手段

军队是维护国家安全的坚强柱石和钢铁长城,强国必强军,军强则国安。维护海外利益安全离不开军事力量的参与,强大的军事实力是维护国家利益安全的坚强后盾。在19世纪国际法体系尚未建立之前,列强正是依靠强大的海军力量拓展和保护其海外利益的。^②如荷兰以强大的舰队进行海外利益拓荒,保护航运安全,推行海外贸易;英国通过建立强大的海上力量,开辟了超过本土50倍以上的殖民地,获取大量的海外利益。“二战”后,军事力量作为维护和拓展国家海外利益的手段并没有退出历史舞台,美国历届政府都重视以强大的军事手段保护海外能源安全,并在全世界建立起一系列军事同盟条约,维护美国的利益。美国前国务卿奥尔布赖特明确提出“美国作为全球性大国,应使用军事力量来保卫和推进其在全球的利益和外交政策”。^③全球化时代,军事手段依然是西方强国维护全球利益分配规则、进而实现其国家利益的重要

^① 《驻外警务联络官:走向世界的中国警察名片》,载中国警察网:<http://www.cpd.com.cn/n10216060/n10216144/c21167876/content.html>,2017年11月11日最后访问。

^② 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版,第24页。

^③ Madeleine K. Albright, “Advancing American Interests through the United Nations”, U. S. Department of State Dispatch, Washington: Vol. 6, Iss. 8, Feb. 20, 1995.

手段,只不过在发挥的机制上更多地从“导向带动”向“保障支撑”转变。^①

建设同我国国际地位相称、同国家安全和利益相适应的巩固国防和强大军队,是我国社会主义现代化建设的战略任务。党的十八大以来,习近平总书记着眼实现中国梦强军梦,立足国家安全和战略全局,提出一系列重大战略思想,作出一系列重大决策部署,指挥一系列重大军事行动,开辟了党的军事指导理论新境界,在中国特色强军之路上迈出了一大步,为强军兴军打下了坚实的政治基础、思想基础、实践基础。习近平总书记指出,要深刻认识军队在国家安全和战略全局中的重要地位和作用,坚持把国家主权和安全放在第一位,坚持军事斗争准备的龙头地位不动摇,全面提高信息化条件下威慑和实战能力,坚决维护国家主权、安全、发展利益。^② 习近平总书记在解放军代表团全体会议上强调,国防和军队建设是国家安全的坚强后盾。没有一个巩固的国防,没有一支强大的军队,和平发展就没有保障。中华人民共和国成立以来,正是因为我们高度重视国防建设,敢于在关键时刻亮剑,才顶住了来自外部的各种压力,维护了国家的独立、自主、安全、尊严。现在,虽然维护国家安全的手段和选择增多了,我们可以灵活运用、纵横捭阖,但千万不能忘记,军事手段始终是保底的手段。

我军现代化水平与国家安全需求相比差距还很大,与世界先进军事水平相比差距还很大,必须以只争朝夕的精神抓起来、赶上去。全军一定要充分认识我国安全和发展面临的新形势新挑战,充分认识国防和军队建设的重要地位和作用,自觉担当起维护国家主权、安全、发展利益的重大责任,增强忧患意识、危机意识、使命意识,按照党的十八大的部署,埋头苦干,抓紧快干,推动国防和军队现代化建设跨越式发展,为实现中

① 张冬梅:《论军事力量与国家利益拓展》,载《理论界》2010年第3期。

② 《何雷:依法履行军队使命 坚决捍卫国家安全》,载人民网:[http://theory. people. com. cn/n/2015/0716/c40531-27311982. html](http://theory.people.com.cn/n/2015/0716/c40531-27311982.html),2019年7月30日最后访问。

国梦提供强有力保证。^①近年来,中国军队参与维护海外利益安全的行动有:

1. 亚丁湾护航。中国海外利益的实现,很大程度上取决于海上运输通道畅通与否。对中国发展有重大战略意义的能源资源运输,与海外经济利益有直接关联的进出口贸易,都主要依赖海上运输通道的畅通无阻。近年来,中国海上运输通道受到来自传统安全和非传统安全的多种威胁,维护海上通道畅通需要中国军队积极参与。2008年12月26日,根据联合国安理会有关决议并经索马里过渡联邦政府同意,中国政府派遣海军舰艇编队,包括导弹驱逐舰“武汉”舰、导弹驱逐舰“海口”舰和综合补给舰“微山湖”舰,携带两架舰载直升机和特战分队共800余名官兵,赴亚丁湾、索马里海域实施护航,保护中国航经亚丁湾、索马里海域的船舶、人员安全,保护世界粮食计划署等国际组织运送人道主义物资船舶的安全,并尽可能为航经此海域的外国船舶提供安全掩护。这是中国首次使用军事力量赴海外维护国家战略利益,是中国军队首次组织海上军事力量赴海外履行国际人道主义义务,也是中国海军首次在远海保护重要运输线安全。2009年1月29日,中国首批海军护航编队成功解救护航以来第一次遇袭船只——希腊商船“ELENIG”号,8月6日,中国第三批海军护航编队“舟山”舰在曼德海峡成功解救遭8艘海盗小艇围堵的中国“振华25号”货船。中国海军护航编队还为被解救船只提供安全护航,如2010年2月,中国海军第四批护航编队“温州”舰安全护送被索马里海盗扣押10个月获释的中国台湾“稳发61号”渔船至斯里兰卡外海;2012年7月上旬,中国海军第十二批护航编队“常州”舰成功接护被海盗劫持长达570多天的中国台湾“旭富一号”渔船至坦桑尼亚达累斯萨拉姆港。自2008年以来,中国海军已连续、常态化派出21批编

^① 《习近平关于协调推进“四个全面”战略布局论述摘编》(二),载人民网:[http://theory. people. com. cn/n/2015/1109/c40531-27793747. html](http://theory.people.com.cn/n/2015/1109/c40531-27793747.html),2019年7月30日最后访问。

队执行护航任务,为 6096 余艘中外船舶实施了安全护航,^①成功解救、保护和救助 60 余艘中外船舶,有效遏制了海盗的猖狂活动,使亚丁湾、索马里海域安全形势明显好转。^②

2. 联合国维和。中国海外利益遍布全球,维持世界和平是营造中国海外安全环境的根本途径,中国军队积极支持并参加联合国维和行动。从 1990 年,中国向联合国中东维和任务区派遣 5 名军事观察员首次参加联合国维和行动,到 2014 年 10 月,中国军队共参加 24 项联合国维和行动,累计派出维和军事人员 2.7 万人次。^③ 2015 年 9 月 28 日,习近平同志在联合国大会宣布,中国将加入新的联合国维和能力待命机制,决定为此率先组建常备成建制维和警队,并建设 8000 人规模的维和待命部队。此外,中国决定设立为期 10 年、总额 10 亿美元的中国——联合国和平与发展基金,部分用于支持联合国维和行动。目前,中国是联合国安理会 5 个常任理事国中派遣维和军事人员最多的国家,是联合国 115 个维和出兵国中派出工兵、运输和医疗等保障分队最多的国家,也是缴纳维和摊款最多的发展中国家。非洲是联合国维和行动的重点区域,安理会审议的议题 60% 与非洲有关,联合国维和行动有 2/3 部署在非洲,也是中国参与维和的重点区域,中国已经参加联合国在非洲的 13 项维和行动,占中国全部维和任务的 54.3%。^④ 同时,非洲是中国海外利益相对集中地区,也是涉外中国公民安全事件频发地区。据不完全统计,2000—2003 年,中国公民在非洲遇险遇害事件每年约 10 起,^⑤2004 年后,每年增加到近 20 起,仅南非一国 2004—2006 年就有 40 名华人遇

① 参见彭庭法、王斌、王方芳编著:《走向世界中国军队》,五洲传播出版社 2016 年版,第 42 页。

② 宋霞霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社 2014 年版,第 41 页。

③ 尚昌仪等:《中国军队与联合国维和行动》,五洲传播出版社 2016 年版,第 2 页。

④ 赵磊:《中国参与联合国维和行动的类型及地域分析》,载《当代亚太》2009 年第 2 期。

⑤ 夏莉萍:《海外中国公民安全状况分析》,载《国际论坛》2006 年第 1 期。

害身亡,^①2007年,中国公民在非洲遇险遇袭事件达到30多起,事件的规模和危害程度增大,恶性事件明显增加。^②中国支持联合国维和行动,建设性地参与解决地区热点问题,有效缓解了中国机构、企业、公民“走出去”面临的安全压力,有利于预防维和区域危害中国海外利益安全事件的发生,同时,也向世界表明中国是恪守联合国机制的大国,为国家发展创造更为有利的国际环境。^③

3. 海外撤侨。军队参与海外撤侨,指一个国家的军队在国家统一部署下,与国家政治、外交部门密切配合,把侨居在其他国家的本国公民撤回本国行政区域或者其他安全区域的行为。^④在2011年中国实施利比亚撤侨行动中,正在亚丁湾执行护航任务的中国海军徐州号导弹护卫舰穿越曼德海峡、横跨红海、过苏伊士运河,连续航行6个昼夜,抵达利比亚班加西港外海的任务海区与搭乘2142名从利比亚撤离的中方人员的“威尼泽洛斯”号商船会合,为撤离中国在利比亚人员的船舶实施首次护航任务。中国空军紧急出动4架伊尔-76型运输机,飞经巴基斯坦、阿曼、沙特阿拉伯、苏丹、利比亚等5个国家,共飞行40架次,协助1655名受困人员从利比亚转移至苏丹,接运287人从苏丹回国。这是中华人民共和国成立以来首次动用军事力量参与撤离海外公民。^⑤2015年,在亚丁湾、索马里海域执行护航任务的海军舰艇编队赶赴也门,执行撤离中国在也门人员的任务。

4. 军舰出访。2015年1月29日,习近平同志在接见全军外事工作会议和第十六次武官工作会议代表时的讲话中提出,新形势下军事外交

① 任成琦:《开辟南非安全绿洲》,载《人民日报》(海外版)2007年6月5日,第3版。

② 刘静:《中国海外利益保护》,中国社会科学出版社2016年版,第181页。

③ 赵磊、高心满等:《中国参与联合国维持和平行动的前沿问题》,时事出版社2011年版,第321~352页。

④ 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版,第102页。

⑤ 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版,第41页。

在国家外交和安全战略全局中的重要性进一步增强,地位更加突出。希望大家强化政治意识,从思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。希望大家服从服务大局,围绕实现国家外交战略、安全战略,加强军事外交整体设计,坚决维护国家主权、安全、发展利益。中国越来越重视军舰出访对维护海外利益安全的重要作用。1985年11月16日,中国海军舰艇编队出访巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉三国,这是人民海军舰艇编队首次出访。2002年5月至9月,中国海军舰艇编队成功访问五大洲的10个国家和港口,首次完成中国海军舰艇环球航行。2005年11月8日,中国海军舰艇编队访问巴基斯坦、印度和泰国,分别与三国海军成功举行以联合搜救为主要内容的非传统安全领域的演习,这是中国海军舰艇编队首次在境外与外国海军进行演习。据不完全统计,中国海军已先后派出33支舰艇编队共40多艘军舰,出访五大洲30多个国家。^①中国海军跨海洋传递四海友谊,在维护世界海洋和平的同时又发出明确信号:中国具有维护海外利益安全的能力。

总体国家安全观提出后,“建设与保卫国家安全和利益需要相适应的武装力量”以及“开展国际军事安全合作,实施联合国维和、国际救援、海上护航和维护国家海外利益的军事行动,维护国家主权、安全、领土完整、发展利益和世界和平”被写入《国家安全法》,军事力量在维护海外利益安全上将发挥更加突出的作用。

(五) 在国际制度和国际公约下维护海外利益安全

习近平同志强调,认清国家安全形势,维护国家安全,要立足国际秩序大变局来把握规律,立足防范风险的大前提来统筹,立足我国发展重要战略机遇期大背景来谋划。世界多极化、经济全球化、国际关系民主化的大方向没有改变,要引导国际社会共同塑造更加公平合理的国际新秩序。要切实加强国家安全工作,为维护重要战略机遇提供保障。无论

^① 《中国海军编队全球出访首站为何选在菲律宾》,载环球网:[http://opinion. huanqiu. com/plrd/2017-05/10585679. html](http://opinion.huanqiu.com/plrd/2017-05/10585679.html),2017年11月13日最后访问。

国际形势如何变幻,我们要保持战略定力、战略自信、战略耐心,坚持以全球思维谋篇布局,坚持统筹发展和安全,坚持底线思维,坚持原则性和策略性相统一,把维护国家安全的战略主动权牢牢掌握在自己手中。^①

国际制度指在国际关系某一特定领域,国际角色在认识上趋于一致的原则、规范、规则和决策程序。^② 由于国际制度建构几乎遍布全球利益分布的各个领域,所以利用国际制度也是目前各国海外利益保护的常用手段。^③ 美国就是通过制定、利用、改造国际制度制造其海外利益扩张的工具。^④ 因此,要在国际互动中提高维护海外利益的能力,就必须充分合理地运用国际制度,积极参与国际制度建设,避免不合理的国际制度成为国家海外利益维护和拓展的结构性障碍。

改革开放以来,中国广泛参与国际制度增强自身影响力和话语权,维护中国海外利益安全。在经济领域,1980年,中国先后恢复在国际货币基金组织的代表权与世界银行的合法席位,不但获得大量贷款、技术援助和人才培养支持,还提升了中国在国际经济贸易体系中的地位,有利于促进中国国内的经济体制改革。2001年,中国加入世界贸易组织,标志着中国全面融入国际经济贸易体制。中国“借助WTO争端解决机制,改善了中国的谈判地位和贸易待遇,反击出口所遭遇的各种不公平做法,减轻或避免了贸易报复,营造了和平与安全的国际贸易环境”,^⑤ 大大加速了中国对外投资的步伐。由于中国对外投资大部分集中在亚非拉的发展中国家,发生政治风险的可能性较大,为确保国家海外利益免遭各类风险损害,中国政府通过政府间双边投资保护协定、多边投资

① 《习近平主持召开国家安全工作座谈会强调 开创国家安全工作新局面》,载人民网:[http://paper. people. com. cn/rmrbhwb/html/2017-02/18/content_1751214. htm](http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2017-02/18/content_1751214.htm), 2019年7月30日最后访问。

② 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版,第160页。

③ 刘静:《中国海外利益保护》,中国社会科学出版社2016年版,第58页。

④ 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社2015年版,第134页。

⑤ 龚向前:《国际争端解决机制与“和平崛起”》,载《战略与管理》2004年第4期。

保护机制、政策性出口信用保险与海外投资保证组成跨国经营政治性风险应对体系。^①其中,政府间双边保护协定是保护海外投资者利益的重要国际法规则。从1982年至2016年,中国已与130多个国家和地区签订了双边投资保护协定,^②与99个国家签署了避免双重征税协定。^③中国开始在双边投资协议框架下通过提起国际投资仲裁保护海外利益。在多边投资保护机制方面,中国于1988年4月加入多边投资担保机构,1990年2月9日签署了《解决国家与他国国民间投资争端公约》,1993年成为国际投资争端解决中心(ICSID)缔约国,中国企业既可以事先向多边投资担保机构投保,也可以事后通过国际投资争端中心等机制解决与东道国政府的争端。关于政策性出口信用保险与海外投资保证,目前由中国出口信用保险公司承办这两项业务。出口信用保险是与贸易信贷、贸易信贷担保并列的三大官方出口支持手段之一,用于帮助企业防范出口贸易过程中的意外和信用风险,最早于1919年出现在对外贸易依存度较高的英国。中国出口信用保险公司成立于2001年,是由发改委、财政部、商务部、中国人民银行等共同管理的副部级中央政策性金融机构,由财政部及中央汇金出资成立的、中国唯一承办出口信用保险业务的政策性保险公司。2016年中国出口信用保险公司承保额3975.2亿美元,对重点行业出口的保险覆盖率达14.5%,对面向新兴市场出口的保险覆盖率达22.8%,对微小企业出口的保险覆盖率超过20%。^④

在能源领域,中国分别与36个国家和地区建立双边能源合作机制,如中美能源政策对话、中俄能源谈判机制、中哈能源委员会等,定期开展

① 刘静:《中国海外利益保护》,中国社会科学出版社2016年版,第63页。

② 《商务部:中国已与130多个国家和地区签订投资协定》,载环球网:<http://world.huanqiu.com/hot/2016-03/8724770.html>,2017年11月13日最后访问。

③ 《我国已与99个国家签订避免双重税收协定》,载人民网:<http://politics.people.com.cn/n/2015/0522/c70731-27039542.html>,2017年11月13日最后访问。

④ 《中国出口信用保险公司职能履行评估报告发布》,载凤凰网:http://finance.ifeng.com/a/20170928/15699597_0.shtml,2017年11月13日最后访问。

对话与交流。对象国从最初的周边邻国、中东,逐渐扩展到中亚、非洲、美洲和大洋洲等广大地区,覆盖了世界主要能源消费国和生产国。在多边合作方面,中国参与了22个能源国际组织和国际会议机制,与全球40多个国家和地区开展了勘探开发、炼油化工和管道项目合作,担任世界能源理事会副主席国。^①在区域性能源国际制度参与中,中国更为活跃和主动,2004年,中国正式加入东盟与中日韩的“10+3能源部长会议”,为中国与东盟各成员国参与彼此的能源计划、加强能源对话与协作提供了新的渠道和机制,中国还在上海合作组织框架下加强与各成员国的能源合作,确保中国海外能源利益安全。

在安全领域,中国积极参与全球层面的各项国际制度。江忆恩指出,“1996年中国参与各种类型(全球或地区性)的政府间国际组织的数量是美国的70%,印度的80%,世界平均值的180%,就全球性政府间国际组织来说,中国参加了总共37个组织中的30个,美国参加了其中的33个,中国的参与程度是美国的90%”。^②中国不仅积极支持和参与联合国维和机制,还参加了联合国塞拉利昂观察团、联合国东帝汶过渡当局、联合国埃厄特派团、联合国波黑特派团、联合国刚果(金)特派团等多项国际安全行动,并先后签署或批准了一系列涉及安全的国际公约,如《不扩散核武器条约》《全面禁止核试验条约》《化学武器公约》等,履行国际义务,维护世界和平,提升中国在国际上的影响力,为中国海外利益创造安全的外部环境。在地区层面,中国通过参与东盟地区论坛(ARF)、亚太安全合作理事会(CSCAP)、亚洲相互协作与信任措施会议(CICA)、东北亚合作对话会(NEACD)、中美海上军事安全磋商机制、亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定(RECAAP)等安全机制和双边军事磋商机制与各国与地区加强安全领域的战略合作,共同保护海上通道安全。除此之外,中国发起成立的区域性合作组织——上海合作组织,

① 刘静:《中国海外利益保护》,中国社会科学出版社2016年版,第66页。

② 江忆恩:《中国参与国际体制的若干思考》,载《世界经济与政治》1999年第7期。

在非传统安全领域发挥的作用也越发突出,从边境合作与安全逐渐深入到实质性反恐多边合作机制,先后签订《上海合作组织关于地区反恐怖机构协定》《上海合作组织成员国合作打击恐怖主义、分裂主义和极端主义构想》《关于在上海合作组织成员国境内组织和举行联合反恐行动的程序协定》等一系列具有约束性和规范性的文件。上海合作组织已成为中国构建、利用国际制度解决安全问题的典范。^①

二、加强政府维护海外利益安全能力的建设方向

(一) 建立国家层面的海外利益保护常设机构

目前,外交部、商务部、公安部等部门均设有专门机构负责海外利益保护事宜,各部门在职能范围内完善机制建设、制定管理办法,切实为保护海外中国公民、法人安全和合法权益发挥了重要作用。2017年,国家安全部成立海外利益保护局,进一步加强了政府层面的海外利益保障能力。尽管如此,由于缺乏国家层面的海外利益保护框架,中国现有的海外利益保护机构并没有实现真正意义上的资源整合和信息共享。虽然2004年经国务院批准,由外交部牵头、国务院26个有关部门参加且包括军队有关部门的境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议制度是中央层面的领导协调机构,但该机构主要负责统一指挥、协调境外涉及中国公民和企业重大领事事件的处置工作,属于应急处置临时机构,只有在境外发生中国公民重大突出事件时才会启动。其基本程序是,外交部启动部内应急机制—请示部领导—驻地使领馆最新情况通报(升级)—决定撤侨—启动部际联席会议制度—成立应急指挥部。^②2014年中央国家安全委员会成立并正式运行,为海外利益保护提供了体制保障,但国家安全委员会内未设立专门的海外利益保护机构,只是在国家

^① 刘静:《中国海外利益保护》,中国社会科学出版社2016年版,第70页。

^② 李志永:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社2015年版,第74页。

安全领域的领导体制上形成高度集中统一,在开展维护海外利益安全行动时,更加有效地统筹指挥、协同应对,进一步加快了部际联席会议制度启动和运行效率。当前,海外利益安全已成为综合安全问题,需要各方力量积极参与,多种手段共同维护,必须有国家层面的整体部署和全面运作,这不仅是新时期下维护海外利益安全的形势所需,也是西方发达国家的经验所在。

以美国为例,美国 1988 年签署的第 12656 号行政命令明确规定国务院对保护海外公民人身安全和维护公民财产利益负有主要责任。美国国务院所属的外交安全局和领事事务局根据国务院制定的规则和条例赋予它们的职责,保护境外美国公民安全和法人利益。美国外交事务局依据 1982 年外交机关法案建立,致力于为美国政府的外交政策行为创造安全可靠的环境,负责美国驻扎外国的外交人员安全保卫工作;领事事务局主要任务是保护美国海外公民、法人的安全和利益以及加强美国边境安全,^①下设海外美国公民服务处,其职责是:为美国公民提供领事保护与服务,按照美国法律、法规、条约、公约制定政策,承担国内侨民家庭成员、朋友、议员间的联系和咨询工作,对海外公民进行管理。海外美国公民服务处主要设三个部门:美国公民服务和危机管理办公室、儿童问题办公室、政策研究和机构联络办公室。国务院负责两机构间及与其他相关部门的统筹协调,如协同外交安全局与美国海军舰队反恐安全小组、美国海岸警卫队保护美国在外人员和设施免遭袭击;协同领事事务局与海岸警卫队、国土安全部、海事管理局、联邦通讯委员会等部门为船舶和船员提供保护等,并通过协议安排明确各方职责。1998 年 7 月 2 日国务院和国防部签署“关于从海外受威胁地区撤离美国公民、公民及相关人员备忘录”,2003 年 3 月 19 日国务院领事事务局和美国司法部犯罪受害者办公室、联邦调查局签署“关于为国际恐怖事件受害者提供协助的备忘录”,在《美国国务院基本权利法案》第三节第 3 条(J)款规定

① 李希望:《美国海外企业保护制度研究》,外交学院 2011 年硕士学位论文。

“国务卿有权对监禁或出现经济困难等紧急事件的美国公民提供医疗救助和食品援助贷款”等。美国国务院还在外交安全局下设立非政府机构——海外安全顾问委员会,将海外美国企业等非政府力量也纳入海外公民的保护机制,加强企业与国务院及其他政府机构的安全合作。该委员会会有一个34人组成的核心委员会,一个执行办公室,在100多个国家(地区)设有国家委员会,拥有3500多家企业会员和372个合作机构,主要职责是与国务院建立持久联系并提供安全合作;在海外安全形势方面为国务院和企业提供定期的信息交流平台;为国务院制订安全计划、企业实施安全项目提供建议;在全世界范围内搜集有关国家(地区)的安全信息,服务于领事事务局的网络领事数据库系统。^①由此可见,美国海外公民机制保护是国务院统筹指挥下多方参与的长效运行机制,不仅能够保障维护海外公民日常工作的顺利开展和相关部门通力合作的顺畅无阻,还在重大涉外安全救援中更加凸显高效有序。例如,2010年1月13日,海地发生7.3级强烈地震后,海地境内有数千名美国侨胞,控制着当地大部分农场、蔗糖厂、纺织厂、海空运输、银行、国际贸易,美国国务院立即协调各方开展工作:领事事务局马上评估海地地震损失及美国在海地人员数量,启动应急预案,发布海地出行警报;海外安全顾问委员会迅速在其网站上同步发布政府通知,利用与企业建立的信息平台和沟通网络,了解第一线人员伤亡情况,为救援工作提供准确的人员和位置信息。随后,国务院协同国防部派出军队,至地震第三天,已有1.3万名美军进驻海地,加上空军运输兵力和停泊在太子港不远处军舰上的支援兵力,美国投入海地救灾的总兵力达到2万多,他们几天时间内快速撤出数千名美国游客和侨民,同时为美国滞留海地的官方派出机构、美国慈善组织和美方有关人员提供安全保护。

反观中国海外利益保护机制下的海外公民保护,除了涉外重大突出事件,由外交部牵头启动部际联席会议制度实现多方联动外,日常的保

① 李希望:《美国海外企业保护制度研究》,外交学院2011年硕士学位论文。

护工作主要由外交部负责,而外交部领事保护的人力和预算资源与任务需求相比明显不足。截至2015年年底,外交部领事保护专用经费仅为3000万元,^①领事保护中心仅有正式编制人员15人,实际工作人员20人,海外领事馆负责处理领事保护工作人员407人,^②受理的领事保护与协助案件达到86678件,涉及近30万中国公民。不足1000人的领事队伍服务对象超过1亿人次,^③还要以单一部门力量去推动各相关机构、单位配合开展工作,无形中降低了实施保护的效率和质量。

(二) 加强海外利益保护法律体系建设

改革开放以来,中国制定修订一系列涉及海外利益的法律法规,签署多个双边及多边协定,在维护海外利益安全中发挥了积极作用。例如,2004年7月1日中国实施修订后的《对外贸易法》,进一步完善对外贸易经营许可证制度、海关制度、关税制度等,新增中国贸易救济制度,为扩大对外开放、发展对外贸易、维护对外贸易秩序、保护对外贸易经营者合法权益提供了更加全面充分的国内法依据。在此基础上,中国的货物贸易法律法规体系、技术贸易法律法规体系、服务贸易法律法规体系相继建立,对外贸易逐渐形成由法律、国务院行政法规及相关部委部门规章组成的三级法律框架体系,基本实现了法律化和规范化。2008年5月8日,国务院第八次常务会议通过《对外承包工程管理条例》,依法规范对外承包工程,保障外派人员合法权益。2014年12月15日,商务部发布的《对外援助管理办法(试行)》开始实施,这是自1950年向朝鲜和越南提供物资援助拉开对外援助序幕以来,中国在对外援助管理方面颁布的第一个综合性的部门规章。《对外援助管理办法(试行)》以部门法

① 夏莉萍:《中国领事保护需求与外交投入的矛盾及解决方式》,载《国际政治研究》2016年第4期。

② 夏莉萍:《中国领事保护需求与外交投入的矛盾及解决方式》,载《国际政治研究》2016年第4期。

③ 《外交部:去年安全营救50多名遭绑架公民》,载新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2016-02/04/c_128700651.htm,2017年11月19日最后访问。

令形式对对外援助的管理、实施和监督等方面作出具体规定,为下一阶段推动中国对外援助法治进程奠定了基础。中国也越来越重视海外利益保护的立法工作。2014年10月召开的十八届四中全会部署全面推进依法治国时,提出加强涉外法律工作,运用法律手段维护中国主权、安全、发展利益,维护中国公民、法人在海外及外国公民、法人在中国的正当权益。2015年7月1日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过了《国家安全法》,其中第33条规定,国家依法采取必要措施,保护海外中国公民、组织和机构的安全和正当权益,保护国家的海外利益不受威胁和侵害。

尽管如此,中国尚未形成系统的海外利益保护的法律体系。《国家安全法》是国家安全法律体系的统领性法律,其中高度概括性的内容只能通过具体的单行法律进一步落实和实现,而中国在这一领域法律建设稍显滞后。

加强海外利益保护法律体系建设首先应加快领事立法进度。中国近乎加入了全部有关领事保护和领事制度的国际条约,如《维也纳领事关系条约》《公民权利和政治权利国际公约》《消除一切形式种族歧视国际公约》《儿童权利公约》《联合国人员和有关人员安全公约》等国际公约,并先后与世界48国签署领事合作条约,与世界43个国家有领事合作协定。但中国没有完整统一的领事保护法。1990年实施的《领事特权和豁免条例》作为中国唯一一部在领事方面的专门立法,规定的主要是外国领事机构和官员在中国的特权和豁免问题,并无涉及海外中国公民领事保护的内容。中国关于领事保护工作的规定还多停留在政策性文件和外交部规章层面,如外交部《重大突发事件应急预案》,还有一些散见于《宪法》《国籍法》《婚姻法》《继承法》等其他部门法中。外交部公布的领事保护指南,是一种没有强制力的文件,只能起到指导作用。2009年11月9日,国务院法制办公室全文公布外交部起草的《领事工作条例(征求意见稿)》,广泛征求社会各界意见,由于该意见稿中的某些法条过于笼统,关于预警和紧急处置机制仅有原则性要求,缺乏对预警

信息发布途径、如何建立健全应急处置机制和制定突发事件应急预案方面具体的可操作性条款,^①目前仍处在审议阶段。美国、英国、日本等国都有关于领事保护的专门立法。美国的领事保护立法范围广,涵盖海外美国公民的福利、船舶和船员、国际司法援助、国籍的取得和保留、国际引渡中的领事角色等领事保护的各个方面。如《美国联邦法典》第22卷第1731条“保护海外归化美国公民”中规定“对于海外的归化美国的公民,政府应当对其人身和财产提供与基于出生取得美国国籍的美国公民相同的保护和协助”;美国联邦行政法典《保护海外美国公民》规定“外交官员和领事官员应当按照国务院法规规章的规定,对海外美国公民进行保护”。英国推动并促进《维也纳领事关系条约》签署生效,这是英国政府开展领事保护的主要国际法律。1998年,英国政府发布《未来的公共服务:现代化、改革与责任》白皮书,第一次提出衡量政府公共服务质量的标准。同年,英国议会通过《1998年人权法》,将《欧洲保护人权和基本自由公约》的内容纳入国内法,对公民应受到保护的权利进行了详细罗列。日本自2004年9月17日开始施行《国民保护法》,规定在武力攻击事态中如何保护国民的生命财产安全,随后,日本又根据《国民保护法》第32条制定《有关国民保护的基本方针》,于2005年3月25日通过实施,根据《国民保护法》第33条第1款及第182条第2款,制定《外务省国民保护计划》,详细规定了实施国民保护措施的相关体制、内容、方法及实施过程中有关部门的协调配合等。^②当前,中国的海外利益保护仍主要以领事保护为主,多部门参与的部际联席会议制度也是由外交部牵头,没有相关法律保障,仅以一个部委的部门法令很难协调参与其中的各方力量,因此,中国领事保护立法更显迫切。

① 陈小沁:《新时期中国领事保护的特点与趋势》,载《聊城大学学报》(社会科学版)2015年第4期。

② 徐鉴:《国际法人本化趋势下海外中国公民权利保护》,苏州大学2012年硕士学位论文。

其次,应加快制定对外劳务输出法。中国对外劳务输出始于20世纪70年代末,当时仅是由对外承包工程和援外工程带出。经过改革开放40多年来的发展,中国已成为世界劳务输出大国。迄今为止,国际法中没有保护国际劳工的公约、协定和规范。国际劳工组织虽于1949年和1975年分别通过《移民就业公约》(第79号公约)和《移民工人建议书》(第151号建议书),只是原则性地规定一些条文,如在劳务人员的社会保障方面,要求公约批准国对外来劳务人员实行准国民待遇,没有明确规定具体保障、救济等事项,公约批准国只是有义务采取行动,而不受强制性约束。国际法在劳工权益方面的缺失和不完善,使中国海外劳务人员在海外维权无法可依。为了规范对外劳务输出,保护海外务工人员的合法权益,中国与一些劳务输入国(地区)建立了政府间磋商机制,与有关国家签署了政府间双边劳务合作协议,如与俄罗斯签订《关于中华人民共和国公民在俄罗斯联邦和俄罗斯联邦公民在中华人民共和国的短期劳务协定》、与巴林签订《关于劳务合作及职业培训领域的合作协定》、与马来西亚签订《关于雇用中国劳务人员合作谅解备忘录》等。然而,中国国内没有海外劳务输出的专门立法。《对外贸易法》《劳动法》《公民出境入境管理法》等法律中一些原则性条款有涉及中国对外劳务输出的内容,但没有具体规定。商务部、公安部、劳动部等国务院相关部委制定的一些部门规章,如《对外劳务合作管理条例》《对香港地区开展劳务合作管理办法》《对外劳务合作备用金暂行办法》《境外就业中介管理规定》《对外劳务合作经营资格管理办法》《外派海员类对外劳务合作经营资格管理规定》《对外承包工程项下外派劳务管理暂行办法》等,^①以及对外劳务输出较多省份制定的地方性法规和行政规章。虽然在对外劳动输出的管理和规范上发挥了作用,但这种以部令形式颁布的规章和文件,法律层级低,在国内与其他领域立法存在冲突时,按《立法

^① 车鸿俊:《中国对外劳务输出法律问题研究》,大连海事大学2007年硕士学位论文。

法》的规定,必须予以变更或撤销,没有完全与国际社会接轨,处理外派劳务法律纠纷时适用法律困难。菲律宾是世界劳务输出大国,也是亚洲最大的劳务输出国。菲律宾对海外劳务人员实施全方位的行政制度保护,如外交部专门设置由总统直接任命的海外劳务人员事务法律助理,负责向海外劳务人员提供法律援助;劳动与就业部关注海外劳务人员在东道国劳动和社会保障法律下是否得到公正待遇;海外就业署负责海外劳务人员的管理;海外工人福利署负责为海外劳务人员及其家属提供帮助。此外,菲律宾还于1995年制定《海外劳工与海外菲律宾人法》,只向保护菲律宾劳动权利的国家派遣菲律宾劳务人员,这些国家不仅要有保护外国劳务人员利益的相关法律,还必须是劳务工人保护的双边或多边协定签署国。当前,我国更加关注人民安全,提出“人民安全是国家安全工作的根本任务”,人民安全不但在《国家安全法》中以法律形式得以确定,还在党的十九大报告中反复被提及强调,新时期下,建立完整、统一、合理的对外劳务输出法将更有效地推动劳务输出的健康可持续发展,保障海外劳务人员安全。

(三) 解放和发展军队维护海外利益安全的战斗力

2016年7月1日,习近平总书记在庆祝中国共产党成立九十五周年大会上讲话中提出,建设同我国国际地位相称、同国家安全和利益相适应的巩固国防和强大军队,是我国社会主义现代化建设的战略任务。我们要统筹经济建设和国防建设,全面加强军队革命化、现代化、正规化建设。要坚持党对军队的绝对领导,牢牢把握党在新形势下的强军目标,全面实施政治建军、改革强军、依法治军,拓展和深化军事斗争准备,着力培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人,努力建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队。^① 2016年7月26日,习近平总书记主持中共中央政治局进行第三十四次集体学习时就

^① 《习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0702/c64093-28517655.html>,2019年7月30日最后访问。

“深化国防和军队改革”这一主题发表重要讲话,强调深化国防和军队改革是一场整体性、革命性变革,要坚持以党在新形势下的强军目标为引领,贯彻新形势下军事战略方针,全面实施改革强军战略,着力解决制约国防和军队建设的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题,推进军队组织形态现代化,进一步解放和发展战斗力,进一步解放和增强军队活力,建设同我国国际地位相称、同国家安全和利益相适应的巩固国防和强大军队,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强力量保证。^①

解放和发展军队维护国家海外利益安全的战斗力,应加强中国军队的战略投送能力。战略投送,指为争取战略战役主动或形成有利态势,综合运用铁路、公路、水路、航空等运输方式,对兵力兵器和装备物资实施远程、立体、快速移动和补充的行动。^② 战略投送能力是国家战略能力的核心内容,战略投送力量是形成战略投送能力的主体,建设陆海空三位一体的战略投送力量是世界主要军事强国的共同目标。美国十分重视战略投送能力建设,强大的战略投送能力不仅使美军在全球“前沿存在”成为可能,还确保美军在人员从1987年217万人大幅精简到139万人的同时,作战能力大幅提升。如在对伊拉克战争中,美国正是利用其独一无二的全球战略投送能力,克服万里海上屏障,建立起跨越两大洋的海上和空中运输走廊,从战前准备到战争结束,先后出动167艘大型运输船和千余架各型军用运输机、加油机,在8个月内向海湾地区运送人员30多万人、各类物资300多万吨、直升机700余架、坦克装甲车

^① 《习近平:坚持党在新形势下的强军目标 努力建设巩固国防和强大军队》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/2016-07/27/c_1119291463.htm,2017年11月23日最后访问。

^② 廖俊超、申慧锋:《加强战略投送力量建设的思考》,载《魅力中国》2014年第19期。

1500余辆和大量的武器装备,^①确保了对伊战争的胜利。根据美国国防部最新公布的《新世纪美国军事转型计划》,下一步美国的战略投送能力建设目标是:陆军在96小时内将1个旅、120小时内将1个师、30天内将5个师的作战部队部署在全球任何地区,海军成为全球由海向陆的远征部队,空军在48小时内将1支、15天内将5支航天航空远征部队实现全球部署。^②

中国军队维护国家海外利益行动需要强大的战略投放能力作保障,但目前中国军队战略投送力量发展极不平衡,陆上战略投送是主要支柱,海空军战略投送力量明显不足。所谓陆上战略投送,指为达成一定的战略目标,综合采取公路运输、铁路运输和摩托化机动等方式,向作战或者危机地区投入兵力集团的行动。^③中国军队在公路运输方面装备了一系列轻型轮式装备,如92式6×6步兵战车、02式100毫米突击炮、05式120毫米迫榴炮等,机动能力得到很大提升,其中最新的ZBL-09“雪豹”轮式装甲车公路行驶速度达到100千米/小时,越野速度也能达到40千米/小时。在铁路运输方面,中国高铁速度位居世界首位,到2010年年底基本建成“四纵四横”1.3万公里的全国高速铁路网,^④至2020年将建成“五纵五横”综合大通道干线网,铁路网总规模达到12万公里以上。^⑤中国军队已可以由公路和铁路实施远程机动。空中战略投送具有速度快、航程远、灵活性强、受地理条件限制较小等优势,是最快捷、最有效的投送方式,也是保障军队快速反应、抢占先机的首要选

① 《外军观察:美军战略投送能力透视》,载新浪网:<http://mil.news.sina.com.cn/2005-03-02/0729269967.html>,2017年11月23日最后访问。

② 杨鹏鹏:《我军海外战略保障能力建设研究》,军事科学院2012年硕士学位论文。

③ 张国全等:《提升我军陆上战略投送能力研究》,载《军事交通学院学报》2012年第12期。

④ 廖俊超、申慧锋:《加强战略投送力量建设的思考》,载《魅力中国》2014年第19期。

⑤ 张国全等:《提升我军陆上战略投送能力研究》,载《军事交通学院学报》2012年第12期。

择。目前,中国军队的空中战略投送能力还比较薄弱。^① 现有的空军运输机机队里大中型运输机数量少。中型运输机主力运-8是中国在苏联安-12基础上仿制的,航程近、货仓容积小,配合新型陆军应急反应快速机动能力较差,特别是无法运载陆军新型8×8轮式战车装备。在运-8基础上改型的运-9可以解决这一问题,但运-9自2012年装备空军生产数量有限,据称有50多架,^②且运-9只能一次性搭载98人,或者低于20吨的车辆。^③ 大型运输机中,20世纪六七十年代苏联设计生产的伊尔-76不过20多架,^④中国自主研发的运-20在2016年7月才正式列装部队,短期内很难填补中国空军大型运输机少的不足。中国大中型运输机数量与世界其他军事大国相比有一定差距,如美国仅直接用于战略投送的大型运输机就有700多架,俄罗斯空军装备的大中型运输机有800多架,印度也达到200多架的规模。^⑤ 海上战略投送,即通过海上运输手段将作战部队和物资运送到指定作战地区的行动,^⑥是保障濒海、岛屿作战和远海、远洋行动的重要手段,也是军队维护海洋权益和国家海外利益不可或缺的组成部分。在海运方面,中国军队现役的071型船坞登陆舰、072系列大型坦克登陆舰均可装载坦克,重型和轻型装甲车辆以及人员,具备一定的投送力量,特别是072Ⅱ级登陆舰能够搭载722型气垫登陆艇和中型直升机,使中国两栖作战部队从单一的平面登陆发展到了立体登陆方式。但随着中国海军逐渐实现近海防御向近

① 刘宝新:《加强我军空中战略投送能力建设研究》,载《国防交通论坛》2009年第3期。

② 《国产运-9运输机到底怎么了》,载微口网:<http://www.vccoo.com/v/e5c6fl>,2017年11月25日最后访问。

③ 《中国陆军迎来运-9运输机但运载能力还差一点点》,载网易网:<http://dy.163.com/v2/article/detail/C90MQ97A051593LG.html>,2017年11月24日最后访问。

④ 《中国空军还有多少伊尔-76》,载搜狐网:http://www.sohu.com/a/190360570_655502,2017年11月25日最后访问。

⑤ 《中国运-20或两年内服役》,载人民网:<http://fj.people.com.cn/n/2014/1017/c350372-22632764.html>,2017年11月25日最后访问。

⑥ 雷鹏等:《我军海上战略投送能力建设思考》,载《物流科技》2010年第7期。

海防御与远海护卫型战略转变,现有的海军投送能力显得力不从心,缺乏大型滚装船、两栖攻击舰等远程骨干运输舰船,大型综合登陆舰数量较少,^①一定程度束缚了中国军队的远程部署和行动能力。如在利比亚撤侨中,法国经利比亚同意,在指定救援地带派出大批舰上直升机和救援艇,快速将被救援人员转移到法军“西北风级”大型两栖登陆舰上,该级舰可运载16架以上NH 90直升机或虎式武装直升机和70辆以上车辆,其中包含13辆主战坦克的运载/维修空间,船上包含900名陆战队的运载空间;美国在利比亚海域集结由“企业号”航母等5艘舰艇组成的舰队,其2艘两栖登陆舰搭载了近5000名海军官兵,包括海军陆战队员和42架战机。^②强大的海上战略投送能力不但保障两国快速大规模地撤侨,还迅速投送兵力保护其在利比亚的国家利益,并对利比亚各派形成一种军事威慑力。中国在利比亚撤侨中历时12天,动用包括12架次军机在内138架次包机,包括1艘海军护卫舰在内的17艘次轮船舰艇,以及100多班次客车。“如果在2011年利比亚撤侨中有大型舰船会更方便。和平年代,中国拥有航母和其他大中型战舰将推动中国海军发展成中远海海军、远洋海军,做到国家利益拓展到哪儿,海上力量就跟到哪儿。”^③

此外,中国海军大型远洋综合补给舰也是短板。补给舰,指可以在航行过程中或在作战海域内为己方水面舰艇编队随时补充燃油、食品、淡水、备品、备件以及各类弹药的后勤保障舰艇,是一国海军能否走出近海、进入远洋的重要标志性装备之一,^④也是一国海上战略投放的主要

① 《运 20 跻身世界十大运输机 需求超 400 架》,载中国青年网:http://mil.youth.cn/djbd/201410/t20141020_5866627.htm,2017 年 11 月 25 日最后访问。

② 《加强海外战略投送能力建设的迫切性》,载人民网:<http://theory.people.com.cn/GB/14477278.html>,2017 年 11 月 25 日最后访问。

③ 《中国从加勒比撤侨 400 人这时航母能起到什么用处》,载新浪网:http://mil.news.sina.com.cn/china/2017-09-28/doc_ifymfcih7308839.shtml,2017 年 11 月 25 日最后访问。

④ 卫天:《突破远洋的束缚中国远洋补给能力及未来发展》,载《舰载武器》2010 年第 10 期。

依靠力量。目前中国海军有3型5艘远洋综合补给舰,分别是20世纪70年代为保证中国首枚洲际导弹“东风”5试验成功设计制作的2艘“福清”级补给舰;苏联解体后,中国海军从乌克兰购买自行改装完成的“南仓”级补给舰;以及20世纪90年代末,中国海军实施第二代综合补给舰建造计划首批建造的2艘“福池”级综合补给舰。这些大型综合补给舰极大提高了中国海军远洋航行保障能力,在中国海军远洋作战训练及执行远海任务中发挥着十分重要的作用。近几年,随着中国海军亚丁湾护航、军事演习、开展海外救援等非战争军事行动日益繁重,中国现有大型综合补给舰逐渐不敷使用。按照国际社会通用的海上补给率系数(后勤补给舰与大、中型水面作战舰艇的比值)来衡量,美国海军已超过0.45、英国皇家海军0.25、法国海军0.27,而中国海军在20世纪90年代仅达到0.07,现在也只是0.13,与0.2的国际标准仍有很大差距。^①关键是,中国海军现役的5艘大型综合补给舰中,2艘“福清”级已服役30年,估计未来3—5年后将逐步退役,从乌克兰引进改装的“南仓”级虽然装载能力强,可以实现中国海军水面舰艇所需的几乎所有作战物资的补给保障,但航速过慢,最高16节的航速很难跟上现代水面舰艇18节的标准巡航速度,服役后基本只在中国近海进行补给,现役可以进行远洋保障的大型综合补给舰只有2艘“福池”级,补给舰的数量和性能既不能满足水面舰艇长时间、高强度的远洋航行活动,也不能保障海上战略投放能力。

针对中国军队维护国家海外利益安全面临的挑战和问题,习近平总书记强调,“我们的思想观念要有一个大的解放……勇于改变维护传统安全的思维定式,树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念;改变单一军种作战的思维定式,树立诸军兵种一体化联合作战的思想观念;改变固守部门利益的思维定式,树立全军一盘棋、全国一盘棋的思想

^① 卫天:《突破远洋的束缚——中国远洋补给能力及未来发展》,载《舰载武器》2010年第10期。

观念”“建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队,打造加强高效的战区联合作战指挥机构,构建中国特色现代化作战体系”“坚持信息主导、体系建设,坚持自主创新、持续发展,坚持统筹兼顾、突出重点,加快构建适应履行使命要求的装备体系,为实现强军梦提供强大物质技术支撑”。

第三节 提升民间力量在维护海外利益安全中的作用

近年来,以政府为主导,以领事保护为主要手段的海外利益保障机制在防范与应对海外风险,维护海外利益安全方面发挥着重要作用。然而,在国际经济格局和世界秩序不断重塑、调整的大背景下,中国海外利益面临的风险与挑战更趋多元化、复杂化,有限的保护途径已经难以满足快速扩展的海外利益安保需求。2015年12月18日,习近平同志在中央经济工作会议上发表讲话指出,重视海外安全,维护好海外利益……我国企业在海外投资形成的资产规模迅速扩大,我国公民出境人数迅速增加。我国海外资产总量已达六万四千亿美元,在境外设立企业约两万九千七百家,对外直接投资存量八千八百二十六亿四千万美元,我国公民出境旅游人数达一亿人次左右。国际安全形势很复杂,而我们在国际上基本是不设防的,也没有什么有效手段。遇到重大风险可以集中撤侨,但对活动在全球各地的我国公民和法人,我们的安保能力十分有限。要说短板,这也是我们的一个突出短板。我们要加紧研究、加大投入、加强防范,逐步提高海外安全保障能力和水平,保护海外我国公民和法人安全,保护我国海外金融、石油、矿产、海运和其他商业利益。^①

填补海外安保能力有限这块突出短板,需要将民间力量也纳入维护

^① 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》(九),载人民网:[http://theory. people. com. cn/GB/n1/2017/0704/c40555-29381603. html](http://theory.people.com.cn/GB/n1/2017/0704/c40555-29381603.html),2019年7月30日最后访问。

中国海外利益安全的战略目标之下,加强多元主体维护海外利益安全的能力,构建合理、高效的海外风险预防、预警、应急与治理机制。尤其需要准确评估中国民营保安公司在维护海外利益安全中可发挥的作用及地位,将其作为国家军队、警察力量在海外的有效补充,为中国海外利益提供民事层面的安全保护。

一、维护海外利益安全的民间力量

将民间力量纳入海外利益保护体系,建立“官民结合”的保护机制是国外发达国家维护海外利益安全的普遍做法。在美国,民间组织、行业协会等非政府的民间力量不但成长为政府解决内政外交问题的得力助手,还是维护海外利益的重要辅助力量。^① 希拉里·克林顿曾表示,美国要依靠“巧实力”维护国家利益,就应加强联邦政府与各种民间组织的合作,促成政府、企业、民间组织和公民个人结成伙伴关系。^② 2010年,奥巴马政府的《国家安全战略报告》中提到,必须建立与私营企业、民间组织、基金会和社区组织的战略伙伴关系,这些战略伙伴关系对美国政府在国内外的成功至关重要。美国众多民间组织与政府保持着密切合作关系,如美国海外安全顾问委员会,负责在美国国务院与海外企业间建立持久联系,促进海外企业与政府部门的安全事务合作,并收集、分析影响海外美国企业安全的信息,为国务院制定保护海外机构安全的计划提供意见和建议;如美国民防队员体系,负责协助美国驻外使领馆在紧急状态、灾难或危险来临时将安全提醒信息传递到每一个海外美国公民。日本提出“外交与国民同行”的外交制度改革目标,建立了“官民结合”的海外公民安全保护体系。海外公民安全协会、日本海外企业协会、海外公民医疗基金会等民间力量,不仅为日本海外企业及公民提供

① 王发龙:《美国海外利益维护机制及其对中国的启示》,载《理论月刊》2015年第3期。

② 徐彤武:《美国国际性民间组织研究》,载《美国研究》2010年第4期。

危机管理信息,还与外务省开展务实合作,参与海外公民安全保护行动;日本还构建由领事局、民间组织和有关企业三方参加的“海外安全官民合作会议”制度,促进海外企业、民间组织与外务省信息交流,为日本海外公民创造更加安全的外部环境。^① 在英国,政府同民间力量已形成较为稳定的制度化合作伙伴关系。^② 英国外交部成立了由政府部门、行业协会、民间组织和海外公司共同组成的“领事服务利益相关部门小组”,合力保护英国的海外利益。除该小组外,英国另两个民间组织,即“领事战略委员会”和“旅游建议审查小组”,也在政府许可下参与和从事领事服务工作。英国政府每个财政年度还会留出部分经费,资助为海外利益提供服务的民间组织(如“囚犯在国外”,该组织专门帮助被关押在国外监狱中的英国公民),并在一些民间组织中设立全职岗位,指派人员进行工作指导和培训。这种制度化合作伙伴关系,为英国民间力量参与海外利益保护提供了从机构到资金再到人员的全方位保障。近年来,中国一些民间力量已逐步参与到海外利益保护中,在提升中国的外交形象和国际地位,协助“走出去”企业履行海外社会责任、防范安全风险等方面发挥越来越积极的作用。

(一) 中国境外企业

企业,作为海外利益的重要载体,既是海外利益保护的对象,也是实施海外利益保护的主体。近年来,中国一些大型企业已经做出表率,自觉自主地参与到海外利益保护体系中来。他们结合自身海外安保的实际需求,在企业内部各个层面开展培育海外安全文化、完善海外安全规章制度、建设海外安全协调机制、加强海外安全情报信息搜集及研判、进行海外安全培训等工作,逐步探索适合企业自身特点的海外安保体系;

^① 史晓娇:《21 世纪初日本海外公民保护体系研究》,外交学院 2010 年硕士学位论文。

^② 制度化合作伙伴关系,是指为了完成特定的任务、实现特定的目标或前景,各个部门、各个机构或者各个团体在保持自己组织自治的同时,促进相互间作用的模式。详见孙秋:《英国政府与非政府之间伙伴关系》,华中师范大学 2008 年硕士学位论文。

与此同时,坚持国际化发展与履行海外社会责任相结合,秉承“诚信规范、合作共赢;回报当地,为繁荣当地经济做贡献”的理念,积极参与当地公益事业,支持社区建设,改善民生,树立企业和国家的良好形象,营造有利的外部生存环境。例如,一直以来,性别不平等是非洲女性在教育、就业等方面获得同等发展机会的制约因素,虽然埃塞俄比亚政府实行优惠政策解决女性入学率低的问题,但女性学员在求职就业方面仍面临很多困难。华坚鞋业集团(以下简称华坚集团)2011年11月启动埃塞俄比亚鞋业项目后,非常重视解决当地女性就业问题,截至2016年年底,华坚集团共聘用当地员工近6000人,其中女性员工3310人,占比超过55%。为了更好地帮助当地女性员工提高技能,增加收入,华坚集团针对女性擅长的岗位开展技能培训,每年还会选拔女性占比超过70%的员工到中国进行为期6个月的职业培训。通过华坚集团的培训和帮助,当地很多女性员工提高了职业技能,获得晋升机会,改善了自己及家庭的经济条件。

作为东非地区的人口大国,埃塞俄比亚拥有9000万左右的人口,是一个电信发展水平较为落后的国家。2007年,中兴通讯开始承建埃塞俄比亚的全国通信网络。中兴通讯带来先进的通信设备和网络技术,全面提升埃塞俄比亚国家通信水平,带动用户快速发展,短信、彩铃、无线上网服务不断丰富,在非洲处于领先地位。随着埃塞俄比亚电信事业的不断深入发展,埃塞俄比亚通信人才严重不足的现象开始显现。中兴集团提出3年内无偿为埃塞俄比亚培训1000名工程师的计划,在2010年已完成11353人次免费社会培训,并与埃塞俄比亚13所大学建立长期合作关系,为埃塞俄比亚高校培训大批通信类专业人才。中兴通讯不仅提升了埃塞俄比亚的整体通信水平,间接拉动工程安装、土建、光缆工程等相关单位数十万人就业,还加速农产品、手工产品等的市场信息交流,促进了当地经济发展。埃塞俄比亚前总理梅莱斯高度评价中兴为埃塞俄比亚电信事业发展做出的贡献:“长城是中国的象征,全国移动网的开通在埃塞俄比亚人民心中的地位就如同长城在中国人民心中的地位一

样,你们做了一件非常有意义的工作!我们充分信任中兴通讯,希望你们继续为埃塞俄比亚创造奇迹。”^①

尼日利亚遭遇旱季,距离首都阿布贾 50 多公里处的夸里小镇连续几个月不下雨,当地 3000 多户居民日常用水困难。中地海外集团花费一个多月时间,为小镇铺设了 4400 米水管,打了 5 口机井,修建了 5 个太阳能供水自动储水池,29 个水龙头取水池。尼日利亚联邦首都地区部长穆罕默德·贝罗出席太阳能供水系统竣工典礼时称:“感谢中地海外集团为社区带来的特殊礼物,解了我们的燃眉之急,水是生命之源,尼日利亚和中国的友谊也会像水一样源远流长。”

中国葛洲坝集团股份有限公司自 2005 年进入东盟市场以来,在东盟地区累计承接 31 个工程项目,合同金额逾 163 亿元人民币,项目涉及水电、公路、房建、供水、桥梁等,分布在缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚等国。上述项目实施过程中需要大量生产、生活物资和劳务人员,该公司实施项目“资源配置国际化、劳务管理属地化”战略,尽量使用工程所在国的物资供应,聘用当地人就业,注重提升当地雇员、工人的工作技能。公司将环保理念和行动贯穿到生产经营的每一个环节,使绿色环保施工做到有章可循。该公司还从当地人民最棘手问题入手,积极参加当地公益活动,向东道国灾区和贫困人群捐款捐物,为项目所在国修建公路和供水系统,维护寺庙、水井等公共建筑和设施。此外,针对所在地医疗设备差、医护能力弱的现状,他们还当地百姓提供免费医疗服务。通过上述公益活动,中国葛洲坝集团股份有限公司在项目所在地树立了负责任的中国公司的良好形象,受到所在国政府和社会赞誉。^②

① 上述两个实例来自于联合国开发计划署:《2017 年中国企业海外可持续发展报告》。

② 李涛:《中国海外利益》,国际文化出版公司 2014 年版,第 67~68 页。

(二) 境外民间组织

民间组织,以其非官方的特征、灵活多样的方式和充足的人力资源,也逐渐成为维护海外利益安全的主体。例如,中国最大贸易投资促进民间机构——中国国际贸易促进协会与世界 300 多个对口组织签订合作协议,建有 60 余个多双边合作机制,并在美国、欧盟、巴西、俄罗斯、墨西哥等 17 个国家和组织设有常驻代表处,^①充分发挥民间组织优势,充当政府和企业间联系纽带,为境外中国企业提供外经外贸、知识产权、商事认证、仲裁调解等领域服务,及时传递安全预警信息,在协助企业防控风险、化解纠纷、海外维权方面做了大量富有成效的工作。

南非华人警民合作中心是在中国驻南非使馆和驻约翰内斯堡总领馆大力支持下,于 2004 年 1 月正式成立的全侨性华人社团组织,主要职能是发挥华人社区与南非警方等执法部门间桥梁作用,促进侨胞与执法人员间沟通和合作,配合警方打击针对华人的各类犯罪,协助维护中国侨胞合法权益和华人社区安全。南非华人警民合作中心自成立以来,每年协助南非警方和中国驻南非使领馆破获案件平均 260 起左右,还推动南非豪登省警察厅特意在唐人街警民合作中心隔壁设立警务室,安排警察 24 小时值班,一旦有针对华侨华人的案件发生,警民合作中心会带南非警察一起前去勘查现场,做笔录,分析案件,并跟踪案件的进展情况。华人警民合作中心与南非警方紧密合作,有力打击了南非黑社会势力和犯罪分子,保护了华侨华人在南非的生命财产安全,“为华侨华人撑起了安全保护伞”。^②

2017 年 5 月 26 日,由柬埔寨中国商会与中保华安(柬埔寨)保安服务公司共同创办、专属在为柬的中国公民与企业机构提供安全咨询和紧

① 《贸促会为企业“走出去”清障》,载中国国际贸易促进委员会网站:http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3436/2015/0818/479953/content_479953.htm,2017 年 11 月 17 日最后访问。

② 《南非华人警民合作中心成立十周年 为华人撑起安全保护伞》,载国际在线新闻网:<http://gb.cri.cn/42071/2014/05/17/7311s4544638.htm>,2017 年 11 月 17 日最后访问。

急援助的“中国公民与企业机构安全援助服务热线”和“安全服务微信公众号”正式开通运行。7月28日,新西兰中国商会联合新西兰简杰保安服务公司、中国中保华安集团共同创办的“中国公民与企业机构安全援助服务热线”和“安全服务微信公众号”也宣布开通运行。“中国公民与企业机构安全援助服务热线”是一个公益性的现代安全服务平台,全天候为在柬埔寨(新西兰)的中国旅游者、投资者、留学生、务工经商人员以及中资企业与机构提供线上安全咨询和紧急援助服务。“安全服务微信公众号”设有重大新闻、突发事件、风险防范、案例选编、安全知识、安全提示等30多个栏目,每天用中文推送有关柬埔寨(新西兰)和全球的安全资讯和风险提示,传播安全知识和信息,帮助中国公民与企业机构提高安全防范意识,做好自我安全管理。柬埔寨中国商会和新西兰中国商会积极协调相关方,确保“中国公民与企业机构安全援助服务热线”和“安全服务微信公众号”顺利运行。比如,新西兰中国商会与新西兰简杰保安服务公司、中国中保华安集团专门设立了一套服务体系和保障机制,包括加入新西兰中国领保工作联络员机制,协助中国驻新西兰使领馆开展领保工作;与新西兰警方搭建警民合作的信息共享、犯罪预防、突发事件应急处置平台;利用新西兰中国商会的各种资源和优势,搭建中资企业机构间共同合作和相互援助平台;与中国再保险集团建立战略合作伙伴关系,开辟海外急难救助新险种,为中国公民与企业机构提供更加全面的风险保障和更为高效的保险服务;建立GPS定位安全服务系统,为日益增长的人流物流提供人防与技防相结合的安全服务;引进先进互联网安防技术,建立新一代视频联网报警系统,为商家、住户和重点企业与组织机构提供现场监控和快速反应处置服务;与奥克兰大学、梅西大学等学校安保部门合作,针对新西兰的中国留学生建立长效安全教育与防范培训机制;与新西兰华语电视台、报刊和网站等新闻媒体合作,开设“安全教育与安全防范”专栏,邀请中新两国安全专家定期授课,宣传普及安全知识与技能;与新西兰有关律师事务所、医院、紧急救助机构、社会公益服务机构合作,提供及时有效的安全服务等。

尽管如此,中国民间力量在维护海外利益安全中的作用未得到充分发挥,参与程度还十分有限。首先,自觉自主地参与到海外利益保护体系中的企业主要集中在央企国企和一些大规模海外公司,中小企业和多数私营企业存在海外安全责任意识淡化、安全投入不足等体制性缺陷。2005年,商务部、外交部和国资委联合发文,以规范文件形式要求对外合作企业把安全防护费用计入成本,推行符合国际惯例的合同条款。但是,很多企业安保预算落实情况仍不乐观,大预算小投入,或者小预算零投入,更谈不上专门投入人力物力财力,开展企业公共外交,为企业生存发展营造安全的外部环境。其次,中国民间组织未构建起与政府单独对接的渠道和合作机制。现阶段走出国门的民间组织,在承接政府项目或实施海外援助方面,大部分是通过国家特殊批示,或发挥其组织领导的人脉资源影响力实现的。^①由于缺乏与政府官方统一正式的合作机制,民间组织很难与政府保持及时畅通的沟通交流,更好地理解 and 把握国家政策,实现自身的组织使命。最后,中国民间组织也未构建起与中国境外企业的合作平台。目前,中国民间组织与企业的信息交流途径比较少,尚不能将自身独特优势与企业很好地结合,了解企业在海外的风险、困境、需求和期望,在政府与企业间搭建桥梁,实现信息共享和资源的优化配置。由此可见,虽然近年来中国的民间力量正逐渐参与到海外利益保护中来,但尚未形成“官民结合”的有效机制。中国应借鉴发达国家经验,鼓励和支持非政府民间力量在维护海外利益安全中发挥更积极重要的作用,尤其应加强私人保安公司在维护海外利益安全方面的作用。

二、提升私人保安公司在维护海外利益安全中的作用

除了境外企业和海外民间组织,私人保安公司也是维护海外利益安

^① 陈晓春、刘娅云:《我国“非政府”组织走出去战略研究》,载《中国行政管理》2016年第2期。

全可以借重的非政府力量。私人保安公司能够提供安全保卫服务,迅速有效地应对武装冲突、政局动荡、恐怖主义、社会治安及海盗犯罪等主要的安全威胁;^①由于其不属于军队或政府机构,政治敏感度较低,还可以完成一些军队不便执行的任务,避免与他国产生主权、法律冲突。^②因此,在非紧急不能轻易使用军事力量的情况下,要填补海外利益保护中硬实力的缺位,就只能主要依靠引导、扶持私人保安业的发展。这既是全球化下非传统安全凸显带来的安全治理市场化趋势,也是西方发达国家先行先试的经验。当前,全球主要资本输出国都有自己的国际化私人保安公司为其海外资产和公民提供安全服务,如英国的杰富仕(G4S)、化险咨询(Control Risks),西班牙的保赛固(Prosegur),加拿大的加达国际(Gard World),美国的戴阳国际(Dyncorp)、联盟巴顿,^③这些私人保安公司不但提供情报与安全培训、咨询服务,还承担军队的后勤运输与技术保障工作,并在海外动荡、冲突地区为驻外机构、海外企业及人员提供安全保卫。据统计,2010年仅在伊拉克和阿富汗为美国机构、企业和人员提供安全保卫的私人保安公司雇员就有250000人,占美国国防部在上述两国派驻力量的54%。英国厄里尼斯国际公司雇用14000名伊拉克人保卫英国公司在伊拉克的石油设施。^④

对中国而言,私人保安公司同样可以作为中国军队开展维护海外利益行动的补充。军队维护国家海外利益行动,是指运用武装力量维护国家在境外的政治、经济、安全和文化等方面国家利益的活动;^⑤既包括战

① 刘慧主编:《中国国际安全研究报告(2016)》,社会科学文献出版社2016年版,第73页。

② 甄炳禧:《新形势下如何保护国家海外利益》,载《国际问题观察》2009年第6期。

③ 宋磊凯:《“一带一路”战略下中资安保公司“走出去”初探》,载《黑龙江生态工程职业学院学报》2017年第1期。

④ Isenberg, D., “Challenges of Security Privatisation in Iraq”, in A. Bryden and M. Caparini, eds., *Private Actors and Security Governance*, Berlin, LIT Verlag, 2007, p. 155.

⑤ 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版,第23页。

争行动,也包括非战争军事行动,打赢战争是军队的主要任务,执行非战争军事行动也是军队的重要使命,两者互为补充,共同维护国家利益。^①非战争军事行动是一个特定称谓,1993年美国陆军《作战纲要》中指出,在“冷战”结束后的新国际环境下,和平与战争的界限已变得模糊不清,军事力量在技术上的灵活性与多样性以及国际关系的革命性变化,使一个国家可以运用军事手段去实现许多政治目的而无须进行战争。这就要求美国准备以战争手段解决问题的同时,也寻求通过非战争军事行动来维护和实现美国国家利益。《美国非战争军事行动指南》一书认为,非战争军事行动主要有“在发生危机地区进行人道主义援助、国家援助与支持平暴、非战斗人员撤离、和平行动、显示力量行动、平息暴乱等”。^②20世纪90年代初期,非战争军事行动才被中国提到战略层面认识和考察,^③亚丁湾护航、利比亚撤侨都是非战争军事行动在维护国家海外利益中的运用,2013年《中国武装力量的多样化运用》白皮书强调“树立综合安全观念,有效遂行非战争军事行动任务”。2015年公布实施的《国家安全法》第18条规定中虽未使用“非战争军事行动”这一术语,但列举了中国在海外遂行非战争军事行动的类型,包括“开展国际军事安全合作,实施联合国维和、国际救援、海上护航和维护国家海外利益的军事行动”。可以预见,军队的非战争军事行动将在维护国家海外利益行动中发挥越来越重要的作用。

但是,中国军队开展非战争军事行动维护海外利益安全受到来自国际国内法律的严格限制,简言之,军队维护海外利益必须全程合法。由于国家主权具有平等性,一国不能为维护本国海外利益任意践踏他国主权,这一点在武力使用上体现得尤为明显。也就是说,一国基于主权采

① 参见肖天亮:《军事力量的非战争运用》,国防大学出版社2009年版,第7页。

② [美]伯恩、贝克:《美国非战争军事行动指南》,杨宁杰等译,解放军出版社2011年版,第14页。

③ 参见肖天亮:《军事力量的非战争运用》,国防大学出版社2009年版,第1页。

取的维护国家海外利益的军事行动,即使只是非战争军事行动,也必须限定在法律框架下,否则,没有充分的法理基础和事实依据,军队维护国家海外利益的决策和行动之合法性就会受到质疑。这不仅不利于获得国际、国内社会的理解和支持,还会影响对海外利益的有效维护,甚至引发国际争端或重大事件。因此,军队维护国家海外利益从决策部署到任务实施,从预案制定到特情处置,每一个方面、每一个环节都需要强有力的法律保障。从军事权角度考虑,军队维护国家海外利益行动要符合《宪法》和有关法律法规,取得国内认可,表明行动是符合、服从国家利益需要的;从涉外因素看,维护海外利益即是保障本国公民和企业在海外即主权管辖范围以外地域的合法权益,牵涉利益主体国籍国、利益主体所在国、利益资源所在国、有关利益影响国,以及军事安全合作方等多方面的国际关系,所以,军队维护国家海外利益行动还必须符合国际法。

以中国海军军舰编队在亚丁湾实施护航行动为例。《宪法》第29条规定:“中华人民共和国的武装力量属于人民。它的任务是巩固国防,抵抗侵略,保卫祖国,保卫人民的和平劳动,参加国家建设事业,努力为人民服务。”索马里海盗活动猖獗,对中国海上贸易和船舶、船员安全构成严重威胁,中国军舰执行海外护航任务正是中国武装力量保卫人民和平劳动的重要实践,符合我国《宪法》规定。同时,索马里海盗活动猖獗,还严重威胁重要国际航道通行安全和国际社会的经济合作与发展。按照《联合国海洋法公约》第100条赋予各国合作制止海盗行为的权利和义务,以及2008年联合国安理会通过的1816号、1838号、1846号、1851号决议,即“按照《联合国海洋法公约》规定打击海盗”,“尊重索马里国家主权,进入索马里领海及陆地必须征得索马里过渡联邦政府的同意”,“授权各国使用包括武力在内之一切必要手段打击海盗和武装劫持船舶行为”,^①中国作为负责任大国,有能力也有义务为维护世界和平

^① 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社2014年版,第53页。

与安全作出贡献。正是在国内国际法律保障下,中国海军军舰编队才能在亚丁湾合法、正当地开展护航行动。

军队参与海外撤侨行动也是如此。不但要提供出兵的法律依据,军用舰机进入他国领水、领空的过境依据,还要依据法律协调与国内相关部门、有关国家军队的合作,并用法律规范官兵撤侨的行为和武器使用。如在利比亚撤侨中,空军的四架伊尔-76型运输机从乌鲁木齐起飞,机群编队飞经巴基斯坦、阿曼、沙特阿拉伯、苏丹、利比亚5个国家,飞过阿拉伯海和红海,跨越8个空中情报管制区,抵达喀土穆后穿梭飞行利比亚撤离中国水电集团公司人员。在这个过程中,有关跨越空中情报管制区,进入利比亚领空、降落等问题,都是外交部门通过协调磋商,取得军队临时处于有关国家领土主权区域的合法权利才确保军队顺利参与撤侨行动。

由此可见,虽然军队在维护国家海外利益方面有着组织严格、训练有素、反应迅速、行动高效以及强威慑力等优势,但由于军队本身具有相当敏感性,特别是在和平与发展成为时代主题的今天,各国通过军队维护国家海外利益通常都比较谨慎。《美国非战争军事行动指南》中提出:“必须慎重地使用适当的军事能力。过分使用武力会造成参与各方的敌对,破坏使用武力者的合法性而增加敌对方的合法性。^①”中国奉行防御性国防政策,不称霸,不争霸,不搞军事扩张,《中华人民共和国宪法》赋予军队的任务只是“巩固国防,抵抗侵略,保卫祖国,保卫人民的和平劳动,参加国家建设事业,努力为人民服务”。即便军队通过非战争军事行动维护国家海外利益安全,也主要是日常履行国际责任,以及在外交或政治手段无法解决且危及国家海外利益安全的重大事件中,配合国家的政治、外交行动开展,而非一种常效手段。在这种情况下,掌握某些军警技能,政治敏感度低,能够提供民事层面安全保护的私人保安公

^① [美]伯恩、贝克:《美国非战争军事行动指南》,杨宁杰等译,解放军出版社2011年版,第10页。

司可以成为军队执行非战争军事行动维护国家海外利益的补充力量。

2012年3月,全国政协十一届五次会议上,对外友好界委员集体提交《关于加强海外机构和公民安全保护的提案》,针对中国民营保安公司如何在维护海外利益中发挥更大作用提出建议,如制定相关法律法规,允许中国安保公司走出国门,承担更大的安全防范任务;探讨结合中国国情建立与美国“黑水”公司类似的保安公司,为高风险地区的中国驻外机构和企业提供武装安全保障;适当放宽在中国境外运营的保安公司的权限,允许其在战乱地区拥有防卫性轻武器,通过建设中国自己的民营保安公司,来避免部署中国军警到海外进行安全防卫可能带来的外交风险,提升海外公民的安保水平。^① 中国一些大型民营保安公司也开始涉足海外业务,在风险级别处于中等以上、中资企业集中的国家和地区,如中东北非、撒哈拉以南的非洲、东南亚和拉美地区提供安全保护。但是,中国民营保安行业面临着多重发展“瓶颈”,安保业务集中在低端领域,专业人才稀缺海外经验不足,加之政策不配套,尚不能在维护国家海外利益安全中发挥应有的作用。因此,探索中国民营保安公司维护海外利益安全的可行性路径和模式显得尤为必要。

本章小结

全球化给中国经济发展创造了前所未有的机遇,也给中国国家安全带来始料未及的挑战,中国面临着生存安全和发展安全的双重问题,传统安全威胁和非传统安全威胁交织。新时期,新形势,需要树立新的国家安全观,推进深化改革,有效应对复杂多变的安全威胁,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强有力的安全保障。在这一时代背景下,习近平同志提出总体国家安全观,科学回答了中国处于什么环境、站在什

^① 江玮:《专访全国政协外事委员会副主任韩方明:探讨建立中国“黑水”》,载《21世纪经济报道》2012年3月15日,第3版。

么方位、面临什么挑战、承担什么使命等系列重大理论和现实问题,这将成为未来相当长一段时间内,中国国家安全工作的战略思路和指导方针,也为维护海外利益安全提供了强大的理论基础和行动指南。中国海外利益保护机制不断发展完善,不但建立了较为完备的领事保护制度,形成了多部门共同参与的部际联席会议制度,还形成了参与主体多元化的立体发展趋势,为维护中国海外利益安全发挥着日益突出的作用。但是,中国海外利益保护机制还不能满足现阶段形势任务需要,快速扩展的海外利益与有限的保护手段之间的矛盾还没有得到根本解决。中国需要制定一个全面、系统、持续的海外利益保护机制规划与发展战略,加快海外利益保护的多元化、立体化进程,完善海外利益保护机制和相关法律制度建设,提高部队海外利益保护能力的同时,要提升民间力量在维护海外利益安全方面的地位和作用,积极扶持民营保安公司成为国家武装力量开展维护海外利益行动的补充。接下来的两章将重点讨论如何在借鉴西方国家经验教训的基础上,建设有中国特色的民营保安公司维护海外利益安全。

第四章 美国私人保安公司维护 海外利益安全经验借鉴

“冷战”结束,国际安全形势骤变,推动了私人保安业的兴起。在国际安全风险和变数增大、非传统安全威胁上升、国家安全治理能力明显力所不及的情况下,美国等西方国家通过扶持、发展、雇用私人保安公司提升国家实力,保护海外利益。这些私人保安公司不仅为处于动荡冲突地区的政府驻外机构、企业、人员提供安全咨询、培训、保卫等服务,还协助军事力量参与联合国维和行动和国际人道主义救援,已经成为影响和改变国际安全形势不可否认的力量。^① 近年来,随着中国企业及公民以前所未有的规模和力度走向世界各地,包括一些危险地区和角落,中国的海外安保需求市场已经形成,需要在

^① See T. Garmon, “Domesticating International Corporate Responsibility: Holding Private Military Firms Accountable under the Alien Tort Claims Act”, *Tulane Journal of International and Comparative Law* 11, 2003, p. 327.

借鉴西方国家经验做法的基础上,建设符合自身特色的私人保安业,使其成为多元立体化的海外利益保护机制中可借助的力量。当前,西方很多国家都拥有全球性的私人保安公司,如美国平克顿(Pinkedun)和戴阳国际、英国杰富仕和化险咨询、加拿大加达国际、瑞典塞科利达(Securitas)、西班牙保赛固,但鉴于美国私人保安公司发展的经验与教训最具有代表性,本章主要围绕美国海外利益保护中的私人保安公司展开。

第一节 美国政府扶持下的私人保安公司

美国的自由市场经济体制孕育了非常发达的私人保安业,从1850年阿伦·平克顿开创美国私人保安公司先河开始,到2012年,美国私人保安从业人数已达到210万,是美国警察人数的3.5倍,美国对私人保安服务的需求以年均4.7%的速度在增长。^①本书所讨论的私人保安公司特指承担军警部分业务,为处于动荡冲突地区的美国或其他合法主权国家、跨国公司、人道主义非政府组织、联合国及其他区域性或国际性组织^②提供各类海外安全服务的私人保安公司,它们是“冷战”结束后安全市场全球化^③背景下,在美国政府扶持下逐渐发展壮大的,既是美国国防力量的组成部分,^④也是美国推行其对外政策的工具。^⑤

① 参见公安部治安管理局、公安部第一研究所:《国外私人调查和保安业管理》,群众出版社2012年版,第5~6页。

② See Doug Brooks and Hussein Solomon, “From the Editor’s Desk” Accessed July 23, 2017. <http://www.accord.org.za/publications/ct6/issue6.htm>.

③ See J. C. Zarate, “The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New World Disorder”, *Stanford Journal of International Law* 34, 1998, p. 81.

④ 参见[美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,张晓红、周勇译,中信出版社2015年版,第70页。

⑤ See Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 98.

一、美国私人保安公司的由来

1850年,阿伦·平克顿辞去在芝加哥警署的公职,创办了平克顿私人侦探公司(以下简称平克顿公司),被视为美国第一家现代意义的私人保安公司。起初平克顿与美国政府合作调查一系列邮政盗窃案,随后他被任命为专业的美国邮政代理,并很快在保卫铁路安全和调查火车抢劫案中名声大噪。美国南北战争期间,平克顿为北方联邦军组建了一个专门收集南方分离主义军事情报的组织,成功阻止一起针对林肯的刺杀阴谋,该组织后来成为美国军事情报局的前身。这一功绩后,平克顿被授权为美国军队提供军事情报服务。南北战争结束后,平克顿公司又恢复最初的私人侦探业务。当时美国正值“西部热”,来自全国乃至世界各角落的人都涌向西部,一时间杀人越货、袭击火车、盗抢银行等案件层出不穷。西部地方警察受人力、财力及跨州办案限制,显得束手无策,而平克顿公司因处理罪大恶极的强盗杰西·詹姆斯(Jesse James)、道尔顿兄弟(The Dalton Brother)、比奇·卡西迪(Butch Cassidy)等著名案件,成为最受信赖与值得依靠的一支私人保安与犯罪调查力量。1884年,平克顿逝世。1930年美国经济大萧条,职业强盗和盗贼日益猖獗,社会呼吁扩大警察队伍规模,加大对犯罪的打击力度,美国私人保安业进入衰退期,大量私人侦探所倒闭,平克顿公司也将主业转向商业公司的安全保卫。直到1970年,美国保安业才开始复苏并得到快速发展。1980年美国私人保安数量超过警察,2000年美国私人保安达到210万人,私人保安公司4万多家。美国私人保安业逐渐具有调查、搜查、逮捕、讯问、社会监控等职能,表现出警察化倾向。平克顿公司发展至今,在加拿大、英国等地有122个办事处,与60多个国家建立了业务联系,^①成为全球性私人保安公司。介绍平克顿公司是为了说明最早的私人保安公司

^① 参见公安部治安管理局、公安部第一研究所:《国外私人调查和保安业管理》,群众出版社2012年版,第7页。

是怎样出现在美国,又被政府和社会接纳的。

虽然美国私人保安公司拥有 100 多年的历史,但私人保安公司开展海外业务源起于越南战争。1954 年,美国直接卷入越南战争,美国国防部雇用私人保安公司为军事行动提供后勤保障,包括修建、管理军事基地,以及提供水陆运输,促进了私人保安公司向海外发展。一时间,新成立很多提供海外服务的私人保安公司,一些老牌私人保安公司也纷纷开设海外业务。至 1969 年,在越南的美国私人保安公司雇员有 9000 人,美国国防部支付给私人保安公司的费用达 23600 万美元。尽管美国政府对越来越依赖私人保安公司这一现象表示担忧,如前总统艾森豪威尔 1961 年告别演讲中警告:“在政府议会中,我们必须警惕私人军工联合体获得的不当影响力,不论它们是否主动谋求过这种影响力,这种影响力是一种错置权力,它的增长具有灾难性后果,而且它现在具有,将来也会持续具有增长的潜力”,^①但是 20 世纪 90 年代初“冷战”的结束又为美国私人保安公司提供了快速发展的机遇。

首先,“冷战”终结使东西两大阵营军事对峙的局面不复存在,引发全球性裁军连锁反应,大量失业士兵和军火流入市场,方便了美国私人保安公司开展海外业务。“冷战”结束后三年内,美国现役兵力由 220 万减至 136 万,俄罗斯由 280 万减至 120 万,英国由 30.9 万减至 22 万,法国由 66 万减至 54 万,德国由 60 万减至 32 万,^②全球裁军 700 多万。^③大量训练有素并掌握信息搜集、威胁评估、安全防卫和战术训练等多项军事技能的失业士兵流入市场。与他们一起流入市场的,还有军火。苏联解体后,很多苏联装备被抛售。1990 年德国公开拍卖民主德国武器

① [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,第 67 页。

② 参见王保存:《世界新军事变革新论》,解放军出版社 2003 年版,第 222 页。

③ See David Isenberg, “Soldiers of Fortune Ltd: A Profile of Today’s Private Sector Corporate Mercenary Firms”, Accessed March 10, 2017. http://0-www.totse.com.library.newcastle.edu.au:80/en/politics/us_military/armylove.html.

库的军事物资,大部分以极低价格卖给了私人竞拍者,导弹快艇每艘 20 万美元,轻型机枪每支 60 万美元。^① 其他几十个国家也效仿德国,导致大量高精尖武器流入市场,“只要有钱,任何人都能以低廉的价格买到几乎所有型号的武器”。^② 市场化的军人和武器,为美国私人保安公司开展海外业务提供了充足的人力资源和设备保障。

其次,美苏对抗结束,原有的国际秩序土崩瓦解,世界地缘政治格局出现势力真空,被“冷战”两极格局长期掩盖的众多地区性矛盾和冲突急剧爆发,部分国家持续动荡,新的不稳定威胁随之出现;与此同时,传统防卫力量却捉襟见肘,难以应对,全球庞大的安保需求市场推动美国私人保安公司向海外发展。

最后,受“新右派”社会思潮的影响,西方国家开始推行以私有化代替国有化的改革,美国的政府和军队私有化改革推动了美国私人保安公司的发展。20 世纪 70 年代初,以全球性石油危机为导火线,西方发达国家陷入经济停滞和通货膨胀双重危机。为寻求解决危机的办法,西方国家涌现出各种社会思潮,其中最有影响的是新保守主义与新自由主义相结合的“新右派”思潮。“新右派”一词最早出现在 1966 年的美国,用以概括竞选加利福尼亚州州长的罗纳德·里根的思想,后来被广泛运用,其内涵也远超出最初的意义。^③ “新右派”认为,“二战”后随着国家干预活动的加强,国家起了促进集体主义、降低个人自由和民主的作用,国家在许多领域提供的服务造成实际上的垄断,在经济领域造成效率低下、资源浪费,在社会领域造成人们对社会福利的依赖。“新右派”的对策是以私有化代替国有化。^④ 英国是“新右派”思想的最初践行者。1979

① 参见[美]P. W. 辛格:《企业武士——私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 76 页。

② Greg Mills and John Stremlau, “The Privatisation of Security in Africa: An Introduction”, *Pretoria: South Africa Institute of International Affairs*, 1999, p. 4.

③ 毛锐:《撒切尔政府私有化政策的目标评析》,载《世界历史》2004 年第 6 期。

④ 毛锐:《撒切尔政府私有化政策的目标评析》,载《世界历史》2004 年第 6 期。

年玛格丽特·撒切尔在英国赢得大选后,着手进行大刀阔斧的综合性去国有化改革,将许多属于国家的产业转给私营公司经营,成功扭转了整个英国的经济形势。其他国家纷纷效仿,20世纪八九十年代私有化成为行动指南,风靡全球。^①“冷战”结束时,正值美国“新右派”代表理查德·切尼担任国防部长,他指出,华约集团崩溃,美国面临新的安全威胁,美国国防战略应从“打全球性核战争为中心”,转到“应对具有战略意义的不确定地区性冲突”上来。^②切尼推动全面裁减部队,主张政府和军队私有化改革,将后勤任务外包给私人承包商。唐纳德·亨利·拉姆斯菲尔德担任美国国防部长时延续了这一做法并提出,私有化的核心内容应当是对政府部门及其职能实施私有化,没有政府的改革,经济领域就不可能真正实现私有化。他建议对政府和军队的一些部门及职能进行广泛的私有化改革。美国的私有化改革使私人保安公司成为最大受益者。一方面,政府和军队裁减人员、缩减开支,不得不将部分职能外包给私人保安公司,使私人保安公司有了更多用武之地。另一方面,人员和经费的削减一定程度影响着美国政府是否作出干预冲突地区事务的决定,事实上美国政府减少了对不直接威胁本国核心利益的冲突的介入。1991年至1997年这七年间全球发生各种规模局部战争和武装冲突共计245场次,年均35场次,年均冲突次数达到“冷战”期间平均值的5倍,冲突地区数量翻了一番,国际安全环境并未好转,私人保安公司因而拥有广大的市场空间,成为填补“安全空缺”的一种力量。^③

除受上述外部环境影响,私人保安公司自身也具有开展海外安全服务的优势。私人保安公司的部署与行动比国家军队快捷、高效,他们在

① Van Creveld, *The Rise and Decline of the State*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 370.

② Disk Chency, “Defense Strategy for 1990s: The Regional Defense Strategy”, Accessed March 3, 2018. http://www.informationclearinghouse.info/pdf/naarpr_Defense.pdf.

③ Andrew Gilligan, “Inside Lt. Col. Spicer’s New Model Army”, *Sunday Telegraph* Nov. 22, 1998.

安全和军事技能、语言、团队合作等方面比军队更有经验。而且,由于不属于国家武装力量,私人保安公司不会像军队一样受到严格限制,这一点在美军数量不足或严格限制投放数量和行动类型的地区尤为重要。比如,科索沃行动中,为彰显欧洲主导的表征,美国严格限制美军只占整个行动人数的15%,还严格限制在菲律宾驻扎的美军人数不得超过660人^①,这样美国国防部就不必向国会报告或接受其监督,通过雇用私人保安公司,获得了较大军事效益,并确保了总统在推行其外交军事政策时不必承担过多政治成本。因此,“这个世界需要私人保安维护的和平。”^②

在内外因素的共同作用下,美国私人保安公司的海外业务得到快速发展。1996年至2006年这十年间,美国国防部和私人保安公司的合同金额从851亿美元增长到1500多亿美元,雇员人数超过20万,服务范围也越发广泛,包括为军队提供后勤保障服务,以及其他政府无法自行提供的各类服务,如情报、培训、安全保卫和其他军事援助等。私人保安公司还配合美国政府参与联合国维和行动,如在1995年以北约为主导的波斯尼亚维和任务中,美国政府雇用了2000名私人保安公司雇员完成维和部队的后勤任务。^③

21世纪初,美国对阿富汗和伊拉克的战争进一步刺激了私人保安公司的海外发展。2003年至2007年,美国政府与私人保安公司签署约850亿美元的合同,其中国防部760亿美元、美国国际开发署50亿美元、国务院40亿美元,这些合同的70%在伊拉克实施。私人保安雇员人数

① U. S. General Accounting Office, “Contractors Provide Vital Services to Deployed Forces but are not Adequately Addressed in DOD Plans”, accessed April 4 2018, <http://www.gao.gov/assets/240/238667.pdf>.

② Traci Hukill, “Should Peacekeepers Be Private?”, *National Journal* 1526, May 15, 2004.

③ [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社2015年版,第69页。

也从2004年的20000人增长到2007年的48000人,相当于美国在伊拉克驻军总数的33%。^①私人保安公司已成为美国国防力量不可或缺的组成部分,2006年,美国《四年防务评估报告》将私人保安公司纳入其中,与现役部队、预备役和文职雇员并列成为国防部总兵力的四大核心构成之一。美国陆军后勤民事补给项目合同中明确写道:“后勤民事补给项目通过提供应急支援增强陆军的供应能力。随着大型全球任务的出现,陆军必须雇用私人安保承包商为战区提供后勤补给,以便将军事单位解放出来从事其他任务。实际上,承包商给陆军提供了额外的渠道,来充分保障部队的补给。”^②美国前助理国务卿帕特里克·F.肯尼迪称,没有私人保安公司,美国在伊拉克就没法运转,如果撤走私人保安公司,美国将不得不离开伊拉克;前海军上校杰克·霍利表示“在非义务征兵制的环境下,我们再也不可能在没有私人保安参与的情况下开始打仗”。^③

二、从黑水公司看美国政府扶持私人保安公司

美国黑水公司1998年建立,短短几年时间崛起成为全球最大也是最有影响力的私人保安公司。虽然2009年更名为XE服务公司,并于2010年12月被私募公司复地投资集团和曼哈顿伙伴为首的投资财团——USTC控股公司收购,但黑水公司的成长过程是美国政府扶持私人保安公司的最好佐证。

① D. Isenberg, “A Fistful of Contractors: The Case of a Pragmatic Assessment of Private Military Companies in Iraq”, *British American Security Information Service Research Report* 204.4, 2004, p. 29.

② [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社2015年版,第68页。

③ [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社2015年版,第70页。

(一) 以美国军警培训中心起家

1973 年美军全部撤出越南,宣布取消义务兵役制,转而实行志愿兵役制,1989 年切尼就任美国国防部长后,美国政府开始大幅裁减兵力、削减军费预算、减少军工订单。从 1989 年至 1997 年,美国现役武装减员 32%,军费预算占 GDP 的比例从 5.8% 下降到 4.7%,100 多个军事基地被关闭,许多训练设施和训练场被精简,尤其是射击场,以至于各军种人员基本上“一个挨一个挤在一起训练”。^① 美国军队改革暴露出来的弊端为私人保安公司创造了机会。1995 年,联合国维和部队针对塞尔维亚军队入侵波黑斯雷布雷尼察开展的维和行动失败,让正在海豹突击队第 8 分队服役的黑水公司创始人埃里克·普林斯意识到,如果派遣一支中等力量的美国特种作战部队支持维和就可以避免大屠杀惨案的发生,并进而萌发了建立一家射击培训机构的想法。1998 年 5 月 15 日,黑水公司正式对外营业,成为当时美国最大的射击培训机构,首份政府保密合同是为海岸警卫队新成立的直升机战术拦截中队训练射手。1999 年 4 月科罗拉多州校园枪击案发生后的 6 周内,黑水公司建立起一座“处突训练营”,通过联系美国国家战术顾问协会(NTOA,成立于 1983 年,是一家非营利的全美巡警和特种作战部队训练计划的权威测试认证机构)为全美 50 个州的警察轮训,迅速运作成为每年培训 4000 名美国警官的“模拟学校”。

2000 年 10 月,美国海军科尔号驱逐舰在也门亚丁湾临时停靠补给时,遭到“基地”组织袭击,导致 17 人死亡,37 人受伤。这是 1998 年美国驻肯尼亚首都内罗毕大使馆和坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆大使馆遭遇汽车炸弹袭击以来,最严重的一次以美国为目标的恐怖袭击事件。美国海军军法署通过调查得出,科尔号停靠补给期间,舰上指挥员没有按照要求采取防范与应急措施。随后,美国国防部出台强制性紧急训练措

^① [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,第 25 页。

施,黑水公司开始为海军提供安全保护训练。至2008年,黑水公司与海军的合同总价超过4000万美元,培训海军官兵7万多人。黑水公司逐步从美国最大的射击训练场发展成为美国最大的军警培训基地,客户也由最初的猎户转向美国的军队和警察,甚至是加拿大、海地、比利时和英国的军警部门。

(二)“9·11”后美国中情局在阿富汗的安保承包商

2001年1月,切尼就任美国副总统,拉姆斯菲尔德任美国国防部部长,与他们一起进入白宫核心层的还有一份《重建美国的防务:新世纪的战略、部队和资源》蓝图,勾画了对美军进行全面改革的整体方案。2001年9月10日,拉姆斯菲尔德在五角大楼发表讲话,呼吁彻底改变国防部运行方式,以大力借重私营部门的新模式取代陈旧的官僚机构。^①“9·11”事件,成为切尼和拉姆斯菲尔德推动美军私有化改革和外包业务的催化剂,包括黑水公司在内的私营承包商被纳入美国的全球反恐力量。

随后,黑水公司向美国中情局提供了阿富汗境内的线人名单,包括北方联盟军阀阿卜杜拉·拉希德·杜斯塔姆、阿富汗反塔利班中层指挥官哈吉·穆罕默德·莫哈奇克和前阿富汗国民军军官伊斯梅尔·汗,并帮助中情局成功与这些人员取得联系。在黑水公司的协助下,“9·11”发生后的15天,中情局即派出7人组成代号为“碎颚者”的阿富汗联络小组,抵达喀布尔为美国陆军特种部队的到来做提前准备。^②这件事情让中情局意识到,像黑水公司这样的私人公司,可以以某种方式充当重要联系人,为政府的军事和情报工作服务。塔利班政权倒台后,中情局在喀布尔和阿富汗其他地区建立多个基地。由于当地人员装备落后,无

① [美]杰里米·斯卡希尔:《黑水内幕:私人保安公司如何崛起为世界最强大的军事公司》,闫鲜宁译,中信出版社2008年版,前言。

② [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社2015年版,第53~54页。

法落实安保的具体细节,忠诚度也值得怀疑,中情局认为私人保安公司可以承担美国驻阿富汗军官及军事设施提供的安全保卫任务,且这是大势所趋。2002年1月,黑水安全咨询公司在特拉华州成立。4月,美国中情局与黑水公司签订第一份保安合同,黑水公司成为中情局在阿富汗的安全承包商和重要联系人。

(三)伊拉克战争中美国国防力量的组成部分

阿富汗塔利班政权迅速溃败后,美国开始策划对伊拉克的战役,但伊拉克的过渡期远比阿富汗复杂。早在2002年12月,时任美国助理国务卿瑞恩·克罗克和国务卿特别助理威廉·伯恩斯在名为“一场完美风暴”的备忘录中就提出,以萨达姆为首的复兴党倒台很可能引发伊拉克各民族和宗教派别间的暴力冲突,周边国家如伊朗、叙利亚和沙特阿拉伯可能借机插手,对伊拉克施加影响。美国国务卿科林·鲍威尔也发出警告称,伊拉克的局势如一只美丽的高脚水晶杯,只需轻轻一击便会粉身碎骨。他们的预言得到印证。萨达姆倒台前行使的最后几项权力包括大开监狱,释放了约10万名被关押罪犯,其中大多是暴力犯罪分子。美军占领巴格达后,这座拥有600万人口的城市只有25000名美国士兵镇守,很快便充斥着各类暴力犯罪并快速向其他地区扩散。拉希德银行和拉菲丹银行遭到抢劫,卫生部被放火烧毁,甚至有暴徒推翻由美军保卫的军事基地后墙,用起重机运走了用来制造飞毛腿导弹的贵重精密研磨设备。^①2003年5月,保罗·布雷默出任美国驻伊拉克最高文职行政长官后,形势进一步恶化。5月23日,布雷默发布联军临时政府第二道命令:解散伊拉克军队、内政治安力量、总统安全卫队共计72万人。^②走投无路的职业军人加入伊拉克各地反美武装,炸毁巴格达供水管道,焚

① [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社2015年版,第77~79页。

② 高祖贵:《美国与主要伊斯兰国家的关系:重塑与改造》,载《国际资料信息》2005年第5期。

烧通往土耳其的主要运油管道,在联合国驻伊拉克办事处引爆汽车炸弹。三个月内,驻伊美军有 150 多人遇难,600 多人受伤。^① 随着部队轮换周期的拉长,以及占领、控制地域不断扩大,美国政府不得不让私人保安公司正式参与进来,成为其国防力量的一部分,^②并在海外应急行动中拨出大笔款项支付雇用费用。^③

2003 年 8 月,美国国防部与黑水公司签订 2130 万美元的合同,由黑水公司和陆军刑事调查部下属的安保防护营共同保卫布雷默安全,直到伊拉克临时政府掌权。他们要求黑水公司:“做一切该做的,保护布雷默的生命安全。”^④另外,按照美国国防部在伊拉克的政策,美军仅负责为与战斗部队部署在一起或保障军事任务的政府文职人员提供安全保障,除特别安排外,其他政府机构包括国务院都自行保障派驻人员及设施安全。国务院下设外交安全局,任务是开发和执行有效的安全项目,保障每一个参与美国全球外交任务的人员安全,但外交安全局只有 1000 名特工,需要在全球执行多达 300 项任务。为了确保美国驻巴格达官员及工作人员安全,2004 年 6 月,国务院依据全球驻外人员保护服务条款与黑水公司签署了一年的安保合同。除此之外,黑水公司还为美国中情局分遣队潜入伊拉克调查大规模杀伤性武器,英国首相托尼·布莱尔访问巴格达,以及美国国务卿鲍威尔在巴格达会见伊拉克高层领导人提供了安保服务。截至 2007 年,黑水公司与美国国防部、国务院和中情局签署了在诸多国家提供安保服务和安保培训的协议,在 9 个国家部署超过 2300 名私人保安,掌握有 21000 名前特种部队成员、退役士兵及执法人

① [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,第 80 页。

② [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,第 95 页。

③ [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,前言Ⅷ。

④ [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,第 80 页。

员信息的数据库,拥有 20 多架飞机和自己的情报部门,除北卡罗来纳州莫约克总部外,在加州和伊利诺伊州新建西部基地和北部基地,并在菲律宾原美军苏比克基地建了一个丛林战培训中心,拥有超过 5 亿美元的政府承包合同,一步步崛起为美国政府的巨头承包商。

黑水公司是美国私人保安公司的典型代表,它的成长轨迹既有独特个性,也一定程度折射出美国私人保安业海外发展的共性,即根植于美国政府私有化改革所提供的肥沃土壤,在美国政府购买服务的扶持下,逐渐成为美国国防力量的组成部分和美国推行对外政策的工具,为其所用。

三、私人保安公司——美国推行对外政策的工具

美国私人保安业是在美国政府扶持下发展起来的产业,与美国政府有着不可分割的联系。一方面,美国政府是私人保安公司的主要客户,如黑水公司 90% 的合同来自美国政府,2/3 合同无须竞标即可获得,戴阳国际每年营收的 96% 来自美国政府,^①美国政府的需求保障和决定了私人保安公司的发展。另一方面,私人保安公司是提供安全服务,以营利为目的的注册商业公司,既能高效快捷地执行部分军警职能,又能规避军警受到的法律限制与公众监督,“凭借其隐秘且无法解释的特性,使政府在执行隐秘的对外政策时更为灵活”。^② 举例说明如下:

例一,雇私人保安公司支援对伊拉克的单边行动。2003 年 3 月 20 日,美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器并暗中支持恐怖分子为由,绕开联合国安理会,单方面对伊拉克实施军事打击。由于此次行动未得到联合国授权,派出足够规模的美军在国内动员方面有困难,美国政府只

① 《雇佣兵活跃于全球战乱地区》,载新华网:http://news.xinhuanet.com/herald/2015-02/05/c_133972186.htm,2017 年 12 月 13 日最后访问。

② Grant Bruce,“U. S. Military Expertise for Sale: Private Military Consultants as a Tool of Foreign Policy”,accessed April 4,2018. [http:// www. ndu. edu/inss/books/essaysch4. html](http://www.ndu.edu/inss/books/essaysch4.html).

能派遣 250000 名美军,与 45000 名英军、2000 名澳大利亚士兵及波兰派出的 200 人特别行动连组成盟军对伊作战。^① 为保障整个军事行动顺利进行,美国政府雇用私人保安公司 48000 名雇员参与伊拉克战争,包括为军队提供后勤保障,维护机械装备和武器系统,训练伊拉克新兵、准军事人员和警察,保卫美国驻伊拉克人员和机构安全等,以这种方式避免超过国会所规定的军队数量的上限,也避免因征召国民警卫队和预备役部队而导致国内政治骚动。^② 伊拉克战争结束后,面对多个地区频发的暴力冲突和针对盟军的抵抗运动,美国政府派到伊拉克的私人保安公司雇员数量继续上升,截至 2007 年至少有 190000 人,已超过驻守的美国士兵人数。^③ 因此,伊拉克战争被称为美国第一次私有化战争,^④ 如果没有私人保安公司,美国政府根本无法掌控伊拉克的局势。^⑤

例二,用私人保安公司插手苏丹事务。2004 年 10 月,非洲联盟主席、尼日利亚总统奥巴桑乔宣布非盟将向苏丹达尔富尔地区增派由卢旺达和尼日利亚士兵组成的 4500 人维和部队,苏丹政府对此表示接受。随后,美国政府与两家私人保安公司戴阳国际和 PAE 公司(Pacific Architects & Engineer, PAE)签订 2060 万美元合同,为非洲联盟部队提供 5 年的培训和军事支持服务。由于美国国会规定私人保安公司在海外提供安全服务金额超过 5000 万美元须经国会批准,所以此次美国政府雇用私人保安公司通过军事手段推行对外政策可以不受国内民主监督。

① Mahmut Bali Aykan, *A Retrospective Analysis of Turkey United States Relations in the Wake of the US War in Iraq in March 2003*, Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, pp. 51 – 69.

② Donald T. Wynn, “Managing the Logistics support Contract in the Balkans Theater”, accessed March 8, 2018. <http://call.army.mil/call/trngqtr/tq4-00/wynn.html>.

③ Schwartz, “Department of Defense Contractors in Iraq and Afghanistan: Background and Analysis”, *Congressional Research Service Report for Congress R40764*, July 2, 2010.

④ Defence Contractors, “Military Industrial Complexities”, *Economist* 366, 2003, p. 128.

⑤ Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 100 – 101.

美国私人保安公司在非洲支持埃塞俄比亚部队与索马里奥加登敌对,同情南苏丹反对势力,帮助他们与苏丹政府作对。^① 美国国务院苏丹高级代表查尔斯·辛德表示,私人保安公司比国家政府部门行动更快更高效。对此,非洲学者评论,美国私人保安公司在挑战非洲联盟最基本的认知。^② 世界安全研究所阿拉伯语在线报纸称,美国介入苏丹事务说明其与戴阳国际的合同更多强调的是美国对外政策而非戴阳国际派遣活动本身。

例三,借私人保安公司在赤道几内亚推动民主进程。私人保安公司在美国政府推行民主的对外政策中发挥着越来越突出的角色。1998年,几内亚政府雇用美国军事职业资源公司(Military Professional Resources Incorporate)评估它的防卫体系,决定是否需要海岸警卫队保护其石油资源。随后,军事职业资源公司向美国政府提出赴几内亚提供安全服务的许可申请,被美国政府以几内亚糟糕的人权状况为由拒绝。2000年,该公司以在几内亚同时开展人权培训为条件再次向美国政府提交申请,美国政府改变了之前的决定,他们认为这些私人保安公司在美国政府的引导下,能够扮演积极的角色。半个世纪以来,美国坚持向世界其他地方推广自己的价值观,^③无论是在几内亚还是伊拉克,美国都利用私人保安公司来实现它在海外推动民主进程的目的。^④

例四,靠私人保安公司实现对外战略目标。南斯拉夫解体后,联合国禁止向塞尔维亚和克罗地亚提供任何形式的军事援助,包括武器和任何形式的军事培训及咨询服务。尽管如此,在波斯尼亚战争中,美国政

① Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 101.

② “Africa US PMC: Private Military Company Washington’s use of Private companies in challenging AU precepts”, *Africa Research Bulletin* 44, April 2007, p. 24.

③ D. Sanger, “Playing the Trade Card”, *New York Times*, 1997, p. C1.

④ N. Chomsky and R. W. McChesney, *Profit Over People: Neoliberalism & Global Order* 1, New York, Seven Stories Press, 1999, pp. 68 – 72.

府建议克罗地亚国防部雇用军事职业资源公司,并立刻批准颁发许可,授意该公司帮助克罗地亚军队进行职业化改革。美国此举的目的是加强克罗地亚的实力,促使该国成为该地区的领导者,再让克罗地亚和波斯尼亚结盟,以平衡塞尔维亚的势力,^①以此引导战争形势发展而又避免深陷其中。1995年8月,接受该公司培训的克罗地亚军队发起“风暴行动”大规模进攻,四天时间夺回塞尔维亚族武装占领区,最终迫使塞尔维亚人同意停火,于1995年11月签署《代顿和平协议》。美国政府没有直接军事卷入,利用私人保安公司就将原本装备落后、水平业余的克罗地亚军队转化为一支更加专业、颇具北约风格的武装力量,使克罗地亚政府成为其和平合伙人计划的最佳人选,实现了美国在巴尔干半岛的战略目标。《代顿和平协议》签订后,美国政府随即向军事职业资源公司授予许可,由其负责在波斯尼亚军队重建及职业化过程中提供咨询服务,旨在建立一支完整的波斯尼亚联邦军队。^②

上述事例表明,私人保安公司可以给美国政府带来好处。来自美国的任何形式的直接干预都可能遭到各国拒绝,并引发公众监督或争议,而私人保安公司可以以较低的价格和政治风险发挥其私有化政治机制的巨大作用,灵活地进入美军无法正式介入的地区,并在那里成功地推行美国的对外政策。正是这种优势,使得私人保安公司在美国政府的扶持下稳固地发展。

第二节 美国私人保安公司在维护 海外利益安全中的运用

美国私人保安业在“冷战”后国际格局转变过程中发展壮大,越来越

① “Operation Storm”, *New York Review of Books*, Oct. 22, 1998.

② Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 103.

越多的政治分析家和官员认为,私人保安公司可以合法而有效地扮演部分军警角色。^① 美国政府尤其认为将部分军事和安全任务外包给私人保安公司是一项权宜之计,有助于解放军事力量投入战斗任务,提高国家军队运行的效益;美国国防部也评价称,私人保安公司的效率和专业性优于军队。^② 当前,美国私人保安公司的业务和活动范围延伸至南极以外的每一个洲,它们不仅在军事力量无法进驻的地方维护着美国的国家利益,^③还在很多冲突中扮演极其重要的角色,甚至决定事态的发展方向,已经成为和平时期安全体系中一个重要的组成部分。^④

一、美国私人保安公司的运营模式

美国私人保安公司是按照现代商业模式建立的提供安全服务的合法公司,这是它与历史上以追求个人利益为目的参与军事战斗的“雇佣军”之根本区别。虽然美国私人保安公司也以追求商业利益为发展动力,但它是国内正规注册企业,在美国政府批准和东道国许可下开展海外安全业务,因此具有“雇佣军”所不具有的合法性。^⑤ 美国私人保安公司的客户来自政府、跨国公司、非政府组织、联合国及其他区域性或国际性组织的不同层面,分布广泛。“凡是在私有化业已形成的地方,人们都寻求私人保安公司的保护。实际上,发生在不稳定地区的危险全球扩张

① Laura Silber and Allan Little, *Yugoslavia: Death of a Nation*, New York, Penguin Books, 1997, p. 35.

② Hannah Tonkin, *State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict*, New York, Cambridge University Press, 2011, pp. 37 - 38.

③ Simon Chesterman and Chia Lehnardt, *From Mercenaries to Market*, New York, Oxford University press, 2007, p. 42.

④ [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第11页。

⑤ Juan Carlos Zarate, “The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New World Order”, *Stanford Journal of International Law* 34, Winter 1998, pp. 75 - 156.

的一大特点就是,越来越需要利用私人保安公司来保障安全。”^①具体来说,美国私人保安公司的运营模式有以下特点:

1. 准入门槛较低。美国私人保安业最重要的一个特点是,该产业算不上资本密集型产业。进入私人保安业的门槛较低,对资本规模的要求也不高。尽管国家武装力量需要大量、稳定的预算支出才能维持,但低水平的私人保安公司仅需极少的财力和人力资本就可以正常运转。^②

2. 工具容易获得。美国大多数州对持有枪支的限制较少,通过即时犯罪前科检查没有问题即可买枪且不需要注册登记。因此,私人保安公司可以在美国市场上轻易购得提供安全服务所需的专业工具。此外,私人保安公司也可以在国际军火市场上从私人供货商那里购买几乎任何型号的装备,包括机枪、快艇,甚至战斗机。^③还有许多合同约定由客户提供武器或其他后勤必需品,私人保安公司只负责提供人员,也就是说,私人保安公司不需要购买就可以从客户方获得工具。

3. 人力来源广泛。美国私人保安公司的雇员来自世界各地,如安哥拉、加拿大、以色列、尼泊尔、乌克兰、美国、英国及津巴布韦等国家,拥有一定工作经验,且掌握侦察、空降作战、后勤管理、训练排雷犬等某项军事专业技能。相比较于非国家组织及起义军人员,多数私人保安公司更倾向于从国家军队和警察中雇用人员,如英国皇家特种空勤部队、美国特种作战部队、加拿大联合特遣二队等。军事职业资源集团公司只招募美国军队的士兵,这些士兵经过国家军队的层层筛选和技能培训,军事能力不比国家军队差。私人保安公司高薪吸引国家军队和警察中最优秀人才,除员工持股和保险外,每个私人保安公司雇员一天的工资相当

① Duffield Mark, “*Internal Conflict: Adaptation and Reaction to Globalisation*”, accessed April 4, 2018. <http://cornerhouse.icaap.org/briefings/12.html>.

② [美]P. W. 辛格:《企业武士——私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第108页。

③ Greg Mills and John Stremmlau, “*The Privatisation of Security in Africa: An Introduction*”, Pretoria: South Africa Institute of International Affairs, 1999, p. 4.

于国家军队和警署同等级别人员一个月的工资。^①

4. 虚拟的公司架构。美国很多私人保安公司是按照虚拟公司的方式在运作。为减少固定资本投入、节约运营成本,私人保安公司只保持少量雇员负责日常工作,不设“常备军”,所有雇佣人员信息都备案在公司的全球军警人才数据库里,如军事职业资源公司前军职人员数据库记录了至少 12500 名军事专业人才的信息,^②原黑水公司数据库中的人数超过 21000 名。^③ 公司与客户签订合同后,再按照合同需要从数据库中挑选和招募人员组成量身定制的队伍。公司也不储备工具,等到合同签订后再到军火交易市场上购买或租赁。^④ 这种虚拟架构能够带来两方面的好处:其一,私人保安公司以任务为中心,按照客户需求配置资源,更显灵活和高效,可以为不同的客户提供不同的服务。比如,戴阳国际在阿富汗为阿富汗国民军和警察提供军事培训,在利比亚为跨国公司提供安全保卫服务。其二,公司架构的虚拟性能够让公司迅速解散,规避风险,度过半衰期后再重新组建,继续运营。比如,2009 年伊拉克宣布不再向黑水公司颁发在该国的营业许可之后,黑水公司更名为“XE 服务公司”,继续为美国设在阿富汗赫拉特省和马扎里沙里夫地区的领事馆提供警卫和防御性安保服务。

5. “产业分化”的发展模式。美国私人保安公司追求建立大型跨国公司集团,树立自己主打的全球性品牌,同时又能借重小型公司的灵活性。因此,一旦准入某国市场,他们就会在当地建立新的小型公司,实现

① McManus Michael and Nicholas Woods, “Soldiers for Sale”, accessed March 3, 2018. <http://www.the-times.co.uk/cgi-bin/Backissue>.

② [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 175 页。

③ [美]杰里米·斯卡希尔:《黑水内幕,私人保安公司如何崛起成为世界最强大的军事公司》,中信出版社 2008 年版,前言 XIV。

④ [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 109 页。

“产业分化”。^① 比如,装甲集团军事公司(Armor Group)一旦在某国开展业务,就会迅速建立当地的小公司网络,开展安保服务或者发展超越安全服务范畴的民间产业。获得一定市场份额后,即使装甲集团军事公司已经完成任务,小公司仍可以继续驻留当地。这种“产业分化”的发展模式把各个新市场纳入整个公司的架构中,并在驻留小公司与集团公司间形成了一个弹性网络,一方面,使集团公司管理层不用花费太多精力在当地市场,把主要力量投入到其他地区的业务上;另一方面,一旦集团公司需要在某一地区短时间内组织大规模行动,整个网络可以迅速响应。^②

二、美国私人保安公司的类别

美国私人保安公司形形色色,不仅在公司规模、发展历史、隶属关系等方面有很大区别,服务内容也不尽相同。比如,装甲集团军事公司提供战场以外的军事训练和保障服务,列维坦公司提供武器采办服务,军事职业资源公司提供安全咨询和战略分析,阿斯玛拉公司(Asmara)和网络安全管理公司(Network Security Management)提供情报领域的相关服务,布朗—鲁特公司开展军事后勤服务。美国国内对这些私人保安公司的分类千差万别,如按照公司行动层次将它们分为主动型和被动型;^③按照公司的军事水平将它们分为进攻型和防御型。^④ 本书在辛格(P. W. Singer)提出的“矛尖”分类法(Tip of the Spear Typology)的基

① Frederic C. Lane, *Profits from Power: Reading in Protection Rent and Violence Controlling Enterprises*, Albany, SUNY Press, 1979, p. 41.

② Vines Alex, “The Business of Peace: Tiny’s Rowland, Financial Incentives and the Mozambican Settlement”, *Accord: An International Review of Peace Initiatives*, 2002, p. 2.

③ Spicer Tim, *An Unorthodox Soldier: Peace and War and the Sandline Affair*, Edinburgh, Mainstream Press, 1999, p. 41.

④ Stephen Van Evera, “Offense, Defense, and the Cause of War”, *International Security* 22, No. 4., Summer 1998, pp. 5 – 43.

础上,^①根据公司所提供服务的范围和性质将其分为军事/安全供应公司、军事/安全咨询公司和军事/安全支援公司。

(一) 军事/安全供应公司

军事/安全供应公司负责为前线提供服务,担任参战部队专家,或直接指挥、控制战斗人员参与作战行动。^②这类公司主要提供两种服务:一是为客户提供战斗分队,在战场上独立执行作战任务。这方面的典型代表是英国桑德兰公司和南非执行结果公司,它们在安哥拉、塞拉利昂、巴布亚新几内亚、印度尼西亚等国家部署作战人员,并配备炮兵、运输直升机和船只、武装直升机,以及急救、民政事务队等辅助性专业分队,开展实际的军事行动。美国空中搜索公司也曾负责为美国、哥伦比亚、安哥拉政府提供远程军事侦察。二是为客户提供费用昂贵、难以培训的专业技能,如驾驶高级战斗机、操作火炮操作系统,或者把雇员派到客户武装中充当指挥官,进行战场评估、管理和协调,与客户协同作战,加强客户的战斗力量。阿富汗战争时期,就有私人保安公司雇员被派到阿富汗“北方联盟”武装力量内部,发挥重要的作用。^③这类公司是整个美国私人保安业中最有争议的一类,它们招致的不满最多,公司运行的风险最大,因此也是所有公司中虚拟化架构最突出的一类,一旦经营环境变化,它们能迅速组建,也能快速转移,现在美国私人安保市场上很难找到公开提供此类服务的公司。^④

尽管辛格在对军事/安全供应公司进行分类描述时没有提及为客户提供安全保卫类服务,但通过使用武力保护客户的人员、资产、设施不受

① [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第131页。

② [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第135页。

③ Prince Erik, *Civilian Warriors: The Inside Story of Blackwater and the Unsung Heroes of the War on Terror*, New York, Portfolio Press, 2013, pp. 92-93.

④ Hannah Tonkin, *State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict*, New York, Cambridge University Press, 2011, p. 136.

威胁也应纳入其中,因为这种安保服务必须涉及军事类别的保护才能抵御危险环境中的安全威胁。^① 比如,黑水公司保卫美国占领军在纳杰夫的总部时,在镇压纳杰夫什叶派起义中发挥了重大作用,他们直接参加了战斗。《纽约时报》评论称:“这些私人保安公司正越来越多地参与战斗,很难区分他们与军人和私人战斗分队之间的区别。”^②

军事/安全咨询公司:不参与具体行动,通过为客户提供军事/安全类的建议和培训服务,如战略或战术分析、重建国防力量、先进的战斗演习、各种武器系统的培训,提升客户的整体行动能力和武装力量水平。现代战争条件下,军事/安全知识的传授与相关培训比枪支弹药更重要,^③军事职业资源公司曾在波斯尼亚战争中通过为克罗地亚军队提供军事建议和培训改变了整个战争的形势。^④ 波斯尼亚总理穆罕默德·萨西尔贝评论称,雇用军事职业资源公司为该国政府工作意义非凡,其重要性仅次于美国官方提供的军事援助。^⑤ 军事/安全咨询公司不仅在美国国内的私人安保市场非常活跃,与美国军方、警方签有多项合同,负责美国军警的行动分析及模拟、培训和教学工作,还因为其为客户提供的军事建议和培训“一揽子”计划可以把一支刚组建的民兵组织快速建设为具备现代化作战能力的部队,在海外安保市场的需求也很大。比如,联盟驻伊拉克临时管理当局曾雇佣美国维内尔公司(Vinnell Corp)培训伊拉克政府军;匈牙利政府雇用美国库比克防务工具公司(Cubic

① Scott Fitzsimmons, *Private Security Companies during the Iraq War*, Great Britain, TJ International Ltd., 2016, p. 19.

② [美]杰里米·斯卡希尔:《黑水内幕——私人保安公司如何崛起成为世界最强大的军事公司》,中信出版社2008年版,第93~98页。

③ Justin Brown, “The Rise of the Private Sector Military”, *Christian Science Monitor*, July 5, 2000.

④ [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第174页。

⑤ David Shearer, *Private Armies and Military Intervention*, London, International Institute for Strategic Studies, 1998, p. 39.

Defense Applications,以下简称库比克公司)帮助他们重组一支能与北约标准接轨的军事力量;印度尼西亚雇用美国战略通讯分析公司(Strategic Communication Laboratories)帮助提升军队打击国内分离主义和恐怖组织的能力。^①

(二) 军事/安全支援公司

军事/安全支援公司主要针对军队提供军购、维修,以及军事物资、设施和人员的运输等非关键性后勤援助或辅助服务,目的是承担核心任务以外的次要部分,使军队全身心地投入战斗,从而提升其战斗力和效率。尽管这类私人保安公司承担的是军队后方或者次要的工作,但这些任务的完成对军队最终能否取得胜利至关重要,“后勤能力决定了军事行动的规模、范围及其结果,确保在遭遇敌人打击后能够保持实力并适时反击”。^②从某种意义上说,军事/安全支援公司已经成为军队的私人助理,一个美国士兵需要10到12名私人保安提供服务。^③在最近的海外行动中,美军很多后勤工作都外包给了私人保安公司,^④如布朗—鲁特公司曾协助美国在索马里、海地、卢旺达、波斯尼亚驻军,并向国际科索沃维和部队提供后勤服务;^⑤海湾战争期间,沙特阿拉伯陆军几乎所有后勤和支援保障都由美国私人保安公司承担;^⑥在伊拉克,美国雇用大量私人保安公司维护复杂的武器装备,如F 117夜鹰战斗机,B 2

① Hannah Tonkin, *State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict*, New York, Cambridge University Press, 2011, pp. 45-46.

② [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第140页。

③ Rimli L. and Schmeidl S., *Private Security Companies and Local Populations: An Exploratory Study of Afghanistan and Angola*, Geneva, Swiss Peace Foundation, 2007, p. 18.

④ Bob Gilmour, “St. Albert Officer to Lead Forces’ First Private Contract on Overseas Mission”, *Edmonton Journal*, July 6, 2000.

⑤ Craig Copetas, “It’s Off to War Again for Big U. S. Contractor”, *Wall Street Journal*, Apr. 4, 1999, p. 21.

⑥ Thomas J. Milton, “The New Mercenaries Corporate Armies for Hire”, *Foreign Area Officers Association, Journal*, 1997.

轰炸机和 TOW 导弹系统,①“如果没有这些公司提供后勤支持,美国的军事决策人员根本不会考虑采取大规模的军事干预”。②

由于非传统安全导致跨国行动与日俱增,加之各国军队精编简政,致使后勤部队精简或裁员,③因此军事/安全支援公司在全球安保市场受到广泛关注,其提供的服务已不局限于后勤支援方面,还有排雷、情报与信息分析等。④“9·11”恐怖袭击发生后,美国参议院情报委员会鼓励“情报部门与私人保安公司建立共生联系”,⑤美国中央情报局和空军开始把部分高等级机密,如驻阿富汗美军行动的卫星侦察和图片分析业务承包给空间影像公司和数字星球公司。⑥除美国之外,许多国家和政治组织的大多数情报采集和分析工作正逐步外包给私营公司和咨询机构,⑦如澳大利亚将政府机关内部的安全调查任务交给私人情报公司——商业风险服务公司来负责。⑧

随着网络安全的凸显,各国政府不仅越来越多地利用信息战,而且面临着受政治利益驱动的信息战的袭击。各大公司也是尚未规范的网

① P. W. Singer, *The Private Military Industry and Iraq: What Have We Learned and Where to Next?*, Geneva, Geneva Center for the Democratic Control of the Armed Forces, 2004, pp. 4-5.

② [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 199 页。

③ Andrew Goodpaster, “When Diplomacy is not Enough”, *Report to the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict*, July 1996, p. 26.

④ “Annual Worldwide Threat Assessment”, *Hearing of the Senate Select Committee on Intelligence*, February 5, 2008, p. 26.

⑤ “Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2002”, US Senate Report, September 14, 2001.

⑥ Andrew Rathmell, “The Privatisation of Intelligence: A Way Forward for European Intelligence Cooperation”, *Cambridge Review of International Affairs* 11, No. 2, Spring 1998, pp. 199-211.

⑦ Toffler Alvin, *War and Anti-war: Survival at the Dawn of the Twenty-first Century*, New York, Little Brown, 1993, p. 106.

⑧ [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 141 页。

络空间的参与者和受害者。仅 1999 年,由于专有信息遭网上黑客或网上间谍盗取,《财富》1000 强公司遭受的损失总额超过 450 亿美元。^①近年来,这一数字还在增长。维护信息安全的私人保安公司应运而生,负责为军方及大型跨国公司提供通信线路的维护和安全防卫。有资料显示,一级防卫公司与美国和英国国防部、美国国家安全局及中央情报局有过合作,该公司也已经与微软公司、花旗银行、日本伊藤忠商务株式会社签订了合作协议。^②

三、美国私人保安公司在维护海外利益安全中的运用

美国私人保安公司被广泛运用于维护海外利益的方方面面,如装甲集团军事公司、戴阳国际在动荡国家和冲突地区保护美国官员、机构及跨国公司的安全,美军撤离伊拉克时,美国国防部派出双倍的私人保安力量填补空白;^③CACI 安全公司在海外为美国中央情报局提供秘密拘留设施和审讯服务;军事职业资源公司为美军提供军事管理服务,为“美国陆军训练与条例司令部”研究和编写陆军战地手册,向海外推行美国的预备役军官训练计划;空中搜索公司保护美国空军和美国国家航空航天局的发射设施;BDM 公司为美国军方和跨国公司收集情报,在美军赴索马里、海地、波斯尼亚、中亚和海湾地区执行军事行动时,为其提供笔译和口译服务;荣科咨询(Ronco)公司替代美军在科索沃扫雷;^④ATAC 公司在美国空军、海军与他国开展军事演习时,提供和驾驶假想敌飞

① Tom Regan, “Wars of the Future”, *Christian Science Monitor*, June 24, 1999.

② [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 142 页。

③ Hodge, “Doubling the State Department’s Private Army in Iraq?”, *Wall Street Journal*, July 12, 2010.

④ “Annual Worldwide Threat Assessment”, *Hearing of the Senate Select Committee on Intelligence*, February 5, 2008, p. 26.

机;^① OAO 集团负责北美防空司令部夏安山脉基地的通信和计算工作,该基地承担着非常重要的任务,负责美国核反击的协调工作。^② 私人保安公司越来越受到联合国和其他国际组织的关注,许多人权组织包括国际拯救儿童基金会、国际救助贫困组织、国际救援委员会和国际观察更多地转向私人保安公司寻求提供安保服务和人道主义救援;非洲国家元首论坛(Forum for African Heads of States)以及联合国塞拉利昂行动指挥官在某些情况下会启用私人保安公司;^③ 被誉为联合国维和之父的布莱恩·俄赫特也提倡雇用这样的公司。^④

(一) 援助人道主义行动

南斯拉夫解体后,科索沃的阿尔巴尼亚族与塞尔维亚族矛盾日益尖锐。1996 年,阿尔巴尼亚族激进分子成立武装组织“科索沃解放军”,运用暴力手段开展分离运动。面对阿尔巴尼亚族人的反抗,以米洛舍维奇为首的南联盟和塞尔维亚当局采取强硬镇压措施,派遣大批塞尔维亚族军队和警察部队进驻科索沃,试图消灭“科索沃解放军”。1997 年以后,科索沃地区武装冲突升级,伤亡人员不断增多,约 30 万人流离失所,沦为难民。科索沃危机使代顿协议后力图控制巴尔干局势的美国等西方国家感到不安,它们不能容许南联盟的行为干扰冷战后世界新格局的构建,同时也想借这次危机排除东南欧地区最后一个被西方体系视为异己的米洛舍维奇政权。1998 年年底,以美国为首的北约开始介入科索沃危机。尽管美国政府冠以“消灭人道主义灾难”的名义,但这次军事行动在美国国内未得到公众的广泛赞同和支持,造成国内动员方面的政治

① Christian Lowe, “Navy, Marine Corps Consider Privatizing Some Aerial Refueling”, *Defense Week*, Aug. 21, 2000, p. 1.

② Steven Saint, “NORAN Outsources”, *Colorado Springs Gazette*, Oct. 1, 2000.

③ Mark Corcoran, “Sierra Leone Soliders of Fortune”, accessed May 19, 2017. <http://www.abc.net/foreign>.

④ Australian Broadcasting Cooperation, “Dogs for War”, accessed May 19, 2017. <http://www.abc.net.au/lateline/archives/s128621.htm>.

难题。美国政府面临着在无法动员后备力量的情况下,既要保证军队充足的后勤支援,又要解决令国际人道主义组织也束手无策的人道主义危机的双重困难,美国政府选择将这项工作转包给布朗—鲁特公司。在随后的进程中,该公司不仅为安置和保护 30 万难民建立了一系列临时设施,提供了完备的食物,还承担了美军的后勤保障工作,人道主义灾难得以解决,美国政府得以继续施压迫使塞尔维亚军队撤出科索沃并重建科索沃和平。美军参谋长联席会议主席丹尼斯·赖默(Dennis Reimer)将军表示:“此次科索沃军事行动相当成功,布朗—鲁特公司的努力是我们获得成功的一个重要原因。”^①

(二) 参与联合国维和

联合国维和体系存在严重问题,主要由于各成员国不愿参与行动,导致维和兵力不足。即使某国派出军队,由于缺少参战热情,他们在执行任务时拖沓,打起仗来也不堪一击,如 2000 年,由未成年人组成的仅装备了轻武器的“革命联合阵线党”反政府军在塞拉利昂挟持数百名享有豁免权的联合国维和部队士兵。“由于交叉指挥和军规不统一,多边的、耗费几十亿美元的联合国维和行动常常以失败告终。”^②在这样的背景下,私人保安公司开始充当新型的维和力量,主要提供以下服务:

一是提供扫雷服务。联合国维和部队负责联合国“地雷行动”,该行动包括扫雷、受害者援助、雷险教育、销毁库存地雷和倡导无地雷威胁的世界。14 个联合国部门、机构、计划署和基金参与了联合国在 30 个国家和 3 个地区的地雷行动。^③虽然地雷行动从本质上讲当属军事行动,但由于扫雷是清除武器而非像战斗实战或训练那样需要使用武器,联合国和其他国际机构可以接受私人保安公司提供这项服务。正因如此,美

① [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 8 页。

② Jeffrey Lee, “Give a Dog of War a Bad Name”, *Times*, London, May 4, 1998.

③ 《联合国地雷行动》,载联合国网站: <http://www.un.org/zh/peace/mine/what.shtml>, 2017 年 12 月 26 日最后访问。

国私人保安市场涌现出很多专业的扫雷公司如地雷科技公司、朗科公司等,它们受雇于联合国机构和非政府组织在安哥拉开展排雷业务。据统计,联合国每年用于扫雷的全球交易额达4亿美元。^①

二是提供安保服务。联合国和其他国际组织的行动多在危险地区,几乎在世界任何一个地方,那些提供救援、帮助身处灾难之中平民的工作人员都曾遭遇过抢劫、殴打、强奸、绑架甚至谋杀。实际上,在20世纪90年代,遇难的红十字会工作人员人数甚至超过阵亡的美国陆军人数。^②“之前都是相关国家和联合国武装人员为联合国和国际组织高级官员提供安全保障,现在越来越多的私人保安公司在保卫他们的安全”,^③如工作在塞拉利昂的世界卫生组织和阿富汗边界的联合国难民事务高级专员办事处就雇用私人保安公司为他们提供保卫和安保咨询服务。^④近年来,全球恐怖活动肆虐,联合国希望将其分管救济与难民事务的相关机构每年的安保预算增加3倍。^⑤

三是提供情报服务。长期以来,联合国各成员国对情报来源及工作方式保持敏感性,致使情报合作存在很多障碍,直接影响了维和行动的效率和顺利开展。现在联合国维和部队可以从私人保安公司购买情报,不用再依赖成员国之间的情报共享。比如,联合国最近雇用一家美国公司提供有关“争取安哥拉彻底独立全国同盟”在安哥拉境内以武器交换钻石的情报,还雇用了另一家公司对伊拉克武器位置进行卫星侦察。国

① [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第118页。

② Sean Greenaway and Andrew J. Harris, *Humanitarian Security: Challenges and Responses* (paper presented at the Forging Peace Conference, Harvard University, Mar. 13 – 15, 1998), p. 5.

③ Lynch, “UN Embraces Private Military Contractors”, *Foreign Policy*, Jan. 17, 2010.

④ Anna Leader, “Global Ungovernance: Mercenaries, States and the Control over Violence”, *Copenhagen Peace Reserch Institute Working Paper*, 2002.

⑤ Colum Lynch, “Private Firms Aid U. N. on Sanctions: Wider Intelligence Capability Sought”, accessed April 4, 2018. <http://www.washingtonpost.com/wpdyn/articles/A44304-2001Apr20.html>.

际货币基金组织也开始与私人保安公司签约以提升自身的情报能力。^①

四是提供后方支援服务。联合国维和行动受到各成员国自身条件及参与意愿的限制,西方国家不愿派士兵执行私人保安公司雇员就可以承担的任务。英国外交事务委员会称:“私人保安公司参加联合国或其他国际组织的人道主义和维和任务没有原则上的困难。”^②截至2016年4月,执行联合国维和任务排名前20的国家中没有一个西方国家。^③联合国只能通过雇用私人保安公司提供援助服务弥补维和军事能力的不足。在联合国部队中不仅有提供情报服务^④,后勤补给、运输和通信联络服务的军事/安全支援公司,还有提供安全保卫的军事/安全供应公司,关键时刻,这些私人保安公司可以在整个维和行动中扮演快速反应部队的角色。比如,2000年,联合国维和部队在塞拉利昂遭“革命联合阵线党”反政府军劫持受到安全威胁时,在塞拉利昂执行任务的私人保安公司雇员驾驶武装直升机将围困的联合国维和人员解救出来;美国的戴阳国际等私人保安公司参与了国际警察部队在波黑、科索沃和梅托希亚的维和行动,他们为美国国际维和警察部队招募人员,并对维和人员的武器和工作情况进行检查。

(三) 保卫海外利益安全

一是保卫人员安全。美国政府将在冲突地区保护外交官、政府要员安全的任务外包给私人保安公司。比如,2003年伊拉克重建过程中,由穆克塔达·萨德尔领导的什叶派反美“迈赫迪军”从保卫巴格达纳杰夫

^① Colum Lynch, “Private Firms Aid U. N. on Sanctions: Wider Intelligence Capability Sought”, *Washington Post*, Apr. 21, 2001.

^② Kaplan and Rebecca, “Obama Says it Again: No Ground Troops in Iraq”, *CBS News*, September 17, 2014.

^③ 《中国是维和的坚定支持者 是维和行动的积极参与者》,载新华网; http://news.xinhuanet.com/mil/2016-06/02/c_129035572.htm, 2017年12月26日最后访问。

^④ Ostensen and Ase Gilje, “In the Business of Peace: The Political Influence of Private Military and Security Companies on UN Peacekeeping”, *International Peacekeeping* 20, No. 1, 2013, pp. 33-47.

小城开始,不断攻击美军和逊尼派教徒,一些逊尼叛乱分子也试图通过制造袭击、破坏设施扰乱美国在伊拉克维持的秩序,将美军驱赶出去。面对这些威胁,美国政府将 24 小时不间断保护美国官员的任务外包给私人保安公司。黑水公司在伊拉克最动荡地区,如巴格达、拉马迪、纳贾夫和卡尔巴拉保卫美国驻伊拉克最高文职行政长官保罗·布雷默、外交官、国务院官员,以及到访的美国国务卿、政府高官、议员和英国首相布莱尔的安全;戴阳国际在相对安全的伊拉克北部城市,如埃尔比勒、基尔库克为美国驻伊官员提供安全服务;三叶丛林公司(Triple Canopy)则在伊拉克南部,包括巴士拉和泰勒利尔开展业务。美国前总统布什评论称:“私人保安公司提供了有价值的服务,他们保护人们的生命,我对他们的付出和服务给予肯定。”^①一位从伊拉克撤离的陆军上校称,他在伊拉克领导一个旅 5000 多人的兵力,“当这些士兵驾车穿过巴格达街道时,他们的悍马车前挡风玻璃上方,都贴着黑水公司的呼号和无线电频率纸条”。^②除了伊拉克,在美国驻阿富汗赫拉特省和马扎里沙里夫地区领事馆、美国驻耶路撒冷领事馆以及世界其他动荡地区,都可以看到为美国驻外人员提供安全保卫的私人保安公司雇员。^③

二是保卫跨国公司安全。在过去几十年,跨国公司在发展中国家经营所面临的重大风险是资本被国有化或被当地政府没收,近几年,这种风险逐步转变为针对跨国公司雇员或设施的暴力袭击和刑事犯罪。美国国防部列出的 74 个存在安全风险的国家中,有 34 个曾经历内战或叛乱,而这些国家恰恰是跨国公司较为集中的能源或矿产产出国。比如,

① Scott Fitzsimmons, *Private Security Companies during the Iraq War*, Great Britain, TJ International Ltd., 2016, Introduction, p. 3.

② [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,中信出版社 2015 年版,第 271~272 页。

③ See Schwartz, “Department of Defense Contractors in Iraq and Afghanistan: Background and Analysis”, *Congressional Research Service Report for Congress* R40764, July 2 2010.

某公司在哥伦比亚建设的输油管道和油田设施多次遭反政府军袭击,仅2001年一年内,长达480英里的利蒙·科文纳斯输油管道就遭到170次破坏。^①但是,高风险地区也是市场扩张最后的沃土,最危险的地方蕴藏着最大的商机。^②尽管面临的安全风险在升级,跨国公司仍会选择在石油、天然气、钻石、黄金和铝等自然资源丰富的国家投资。由于这些国家多是弱政府国家,提供安全保障的能力有限,各跨国公司越来越倾向于雇用私人保安公司保障人员和资产安全,确保原本极度危险的投资项目能够顺利进行。^③比如,在安哥拉卡宾达地区开展油井服务的哈里伯顿公司雇用空中搜索公司保护他们免遭反政府军的袭击;^④在伊拉克,为了顺利完成近20亿美元的承包合同,美国福陆公司雇用约700名私人保安保护其350名工人;在伊斯兰激进分子与政府军作对的阿尔及利亚,跨国公司预算的9%用在雇用私人保安公司上;在哥伦比亚,跨国公司要抵抗来自左翼势力的游击队、毒品恐怖分子和准军事组织的袭击,用于雇用私人保安公司的费用占预算的大约6%。^⑤私人保安公司也为跨国公司提供从武装突击队到后勤保障的全部服务,甚至有公司发起名为“全球撤退”的服务,承诺将在任何危机困境中将跨国公司雇员以最快速度撤离到安全地区,这意味着当危机出现,海外人员及其家人不必再等待海军陆战队的救援。^⑥

① Alexi Barrionuevo, “Threat of Terror Abroad Isn’t New for oil Companies like Occidental”, *Wall Street Journal*, Feb. 7, 2002.

② “Risky Returns: Doing Business in Chaotic and Violent Countries”, *Economist*, Nov. 20, 1999.

③ 参见[美]P. W. 辛格:《企业武士——私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第117页。

④ William Reno, “Foreign Firms, Natural Resources, and Violent Political Economies”, *Social Science Forum*, Mar. 21, 2000.

⑤ “Risky Returns: Doing Business in Chaotic and Violent Countries”, *Economist*, Nov. 20, 1999.

⑥ 详情可见 <http://www.airpartner.com>; 另一家竞争者是提供全球医疗救助的公司——国际SOS公司,详情可见 <http://www.internationalsos.com>。

三是保护石油资源利益。1991年苏联解体后,美国及其西方盟友认为可以趁机从莫斯科手中夺下里海这块石油宝地。他们在阿塞拜疆扶持新政府,在巴库建立现代化炼油厂,并计划修建巴库—第比利斯—杰伊罕的石油运输管道,以此结束俄罗斯对中亚地区石油运输的垄断。但是,该计划直到2002年9月才得以实施。由于巴库—第比利斯—杰伊罕石油运输管道邻近车臣和伊朗,面临较大安全风险,为确保计划顺利实施,美国政府先是在2003年11月帮助格鲁吉亚反对派推翻谢瓦尔德纳泽政府,并向新政府提供军事援助,随后雇用美国库比克公司帮助格鲁吉亚军队进行军事化改革,保卫途径的巴库—第比利斯—杰伊罕石油运输管道安全。美国政府还启动里海“卫兵计划”,加强阿塞拜疆的军事能力。迫于伊朗“将报复帮助美国威胁伊朗的国家”的压力,2004年,阿塞拜疆议会作出姿态,禁止外国军队驻扎在本国领土。同年7月,美国国防部雇用黑水公司进入阿塞拜疆,名义上保护美国跨国公司在阿塞拜疆的安全,实际上在阿塞拜疆接管了一处苏联军队用过的海军基地,并为阿塞拜疆建立了一支60人的海上特种作战部队。其目的有两个:一是保护美国及其盟友在里海地区的石油能源利益,二是雇用私人保安公司代替军队培训阿塞拜疆武装力量不会引起伊朗和俄罗斯太多注意。^①

(四) 打击跨国犯罪

美国在全球推行反恐战争,同样需要私人保安公司的帮助。在阿富汗反恐行动中,黑水公司为美国驻阿富汗反恐部队提供空中补给,军事咨询公司帮助阿富汗政府重新组建和培训政府军,在搜捕本·拉登方面美军也得到私人保安公司的援助,他们比美军更具有在阿富汗山区行动的丰富经验。在格鲁吉亚,美国部署了一支军事训练分遣队,协助清除占领格鲁吉亚峡谷的穆斯林极端分子,尽管该机构由美国军方领导,但

^① [美]杰里米·斯卡希尔:《黑水内幕——私人保安公司如何崛起成为世界最强大的军事公司》,中信出版社2008年版,第130页。

分遣队其他成员是私人保安公司雇员。^① 随着全球反恐形势的不断恶化,美国及其西方盟友将继续在战略攸关地区开展反恐行动,美国在西亚北非、东南亚和南亚等恐怖主义活跃区的战略部署必将得到强化,私人保安公司仍能从“9·11”恐怖袭击所造成的资源和关注点中受益。^②

近年来,全球海盗跨国犯罪日益猖獗,美国调查公司 IHS 与英国金融信息公司马科特公司 (Markit) 2016 年 11 月联合发布的报告显示,世界各地遭海盗绑架的状况已变得越来越普遍。^③ 海盗犯罪促进了海上安全私有化趋势的发展。国际海事局称,越来越多的私人保安公司在各港口提供海上安保服务,它们逐渐成为打击海盗犯罪的新兴行为体,在应对海上安全威胁中扮演越来越重要的角色。^④ 比如,在海盗犯罪高发的东南亚,由于涉及主权和岛屿争端等敏感问题,各国在共同打击海盗犯罪的方面合作十分有限。虽然 2004 年新加坡、马来西亚和印度尼西亚三国创建了马六甲海峡巡逻队,达成在各国三海里以内领空允许侦察机飞抵的合作意向,但在实际行动中,巡逻队只能协同不能联合作战,并且不被允许在邻国海域进行追踪和巡逻活动,海盗威胁依然严重。私人安保公司由于在某种程度上被视为“中立行为体”,可以绕过主权和领土争端等敏感问题,在不需要国家动用军事和民用资源的情况下就能保障海上通道安全,因此成为各国航运公司倚重的力量。2014 年“海上无盗”组织 (Oceans Beyond Piracy, OBP) 发布《海盗行为状态——经济与人力成本的评估》报告指出,途经高危水域的商船使用私人武装保安的

① [美] P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社 2012 年版,第 22 页。

② Rick Scavetta, “Brown & Root to Begin Making Improvements to Uzbekistan Base”, *European Stars and Stripes*, May 2, 2002.

③ 《忘了特朗普吧 苏禄海海盗才是亚洲面临的新威胁》,载和讯网: <http://stock.hexun.com/2016-11-23/187035899.html>, 2017 年 12 月 29 日最后访问。

④ Carolin Liss, “New Actors and the State: Addressing Maritime Security Threats in Southeast Asia”, *Contemporary Southeast Asia* Vol. 35, No. 2, 2013, p. 144.

比率已达到 35%—40%。^① 美国海事安全理事会副主席威廉·H. 瓦特森(William H. Watson)指出:“5 年前还只是有一些小型的海上私人安保公司,现如今已是一个蓬勃发展的私人海事安全行业,世界各地有 200 多家这样的公司,其中 8 家在美国。”^② 这些私人保安公司的服务范围包括,为航行于海盗出没海域的船只提供武装警卫和护航,在特定区域发布即时威胁信息和危险警告,开展针对防范和打击海盗的培训等。还有一些大型公司如美国哈特和英国灰色页面有限公司,提供解救被海盗劫持船只的业务。^③

(五) 开展应急救援

由于私人保安公司相比国家军队具有部署与行动更快捷、高效,在安全与军事技能、语言、团队合作等方面更有经验等优点,加之其雇员来自军警多个部门,掌握着不同技能,它们往往能够在应急救援中完成需要几个部门协同完成的任务,在应急救援中也发挥着作用。比如,在 2005 年卡特里娜飓风救援中,美国私人保安公司先于联邦紧急事务管理局、国民警卫队、红十字机构等其他救灾组织抵达新奥尔良市。在飓风登陆的 36 小时内,超过 100 多位黑水公司雇员向受灾地区运送了 11 吨供应物资,解救了 121 位受困人员。卡特里娜飓风过后,新奥尔良市社会治安严重恶化,哄抢事件、犯罪活动、警察被射杀案件频频发生,居民的生命安全受到威胁。私人保安公司开始在新奥尔良市维护安全。美国 CNN、美国全国广播公司等新闻媒体雇用私人保安公司保护他们在新奥尔良的新闻工作小组,国土安全部雇用黑水公司保护当地联邦经济事务管理局机构及其人员,还有一些公司、私人业主、酒店、博物馆也

① 任宪龙、韩立新:《论私营海上武装保安抗击海盗使用武力的权源与标准》,载《东北大学学报》2015 年第 6 期。

② “Devoted Exclusively to the Security of the Maritime Industry”, Accessed Jun. 8, 2018. <http://www.maritimesecurity.org/index.html>.

③ 邢瑞利、刘艳峰:《东南亚安全治理中的私人安保公司》,载《国际展望》2015 年第 4 期。

纷纷向私人保安公司寻求保护。在加利福尼亚州南部圣地亚哥县的火灾救援中,黑水公司不仅能派出有消防经验的雇员参与救火,还派遣快速反应部队,搭建救灾中心,输送救灾物资。美国私人保安公司甚至协助美国政府救援海外遭遇安全威胁的公民。比如,2007年,3名美国大学生作为国际援助小组——拯救教會的成员被派往肯尼亚边远的奥姆瓦比尼医疗中心照顾艾滋病孤儿。2008年1月,肯尼亚总统大选引发骚乱,致使约1150人丧生,3名大学生被困孤儿院内等待救援。美国政府委托黑水公司派出雇员驾驶小型飞机将人员安全解救到内罗毕。有了这些私人保安公司的援助,美国海外公民的安全撤离行动一般不需要军队直接参与,只有当地区局势恶化或被撤离人员安全难以得到保障时才需要军队的保障支持。^①

第三节 美国私人保安公司对中国的启示与借鉴

美国私人保安业伴随着“冷战”后国际安全环境的变化兴起,又在美国政府的扶持下发展壮大,它们以商业运营的模式提供着各类安全服务,并在维护美国海外利益的方方面面发挥着作用,是平时时期美国安全体系中的组成部分。中国与美国面临着相同的国际安全环境,随着近年来中国海外利益的快速拓展,中国的海外安保市场已经形成,中国维护海外利益安全需要私人保安力量参与其中。但是,目前中国的私人保安业开展海外业务尚在起步阶段,如何建设一支既具有国际化私人保安标准又具有中国特色的涉外私人保安队伍仍在探索中。中国可以从美国借鉴好的经验做法,保障、规范和鼓励中国的私人保安公司开展海外业务。同时,我们也要清楚地认识到,美国私人保安公司一定程度上充当着美国推行对外政策的工具,它与美国政府的特殊关系,决定了自身

^① 参见郭炎、杨军:《美国非战争军事行动研究》,海潮出版社2007年版,第64~65页。

存在与发展的弊端,对此我们要引以为鉴。

一、美国私人保安公司成长的经验

美国是世界上较早建立私人保安公司的国家,也是世界上私人保安业最发达的国家。美国私人保安业经过一个多世纪发展,已基本实现职业化目标,私人保安作为一种社会职业得到普遍认可。据美国保安公司协会统计,美国私人保安人数超出联邦、州、地方三级执法人员近 50 万人,社会各界每年花在私人保安方面的支出约 520 亿美元。^① 美国政府从管理制度、法律保障、行业协会和人才培养等方面为私人保安公司提供多重保障,不仅为其在国内成长提供了肥沃土壤,也使其逐步提高了开展海外业务的国际竞争力。

1. 规范的管理制度。美国各州政府依据州法律管理私人保安公司,各州法律不同,管理机构也不同。比如,加利福尼亚州负责管理私人保安业的机构是消费者事务部和安全与调查服务局,纽约州是州务部和保安咨询委员会,还有一些州专门成立私人保安委员会管理相关工作。尽管各州管理机构不同,但管理制度相似,都是州政府指定负责人协调下的多部门分工配合。以纽约州为例,州务卿是管理私人保安公司的具体负责人,其职责是与保安咨询委员会协商后颁布规则和条例、下令撤销与中止注册证,以及向州长、临时参议院主席和议长报告纽约州《保安法》的实施、运作、培训、执行情况和有关建议;州务部和保安咨询委员会是具体的管理机构,私人保安公司首先与保安咨询委员会沟通后,向州务部提出注册申请,州务部通过刑事司法服务处对私人保安公司及其雇员进行国家犯罪记录检查,并向审查合格的公司发放注册证;刑事司法服务处协助州务部向联邦调查局核查犯罪记录,并负责为完成保安咨询委员会规定的培训课程的保安公司出具证明。美国各州

^① 公安部治安管理局、公安部第一研究所:《国外私人调查和保安业管理》,群众出版社 2012 年版,第 3 页。

的私人保安公司管理制度不仅专人负责、分工明确,还以法律的形式得以确认。

美国尚未建立起对私人保安公司开展海外业务的特别证照制度,它们的日常管理仍由各州政府负责,但开展海外业务之前必须获取美国国务院的官方防卫转化援助出口许可,超出 5000 万美元的海外安保合同还必须经国会审查签发许可后才能执行。^① 为了确保对这类保安公司监管透明,从 2008 年开始,客户可以通过“美国联邦良好营业和诚信整合体系”(Federal Awardee Performance and Integrity Information System)和“承包商履行评估报告体系”(Contractor Performance Assessment Reporting System)查询私人保安公司的履约和诚信信息。

2. 健全的法律保障。美国是法律健全的国家,虽然没有专门的私人保安业联邦立法,但在很多联邦法中都可见相关规定,45 个州也都制定了各州的州法律,保障和管理私人保安公司。联邦法中较全面涉及私人保安公司的法律是 2004 年出台的《国家情报改革法》(National Intelligence Reform Act of 2004)中的《私人保安雇佣授权条例》(Private Security Officer Employment Authorization Act of 2004),该条例界定私人保安为“全职或兼职,武装或非武装,着装或非着装,提供安全服务的个人,而非联邦、州或当地政府的工作人员”,^②针对州法律在私人保安概念上定义不一的情况做出统一规定。《私人保安雇佣授权条例》还首次授予客户享有对拟雇用保安人员提取指纹以及申请犯罪背景审查等权利。州法律是保障和管理该行业的主要依据。美国各州对私人保安的定义、服务范围、注册许可,以及雇员的雇用、培训等都作出了细致规定,如 80% 的州法律要求对私人保安有犯罪背景调查,78% 的州要求私人保安有人

① Joery Matthys, *Private Security Companies and Private Military Companies*, Antwerp, Maklu Publishers, 2010, p. 211.

② Joery Matthys, *Private Security Companies and Private Military Companies*, Antwerp, Maklu Publishers, 2010, p. 160.

身保险或责任保险,68%的州要求私人保安有统一的工作服饰,^①但各州法律强调的重点和标准并不相同。比如,纽约州《保安法》规定私人保安不允许持枪,如工作需要,必须得到州务部许可并接受培训;得克萨斯州《保安条例》规定,允许私人保安持有武器,但必须获得官方授权,私人保安公司要到州公共安全局对持有武器的雇员进行登记;加利福尼亚州《私人侦探商业和职业法》规定,私人保安可以携带致命武器,不同武器需要申请不同的许可,私人保安公司必须为持有武器的雇员购买保险。州法律在保障和管理私人保安公司上有优先权,只有当州法律定义不清或与联邦法中《私人保安雇佣授权条例》的目标冲突、抵触时,才依据联邦法相关条例办理。因此,美国私人保安业得到的是“以州法律为主、联邦法为补充”的双重法律保障。

美国私人保安公司开展海外业务,适用法律更加复杂,除联邦和各州关于私人保安业的专门法律外,还涉及合同法、域外法、军事法等其他专门法律。美国《安保合同透明和责任法》是联邦法中第一部全面规范私人保安公司开展海外业务的法律,该法要求这些私人保安公司详细报告合同项下履行私人安保功能的信息,其中具体成本核算和伤亡报告是两项最重要的内容。2007年,该法被修订,除了创建战区安保合同协调官职务以加强联邦和私人保安公司的履约协调和沟通外,还在联邦调查局下专设战区调查科,调查私人保安公司的海外犯罪行为,并向司法部报告。^② 根据美国《海上和领土特别管辖条例》关于“在公海、国际水道的美国船舶、美国占领区土地、为美国特定目的而使用的岛屿、美国航母、空间飞行器不属于任何国家的陆地,美国辖下所有船舶上美国人实施的或针对美国人实施的犯罪美国法有管辖权”的规定和《爱国者

① 李卫海:《中国保安企业开展海外业务的法律与监管研究》,法律出版社2015年版,第49页。

② 李卫海:《中国保安企业开展海外业务的法律与监管研究》,法律出版社2015年版,第50页。

法》关于“在美国政府执行任务和现实存在的在外国的任何一处场所或者建筑内,所实施的针对美国人或者美国人从事的犯罪既有管辖权”的规定,美国私人保安公司开展海外业务的权益保障和犯罪行为追究适用美国法管辖。^① 2003 年美国《国防授权法案》赋予私人保安公司海外开展业务配备武器的权利;私人保安公司向海外出口国防物资、提供安全服务受到《武器出口管理法》和《国际武器贸易条例》的保障和约束;2007 年美国《国防授权法案》提出补充《军事审判统一法典》,保障私人保安公司享有与美国军方同等的军事法庭管辖和审判权。除上述法律之外,《反酷刑法》《联邦侵权请求法》《外国援助法》《军事域外管辖权法》等也都为私人保安公司开展海外业务提供了相应的法律保障与约束。

3. 发挥重要作用的行业协会。美国全国有 30 多个私人保安行业协会,都是业内人士自发依法设立的。其中最有影响力的美国工业安全协会在全球设有 210 个分会和 25 个专业委员会,拥有会员 3.7 万个,主要是来自美国和其他 127 个国家(地区)的私人保安公司,该协会的宗旨是为会员提供专业技术上的帮助和培训。该协会在美国私人保安的教育培训,特别是保安职业能力和专业水平测试标准的制定方面发挥了积极作用,为美国私人保安业的职业化发展做出了巨大贡献。^② 除专门的私人保安协会外,美国还有针对特定行业设立的私人保安委员会或分会,如美国银行保安协会、美国铁路保安协会等,这些行业组织也是美国私人保安业发展的重要保障。

2001 年成立的国际和平行动协会专门负责管理开展海外业务的美国私人保安公司。该成立伊始,协会主席道格就曾表示协会代表所有开展海外业务的私人保安公司的利益,宣称在各国军队规模缩减的今天,

^① 李卫海:《中国保安企业开展海外业务的法律与监管研究》,法律出版社 2015 年版,第 53 页。

^② 详见美国工业安全协会网站:<http://www.asse.org/>。

私人保安公司将比军队更快、更省、更好地维护各国在海外的利益与安全。^① 该协会会员是那些在国外或冲突地区提供武装军事/安全服务的公司,美国军事职业资源公司、平克顿公司、戴阳国际、哈特公司等大型涉外私人保安公司都已成为其会员。该协会的宗旨是“在世界范围内支持国际和平与维护稳定行动,为他们提供从安全保卫、军事咨询与培训,到排雷和后勤支援保障,再到人道主义援助与维和行动等各类服务。”^② 国际和平行动协会通过《行为准则》监管和规范会员的行为,如该准则规定美国私人保安公司的服务对象仅为合法政府、国际组织、非政府组织和合法经营的公司;会员必须遵守国际人道主义法和人权法,包括1948年《世界人权宣言》、1949年《日内瓦公约》、1977年《日内瓦公约附加议定书》、2000年《安全与人权自愿条约》。会员若违反《行为准则》的条款规定,将被开除出该协会。

美国私人保安行业协会在协调政府与私人保安公司的关系中发挥着重要作用,它们不仅分担政府部分职能,对私人保安公司的行为进行监督和规范,开展行业自律,同时也代表私人保安公司利益与政府对话,为私人保安业的发展创造更有利的环境。比如,针对之前美国私人保安职业社会地位比较低、人员素质不高、服务质量缺乏标准等问题,美国私人保安咨询委员会向政府提出一系列有关提高私人保安教育标准的建议,强调“私人保安业是一个预防与减少犯罪的巨大的社会资源。但许多保安员仅是临时或业余雇员,不仅工资待遇低,而且也受不到专业的职业培训。生命与财产的保护是一项令人敬畏的社会责任,公共利益要求这些人员既被人信任,又能够接受良好的训练,胜任工作”;美国保

① [美]杰里米·斯卡希尔:《黑水内幕——私人保安公司如何崛起成为世界最强大的军事公司》,中信出版社2008年版,第243~244页。

② IPOA, “*Civilian Contractors in Iraq: Accountability and the Uniform Code of Military Justice*” (2007), accessed Apr. 4, 2018. http://ipoaonline.org/php/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=80.

安公司协会也明确提出对私人保安公司的培训与教育是当务之急。^①在这些行业协会的推动下,私人保安的职业地位和培训问题引起美国联邦当局、州立法机关,以及地方管理监督机构的关注,地方政府处理保安人员培训的事务量急剧增加,各州相继成立私人保安公司管理机构,私人保安的职业地位和培训问题被纳入政府管理规定,甚至通过法律形式被确定下来。

4. 专业的人才培养。美国非常重视对保安专业人才的教育与培养,在 300 多所大专院校开设了私人安全保卫专业课程,有 50 多所院校将保安专业列为学士课程,9 所院校列为硕士课程,美国东北大学还申请开设保安专业博士点。除大中专院校外,美国私人保安行业协会如美国工业安全协会、保安咨询委员会,也会提供保安专业培训,涉及公共安全与法律知识、安保与警卫服务技能、武器使用等内容。美国还有专为安保服务行业提供培训的国家培训学校,该学校创建于 1985 年,宗旨是提供专业教育与培训,促进安保行业职业化;有专门的保镖培训学校——理查德高级保镖训练学校和阿斯平保镖学校。为确保保安人员素质能达到职业标准,美国各州法律都对保安培训作出了明确规定,如纽约州《保安法》要求,保安被雇用前必须完成经刑事司法服务处考核的 8 小时预定培训课程,雇用后 90 个工作日内必须完成不低于 16 个小时的在职培训课程,在职保安每年必须完成 8 小时在职培训课程,特别武装警卫必须完成 47 小时的枪支培训课程等。美国社会对私人保安的重视与培养,为私人保安行业提供了很多高素质专业人才,美国现有保安中拥有大专以上学历的人员超过 50%。^②

二、美国私人保安公司开展海外业务的教训

尽管美国政府为私人保安公司提供了多重保障,但由于私人保安公

① 参见希子:《国外保安管理体制一瞥》,载《中国保安》2006 年第 2 期。

② 江静:《中外保安业发展现状及比较研究》,东北师范大学出版社 2016 年版,第 43 页。

司是在海外,尤其是动荡不稳定地区开展军事/安全服务,其客户可能是美国政府,也可能是其他国家政府、国际组织、非政府组织或跨国公司,美国现有的法律与制度很难对这一类保安公司形成有效规制。同时,当前全球私人保安业市场极不规范,^①既没有统一的国际认证标准,又缺少国际法制约,这些涉外私人保安公司在海外充当美国推行对外政策的工具,干涉他国内政、侵犯人权、实施不法行为的案件频发,引起国际社会的不满和声讨。

(一) 美国私人保安公司充当政府新干涉力量,引起他国警惕与反感

私人保安公司一直与美国政府保持着特殊关系,美国政府是其主要客户,维持与政府的合作关系驱使私人保安公司甘愿充当美国推行对外政策的工具。一方面,它们在其他国家扶持反对派武装,支持反对派力量推翻现政府,实现政权更迭,危害他国主权独立与安全。比如,阿可德米公司(Academi)主要为美国政府工作,参与过利比亚的黎波里战斗,在颠覆卡扎菲政权中扮演“幕后推手”的角色;在叙利亚内战中也曾帮助反对派对抗阿萨德政权,试图重演利比亚模式。^②另一方面,它们卷入他国内政,使暴力升级,加剧了国家和地区安全局势的不稳定性。在2013年发生的乌克兰危机中,美国私人保安公司的雇员和军事顾问频频出现,有些甚至直接参加战斗,如被称为美国“秘密军队”的灰石公司(Greystone, Ltd.)雇员曾出现在顿巴斯地区,参与打击地方分离主义运动。^③美国私人保安公司还在政府授意下为乌克兰军队提供武器援助,并派遣技术人员对他们进行武器使用的培训。^④美国借助私人保安

① [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第259页。

② 刘波、杨甜娜:《私营军事公司及其对国际安全的影响》,载《现代国际关系》2015年第9期。

③ “The Black Water of Ukraine”, *The Truth in Ukraine*, May 24, 2014.

④ “US to Send Arms to Ukraine Using Private Contractors”, accessed Jun. 8, 2018. <http://sputniknews.com/military/20150228/1018889209.html#ixzz3YKTKZmmj>.

公司直接介入乌克兰冲突,提升了乌克兰当局助推武装冲突的主动性,使地区安全局势更趋紧张。

美国私人保安公司与政府的这种特殊关系使其被冠以美国政府对外干涉“白手套”的称呼,引起很多国家的警惕和反感。非洲国家将在其领土上开展业务的美国私人保安公司视为对国家主权的威胁。^① 在戴阳国际获许为伊拉克边界提供安全守卫之后,伊拉克内政部长发表电视讲话称:“在伊拉克领土上的任何人,都应该尊重法律和伊拉克的主权与独立”。如果我们将为边界提供安全守卫这项政府最基本功能都私有化了,还如何谈及主权与独立。同样的担忧也出现在东南亚国家,如在东南亚海域实施护航的美国私人保安公司遭到印度尼西亚和马来西亚两国的严重抗议。^② 马来西亚政府甚至明确拒绝雇用任何形式的私人保安公司,其警方公共事务和国内安全主管奥斯曼·塔利布警告说:“任何在马来西亚境内发现的私人武装护卫船只,都会被视为恐怖分子或雇佣军而被拘留逮捕”^③,上尉诺尔·阿潘迪·奥森也表示:“目前在马来西亚并没有相关文件允许私人保安公司在境内活动。私人武装护卫在某种程度上是对一国主权的侵犯,它们未经授权就进入东南亚海域进行活动,可能会为外国军队进入并企图控制该地区开启不好的先例”。^④

(二) 美国现有法律难以对私人保安公司海外行为进行约束与追责

尽管美国国内制定了一系列法律、法规,用以规制私人保安公司的海外业务,但实践中适用这些法律存在很大困难,且效果差强人意。特别是在战后重建中的伊拉克,由于美国驻伊拉克最高文职行政长官保

① “Africa US PMC: Private Military Companies Washington’s Use of Private Companies is Challenging AU Precepts”, *Africa Research Nulletin* 44, April 2007, p. 24.

② Tracy Sua, “For Hire: Guardians of the Sea: Several Firms Now Offer Escort Vessels and Mercenaries”, *Straits Times*, April 15, 2005, p. 2.

③ Carolin Liss, “The Role of Private Security Companies in Securing the Malacca Strait”, *Maritime Studies* 157, 2007, p. 17.

④ 邢瑞利、郑先武:《私人安全公司与东南亚海上安保》,载《东南亚南亚研究》2015年第2期。

罗·布雷默签发联军临时政府第 17 道命令,确保私人保安公司及其雇员在伊拉克享有司法豁免权,也就是说,在伊拉克犯罪的私人保安公司及其雇员只能受到美国司法机关的起诉,这给法律取证、诉讼、追责造成很大困难。比如,一起发生在伊拉克的私人保安公司雇员伤人案,适用《军事司法统一法典》,肇事者仅被判监禁 5 个月。^①《军事域外管辖权法》本应是对私人保安公司犯罪行为建立管辖权的有效手段,但该法案起初仅适用于对国防部雇员及私人承包商犯罪行为的诉讼,虽然后来修正案将美国联邦法院管辖权扩大至为国防部提供支持性任务的其他联邦机构的雇员及私人承包商,但为美国国务院服务的雇员和私人承包商仍未被纳入其中,^②这就意味着该法案并不适用于任何在海外开展业务的私人保安公司。尼苏尔广场枪击事件发生后,美国司法部先以黑水公司雇员执行任务的对象是美国国务院而非国防部,不适用《军事域外管辖权法》为由不予受理,后迫于国际舆论和美国国内反战政治势力的压力于 2008 年 12 月向 4 名枪杀伊拉克平民的黑水公司雇员提起诉讼,但 2009 年 12 月 31 日美国哥伦比亚特区联邦地区法院又以被告口供有“污点”撤销对该案被告的指控,引起伊拉克政府与民众的强烈不满。事后,针对私人保安公司刑事管辖权的问题,美国参议员派特里克·莱西与众议员大卫·普莱斯向国会提交《平民域外管辖权法案》草案,旨在弥补《军事域外管辖权法》的“漏洞”,提出向美国政府任何机构提供安保服务的个人均应受美国法院的管辖;^③伊利诺伊州第九国会选区代表简·肖克沃斯基与参议员博内·桑德斯向国会提交《终止安保工作外包法

① 联合国:《使用雇佣军侵犯人权并阻挠行使民族自决权问题工作组的报告增编,对美利坚合众国的访问》,A/HRC/15/25/Add.3(2010),第 55 段。

② 联合国:《使用雇佣军侵犯人权并阻挠行使民族自决权问题工作组的报告增编,对美利坚合众国的访问》,A/HRC/15/25/Add.3(2010),第 59 段。

③ 白雪涛:《私人军事安保公司对国际法的冲击及其规制》,载《国际法研究》2016 年第 1 期。

案》草案,提出不得将政府的固有职能外包给私人保安公司。^① 尽管美国社会已经关注到私人保安公司的监管问题,并呼吁明确和扩大对域外私人保安公司不法行为的管辖权,但鉴于私人保安公司与美国政府的特殊关系,上述两部草案并未获得通过。

(三) 美国政府对私人保安公司开展海外业务缺乏有效监管,致使私人保安公司海外不法行为频发

美国现有的法律和制度更多的是规制开展国内业务的私人保安公司,确保其使用武力不会威胁到国家安全,对于在海外开展业务的私人保安公司,美国尚未建立起一套有效的监管机制。一方面,由于这类私人保安公司提供的是军事/安全服务,与认定商品的质量标准不同,服务的质量标准很难认定,^②况且这些服务多是在冲突动荡地区提供,环境复杂又充满不确定因素,监管本身存在很大难度。另一方面,根据美国现行法律,超出 5000 万美元的海外安保合同须经国会审查签发许可后才能执行,这就意味着只要低于这一额度,任何美国公司都可以在海外开展业务而无须通报国会获得授权,^③以至于尼苏尔广场枪击事件后,美国众议院“政府监察委员会”在举行私人保安公司定位与角色听证会时表示,政府部门不掌握在伊拉克到底有多少私人保安公司。^④ 虽然近年来美国国防部专门安排了两名监督官员负责军事外包业务的管理工作,但从巴尔干和中亚等地区执行情况看,当前的安排尚不足以应对局

① 联合国:《使用雇佣军侵犯人权并阻挠行使民族自决权问题工作组的报告增编,对美利坚合众国的访问》,A/HRC/15/25/Add.3(2010),第70段。

② M. McNamara, “Contestability and Incentives”, *Canberra Bulletin of Public Administration* 2, 1981, pp. 7-8.

③ Bruce Grant, “U. S. Military Expertise for Sale: Private Military Consultants as a Tool of Foreign Policy”, accessed Apr. 4, 2018. <http://ndu/inss/books/essaysch4.html>.

④ Simon Chesterman and Chia Lehnardt, *From Mercenaries to Market*, New York, Oxford University press Inc., 2007, Foreword.

势,就未来军事外包更大发展的情况而言他们更是力不从心,^①况且这些官员只负责监督合同的执行情况,而非对私人保安公司在海外的行动进行监管。基于私人保安公司在海外也执行着美国政府的任务,如2004年深陷伊拉克阿布·格莱布监狱虐囚丑闻的美国CACI国际公司称其73%的服务是提供给美国国防部的,^②美国更多官员认为“我们的职责是保护美国人,而不是调查美国人”。^③

由于缺乏有效监管,美国私人保安公司在海外滥用武力侵犯人权的事件不断发生。比如,在伊拉克,2003年至2009年,黑水公司卷入428起暴力事件,造成伊拉克平民71人死亡,122人重伤,戴阳国际卷入78起暴力事件,造成11人死亡,5人重伤,^④美国国防部为此支付的赔偿金额超过2000万美元;^⑤在阿富汗,帕拉文特公司的两名雇员在护送3名阿富汗翻译穿过喀布尔前往离保安驻地几英里远的出租车站时,无故枪杀阿富汗平民;在巴尔干地区,迪恩科普公司雇员涉嫌性犯罪,包括强奸多名只有12岁的女孩。私人保安公司因此被打上“不道德”的烙印,联合国一份报告中称其为“21世纪的雇佣军”,国际社会的一大威胁。^⑥私人保安公司还受利益驱使经常参与犯罪。据阿富汗内政部统计,近万名私人保安在阿富汗首都喀布尔活动,登记注册的私人保安公司有59家,对这59家公司突击检查时发现其中一些从事非法军火交易,还有一些

① [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第347页。

② “Frequently Asked Questions about CACI”, accessed Apr. 8, 2017. http://www.caci.com/main_faq.shtml.

③ [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第349页。

④ See Scott Fitzsimmons, *Private Security Companies during the Iraq War*, Great Britain, TJ International Ltd., 2016, Introduction, pp. 1–2.

⑤ See J. Kwork, “Armed Entrepreneurs: Private Military Companies in Iraq”, *Soviet legacies* 28, 2006, pp. 12–18.

⑥ 参见刘波、杨甜娜:《私营军事公司及其对国际安全的影响》,载《现代国际关系》2015年第9期。

涉嫌谋杀和抢劫。在印度尼西亚乌拉湾港口为航运公司提供安全保卫的私人保安公司时常参与走私和其他非法活动,^①并通过贿赂地方政府官员息事宁人。尽管私人保安公司声称只为合法政府、国际组织、非政府组织和跨国公司服务,但有迹象显示,他们也为独裁者、反政府武装组织、贩毒集团,甚至恐怖组织服务。20世纪90年代末,美国一些私人保安公司提供的军事训练行动中的一些受训人员加入激进组织并参加了在车臣和阿富汗的恐怖活动。比如,原美国政府雇员开尔文·史密斯经营的私人保安公司为“自称即将领导波斯尼亚和车臣”的武装组织提供军事培训,包括如何对民用设施实施恐怖袭击,后来该武装组织6名成员投靠“基地”组织并在策划对纽约实施恐怖袭击时被抓捕入狱,而史密斯仅因违反美国枪支法被判两年监禁。^②“9·11”事件发生前,至少两名“基地”组织头目与私人保安公司秘密联系,获取武器、军事建议和培训、后勤援助等方面支持。^③此外,私人保安公司还为包括哥伦比亚和墨西哥贩毒分子在内的一些国际犯罪组织提供反谍报、电子战能力培训和精密武器,给全球禁毒战造成不可估量的损失。^④

本章小结

“冷战”的结束,不仅重塑了世界政治格局,还使安全这一概念以一种非常复杂的方式演进和发展。在国际安全环境不断恶化,非传统安全威胁日益突出,国家安全治理能力逐渐下降的背景下,美国私人保安业

① 参见邢瑞利、郑先武:《私人安全公司与东南亚海上安保》,载《东南亚南亚研究》2015年第2期。

② 参见[美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版,第261页。

③ See P. W. Singer, “Outsourcing War”, *Foreign Affairs* Vol. 84, 2005, p. 102.

④ See Tim Kennedy, “Israeli Legislators Seek to Halt Export of Arms, Mercenaries to Congo”, *Moneyclips*, Feb. 24, 1994.

不断发展壮大。据美国私人安保公司官方网站 2015 年 6 月 10 日统计数据显示,全球现有 7000 多家私人保安公司,其中提供军事服务的约占 24%,提供安保服务的约占 55%,其他约占 21%,^①“有充足的理由证明,未来十年内,私人保安公司的数量将会在现有基础上增加 50%”,^②国家对军事/安全垄断的传统格局正在被作为非国家行为体的私人保安公司打破。^③

美国是世界上私人保安业最发达的国家,美国的法律、制度保障不仅为私人保安公司的发展提供了宽松的成长环境,还使其具备了开展海外业务的能力和强竞争力。美国的私人保安公司不只为政府、国际组织、非政府组织、跨国公司提供海外军事/安全保卫服务,还为它们提供军事/安全建议、培训,情报收集与分析,信息安全防卫和军事后勤支援等多项服务,被广泛运用于人道主义援助、联合国维和、保护国家海外利益安全、打击跨国犯罪、应急救援等多个领域,成为和平时国家安全体系中的一个重要组成部分。同时,由于美国私人保安公司“绝不背离美国的外交政策”,^④始终保持与政府的特殊关系,美国对私人保安公司开展海外业务的监管与追责存在很大缺陷,致使私人保安公司在海外不法行为频发,引起国际社会的反感与声讨。研究美国私人保安公司在维护海外利益中的运用,有利于中国民营保安公司在维护海外利益安全过程中趋利避害。

① “List/Directory of Private Military Companies(Contractors,Firms) or PMCs by Capabilities”, accessed Jun. 8, 2018. http://www.privatemilitary.org/private_military_companies.html.

② Kathy Gilsinan, “The Return of the Mercenary: How Private Armies, and the Technology They Use, Are Changing Warfare”, *Boston Global*, March 25, 2015.

③ Terrence McCoy, “Why the Blackwater Convictions Won’t Slow America’s ‘Shadow Armies’”, *The Washington Post*, October 23, 2014.

④ Colum Lynch, “For U. S. Firms War Becomes a Business”, *Boston Globe*, Feb. 1, 1997.

第五章 中国民营保安公司维护 海外利益安全作用探析

过去几十年,国际环境发生的巨大变化对中国造成两方面的影响:一是全球化推动中国以前所未有的速度融入世界,“走出去”成为新常态;二是国际安全形势恶化使“走出去”面临的安全风险上升,一些安全问题不是某一个国家单独面临的问题,也不是一个国家能够独自解决的问题。这两方面影响产生的一个结果就是中国在海外形成了庞大的安保需求市场,国内民营保安公司开展海外业务成为必然,而且随着中国海外利益的快速增长显得尤为必要。当前,中国已经有民营保安公司在海外为中资机构、企业及人员提供海外陆地安保、风险评估、安全培训、海上武装护航等安全服务,但并没有形成一个完整的产业,更谈不上有章可循的体系。中国民营保安公司开展海外业务还处在初步探索阶段,存在诸多问题与困难,如分工不明、专业化能力不足、人员素质不高、国际竞争力不强等。如何在学习借

鉴的基础上,鼓励、扶持、引导、规制中国民营保安业,使之成为维护海外利益安全的力量,在中国海外利益保护机制中发挥应有作用,是本章讨论的重点,也是整本书研究的意义所在。

第一节 中国民营保安业的历史沿革与海外实践

中国民营保安公司相比于西方国家起步较晚,尽管国内学者普遍将为异地商贾押运物资、看家护院的镖局视为中国早期民营保安公司的雏形,^①但第一家现代意义上的保安公司是在改革开放之后出现的。1984年,为应对改革涌现出的一系列社会治安问题,深圳市公安局在全国率先成立了蛇口工业区保安服务公司。与西方国家建立私人保安业促进公共警务私有化的目的不同,中国保安业是为了加强社会公共安全保障体系而建立,因此各保安公司成立伊始隶属于公安部门,由政府统筹管理。直到2002年,中国劳动与社会保障部把保安正式列为一种社会职业,中国保安业才开始走向私有化,并逐渐发展成为一种安全力量走出国门为中国海外机构、企业及公民提供保护。

一、中国民营保安公司的历史沿革

(一) 镖局是中国历史上最早安保服务私有化的体现^②

中国有起源于宋、发展于元明、鼎盛于清的镖局文化。最先出现的是保镖,他们为了谋生,凭借武艺将特定物资按事先商定的方式安全送达目的地。随着生意兴隆,其中一些人开始立字号、备车轿、添马匹组成镖局。镖局的业务主要有两类:一类是运送货物与资金,称为“走镖”;另一类是看家护院,称为“坐镖”。前者根据项目不同,又分为“信镖”

^① 江静:《中外保安业发展现状及比较研究》,东北师范大学出版社2016年版,第2页。

^② 李刚、郑中伟:《明清镖局初探》,载《华夏文化》1999年第4期。

“票镖”“银镖”“粮镖”“物镖”“人身镖”六类;后者根据项目不同,又分为“护院”“坐店”“守夜”三种。由于行业的特殊性,官府制定了专门的司法制度保障和约束镖局的行为,如镖局开张营业首先要获得官府的许可,每走一镖必须到官府开具通行证才能行镖。清代是镖局最活跃时期,在京城就有八家大型镖局,随着枪支弹药的出现,很多镖局开始配备枪支,业务也扩展到保卫大片商业区。如京城八大镖局之首的会友镖局,不仅为公私各路财物走镖护航,为慈禧太后提供私人保镖,还在前门商街执勤护岗,几乎涵盖了现代保安业的主要业务形态。清王朝被推翻后,中国呈军阀割据、狼烟四起之势,带有浓厚封建色彩、装备落后、经营方式简单的镖局失去存在的客观环境与条件而难以维持,逐渐衰落。1921年,会友镖局关门,标志着中国古、近代史上的镖局行当寿终正寝。^①

(二) 改革开放推动现代保安业在中国的兴起

1978年中共十一届三中全会重新确立了马克思主义的实事求是的思想路线,作出把工作重心转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,实现了中华人民共和国成立以来党的历史上具有深远意义的历史转折。由于广东、福建两省邻近港澳台,拥有独特优势,1980年8月第五届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议决定,在广东省的深圳、珠海、汕头和福建省的厦门四市分别划出一定区域,设置经济特区,让它们在对对外开放中“先走一步”。此后,一连串的社会治安问题随之而来,尤其在中外合资、中外合作、外商独资等三资企业中,由于这些企业不受开发区党委和政府领导,加之在运营上大多属于流水作业,工作时间长,人员流动大,很难组建类似国营、集体企业中普遍存在的保卫处或保卫科。为解决这一问题,1984年,深圳市公安局组建了中国第一家保安公司——蛇口工业区保安服务公司,有偿向三资公司提供安全服务。随后,

^① 江静:《中外保安业发展现状及比较研究》,东北师范大学出版社2016年版,第2页。

1985年召开的中央政法委员会会议上正式提出“借鉴国外经验,在大中城市创办保安服务公司”的思路,各地公安机关陆续成立2800多家保安公司和培训机构,企事业单位内部也相继设立内部保安机构,中国保安人员猛增至200万人。^①

鉴于保安行业涉及社会治安这一敏感领域,改革开放初期中国保安公司都以官办为主,在各行政区域内实行条块分割,垄断经营,公安机关既是组建方又是管理方。为了规制管理,1988年7月,经国务院批准,公安部发布《关于组建保安服务公司的报告》,正式决定在国内组建保安服务公司,开展保安服务工作,并对保安服务公司的性质、服务范围、组织程序等做出规定;1989年1月,公安部发布《关于加强保安服务公司管理的通知》,进一步细化和明晰对保安公司的管理;1991年,《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》提出,公安机关要加强对各种保安服务公司的统一领导和管理,发挥其协助公安机关维护社会治安的积极作用;1997年,公安部发布《关于清理整顿保安服务行业的决定》,彻底清查非法保安组织;1999年,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《政法机关保留企业规范管理若干规定》,明确保安公司只能由公安机关独自开办,其他任何单位、部门和个人不得经办保安公司;2000年,公安部颁布《关于保安服务公司规范管理的若干规定》,对单位自建保安组织提出具体要求。

(三) 中国加入世贸组织后民营保安公司的出现

中国保安业是改革开放和经济发展的产物,它与改革开放同行,与经济社会发展同步。2001年12月11日,中国正式成为世界贸易组织成员,标志着中国对外开放进入历史新阶段。中国加入世贸组织后,逐步开放服务性市场,来自国内市场的竞争和世界各方面的挑战加快了保安服务业市场化、社会化的节奏。2002年,原劳动和社会保障部把保安正

^① 《中国民营保安公司“出海记”》,载新华网:http://news.xinhuanet.com/herald/2015-12/02/c_134877677.htm,2018年1月11日最后访问。

式列为一种社会职业,中国保安业逐步打破垄断和地区封锁,吸引了多种社会资本进入保安服务市场,开始由官办为主向官民合办过渡。2006年,公安部明确提出对保安公司由原来的“经办加监管”向“只监管”转变,实现“管办分离”。为保证顺利过渡,2009年9月国务院第八十二次常务会议通过《保安服务管理条例》,允许具备一定资格和能力的公民、法人、企业进入保安市场,开办保安公司,使保安业发展成为国有资本、民营资本、个人资本共存的混合所有制行业,打破由公安机关直接领导的保安服务公司独家经营的格局,形成以公安机关直接领导的保安服务公司为主,以物业自建保安、私营保安、私人侦探社为补充的多种主体并存的新格局。《保安服务管理条例》还对保安服务的范围,保安公司的行业准入制度,保安公司的行为规范和监督管理等作出详细规定。在法规保障下,大量原隶属于公安机关的保安公司开始改制,重新布局经营范围和服务项目,中国的民营保安公司得到进一步发展。2010年,北京成为全国首批试点城市;2010年10月31日,华信中安保安集团获得国家首批行政许可。随后,山东华威保安技术集团股份有限公司、上海中城卫保安服务有限公司等民营保安公司相继宣布成立。

二、中国民营保安公司维护海外利益安全实践

2003年中安保安实业集团有限公司在柬埔寨开设分支机构,专门负责中国银行驻金边分行的武装押运,是中国保安公司开展海外业务可查的最早记录。但是,推动中国保安公司“走出去”开展海外安保业务的契机出现在2004年。2004年6月10日,中铁十四局在阿富汗一处施工地遭恐怖分子袭击,造成11名中国工人死亡,5人受伤,引起党和国家领导人高度关注,各相关部门相继颁布一系列政策文件,保护中国海外机构、企业及公民安全。2004年7月26日,商务部、工商总局联合发布第3号令,公布《对外劳务合作经营资格管理办法》,规定地方商务主管部门按照属地原则和“谁对外签约,谁负责”原则,切实加强对本地区对外劳务合作业务的管理,指导和监督公司规范经营;2005年9月28日,国

国务院办公厅转发商务部、外交部、国资委关于《加强境外中资企业机构与人员安全保护工作的意见》，提出“谁派出，谁负责”原则，要求派出企业、机构负责对外派人员进行安全教育和应急培训，增强其安全防范意识和自我保护能力，派出企业、机构负责人成为境外安全的第一责任人。很多对外投资企业特别是大型国有企业开始投入专项资金和人员，采取多项措施，加强海外安全保护，包括雇用私人保安公司，取得了积极成效。比如，中石油向英国 G4S、橄榄安全公司等购买安全服务，保障在伊拉克的项目和员工安全。自 2009 年进驻伊拉克以来，中石油员工遭绑架、袭击、敲诈勒索的事件少有发生，中石油在伊拉克的艾哈代布项目部声称“兑现了不因恐怖事件造成中方人员伤亡的承诺”。^① 中远集团雇用武装保安随船护卫提高商船应对海盗袭击的能力，降低商船被海盗劫持的风险和防范成本。2011 年 1 月 14 日，“乐里”轮在印度洋遭遇海盗袭击，船员和随行武装保安立刻反击，成功击退海盗，创下了中国航运公司运用武装保安回击海盗并取得胜利的纪录，为中远集团全面推行武装保安随船护卫的做法提供了支持。

实践表明，雇用私人保安公司可以帮助中国海外企业、机构处理在高风险地区的安全事务，中石油、中远集团的经验做法被作为成功案例进行推广，其将私人保安力量纳入海外“大安保”体系的理念得到外交部、商务部认可，并被写进《境外中资企业机构和人员安全管理指南》，推动中国海外安保需求市场蓬勃发展。2008 年，中国海外安保需求只有 24 亿美元，至 2015 年已上升到 115 亿美元，中石化、中石油和中海油三家中资巨头一年海外安保开销约 20 亿美元。^② 庞大的海外安保市场不仅吸引了国际私人保安公司成规模地开展中国业务，也给中国本土的

① 赵可金、李少杰：《探索中国海外安全治理市场化》，载《世界政治与经济》2015 年第 10 期。

② 《中企海外投资安全忧虑何解》，载中国经营网：<http://www.cb.com.cn/index/show/jj/cv/cv1152060373/p/s.html>，2019 年 7 月 30 日最后访问。

民营保安公司开展海外业务创造了机会。2010年10月,山东华威保安集团成立海外服务中心,正式启动海外市场;华信中安保安集团设立海外业务发展与管理中心,开展海外护航业务。目前,中国民营保安公司的海外实践主要集中在以下几个方面:

(一) 海外护航

中国是世界上最重要的海运大国之一,也是受海盗犯罪侵害最严重的国家之一。2008年1月至11月,途经亚丁湾、索马里海域的20%中国船只遭受海盗袭击。2008年12月20日,中国正式宣布派遣海军编队远赴亚丁湾遂行海外护航任务,为保卫中国及他国商船安全、减少该海域海盗威胁、维护海洋安全与秩序贡献中国力量。尽管在亚丁湾、索马里海域巡航的各国海军护航编队不断加强情报交流,预先制定各种联合行动方案,但由于各国海军护航范围十分有限,仍不足以保障每一艘过往船舶的安全,如中国海军护航编队主要在也门索科特拉岛以北100海里和亚丁湾港西南75海里附近各设一个汇合点,在这条距离约550海里的特定航线上为中国籍船只提供护航。而且海盗的活动范围已不局限在亚丁湾、索马里海域,逐渐向东延伸至印度、斯里兰卡西海岸,向西延伸至红海,向北延伸至波斯湾、阿曼湾,向南延伸至莫桑比克海峡,甚至远离索马里1750海里的海域都曾发现海盗出没,活动范围达到280万平方英里。^① 2009年10月19日,青岛远洋公司所属的“德新海”号货轮在摩加迪沙东偏南980海里、距中国海军护航编队汇合点1080海里处被索马里海盗劫持;2010年11月18日,中远集团中远航运股份有限公司所属的“乐从”轮在印度洋北部阿拉伯海距中国海军护航区域东集结点840海里、约1550公里处遭遇海盗袭击;2010年11月20日,中远集团“泰安口”号货船在阿曼附近的阿拉伯海域遭遇海盗袭击,这些事例表明商船航行安全需求单靠有限的海军护航编队越来越难以被满足。

^① See “Port of Secretary General on Specialized Anti piracy Courts in Somalia and Other States in the Regions/2012/50”, *UN Security Council*, Jan. 20, 2012.

为保障中国船舶及海员安全,中国船运公司决定“创新护航方式,寻求外部武装保卫护航”,中远航运股份公司开创先例,开始从英国 MAST 和化险咨询公司、韩国盾牌咨询公司(Shield Consulting)等私人保安公司购买高昂的武装护航服务。^①

2012 年 3 月 15 日,三名中国华信中安保安集团武装保安在斯里兰卡外海登上中远(香港)航运公司所属的巴拿马籍散装船“刚强”轮,打破了国外私人保安公司对中国远洋武装护航市场的垄断,拉开了中国保安赴海外开展武装护航的序幕。发展至今,华信中安保安集团不仅“零失误”地维护着国家、船运公司及船员的安全,还以低于国外私人保安公司至少 30% 的价格、优质的服务抵挡住了外国私人保安公司的联手提价和恶性竞争,在国内外做出了自己的口碑和优势。截至 2017 年年底,华信中安海上武装护航队完成中远集团、中国海运集团等 18 家国营航运公司,南京远盛船务公司、华西远洋公司等 17 家民营航运公司共计 3000 多次护航任务,成功击退海盗袭击 80 余次;在斯里兰卡加勒港、埃及苏伊士港、吉布提港设立了海上安保管理分中心及办事处,作为武装护航上下船补给基地;在吉布提港、阿联酋富加拉港、坦桑尼亚达累斯萨拉姆港、肯尼亚蒙巴萨港、马达加斯加图阿马西纳港、毛里求斯路易港建立起全面的自主代理网络;在斯里兰卡、埃及、伊朗、也门获得独家海上武装护航许可,可以自由出入港口,为航行于加勒至红海航线,波斯湾航线,东非、南非港口的所有中国船舶提供往返海上武装护航服务。

(二) 海外安全风险评估

海外安全风险评估包括进入前风险评估和动态风险评估两部分,是指在风险事件发生前,对安全风险源、风险等级、风险危害等项目进行识别和量化评估的工作,主要用于明确中国驻外机构、企业及公民活动所

^① 由英国、韩国、美国、瑞士保安企业承接武装护航业务,一个 4 人组成的护航单位单程通过高危地区的酬金约 45000~68000 美元不等。仅 2011 年,这些外国保安企业从中国船运公司获得的安保服务费就高达 4000 万美元。

在国或地区的公共安全状况,为采取安防措施提供信息基础。近年来,国际安全环境复杂多变,中国机构、企业及公民在海外面临的不安全因素增多,海外安全风险评估越来越受到重视。开始成为中国保安公司开展海外业务的主要内容之一。不仅华信中安、中安保、中保华安等大型民营保安公司都设有专门的海外安全风险评估部门,国内也陆续成立了专业的风险评估与安全防范管理咨询机构,针对中资机构、企业提供风险评估与风险应对服务。比如,东方锐眼风险管理公司曾承担“一带一路”特别是中巴经济走廊重点项目的综合风险评估工作;克危克险安全公司为中冶集团在阿富汗艾娜克铜矿项目进行安全风险评估;2015年11月23日,3名中国铁建国际集团高管在马里首都巴马科遭遇恐怖袭击遇难后,该集团委托华信中安保安集团制定《中国铁建国际集团安全风险评估防范指南》,并对其在高风险地区的几十个水电站、煤电站项目做出个案风险评估。

除了中资机构、企业外,有些地方政府也越发重视风险评估工作。比如,上海有超过1700家企业在海外100多个国家(地区)投资,上海市政府明文规定,所有“走出去”企业必须预先做好风险评估和安全培训工作。上海市还建立了由26个市政府委办局、中央在沪单位和上海社科院组成,24家著名国有和民营企业参加的联席会议制度成立了企业“走出去”综合服务中心,吸纳了18家国内外知名的法律、会计、咨询、安保等机构作为专业服务机构为上海市驻外企业机构、海外重大项目和重要活动制定风险评估方案,开设了安全风险预知预防课程。

(三) 海外安全保卫

海外安全保卫是中国保安公司在境外开展的最早的实践活动,2006年就有保安公司开展海外安全保卫业务。随着中国“走出去”的机构、企业及公民井喷式增加,海外安保需求市场也不断扩大,刺激着中国保安公司海外安保业务快速发展。

目前,中国有数十家民营保安公司提供海外安保服务,服务方式主要有三种:

1. 项目安保,即派遣保安赴海外为政府部门、中资机构和企业、个人某个项目或重大活动提供安全保卫。比如,中保华安公司派遣保安赴德国汉堡和澳大利亚为中国侨联、西藏网、上海侨联举办的“和美西藏”美术作品展提供安全保障服务;中安保集团为中国的南苏丹援外项目提供安保服务;北京德威保安服务有限公司与中石化签订战略合作伙伴协议,承担中石化在巴基斯坦、也门、苏丹、南苏丹、尼日利亚、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、利比亚等8国项目驻地的安全保卫任务。这种服务方式相对周期较短、人员需求数量不多,在当前中国保安公司开展的海外安保业务中占到相当比例。

2. 派驻安全内保人员。向海外机构、企业派驻安全官属于安全输出管理范畴,是国外私人保安公司较为常见的业务,也是中国民营保安公司开展海外安保业务最为重要的发展方向。外国对海外派驻安全官有明确的定义和认定标准,中国更多地将派驻海外的安全内保人员称为安全内部保卫管理人员,主要负责在境外现场提供专业化公共安全管理服务,包括公共安全资料的收集整理、安保巡查督导、公共安全培训、外出人员护送等,协助驻外机构、企业加强安保队伍建设,完善安全防范体系,提升安全防范水平,增强突发紧急安全事件的应对能力等。2012年7月,北京德威保安服务有限公司分别与中石化中原石油勘探局、河南石油勘探局、江汉石油管理局、江苏石油勘探局签订《中国石化境外公共安全安保人员派驻安保协议》,开始向海外派驻安全内保人员,保障签约单位驻外人员安全和国际化经营顺利开展。截至2016年5月,德威已向中国在境外36个国家的144个派驻机构、企业和工程项目派驻安全内保人员352人次,保护的中国境外资产总价值达63.69亿美元。除了德威之外,中安保、中保华安、香港昆仑公司等保安公司也都开设了派驻安全内保人员的业务。

3. 驻地安保。驻地安保特指中国民营保安公司通过在他国境内建立商业实体或借助当地商业实体向中国驻外机构、企业、个人提供安保服务的一种安保方式。中国民营保安公司在境外建立的商业实体主要

有三种类型:第一种是中方独资公司。比如,华信中安在斯里兰卡获得保安服务许可证和营业执照成立保安公司,与当地保安公司权责明确地开展合作,由华信中安负责项目总承包,当地保安公司负责项目执行。第二种是参股合资公司。比如,2006年中保保安服务有限公司在柬埔寨与当地保安公司合作成立特种护卫公司,中保不直接参与经营,以投入6辆武装押运车和收益股本化的方式取得40%的股份,通过参股控制的方式取得在当地的商业存在。2013年,山东华威保安集团与南非雷德保安公司共同投资成立的华威雷德保安服务公司是中国保安行业改制后在海外建立的首家合资安保公司,按照南非法律,华威控股49%,雷德控股51%,中方负责输送高级管理人员,当地保安公司负责筹建、招募、招标等具体运营事务。2017年,中保华安集团与以色列海鸥海上安保公司以合资形式联合成立中保华安(以色列)海鸥安保管理公司。第三种是合作派遣。比如,中安华盾与哈萨克斯坦库捷特专业安保公司建立战略合作伙伴关系,签署战略合作框架协议,派遣人员与哈方围绕在哈“一带一路”和产能合作项目联合开展安保服务,共同开拓海外安保市场。

随着海外安保市场需求的不断扩大,越来越多的中国民营保安公司想要以在境外建立商业实体的形式“走出去”开展海外安保业务,但由于保安服务的敏感性,很多国家在市场准入和直接投资上有严格限制,因此,驻地安保短期内尚不能成为中国保安公司开展海外业务的主要方式。

(四)海外安全培训

有针对性、有的放矢地开展海外安全培训,能够降低驻外机构、企业及人员在海外遭遇各类安全风险的概率,并使他们在风险来临时可以有效应对,从而将风险造成的损失降至最低。目前,国内除了一些培训机构开设海外安全培训课程外,一些民营保安公司也开设了相关课程。比如,中安特卫保安服务有限公司为国家汉办、商务部、中石化、中铁集团等机构和企业开设防范恐怖袭击培训课程,为他们派驻中东的工作人员开展专项培训。中保华安集团为武汉大学国际教育学院赴泰国志愿

者讲授“海外安全与领事保护”、“现场紧急救护”和“自我防卫技能”等安全知识,开展实操训练,配合武汉大学国际教育学院完成国家汉办下达的赴泰国志愿者出国前安全培训和拓展训练的任务。北京德威保安服务有限公司专门建设了两座模拟中东小城的营地,开展在遭遇恐怖袭击时疏散人员和解救人质的训练。自2013年至今,在德威接受安全培训的中资机构、企业员工人数超过8万。

(五) 海外应急援助

应急援助是中国民营保安公司开展海外业务新的发展趋势,目前,国内为数不多的几家民营保安公司开设了此业务。中保华安开办公益性“中国公民与企业机构安全援助热线”和“安全微信公众号”,提供24小时线上咨询服务和线下紧急救助,及时配合中国驻外使领馆处理了多起中国公民海外失联、失踪和遭电信诈骗等突发事件。北京德威保安服务有限公司也多次参与了海外应急援助行动。2013年12月15日,刚独立两年的南苏丹爆发内战,数百名中石油员工被困交战区,德威公司协助中国驻南非大使馆将265名中方人员安全撤离至邻国乌干达。2016年7月,南苏丹首都朱巴再次爆发严重冲突,造成国际机场停运、各种生活物资极度短缺,1000多中国公民处境危急,德威南苏丹公司与德威肯尼亚公司租用两架包机,积极配合中国驻南非大使馆和中资机构成功将300多名中国公民安全转移至肯尼亚。此次成功撤离不仅获得国内媒体的赞誉,也使中国民营保安公司在海外应急援助中的作用得以显现。

当前,虽然应急援助不是中国民营保安公司开展海外业务的主要内容,但中国民营保安公司在海外应急援助中发挥的积极作用已被普遍关注。2017年缅甸发生严重的武装冲突期间,就有在缅的中资机构、企业与中国民营保安公司取得联系,寻求应急援助。未来几年内,国际安全环境复杂多变的大趋势不会改变,中国深入实施“走出去”战略和“一带一路”倡议的发展方向不会改变,中国驻外机构、企业及人员遭遇安全事件的风险还会上升,中国民营保安公司可以在海外应急援助方面发挥更加突出的作用。2017年5月12日,中安保、华信中安、中保华安、北京红

石网盾安防科技有限公司和北京中安华盾咨询服务有限公司等五家中国保安公司先试先行,与中国再保险集团股份有限公司签署战略合作协议,在“一带一路”安全形势、国别安全情报与海外人员安全保障方面加强合作,共同建立以“中国保险+中国安保”为特色的海外急难救助服务体系,打造“国人国保”的民族品牌,为“一带一路”保驾护航。

第二节 中国民营保安公司维护海外利益安全存在的问题与困境

近年来,中国民营保安公司开展海外实践取得长足发展。有研究称,2015 年全球保安行业增速超过 11%,2017 年全球安防市场规模有望达到 1700 亿美元,中国将占据 30% 以上,仅次于美国。^① 另有研究数据显示,2014 年中国驻外机构、企业用于安全方面的开支在 80 亿美元以上,远超出中国外交部用于海外公民保护的经费,非公共部门服务于中国海外利益安全的人数在增多;^②截至 2016 年年底,在海外提供安保服务的中国民营保安有 3200 人,超过中国派驻联合国维和部队的 2600 人。^③ 中国民营保安公司正在缔造一个蓬勃发展的海外安保市场。我们应该看到:一方面,中国民营保安公司开展海外业务拥有一定优势。比如价格优惠,一个 12 人组成的中国保安小组每天收费 700~1000 美元,这个费用只能雇用一名英美保安;^④由华信中安 4 名保安组成的护航队伍单程通过高危地区的酬金,比英国、美国、法国、瑞士等保安公司开

① 参见《韩方明:应允许中国安保公司武装作业》,载联合早报网:<http://www.zaobao.com/special/zbo/commentary/story20151123-552091>,2018 年 3 月 9 日最后访问。

② 参见《私营安保公司:中国海外安全的供给侧改革》,载察哈尔学会 2015 年 12 月报告。

③ 参见《外媒解析中国私人安保公司:难以称为市场玩家》,载网易新闻网:<http://money.163.com/17/0403/10/CH3FE1V5002581PQ.html>,2018 年 3 月 9 日最后访问。

④ 参见《英媒:海外安保需求量增加,中国“镖局”走出国门》,载搜狐网:http://www.sohu.com/a/127845525_162522,2018 年 3 月 9 日最后访问。

价的45000~68000美元低出至少30%。除此之外,在语言沟通及对客户忠诚度上,中国民营保安公司也要优于国外保安公司。另一方面,中国民营保安公司开展海外业务困难重重,既由于自身存在先天性不足,也由于受国内外因素的制约。

一、中国民营保安公司维护海外利益安全存在的问题

(一) 规模不足

首先,国内开设海外业务的民营保安公司的数量在整个保安行业中占比不高。2015年,中国产业调研网针对中国保安行业开展调查分析,统计得出,截至2014年年底,中国开设保安公司5031家,其中新设立许可839家,从事武装守护押运服务441家,年总营业额580.28亿元,保安从业人员450多万人。2018年,中国保安公司数量上升到8031家,保安从业人员增至561万人。但据中国保安协会2018年1月对各省市开设海外业务的民营保安公司的统计结果显示,全国范围内开展海外陆地安保、海上武装护航、海外安全咨询、海外安全培训等一种或几种涉外业务的民营保安公司只有44家,其中还包括几家未获得保安服务许可证的涉外安全咨询和培训机构,在中国保安行业中的占比不到0.5%。

其次,具有海外竞争实力的中国民营保安公司少之又少。虽然国内很多民营保安公司都盯上了海外安保市场这块“大蛋糕”跃跃欲试,但真正有实力走出去与英美等发达国家和所在国当地保安公司开展竞争合作并取得一定成效的中国民营保安公司并不多,主要是国内几家成熟的大型保安企业。它们不仅拥有开展涉外业务的各类专业人才,还有充沛的资金支撑其拓展海外市场,就中安保来说,每年7亿元人民币的收入在支持其开展海外业务,“也就是说,国内一个大菜园子,才能支撑海外一个小葡萄园”。^①2016年,凤凰国际智库从公司海外安保业务的收

^① 《安全“走出去”——中国海外安保助力“一带一路”》,载《人民政协报》2017年4月11日,第3版。

入情况、可提供的安保服务内容、在海外拥有分支机构情况、海外安保业务开展时间、处理重特大安全事故的经验、员工熟练使用英语和东道国官方语言的比例等方面对中国开展涉外业务的保安企业进行综合排名和系统研究,排名第一、二位的分别是英国杰富仕中国分公司和化险咨询中国分公司,中国本土的只有北京德威保安服务公司、中安保实业有限公司、华信中安(北京)保安服务有限公司、上海中城卫保安服务集团有限公司、北京鼎泰安元安全防范技术研究院有限公司、深圳中州特卫安全顾问有限公司、北京冠安安防技术开发公司、山东华威保安技术集团股份有限公司等8家企业上榜。研究结果表明,中国本土民营保安公司在开展海外业务方面与国际同行相比还存在很大差距。

尽管庞大的海外安保市场正推动中国民营保安公司“走出去”,中国现今也有民营保安公司成功“走出去”的范例,但总体而言,中国民营保安公司仍处于走出国门开展海外业务的初步探索阶段,不论是在提供海外安全服务公司的数量上,还是服务的质量上,都远不能满足现实需要。

(二) 专业化不足

专业化不足表现在:

1. 缺乏专业化人才。人才是中国保安业走出国门的决定性因素,也是保安企业在海外实现可持续发展的关键要素。涉外保安公司不仅需要能够提供安保服务的保安员和职业经理人,还需要法律、外语、国际关系研究、公共关系处理、风险评估、安全管控及情报分析研判等各类涉及海外安全的专业化或复合型人才,而这些人才可选择的岗位很多,民营保安公司没有竞争优势很难在市场上招募到。当前,中国民营保安公司人员结构中无技术专长或年龄偏大的下岗工人、退役官兵、经济落后地区的农村青年和初、高中毕业的城市待业青年占到相当比例,^①除退役

^① 参见向津:《中国安保业浅析——从“看门狗”到“职业特工”》,载太和智库时评:<https://weibo.com/p/1001603877602439083776>,2018年3月11日最后访问。

官兵综合素质相对较高外,从业人员素质整体偏低。2016年,凤凰国际智库的研究报告显示中国保安从业人员中初中文化水平占大多数,达到60%,高中占到25%,大学只有5%。相比之下,美国保安队伍中拥有大专以上学历的人员超过50%;英国G4S公司聘用的硕士和博士人员就有3000多名。中国现有的保安从业人员结构,不但约束中国保安行业的内在发展动力,还影响其在海外的竞争力。

2. 缺乏专业化分工。国外涉外私人保安公司为了提升自己的服务质量和工作效益,确保在国际竞争中占有更多优势,在行业内部形成了明确的专业分工。比如,美国私人保安公司中,装甲集团军事公司提供战场以外的军事训练和保障服务;列维坦公司提供武器采办服务;军事职业资源公司提供安全咨询和战略分析;阿斯玛拉公司和网络安全管理公司提供情报领域的相关服务;布朗—鲁特公司开展军事后勤服务。由此可见,国外私人保安公司开展的海外业务不只局限于一种形态或一个领域,而是集人防、物防、犬防、技防、联防为一体多种形态的高度综合,是多功能、多空域、多手段的专业化产业链。在中国,无论是国家层面还是法律或者行业自律层面,都没有对中国保安公司开展海外业务进行明确划分,这就造成国内保安公司开展海外业务缺乏统筹协调和专业化分工,出现“一窝蜂”挤在海外陆地安保领域的乱象,不管有没有人员和能力都想走出去开展武装护卫,而对其他涉外领域少有触及,使得中国保安行业很难形成一条最初的情报获取—安全咨询与管理—海外安全保卫—海外应急救援的完整的专业化产业链。而中国当前正在构建一个多元参与,以预防和应急为主、重在预防的海外利益保护体系,预先的情报收集和安全咨询管理尤为重要,而这两类公司恰是中国保安行业开展海外业务的空白点。

3. 缺乏专业化操作。海外安保包括预防式(主动式)安保和应急式(反应式)安保,是一项专业性要求非常高的实践活动。预防式安保要求保安员具备降低风险的能力,如情报收集与反侦查能力、对生活区域和其他主要活动区域周边陌生人和异常活动的觉察能力、风险评估能

力、威胁等级分析能力,以及与当地警察、情报和反恐官员合作的能力等;应急式安保要求保安员具备对正在发生或几秒、几分钟前刚发生的安全事件快速反应的能力、迅速测定安全区域并撤离人员的能力、抵御威胁的能力和急救的能力等。也就是说,保安公司向客户提供的是安全管理—情报收集—风险评估—危机处理—应急反应—执行控制—持续改进的一整套专业化操作,需要人防、物防、技防相结合的专业化团队来完成。现有开展海外安保业务的中国保安公司,大多是跟随中资机构、企业“走出去”项目“走出去”的,由于缺乏必要的语言能力、情报能力、外交能力,只能在由外国保安提供保护的围墙之内承担“内卫”工作,并没有实现真正意义上的“走出去”,更谈不上专业化操作。

(三) 国际化发展不足

中国民营保安公司开展海外业务表现出的国际化发展不足,既有历史原因,也有现实原因。从历史原因讲,与英美等外国私人保安公司为了“预防私人财产损失”的目标不同,中国保安业自1984年设立以来就具有特殊性:第一,它以提高社会安全防范能力为目的,强调把社会效益放在首位,在重视社会效益的前提下,实现社会效益与经济效益的统一;第二,是承担保安服务的特殊服务行业,必须坚持为改革开放和经济建设服务,以保障客户安全为企业的经营指导思想,以保安服务为中心,坚持正确的经营方向,担起自己对社会的责任;第三,它要接受公安机关的领导。因此,从一开始中国保安公司就是一支协助公安机关“预防和打击犯罪”的治安辅助力量,更加注重的是公共安全,而非企业和个人利益。由于长期受公安机关领导,中国保安公司的市场化程度普遍较低,业务单一且初级,缺少个性化和多元化服务,直接影响并束缚其国际化发展。

从现实原因讲,中国保安行业实行大规模改制时正值中国深入实施“走出去”战略关键期,大批中资机构、企业及人员走出国门,海外安全成为亟待解决的问题。时代的迫切需求没有给中国民营保安公司足够时间用来思考、研究和规划企业未来的国际化发展道路,很多公司在未

做足准备的情况下就匆忙走向海外提供服务,有些甚至不具备开展海外业务的基本能力。这使中国民营保安公司在海外实践中往往只停留在某一点、某一地区,加之数量偏少、力量规模偏小和服务单一,无论在人员、技能、国际化资本运作方面还是在一体化管理、属地化建设和海外战略布局方面都不占竞争优势,难以有效履行国际安保职能,更谈不上国际化发展。

中国民营保安公司要想实现国际化发展,需要三步走:第一步是达到国际化标准,第二步是获得国际认可和认证,第三步是参与国际相关制度的建设。当前,中国民营保安公司大多正在向国际化发展的第一步迈进,只有少数几家逐步将国际先进管理方法引入到公司的质量管理中,通过了国际标准化组织 ISO 的国际质量认证(包括 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境质量管理体系认证、ISO28000 风险管理体系认证和 ISO PAS28007 私营海上保安服务风险管理体系认证),并以国际化标准实行公司管理。总体而言,中国民营保安公司离实现国际化发展还有很长的路要走。

二、中国民营保安公司维护海外利益安全面临的困境

(一) 来自国际层面的因素

首先,国际法缺少对私人保安公司的制约,造成这一行业垄断和不良竞争行为长期存在,影响着中国民营保安公司的海外发展。当前,国际社会尚没有针对私人保安公司的法律,现有的法律仅限于雇佣军。1968 年联合国大会决议 2465 中最先尝试监管雇佣军,其第 8 条提到,使用雇佣军对抗民族解放与独立运动,将以犯罪行为受到处罚;雇佣军是非法的,呼吁各国政府颁布法律禁止在领土范围内雇佣、资助和培训雇佣军。1977 年通过的《日内瓦公约关于保护国际性武装冲突受难者的附加议定书》(以下简称《第一附加议定书》)是国际法领域内首次对“雇佣军”进行明确定义的国际条约,其第 47 条中规定了界定雇佣军必须同时满足的六个条件,包括:(1)专门被雇佣在当地或国外参加武装冲

突;(2)事实上参加敌对行动;(3)为了获得个人利益;(4)既不是冲突一方的国民,也不是冲突一方控制领土的居民;(5)不是冲突一方武装力量的成员;(6)不是被非冲突一方的国家派遣作为其武装力量执行官方任务的人。^① 1989年的《反对招募、使用、资助和训练雇佣军国际公约》是联合国通过的第一份反雇佣军公约。该公约与《第一附加议定书》相比,不再强调“事实上参加敌对行动”这一要件,因此适用范围相对广泛,但公约只字未提合法注册、以商业公司模式运营、提供军事安全服务的私人保安公司,是其最大的缺陷。

2008年9月17日,在瑞士和红十字国际委员会共同倡议下,包括中国在内的17个国家参与了《蒙特勒文件》的拟定,该文件对私人保安公司这一术语进行界定,回顾了雇用国、东道国和母国的国际法律义务,并介绍了一些关于私人保安公司的良好惯例。^② 这是私人保安领域第一份国际性文件,在促使国际社会共同规范私人保安公司发展方面具有重要的示范作用,但文件本身不是条约,不具有法律约束力,仅是反映了参与文件拟定的国家、国际组织和私人保安企业的观点和意见,具有很大局限性。^③ 而且,私人保安行业发达的英美等国未参与此文件的拟定,使文件存在的意义大打折扣。

由于缺少国际法层面的制约,国际社会很难对私人保安公司在海外开展业务进行有效规范和追责,行业内坐地起价、恶性竞争等情况时有发生,使初步涉足海外领域的中国民营保安公司难以应对。比如华信中安公司开设海上武装护航以来,外国私人保安公司为了维持在海上护航中国市场中的垄断地位,凭借各种手段对其进行排挤、打压,除了联合设在英国伦敦的国际保险经纪市场以不予办理海盗保险为条件,要挟中国

① See Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 150.

② 张阳阳:《私人军事公司的国际法律问题研究》,辽宁大学2013年硕士学位论文。

③ 李卫海:《中国保安企业开展海外业务的法律与监管研究》,法律出版社2015年版,第29页。

船运公司不得雇用中国武装保安外,还不断在原属殖民地国家抬高各类租赁费用,挤压中国保安公司的生存空间。为应对外国公司的恶性竞争,华信中安公司投入了 2000 万元人民币的运营资金,坚守品质底线,最终赢得了市场,成为国际护航企业中的前三甲。

其次,中国保安公司在很多国家的市场准入和直接投资都受到限制。在欧美国家,审批一个外国独资的保安公司门槛很高,不但要符合本国保安法的许可条件以及行业协会的自律标准,还必须具备 ISO 的国际质量管理体系认证。除此之外,欧美国家的保险公司通常也不给外国独资的保安公司投保。由于中国民营保安公司在欧美国家的市场需求本就不高,加之起步较晚,与欧美私人保安公司存有很大差距,因此它们很难打开欧美市场。在高风险国家和地区,中国民营保安公司的市场需求相对大些,但由于这些国家多是第三世界发展中国家,出于对保安行业的敏感和对主权可能受到侵犯的担忧,或者不允许外国保安公司获得市场准入,或者严格限制外国保安公司获得市场准入,或者搞差别待遇。比如,中海油、中石油到伊拉克投资建厂,两家公司委托中城卫为其培训 60 名保安经理,遭到伊拉克政府坚决反对,其要求必须雇用伊拉克安全部队和伊拉克北方石油公司直属的石油警察,而英国的宙斯顿防务服务公司、装甲集团公司却可以为在伊拉克的中资机构、企业提供安全保卫。

(二) 来自国家层面的因素

首先,现行政策对中国保安公司发展的约束。中国保安公司从 1984 年成立至今已有 30 多年的历史,经历了两次大的变化:一是 2010 年的大规模改制,打破了原由公安机关直接领导下的保安服务公司独家经营格局,形成了以国有保安企业、私营保安企业、混合所有制保安企业和物业自建保安多种主体并存的新格局。二是随着“走出去”战略的深入开展和“一带一路”倡议的推进实施,中国民营保安公司逐渐走出国门,成为维护海外利益安全体系建设中越来越受到重视的一元。在此情况下,之前国家制定实施的用于规范和保障当时中国保安公司发展的各项政策、制度,已不能完全适应现今中国保安公司的发展需要。

其次,立法滞后对中国保安公司发展的约束。长期以来,中国没有针对保安服务行业的专门立法,政府对保安企业的管理主要依据相关行政法规、地方性法规和其他规范性文件。相关的规范性文件主要有:1988年经国务院批准的公安部《关于组建保安服务公司的报告》、1999年中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《政法机关保留企业规范管理若干规定》和2000年公安部颁布的《关于保安服务公司规范管理的若干规定》,从国家政策方面规定了公安机关是保安服务业的行政管理机关,保安服务公司只能由公安机关独资开办,以及开办保安服务公司的条件、保安员条件、保安服务范围及保安员职责等内容。涉及保安服务业的行政法规主要有:《娱乐场所管理条例》(国务院令第261号)、《专职守护押运人员枪支使用管理条例》(国务院令第356号)和《物业管理条例》(国务院令第379号)中有关保安服务业的相关规定。除此之外,北京、上海、辽宁、江苏、湖南、云南、内蒙古、广东等全国大多数省、自治区、直辖市结合本地实际情况制定了保安服务管理办法、保安培训机构管理办法、保安押运公司管理暂行规定等地方性法规和规章。

2009年9月28日经国务院第八十二次常务会议通过,2010年1月1日正式实施的《保安服务管理条例》,是国内针对保安服务业唯一一部统一的专门性行政法规,实现了中国在保安服务业领域法治建设上的一大跨越。但是,随着条例的贯彻实施,其局限性与缺憾也逐渐显露,特别是在中国保安公司开展海外业务方面基本上是一片空白。比如,《保安服务管理条例》第2条定义保安服务为:(1)保安服务公司根据保安服务合同,派出保安员为客户单位提供的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务;(2)机关、团体、企业、事业单位招用人员从事的本单位门卫、巡逻、守护等安全防范工作;(3)物业服务企业招用人员在物业管理区域内开展的门卫、巡逻、秩序维护等服务。其中并没有涉及海外业务的内容,对中国保安公司开展海外业务的国内法资质、范畴标准、应遵守的基本原则渠道途径、监督管理、权利救济等也没有作出规定。

《保安服务管理条例》允许民间资本进入保安服务业,但长期存在的保安公司与政府公安机关保持一体,政企不分现象,对市场机制下服务资源的分配造成很大不良影响,在中国保安服务市场竞争中,国有资本仍占据相对垄断的优势地位。另外,《保安服务管理条例》第3条规定,国务院公安部门负责全国保安服务活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作。一方面,由国家公安机关对保安服务业实施监管能够保证业务行为的规范化,规避恶性竞争与黑社会化风险;另一方面,这种以行政区划为范围设置保安公司的指令性监管模式固化了保安企业活动的“地盘”,跨地区、跨行业、跨部门的安保业务难以开展,客观上造成保安服务业的行业垄断和自我封闭。由于不能对市场作出快速反应,在市场竞争不断提升和完善自己,中国民营保安公司在角逐激烈的海外安保市场中很难站稳脚跟,形成品牌。

国内法律在中国保安公司开展海外业务领域的缺失,阻碍了中国保安公司的海外发展。一方面,没有专门的立法,很难对国内保安公司开展海外业务的行为进行规范和约束,导致一些本就不具备开展海外业务能力的保安公司,依靠人力资源,通过劳务输出或以其他方式派出“打黑工”,有的甚至在海外进行非法经营和加入黑社会组织,直接影响中国保安公司在海外的声誉和发展。另一方面,没有专门的立法,中国民营保安公司开展海外业务无法可依,所涉及的海外保安安全技能培训、安全器械使用、安全事故追责和意外伤害保险等特殊权益难以得到保障。

最后,中国现有的海外利益保护机制对私人保安公司开展海外业务的约束。现今,中国民营保安公司在维护海外利益安全方面发挥着越来越重要的作用,应当被纳入中国海外利益保护机制中加以统筹、规划、引导、培育和扶持。但中国现有的海外利益保护机制仍以传统的领事保护为主,参与主体主要来自政府部门,由于缺少国家层面的海外利益保护常设机构和海外利益专门立法,缺少“官民结合”的有效机制,民营保安

公司在开展海外业务、维护海外利益安全方面很难得到统筹和保障,面临诸多困难和限制。首先,签证难。国内保安几乎无法获得东道国的工作签证,只能获得商务签证,而商务签证通常能申请到的最长期限是3个月,这就意味着中国保安公司只能通过反复申请签证和反复往返来解决人员派遣问题,不仅浪费时间,还要花费更多成本,这一定程度限制了中国民营保安公司的海外发展。其次,派遣人员难。目前,中国保安公司外派人员主要有劳务派遣、走商务部配额指标和启动项目配套带保安出去三种途径。其中,劳务派遣是主要方式,即外派保安作为客户方员工,由客户方负责办理外派手续、提供食宿,保安公司负责外派保安的日常薪酬、劳动关系维护和业务指导等。但这种方式在实际操作中会遇到外劳指标的约束。最后,保险难。中国民营保安公司开展海外业务所产生的责任风险,尤其是对客户和第三方造成损害的风险是肯定存在的,但中国保险公司大多不愿为保安公司承保,保安公司只能自担风险或者花更高价钱购买外国保险公司的险种,这无疑给保安公司开展海外业务增添了难题和压力。

由此可见,中国民营保安公司开展海外业务涉及签证、劳务派遣、税收、特种物资出入境、海外保险、外汇结汇等多个方面,牵涉外交、商务、税收、工商、人社、海关、金融、保险等多个部门,需要被纳入国家海外利益保护机制从国家层面统一协调和综合保障。但是由于中国现有的海外利益保护机制并不完善,短期内这一点很难满足。

第三节 对中国民营保安业维护 海外利益安全的思考

当前,维护海外利益安全面临前所未有的良好机遇,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出构建海外利益保护体系;党的十九大提出,必须坚持国家利益至上,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民

安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全,完善国家安全制度体系,加强国家安全能力建设,坚持维护国家主权、安全、发展利益。但是维护海外利益安全牵涉广、影响大、不确定因素多,面临各种可预见和难以预见的安全风险与挑战,依然任重道远。要构建维护海外利益安全的有效机制必须以日益提升的综合国力以及社会主义“集中力量办大事”的制度优势为依托,继续发挥政府主导作用的同时,汇聚各领域社会力量和机构广泛深入参与。中国民营保安公司能够也正在发挥着维护海外利益安全的积极作用,应当被纳入海外利益保护机制建设中,从国家层面加强统筹协调和规划布局,逐步成为维护中国海外利益安全不可替代的力量。

一、中国民营保安公司维护海外利益安全的指导思想

(一) 坚持国家利益至上的大局观

与美国私人保安公司伴随着美国干涉主义和对外战争走向海外的背景不同,中国民营保安公司是伴随着大规模中国机构、企业、公民前往高风险地区从事投资、办厂、务工等活动走出去的,其初衷就是维护国家在海外的利益安全,具体包括能源资源安全、海上战略通道安全,以及海外公民、法人的安全。当今,时代在变,国家利益的内涵和外延也在变,中国维护国家利益的手段越来越丰富,维护国家利益的工作也越来越主动。中国民营保安公司应当认清时代特色和历史使命,树立维护国家利益的机遇意识,将捍卫国家利益作为开展海外业务的最高目标,准确定位自身在维护国家利益中的地位和作用,科学规划未来的发展方向,统筹协调与国内国外两块阵地、中央地方两个层面、政府企业两类主体之间的关系,不断加强自身建设,提升专业技能,切切实实地发展成为维护国家利益不可或缺的力量。

(二) 坚持命运与共的发展观

随着全球化深入发展,各国间相互联系、相互依存程度日益加深,越来越形成你中有我、我中有你的格局。党的十八大报告首次提出倡导人

类命运共同体意识^①,呼吁“通过与世界各国共谋发展、互利共赢,达到共享发展成果、实现合作安全、人民和谐相处的目标”;党的十九大报告提出“坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体”,呼吁各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。构建人类命运共同体不仅为国际社会化解国家利益冲突与价值观分歧,引领全球共同发展开出了良药,也为中国维护海外利益安全指明了方向。在中国与世界各国利益相互交织的今天,中国的海外利益已与世界各国利益交融,上升至人类命运共同体的共享利益,维护海外利益安全也应当从“中方单枪匹马”向“与世界各国合作共同参与共同维护”这一思路转变。具体到中国保安公司开展海外业务方面,一方面,相关部委要做足解释,让东道国充分意识到“中国绝不会以牺牲别国利益发展自己”,中国保安公司在其领土上保卫的是共同利益免受恐怖主义、反叛势力、犯罪分子和海盗的侵害,避免东道国对此产生担忧和误解,争取东道国更多的支持和参与;另一方面,中国保安公司自身要树立命运与共的发展观,将维护国家利益与维护东道国利益结合在一起,将自身利益与当地人民利益结合在一起,重视与东道国维稳安保各方力量的结合,共商共建共享维护共同利益带来的成果。

(三) 坚持互利共赢的利益观

互利共赢的理念不仅适用于经济领域,也适用于中国民营保安公司开展海外业务领域。在海外开展安保业务是一项复杂的系统作业,单靠中国民营保安公司一方的努力很难达到预期目的,只有推进与当地资源,包括政府、警察、情报、军队等权力机构、部族势力,以及当地保安公司和当地的外国保安公司携手合作,形成合力,才能在当地站稳脚跟更好地维护国家海外利益安全。为此,中国民营保安公司必须树立正确的义利观,坚持义利并举,坚持经济和社会效益并重,在开展海外安保业务

^① 《人类命运共同体引领下的中国外交创新》,载人民网:[http://theory. people. com. cn/n1/2017/0815/c40531-29470266. html](http://theory.people.com.cn/n1/2017/0815/c40531-29470266.html), 2019年7月30日最后访问。

的同时切实履行社会责任,为当地社会发展和民生保障多作贡献。此外,还要努力提升公共外交意识和能力,积极宣传互利共赢理念,及时澄清不实报道,获得当地保安公司、行业协会及外国同行的认可和支持,同舟共济,共同营造友善的生存发展环境。

二、中国民营保安公司维护海外利益安全的能力建设方向

由于中国奉行的是防御性国防政策,国家武装力量在参与维护海外利益安全和重大涉我安全事件的处置中受到严格限制,很多职能无法有效发挥。而中国民营公司提供的是民事层面的安全保护,具有非政府属性和部署快捷、高效等优势,可以成为海外利益保护中国国家武装力量的有力补充。为此,中国民营保安公司应当建立起一套健全的海外危机管理系统,提升事前“未雨绸缪”的预防能力、事发“水来土掩”的应急能力、事后“亡羊补牢”的修复能力,为海外利益提供全方位保护。

(一)提升“未雨绸缪”的预警能力

维护海外利益安全,“防”胜于“治”,功在平时。2005年以来,中国驻外机构、企业及人员在海外不断遭遇安全事件。2017年4月20日,由于国内经济崩溃、生活必需品短缺,原油储量世界第一的委内瑞拉各地频现冲突,有暴力分子乘机哄抢当地商铺,未得到风险预警的中国企业无辜受害。类似事件不胜枚举,“不勤于始,将悔于终”,中国只有建立“未雨绸缪”的预防机制,才能维护海外利益安全。2014年4月25日,习近平在中共中央政治局第十四次集体学习时指出,改革开放以来,我们党始终高度重视正确处理改革发展稳定关系,始终把维护国家和社会安定作为党和国家的一项基础性工作。我们保持了我国社会大局稳定,为改革开放和社会主义现代化建设营造了良好环境。“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱。”同时,必须清醒地看到,新形势下我国国家和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显。我们必须保持清醒头脑、强化底线思维,有效防范、管理、处

理国家安全风险,有力应对、处置、化解社会安定挑战。^①2016年8月17日,习近平总书记在北京人民大会堂出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话提出,要切实推进安全保障,完善安全风险评估、监测预警、应急处置,建立健全工作机制,细化工作方案,确保有关部署和举措落实到每个部门、每个项目执行单位和企业。^②2019年1月21日,习近平同志在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上发表重要讲话强调,面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务,我们必须始终保持高度警惕,既要高度警惕“黑天鹅”事件,也要防范“灰犀牛”事件;既要防范风险的先手,也要有应对和化解风险挑战的高招;既要打好防范和抵御风险的有准备之战,也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。^③

国际社会的经验做法也是重在事前预防,突出对海外安全风险的“早期识别”和“早做预案”。国外安全风险评估与监测预警市场高度发达,目前国际上从事此项业务的私人保安公司或智库主要集中于美、英、日等发达国家,它们之间具有高度明确的专业分工,各公司内还设有专门的海外安全情报部门,在全球范围内全天候收集安全情报,为客户提供安全风险评估与监测预警服务。其中,美国公开来源解决公司(Open Source Solutions)可以先于中央情报局和军方情报机构发布一些预警性信息,日本某家商社曾准确分析中东战争前景,并预测了石油价格的涨跌,这些都是风险评估与监测预警的成功案例。中国近几年也有保安公司开展了海外安全风险评估业务,但能够为中国驻外机构、企业及人员

① 《习近平:切实维护国家安全和社会安定》,载人民网:<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0427/c64094-24946886.html>,2019年7月30日最后访问。

② 《让“一带一路”造福沿线各国人民》,载人民网:http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2016-08/18/content_1704960.htm,2019年7月30日最后访问。

③ 《习近平:提高防控能力着力防范化解重大风险 保持经济持续健康发展社会大局稳定》,载新华网:http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-01/21/c_1124021712.htm,2019年7月30日最后访问。

实时提供监测预警、准确提供“天气预报”的并不多,海外安全情报收集及研判仍是其短板。中国民营保安公司应当在世界范围内比对成功先例,把海外安全情报信息的收集、分析与研判纳入业务范畴,借助智库、媒体、驻外机构及企业、国际组织、国外同行等多方力量,构建起具有中国特色的、切实可行的全球安全风险评估与监测预警机制。

(二)提升“水来土掩”的应急能力

目前,中国驻外机构、企业及人员在海外遭遇安全事件主要依靠外交部提供领事保护来解决,只有发生重大涉我安全事件时,国家武装力量才会参与其中。但是中国的领事保护机制还很不完善,资金有限,人手不足,缺乏专门的立法导致协调各部门间工作存在现实困难,更重要的是中国驻外使领馆并没有覆盖到中国驻外机构、企业及人员在全球活动的各个角落,造成在一些国家和地区,中资机构、企业及人员“求助无门”,出现安全保护缺口。中国民营保安公司作为海外利益保护的一元,也是国家武装力量在海外的有力补充,应当具备“水来土掩”的应急能力,填补这一缺口。

“水来土掩”的应急能力包括:协助相关部委、国家武装力量开展人员撤离、抵御威胁的应急救援能力;配合应急行动,实时获取并提供行动周围环境准确情报的情报收集和研判能力;了解并掌握当地部落长老、地方势力等资源,关键时刻求得帮助的外交能力;获取非政府组织、当地保安公司及国外同行紧急支援的协调能力;延揽或培养通晓法律、社情的谈判专家,能在赎金、交割等细节上做出专业安排的部署能力等。由此可见,在海外开展安保业务并不是大多数人理解的只要有枪就能护院,必须具备事发时“水来土掩”的应急能力,这就要求中国民营保安公司首先要加强境外行动能力建设。

(三)提升“亡羊补牢”的修复能力

事后修复是处置中国机构、企业及人员海外安全事件的最后一个环节,也是不可缺少的环节。根据《突发事件应对法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,“修复和重建”是公共事件应急机制的必要组成部

分,包括对伤亡人员的抚恤和理赔以及对安全事件的调查评估。其中,调查评估是事后修复的最高要求,即对特别重大突发公共事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估,制定改进措施,以防止类似事件再次发生。对于开展海外业务的中国民营保安公司而言,调查评估就是针对海外发生的安全事件,找出“亡羊”的原因,再提出“补牢”的措施。

美国私人保安公司中有专门的安全咨询公司,如麦肯锡公司和贝恩公司,负责提供事后调查评估和建议服务,通过对具体情况的分析得出客观精准的评估报告,再根据报告结果对客户重建安保力量或完善安防措施提出具体建议。这类安全咨询公司并不局限于开展事后调查评估服务,也会为计划建设或正在建设自己的安保力量或安防措施的客户提供咨询建议服务,有的甚至还配套提供安全培训或安全技术服务,如阿瑟·安德森公司。由于所提供的是丰富的安全经验和专门的安全技术,它们在帮助客户提升海外安全防御能力方面很有经验。目前,中国很难找到一家民营保安公司可以提供专业的安全咨询服务,既能在中国驻外机构、企业及人员走出国门之前助其“把牢筑牢”,又能在中国驻外机构、企业及人员在海外发生“亡羊”事件后“把牢补牢”,这是中国民营保安公司未来发展的方向,也是现实的需要。

综上所述,中国民营保安公司在维护海外利益中发挥作用的大小,取决于是否具备“未雨绸缪”的能力,能够准确预报哪片“云朵”有“雨”,何时“下雨”;取决于是否具备“水来土掩”的能力,能够确定“水”起何处,利用哪方“土”防危处突;取决于是否具备“亡羊补牢”的修复能力,能够从“亡羊”中分析原因,为“补牢”提供建议。也就是说,维护海外利益安全,中国需要建设具有这三方面能力的专业保安公司。

三、提升中国民营保安公司维护海外利益安全作用的建议

(一) 提供法律保障

依法治国,是社会主义法治的核心内容,是中国共产党领导人民治

理国家的基本方略。在中国现有的《保安服务管理条例》已不能满足中国保安业发展需要的现实情况下,中国应当效仿美国等国家出台《保安法》,特别为中国保安公司开展海外业务提供法律层面的约束和保障。中国保安公司走专业化和国际化发展道路的首要前提是要有专门的、能够与国际接轨的保安立法,通过法律保障中国保安的社会地位,通过法律明确中国保安公司开展海外业务必须遵守的原则,规范中国保安公司开展海外业务的资质条件和领域范畴,明确国内监管部门与行业组织在中国保安公司开展海外业务中的职能分工,建立健全中国保安公司开展海外业务的权益保护体系。尤为重要的是,我们要通过法律对中国保安公司开展海外业务时违背国际人道主义法、国际人权法等国际法、东道国法律以及本国法律的行为严厉追责,防止违法犯罪行为因国内法存在漏洞而得不到惩戒,发挥法律震慑作用,从而避免类似美国黑水公司在伊拉克滥用武器侵犯人权的事件发生。

(二) 实行市场化监管模式

《保安服务管理条例》第3条规定:“国务院公安部门负责全国保安服务活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府公安机关负责本行政区域内保安服务活动的监督管理工作。”中国保安服务市场实行的是由公安机关负责,按行政区划设置范围的政府监管模式。随着中国保安业的市场化发展,这种监管模式逐渐暴露出一些弊端,集中表现在:一是政企难分,保安行业的个别垄断至今未被真正打破;二是跨地区、跨行业、跨部门的保安服务缺少激励制度和保障措施,保安行业的区域性封闭短期内难以被真正打破,导致的直接结果就是中国保安公司的优胜劣汰不完全由市场决定。

中国保安服务市场现行的政府监管模式不仅影响中国民营保安公司的发展,还成为其开展海外业务、参与国际竞争的制约性因素。政府相关部门应结合现实需求,逐步建立起权责明确、政企分离、自主经营、行业约束的市场化监管模式,在中国民营保安公司开展海外业务方面发挥“审”“监”“导”“管”的作用。“审”,即对中国民营保安公

司开展海外业务的资质许可进行严格审查;“监”,即对中国民营保安公司开展海外业务实况进行监督检查;“导”,即对中国民营保安公司开展业务的发展方向和存在问题进行指导;“管”,即协调外交、商务、税收、工商、人社、海关、金融、保险等多个部门,对中国民营保安公司开展海外业务涉及的签证、劳务派遣、税收、特种物资出入境、海外保险、外汇结汇等方面提供便利,鼓励政府涉外部门及驻外机构首先购买中国民营保安公司提供的海外安保各类服务。目前,已经有政府部门开始从民营保安公司购买服务,如2015年12月中非合作论坛约翰内斯堡峰会期间,华威雷德保安公司应中国驻南非大使馆要求,承担了中国驻非洲40多名大使接送机及会议期间的安全护卫工作;2017年3月,德威马达加斯加公司正式开始承担中国驻马达加斯加大使馆的安全保卫工作。

(三)发挥行业协会作用

《保安服务管理条例》第3条规定,保安服务行业协会在公安机关的指导下,依法开展保安服务行业自律活动。中国保安协会是由公安部授权的指导和管理全国保安行业的非营利性社会公益组织,其宗旨是在国家对保安服务市场集中统一监督管理的前提下,实行行业自律管理,发挥在政府与会员之间的桥梁和纽带作用,解决矛盾纠纷,维护会员合法权益,加强对保安从业人员的职业道德教育和资格管理,维护保安服务市场的公开、公平、公正原则,促进中国保安服务市场的健康有序发展。中国保安协会既应当是公安部门监管保安行业的参谋助手,也应当是凝聚行业力量的重要载体。但由于中国保安协会长期受“大政府小社会”思想的影响,它很多时候充当的是公安机关意见指示的“传声筒”,自主性、开创性的协调和管理功能弱化,在保安行业当中的地位、威信及影响力基本处于“可有可无”状态。^①

^① 参见李卫海:《中国保安企业开展海外业务的法律与监管研究》,法律出版社2015年版,第152页。

中国保安协会应从中汲取好的经验做法,扮演好三个角色:一是公安机关监管保安行业的协助者。中国保安协会应当协助公安机关开展资格审查和业务指导,对全国保安公司的基本情况和业务范围登记备案,尤其是开展海外业务的保安公司,要细致到具体的国家、所在地、人员规模、业务领域、联系方式等,以便严格监管,方便中国驻外机构、企业及人员在遭遇安全事件时从最近的保安公司处获取信息和应急援助。二是保安行业的规范者。中国保安协会应当制定行业自律规定,以此规范保安公司行为,协调同行间利益关系,保障行业内公平竞争和正当利益,维护保安服务市场的秩序,弥补由政府监管不力或市场调节滞后造成的不足。三是交流平台的搭建者。中国保安协会应当搭建保安公司与公安监管部门之间的交流平台,上情下达,下情上达;搭建中国保安公司与外国保安公司及国际保安协会之间的交流平台,促进相互间学习、合作,优势互补;搭建中国保安公司间的交流平台,推动行业内部信息和资源共享。

(四)培养高级保安人才

中国《保安服务管理条例》规定,年满18周岁,身体健康,品行良好,具有初中以上学历的中国公民可以申领保安员证,从事保安服务工作。该条例对保安从业人员设置的门槛较低,因此,中国缺少的不是保安,而是能走出国门的专业化和复合型保安人才。关于保安专业人才的教育与培养,中国可以借鉴美国的做法:一是通过立法,对保安行业中的特殊岗位,如涉外保安,设置高门槛,提高这类人员的整体素质。虽然美国州法律对保安员的条件没有作出太多限定(如美国纽约州《保安法》规定,年满至少18周岁的美国公民或永久居民在本州没有定位重罪或轻罪,品德良好,身体健康,没有被任何管辖法院宣布因无法发消除的精神疾病或缺陷而不能胜任工作……可以申请保安职务),但对保安行业中的特殊岗位都有严格规定(如美国加利福尼亚州《商业和职业法》规定私人侦探的申请条件是,必须具有至少3年从事调查工作的经验;每年的从业经验包括不低于2000小时的实际有酬工作;申请人须拥有法学学

位或曾接受为期4年的警察科学、刑事司法、刑法课程,或需两年的调查工作经验……任何人不得在申请并获取执照之前从事私人侦探业务,如有违法行为,将受到处罚)。除了设置高门槛外,法律还应对特殊岗位保安员的培训要求作出明确规定。二是开设保安培训机构。美国有保安职业化国家培训学校,也有针对保安行业特殊岗位的培训机构,如理查德高级保镖训练学校和阿斯平保镖学校。公安机关应按照《公安机关实施保安服务管理条例办法》第31~34条的规定,对符合申请条件的保安培训单位核发保安培训许可证;同时,应放宽第33条关于“人民警察院校、人民警察培训机构对从事武装守护押运服务保安员进行枪支使用培训……”规定的范围,除从事武装守护押运服务保安员外,也应当允许从事海外武装安全保卫保安员、海上护航保安员接受枪支使用培训。三是效仿国内法律职业资格证书、注册会计师资格证的做法,设立安全风险评估师、安全咨询师、安全培训师等职业标准,通过专业资格考试,在全国范围内选拔优秀的保安专业人才。四是将保安专业人才的培养纳入职业教育和高等教育。2004年,佛山科学技术学院首次开办“体育保安”本科专业,招收学生14人。2016年,重庆市龙门浩职业学校与中安保签署“中安保实业有限公司与重庆市龙门浩职业学校联合开设城市轨道交通运营管理专业(轨道安检)校企项目合作协议”,龙门浩职业学校为中安保开设以“轨道安检”为主要培养方向的三年制中职学历订单班,成为其人才教育储备中心和人员培训基地。除了加强对传统意义保安员的素质教育外,我们还应考虑将安全风险评估、安全咨询、危机管理等保安行业稀缺专业也纳入教育体系。

本章小结

海外利益是新时期中国发展和安全利益的重要组成部分。随着中国自身实力不断增强以及与世界联系日趋紧密,中国海外利益的广度和深度都在拓展,与此同时,中国海外利益面临的各种传统和非传统安全

风险也在增加。维护好、保障好日益扩大的中国海外利益,需要社会多方力量的广泛深入参与。近年来,中国民营保安公司在填补海外安保市场缺口、维护海外利益安全方面发挥了一定作用,但由于中国民营保安公司起步晚,受自身内动力不足及国内外因素的影响制约,发挥的作用非常有限。中国民营保安公司应牢牢抓住并用好维护国家利益的各种机遇,按照总体国家安全观要求,加强战略谋划和发展规划,坚持国家利益至上的大局观,坚持命运与共的发展观,坚持互利共赢的利益观,在比对外成功案例的基础上,不断加强自身专业化建设,提升“未雨绸缪”的预警能力、“水来土掩”的应急能力、“亡羊补牢”的修复能力,走出一条符合时代要求、体现中国特色的发展道路,在维护国家海外利益安全方面发挥更积极的作用。

结 论

随着中国与世界的关系日益密切,互动日益频繁,相互影响日益广泛和深入,中国企业在海外投资形成的资产规模迅速扩大,出境人数迅速增加。目前,中国海外资产总量已超过 64000 亿美元,在境外设立企业 3.72 万家,对外直接投资存量 17573 亿美元,年出境旅游人数达 1 亿人次左右。从宏观经济稳定和转变经济发展方式的要求看,加快“走出去”步伐是大势所趋,中国海外利益在全球骤增也是大势所趋。

然而,2005 年以来,中国海外利益遭袭警报声不断,海外利益面临的武装冲突与政局动荡、恐怖主义、社会治安及海盗犯罪等安全威胁层出不穷,面对的全球性安全问题愈加突出,且这些安全威胁和安全问题在全球化和国际安全形势错综复杂的大环境下,相互交织、相互作用、相互叠加,危害性持续上升,解决难度越来越大。“重视海外安全,维护好海外利益”是面对中国国家利益内涵和外延发生深刻

变化,中国国家安全形势特点和趋势发生深刻变化,党和政府提出的新要求。2017年10月18日,习近平同志在中国共产党第十九次全国代表大会上发表《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告中强调:“坚持总体国家安全观。统筹发展和安全,增强忧患意识,做到居安思危,是我党治国理政的一个重大原则。必须坚持国家利益至上,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全,完善国家安全制度体系,加强国家安全能力建设,坚决维护国家主权、安全、发展利益。”^①2018年1月5日,新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班在中央党校开班。习近平同志就防范化解政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设等领域重大风险作出深刻分析、提出明确要求。他强调,面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务,我们既要有防范风险的先手,也要有应对和化解风险挑战的高招;既要打好防范和抵御风险的有准备之战,也要打好化险为夷、转危为安的战略主动战。^②

近年来,中国政府通过领事保护、军队开展维护海外利益行动、参与国际警务合作和全球治理等多重力量多种手段在防御海外风险、维护海外利益安全方面取得显著成果,但在海外安全威胁联动性、跨国性、多样性更加突出的发展态势下,以政府为主导、以领事保护为主要手段的保障机制已不能满足快速增长的海外利益安保需求。中国亟待构建一个能够支撑“走出去”战略,并与海外利益规模相匹配的多元化保护机制,继续发挥政府在情报、外交、军事等领域作用的同时,加强政府在顶层设

① 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》。

② 《防范化解各领域重大风险,习近平有明确要求》,载新华网:http://www.xinhua-net.com/politics/xxjxs/2019-01/22/c_1124024148.htm,2019年7月30日最后访问。

计、体制建设、法律保障等方面的能力,鼓励支持社会资源和民间力量更广泛深入地参与。

不论是国外的经验做法还是中国民营保安公司近年来的海外实践都表明,私人保安公司能够在预防和抵御海外安全风险、维护国家海外利益方面发挥积极作用。中国应将民营保安公司纳入国家海外利益保护机制建设中加强统筹协调和规划布局。中国民营保安公司自身也应增强维护国家利益的责任感、使命感,把握发展机遇,突出能力建设,不断提升专业化水平,在维护国家海外利益安全方面既要有所作为,更要大有作为。

主要参考书目和文献

一、中文文献

(一) 中文著作

1. 《习近平谈治国理政》，外文出版社 2014 年版。
2. 中共中央党史和文献研究院编：《习近平关于总体国家安全观论述摘编》，中央文献出版社 2018 年版。
3. 曹荣湘：《国家风险与主权评级》，社会科学文献出版社 2004 年版。
4. 曹卫东主编：《中国“一带一路”投资安全报告（2015－2016）》，社会科学文献出版社 2016 年版。
5. 顶针智库：《中国公民境外安全报告 2015》，时事出版社 2015 年版。
6. 方长平：《国家利益的建构主义分析》，当代世界出版社 2002 年版。
7. 冯海沧：《美国国际危机管理研究》，军事译文出版社 2007 年版。

8. 傅勇:《非传统安全与中国》,上海人民出版社 2007 年版。
9. 葛东升主编:《国家安全战略论》,军事科学出版社 2006 年版。
10. 公安部治安管理局、公安部第一研究所编著:《国外私人调查和保安业管理》,群众出版社 2012 年版。
11. 洪兵:《国家利益论》,军事科学出版社 1999 年版。
12. 胡税根、余潇枫:《公共危机管理通论》,浙江大学出版社 2009 年版。
13. 黄河等:《中国企业跨国经营的国外政治风险及对策研究》,上海人民出版社 2016 年版。
14. 黄孟复:《中国民营企业“走出去”状况调查》,中国财政经济出版社 2009 年版。
15. 江静:《中外保安业发展现状及比较研究》,东北师范大学出版社 2016 年版。
16. 李福胜:《国家风险:分析·评估·监控》,社会科学文献出版社 2006 年版。
17. 李建:《保安服务管理条例释义与适用指导》,中国市场出版社 2009 年版。
18. 李卫海:《中国保安企业开展海外业务的法律与监管研究》,法律出版社 2015 年版。
19. 李晓明:《中国保安学》(修订版),警官教育出版社 1998 年版。
20. 李永志:《“走出去”与中国海外利益保护机制研究》,世界知识出版社 2015 年版。
21. 梁月槐:《外国国家安全战略与军事战略教程》,军事科学出版社 2000 年版。
22. 卢进勇:《“走出去”战略与中国跨国公司崛起——迈向经济强国的必由之路》,首都经济贸易大学出版社 2012 年版。
23. 陆忠伟:《非传统安全论》,时事出版社 2003 年版。
24. 罗志松:《外资并购的东道国风险研究》,人民出版社 2007 年版。

25. 门洪华:《开放与国家战略体系》,人民出版社 2008 年版。
26. 倪世雄:《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社 2004 年版。
27. 商务部研究院编:《中国对外经济合作 30 年》,中国商务出版社 2008 年版。
28. 宋云霞、王全达:《军队维护国家海外利益法律保障研究》,海洋出版社 2014 年版。
29. 谈萧:《中国“走出去”发展战略》,中国社会科学出版社 2003 年版。
30. 王辑思:《中国学者看世界——非传统安全卷》,新世界出版社 2007 年版。
31. 王辑思:《中国学者看世界——国家利益卷》,新世界出版社 2007 年版。
32. 王义桅:《“一带一路”机遇与挑战》,人民出版社 2015 年版。
33. 王逸舟:《创造性介入:中国之全球角色的生成》,北京大学出版社 2013 年版。
34. 王逸舟:《全球化时代的国际安全》,上海人民出版社 1999 年版。
35. 王逸舟:《中国外交新高地》,中国社会科学出版社 2008 年版。
36. 夏庆杰:《可持续的中国对外投资:机遇与挑战》,中国经济出版社 2012 年版。
37. 肖勤福:《中国走出去战略研究报告》,中共中央党校出版社 2004 年版。
38. 阎学通:《国际关系研究实用方法》,人民出版社 2007 年版。
39. 阎学通:《美国霸权与中国安全》,天津人民出版社 2000 年版。
40. 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社 1996 年版。
41. 杨毅主编:《国家安全战略构想》,时事出版社 2009 年版。
42. 于军、程春华:《中国的海外利益》,人民出版社 2015 年版。
43. 余潇枫等:《非传统安全概论》,浙江人民出版社 2015 年版。
44. 张峰:《国际体系与中外关系史研究》,中西书局 2012 年版。

45. 张弘:《国外保安业》,中国商业出版社 2007 年版。

46. 张金杰、王永中、王碧珺:《中国对外投资季度报告(2016 年第 1 季度)》,中国社会科学出版社 2016 年版。

47. 张炜:《国家海上安全》,海潮出版社 2008 年版。

48. 张文木:《全球视野中的中国国家安全战略》(上卷),山东人民出版社 2011 年版。

49. 张啸天:《国家利益拓展与军事战略》,时事出版社 2010 年版。

50. 赵远良:《非传统安全与中国外交新战略》,中国社会科学出版社 2011 年版。

51. 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,北京学习出版社、人民出版社 2016 年版。

52. 泽西编著:《雇佣军——刀口舔血的边缘战士》,凤凰出版社 2012 年版。

(二) 中文译著

1. [美]埃克里·普林斯:《阴影中的军队——黑水公司和他的平民勇士》,张晓红译,中信出版社 2015 年版。

2. [美]弗朗西斯·福山:《国家构建:21 世纪的国家治理与世界秩序》,郭华译,中国社会科学出版社 2007 年版。

3. [美]汉斯·摩根索:《国家间政治——权力斗争与和平》,徐昕等译,北京大学出版社 2012 年版。

4. [美]亨利·基辛格:《美国的全球战略》,凌建平等译,海南出版社 2012 年版。

5. [美]杰里米·斯卡希:《黑水内幕:私人保安公司如何崛起为世界最强大的军事公司》,闫先宁译,中信出版社 2008 年版。

6. [美]肯尼思·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海人民出版社 2017 年版。

7. [美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力于相互依赖》,门洪华译,北京大学出版社 2012 年版。

8. [美]罗伯特·基欧汉:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和等译,上海人民出版社2012年版。

9. [美]罗伯特·吉尔平:《跨国公司与美国霸权》,钟飞腾译,东方出版社2011年版。

10. [美]玛莎·芬尼莫尔:《国际社会中的国家利益》,袁正清译,上海人民出版社2012年版。

11. [美]P. W. 辛格:《企业武士 私营军事产业的兴起》,刘波、张爱华译,中国人民大学出版社2012年版。

12. [美]斯蒂芬·M. 沃尔特:《驯服美国权力:对美国首要地位的全球回应》,郭胜等译,上海人民出版社2008年版。

13. [美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,北京大学出版社2005年版。

14. [美]兹比格涅夫·布尔津斯基:《大抉择:美国站在十字路口》,王振西译,新华出版社2005年版。

15. [英]巴里·布赞:《美国和诸大国:21世纪的世界政治》,刘永涛译,上海人民出版社2007年版。

16. [英]特雷弗·琼斯:《私人安保与公共警务》,李继红等译,南京出版社2013年版。

17. 何家弘等编译:《私人侦探与私人保安》,中国人民大学出版社1990年版。

(三) 中文期刊、论文

1. 毕玉蓉:《中国海外利益的维护与实现》,载《国防》2007年第3期。

2. 蔡华堂:《论国家利益的实质及其在国际关系中的作用》,载《解放军外语学院学报》1993年第2期。

3. 陈桂香:《南非安防行业概览》,载《中国安防》2009年第10期。

4. 陈桂香:《英国保安行业现状》,载《中国安防》2008年第9期。

5. 陈伟恕:《中国海外利益研究的总体视野——一种以实践为主体

的研究纲要》，载《国际观察》2009年第2期。

6. 陈晔：《中美两国海外利益对比分析及启示》，载《攀登》2010年第6期。

7. 陈迎春：《论海外利益与中国的地缘经济空间》，载《发展研究》2013年第3期。

8. 丁斌：《浅析新时期我国在动荡国家（地区）的海外利益政治风险评估与维护》，外交学院2012年博士学位论文。

9. 杜懋之、赵晨：《海外公民保护与欧中安全合作》，载《国际政治研究》2013年第2期。

10. 傅梦孜、刀书林、冯仲平：《中国的海外利益》，载《时事报告》2004年第6期。

11. 郭太生：《英国私人保安业研究》，载《中国人民公安大学学报》1997年第3期。

12. 郭新宁：《如何认识社会主义国家的国家利益》，载《世界经济与政治》1989年第7期。

13. 郭真：《当代美国军事外交的传统与调整探析》，载《湖北社会科学》2005年第4期。

14. 何望：《中国企业“走出去”战略的区域格局与产业选择》，载《经济研究参考》2012年第70期。

15. 贺红梅：《我国保安业风险防范与控制探析》，载《湖南社会科学》2007年第3期。

16. 焦军普：《跨国公司与战争》，载《世界经济与政治》2005年第2期。

17. 敬男：《国外保安体制扫描》，载《中国公共安全》（综合版）2008年第12期。

18. 孔多丽萨·赖斯：《促进美国国家利益》，载《战略与管理》2001年第3期。

19. 李涛：《中国海外经济利益拓展的方式、风险及维护路径探析》，

载《经济问题探索》2014 年第 1 期。

20. 李兆熙:《中国企业如何迈向国际化经营》,载《国际经济合作》1993 年第 5 期。

21. 李志永:《公共外交相关概念辨析》,载《外交评论》2009 年第 2 期。

22. 李志永:《以总体国家安全观保障“新丝路”的能源安全》,载《亚非纵横》2014 年第 4 期。

23. 李志永:《中国企业走出去需要公共外交护航》,载《中国与世界观察》2012 年第 2 期。

24. 李众敏:《美国海外经济利益保护的实践与启示》,载《金融发表评论》2012 年第 10 期。

25. 李众敏:《中国海外经济利益保护刍论》,载《世界经济与政治》2012 年第 8 期。

26. 刘海泉:《“一带一路”战略的安全挑战与中国的选择》,载《太平洋学报》2015 年第 2 期。

27. 刘建飞:《以总体国家安全观评估中国外部安全环境》,载《国际问题研究》2014 年第 5 期。

28. 刘建军:《跨国公司与东道国政府关系的经济分析》,载《改革与战略》1998 年第 2 期。

29. 刘静:《中国海外利益保护(1978-2008)》,中国人民大学 2010 年博士学位论文。

30. 刘林智:《北非地区动荡化与中国海外利益维护》,载《现代国际关系》2012 年第 5 期。

31. 刘山勋:《国外保安服务业状况》,载《辽宁警专学报》2007 年第 3 期。

32. 刘诗琪:《从西方防范海外风险措施看我在非华人和企业的安全保护》,载《亚非纵横》2012 年第 4 期。

33. 刘伟:《中国保安企业国际化机遇与风险并存》,载《人民公安

报》2013年2月27日。

34. 潘镇:《中国企业“走出去”的区位选择和选址决策》,载《改革》2015年第1期。

35. 裴志文、张志林:《中国民营企业走出去的态势与思考》,载《北京社会科学》2009年第5期。

36. 钱学文:《中东剧变对中国海外利益的影响》,载《阿拉伯世界研究》2012年第6期。

37. 邱曲:《谈跨国公司与东道国的双赢战略选择》,载《黑龙江对外经贸》2006年第12期。

38. 沈鹏、周琪:《美国人道主义援助的演变和趋向》,载《外交评论》2014年第2期。

39. 施京京:《ISO 9001:2008 标准正式发布》,载《中国质量技术监督》2008年第12期。

40. 宋世锋:《私人军事和安全公司的国际法地位评述》,载《探索与评论》2009年第3期。

41. 宋巍:《在高危水域航行的船舶使用合同制私人武装保安人员的船东、船舶经营人和船长指南》,载《综合履约信息》2011年第3期。

42. 宋莹莹:《简析美国海外经济利益保护机制》,载《世界经济与政治》2012年第8期。

43. 苏长和:《中国海外利益管理的新视角》,载《探索与争鸣》2011年第8期。

44. 孙智慧:《海外发展与海外安全之辩证关系》,载《北京政法职业学院学报》2012年第1期。

45. 陶莎莎:《海外中国公民安全保护问题研究》,中共中央党校2011年博士学位论文。

46. 汪段泳:《海外利益实现与保护的国家差异——一项文献综述》,载《国际观察》2009年第2期。

47. 王菲:《中国国家安全利益结构分析——简论中国在中亚的安全

利益》,载《兵团党校学报》2013年第3期。

48. 王金岩:《利比亚变局对中国海外经济利益的影响》,载《阿拉伯世界研究》2012年第2期。

49. 王历荣:《全球化背景下的海上通道与中国经济安全》,载《广东海洋大学学报》2012年第5期。

50. 王历荣:《印度洋与中国海上通道安全战略》,载《南亚研究》2009年第3期。

51. 王前强:《全球化与中国海外利益保障机制的转型》,载《八桂侨刊》2005年第3期。

52. 王茹:《中国企业“走出去”面临的风险与管控对策》,载《经济研究参考》2012年第38期。

53. 王瑞山:《我国保安业的法律困境与出路选择》,载《犯罪研究》2004年第3期。

54. 王秀梅:《蒙特勒文件对私营军事和安保服务公司的规制评析》,载《西安政治学院院报》2009年第5期。

55. 王旋子:《中国资源型海外投资的政治风险研究》,浙江大学2013年博士学位论文。

56. 王英辉:《浅谈保安业突破发展的几点构想》,载《吉林公安高等专科学校学报》2007年第4期。

57. 王勇辉:《南海争端背景下中国投资东盟国家的政治风险》,华中科技大学2014年博士后研究工作报告。

58. 吴白乙:《中国对“炸馆”事件的危机管理》,载《世界经济与政治》2005年第3期。

59. 吴富荣:《保安业标准作业流程与风险管理研究》,台北大学犯罪研究所2008年硕士学位论文。

60. 武丽丽:《中国海外利益的发展、威胁及保护》,复旦大学2010年硕士学位论文。

61. 洗国明、李诚邦:《跨国公司与东道国政府关系之研究》,载《南

开学报》2004年第5期。

62. 许丹松:《“走出去”:现状、问题及对策》,载《国际经济合作》2002年第4期。

63. 杨恕:《中外保安业比较——谈我国保安业发展中存在的问题》,载《湖北公安高等专科学校学报》2001年第1期。

64. 姚望:《中国“走出去”战略研究》,北京工业大学2006年博士学位论文。

65. 张杰:《中国公民湄公河被害案对海外公民安全的执法保护之启示》,载《四川警察学院学报》2012年第5期。

66. 张文木:《从我国周边安全形势的考量看“走出去”战略》,载《经济导刊》2014年第6期。

67. 张旭:《为保安企业的发展助力》,载《中国保安》2007年第7期。

68. 张志:《全球化背景下中国海外利益的保护和拓展研究》,暨南大学2008年博士学位论文。

69. 赵连茂:《德国私人保安业现状》,载《中国保安》1996年第2期。

70. 甄炳禧:《新形势下如何保护国家海外利益——西方国家保护海外利益的经验及对中国的启示》,载《国际问题研究》2009年第6期。

71. 郑杰:《反海盗行动中依法适用武力应注意的问题》,载《西安政治学院学报》2010年第6期。

72. 周琪:《冷战时期美国对外援助的目标和方法》,载《美国问题研究》2009年第2期。

73. 周英:《我国民营企业实施“走出去”战略的所有权优势》,载《国际商务——对外经济贸易大学学报》2004年第4期。

74. 朱德旭:《德国安保业法规评鉴》,载《中国安防》2007年第5期。

75. 左玲:《国际安全观三大理论范式及新安全观的发展》,载《法律与社会》2007年第1期。

76. 左袖阳:《我国保安服务立法有关问题研究——以国内外保安服务立法之比较为视角》,载《中南大学学报》(社会科学版)2009年第5期。

二、英文文献

(一) 英文书目

1. Wells. Louis T. , *Protecting Foreign Investors in the Developing World: A shift in US Policy in the 1990s?* , Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
2. Anthony Shadid, *Night Draws Near: Iraq's People in the Shadow of American's War*, New York, Henry Holt and Company, 2006.
3. ASIS International, *Private Security Officer Selection and Training Guideline*, Alexandria, Va. : ASIS International, 2010.
4. Benedict Sheehy and Jackson Maogoto, *Legal Control of the Private Military Corporation*, New York, Palgrave Macmillan, 2009.
5. Theda Skocpol, *Bringing the State Back in*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
6. Benn. S. and Gaus. G, *Public and Private in Social Life*, London, Croom Helm, 1983.
7. Bergsten. C. Fred, *China's Rise: Challenges and Opportunities*, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2008.
8. Bowen. H. R, *Social Responsibility of Business man*, New York, Harper, 1953.
9. British Security Industry Association, *The British Security Industry Association*, London, BSIA, 1987.
10. Business Round Table, *The Growing Demand for Security : Opportunity for UK Suppliers*, London, Business Round Table Ltd. , 1994.
11. C. Lehnardt, *Private Military Companies and State Responsibilities*, New York, Institute for International Law and Justice, 2007.
12. C. Lehnardt, *Private Military Companies and State Responsibility*, New York, Institute for International Law and Justice, 2007.
13. Carla Norrlof, *America's Global Advantage: US Hegemony and In-*

ternational cooperation, New York, Cambridge University Press, 2010.

14. Carla Norrlof, *America's Global Advantage: Us Hegemony and International cooperation*, New York, Cambridge University Press, 2010.

15. Charles J. Hanley, *U. S. Troops, Conservative Religion a Fiery Combination In Heartland Town*, New York, Associated Press, 2003.

16. Charles P. Nemeth, *Private Security and the Law*, Oxford, Butterworth Heinemann, 2005.

17. W. Blum, *Killing Hope: U. S. Military and CIA Interventions since World War II*, Monroe, Common Courage Press, 1995.

18. Steve Aduato, *You Are the Brand*, London, Rutgers university Press, 2011.

19. Snow. Nancy and Philip M. Taylor, *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, New York, Routledge, 2009.

20. Simon Chesterman and Chia Lehnardt, *From Mercenaries to Market*, New York, Oxford University press Inc. , 2007.

21. Simon Chesterman and Angelina Fisher, *Private Security, Public Order*, New York, Oxford University Press Inc. , 2009.

22. Hannah Tonkin, *State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict*, New York, Cambridge University Press, 2011.

23. Herbert Wulf, *Internationalizing and Privatizing War and Peace*, UK, Palgrave Macmillan Ltd. , 2005.

24. J. Maogoto, *International Criminal Law and State Sovereignty*, New York, Columbia University Press, 1990.

25. Jan H. Kalicki and David L. Goldwyn, *Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy*, Washington, D. C. , Woodrow Wilson Center Press, 2005.

26. Jeremy Scahill, *Blackwater: The Rise of the World's Most Power-*

ful Mercenary Army, New York, Nation Books, 2008.

27. Joery Matthys, *Private Security Companies and Private Military Companies*, Antwerp, Maklu Publishers, 2010.

28. Krasner. Stephen D. , *Defending National Interests: Raw Material Investments and U. S. Foreign Policy*, New Jersey, Princeton University Press, 1978.

29. Lemieux . Frederic, *International Police Cooperation: Emerging Issues, Theory and Practice*, Devon, Willam Publishing, 2010.

30. Max G. Manwaring and Anthony James Joes, *Beyond Declaring Victory and Coming Home: The Challenges of Peace and Stability Operations*, US, Greenwood Publishing Group, Inc. , 2000.

31. N. Chomsky and R. W. McChesney, *Profit Over People: Neoliberalism & Global Order*, 1, New York, Seven Stories Press, 1999.

32. Ohmae. Kenichi, *The End of Nation States: The Rise of Regional Economies*, New York, Routledge, 2009.

33. P. W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of the Private Military Industry*, Ithaca, Cornell University Press, 2003.

34. Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the world Political Economy*, Princeton, Princeton University Press, 1984.

35. S. Chesterman and C. Lehnardt, *The Rise and Regulation of Private Military Companies*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

36. Scott Fitzsimmons, *Private Security Companies during the Iraq War*, Great Britain, TJ International Ltd. , 2016.

(二) 英文论文

1. Bryan Bender, “Moving With the Times”, *Jane’s Defence Weekly* Nov. 15, 2000.

2. Bures and Oldrich, “Private Military Companies: A Second Best Peacekeeping Option?”, *International Pacekeeping* Vol. 12, No. 4, 2005.

3. Carolin Liss, “Losing Control? the Privatisation of Anti Piracy Services in Southeast Asia”, *Australian Journal of International Affairs* Vol. 63, 2009.

4. Caroline Holmqvist, “EU Must Regulate Private Security Firm”, *European Voice*, September 22, 2005.

5. Clive Walker and Dave Whyte, “Contracting out War? Private Military Companies Law and Regulation in the United Kingdom”, *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 54, July 2005.

6. Condoleezza Rice, “Rethinking the National Interest: American Realism for a New World”, *Foreign Affairs* Vol. 87, No. 4, July/August, 2008.

7. Danald H. Rumsfeld, “Transforming the Military”, *Foreign Affairs*, May/June, 2002.

8. Dave Whyte, “Contracting Our War? Private Military Companies, Law and Regulation in the United Kingdom”, *International & Comparative Law Quarterly* Vol. 54, 2005.

9. Dave Whyte, “Lethal Regulation: State Corporate Crime and the United Kingdom Government’s New Mercenaries”, *Journal of Law in Society* Vol. 30, 2003.

10. David A. Sklansky, “The Private Police”, *The UCLA Law Review* Vol. 46, 1998.

11. David Barstow and Eric Schmitt, “Security Firm Says Its Workers Were Lured into Iraqi Ambush”, *New York Times*, April 9, 2004.

12. David Simons, “Occupation for Hire: Private Military Companies and Their Role in Iraq”, *RUSI Journal* Vol. 149, 1996.

13. Heil and Jennifer L, “African Private Security Companies and the Doctrines of Attribution and Due Diligence in International Law”, *North-western Journal of International Law&Business* Vol. 22, 2002.

14. Holmqvist, “Private Security Companies: The Case for Regulation”, *Stockholm International Peace Research Institute Policy Paper* No. 9, January 2005.

15. J. A. French, “Private Security Organisations Threat or Benefit to Society?”, *Police College Magazine* Vol. 15(2), 1979.

16. Jackson. Ashley, “Empire and Beyond: The Pursuit of Overseas National Interests in the Late Twentieth Century”, *The English Historical Review* CXXII(499), 2007.

17. Jeffrey Gettleman, “A Fluke of the Wind”, *New York Times Magazine*, October 9, 2011.

18. John Rily and Michael Gambon, “Men With Guns”, *Wisconsin International Law Journal* Vol. 28, 2010 – 2011.

19. Juan Carlos Zarate, “The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New World Disorder”, *Stanford Journal of International Law* Vol. 34, 1998.

20. Kevin A. O’Brien, “PMCS, Myths and Mercenaries: The Debate on Private Military Companies”, *RUSI Journal* Vol. 145, 2000.

21. Laura A. Dickerson, “Privatization and Accountability”, *Annals of the American Academy of Political and Social Science* Vol. 498, 1988.

22. Matthew Dolan, “Tough Duty: The Terror Watch; Protect Their Own”, *Virginian Pilot*, December 15, 2002.

23. Osborne. John Ball, “Protection of American Commerce and Capital Abroad”, *The North American Review* Vol. 195, No. 678, 1912.

24. Patrick Toyne Sewell, “Private Security Companies: The Reasons Why”, *Military Technology* Vol. 31, 2007.

25. R. Jeffery Smith, “War Crimes Act Changes Would Reduce Threat of Prosecution”, *Washington Post*, 2006.

26. Rice. Condoleezza, “Campaign 2000: Promoteing the National In-

terest”, *Foreign Affairs* Vol. 79, No. 1, 2000.

27. Sklansky, “Private Police and Democracy”, *American Criminal Law Review* Vol. 43, 2007.

28. Stephen Rushin, “The Regulation of Private Police”, *West Virginia Law Review* Vol. 115, 2012.

29. Sydney Pleece, “The Nature and Potential of the Security industry”, *Police Journal* Vol. 113, 1972.

30. Taylor. Ian, “China’s Oil Diplomacy in Africa”, *International Affairs* Vol. 82, No. 5, 2006.

31. Theodore M. Becker, “The Palce of Private Police in Society: An Area of Research for the Social Sciences”, *Social Problems* Vol. 21, 1974.

32. Tina Garmon, “Domesticating International Coporate Responsibility: Holding Private Military Firms Accountable Under the Alien Tort Claims Act”, *Tulane Journal of International and Comparative Law* Vol. 11, 2003.

33. Wall. David, “China as a Trade Partner: Threat of Opportunity for OECD”, *International Affairs* Vol. 72, No. 2, 1996.

致 谢

这本书是在我博士毕业论文的基础上修改、完善而成的。

三年的博士求学生涯对我来说是弥足珍贵的,让我在经历了实践的磨炼和社会的考验之后,能够重返校园,有充足的时间静心阅读书籍,学习专业知识,研究自己感兴趣的领域。三年的博士求学生涯对我来说也是漫长的,每一天都可以感受到勤奋的苦、进步的喜和思乡的痛。

我的博士论文能够顺利完成并出版,首先要感谢我的导师李伟研究员,感谢您让我有幸成为国际反恐问题专家的学生,这个头衔给了我很大的鼓励,也给了我不断进取的压力和动力。从您第一次孜孜不倦地指导我写短评,到给我提供各种机会来提升我的专业水平和研究能力,您严谨的治学、宽厚的胸怀、乐观的态度给了我莫大信心和激励,您的谆谆教诲让我终生受益。

感谢为这本书提供宝贵意见的中国现代国际关

系研究院的老师们,你们总是在百忙之中抽出时间,给予我专业指导和悉心指点,及时为我拨开迷雾,指明方向。感谢与我共同度过博士求学生涯的诸位同窗好友,感谢这三年有你们一起进步,共同成长。还要感谢为这本书提供建议和大力支持的华信中安集团殷卫宏董事长和李先喜总监以及中地海外集团纪为民总裁,你们丰富的实践经验让我备受启发,你们的家国情怀深深地感动着我、激励着我。

最后,感谢我的家人为我的默默付出,因为有你们的支持、包容和爱,我才得以静心完成学业。感谢我的儿子,你是我心中最幸福的牵挂,你的坚强、勇敢、自立,让我有了源源不断的勇气和继续坚持的力量。

“如云近山头,行到山头,云更远;似月浮水面,拨开水面,月还沉。”求知探索的道路漫长,我将带着各位老师、亲朋好友的期许,负重前行,继续求索。